I. GOBERNANZA

En asuntos de gobierno y administración pública es lógico que la referencia intelectual y profesional sea la acción del gobierno, la cual en América Latina durante gran tramo del siglo XX se desplegó en el marco de un Estado social desarrollador de limitada naturaleza republicana y democrática y de limitada hacienda pública. La referencia fue cambiante, pues las ideas y las prácticas de la gobernación y la administración pública (AP) se fueron modificando a lo largo del tiempo, al compás del auge, el estancamiento, la decadencia, la crisis y la reforma (inconclusa) del Estado desarrollador, así como en correspondencia con el esplendor y el agotamiento del régimen político autoritario populista y la larga batalla cívica (inconclusa) por el establecimiento del estado de derecho y la democratización del régimen. Recientemente nuestra referencia intelectual o profesional es en mayor o menor grado el enfoque de la "nueva gestión pública" y/o la "nueva gobernación/gobernanza", que han surgido con el propósito de neutralizar las malformaciones fiscales y administrativas de los gobiernos (autoritarios o no) de los Estados sociales del pasado, ofrecer respuestas gubernativas a las transformaciones sociales y económicas que experimentan las sociedades contemporáneas y dejar atrás las críticas que desde varios frentes cuestionan la obsolescencia de la teoría aceptada de la AP y sus prácticas defectuosas.

En el campo específico de la AP, los interesados intelectual o profesionalmente en su estructura, normas, recursos, dirección, procesos y personal tuvimos como referencia inicial, a la mitad del siglo XX, el protagonismo gubernamental, considerado como la condición necesaria para que nuestras sociedades "subdesarrolladas" salieran de su atraso y precariedad. Nuestra primera posición administrativa fue esencialmente de corte estatal(ista), gubernamental(ista), algo que del resto fue común a todos los Estados sociales, hayan sido socialistas, socialdemócratas o nacionalistas populares, como en muchos de nuestros países. Nuestra valoración del predominio del Estado en la solución de la cuestión del desarrollo tuvo el tono de un artículo de fe y, en corolario, concebimos la AP como una actividad exclusivamente a cargo del gobierno. Posteriormente, hace unos 15 o 20 años, en ocasión del colapso fiscal, político y administrativo del Estado desarrollador de formato autoritario, nos movimos hacia el otro extremo y asumimos posiciones pesimistas sobre la capacidad y responsabilidad de la acción gubernamental. Muchos llegaron a pensar que la mayor parte de las funciones y tareas que la AP emprendía para resolver los problemas de nuestra vida asociada podía ser realizada con mayor calidad y eficacia mediante agentes extragubernamentales, como los mercados o las organizaciones voluntarias de la sociedad civil. Lugar común fue afirmar que la mejor administración pública era la mínima administración y los radicales que nunca faltan

ironizaron que la mejor política pública era la política de negocios. Hoy, tal vez demasiado optimistas, pero no sin buenas razones, hemos comenzado a desembarcar en un punto en el que circulan teorías, tecnologías, normas y prácticas que, a manera de recapitulación del recorrido del siglo XX, ya no cuestionan la necesidad o la importancia de la AP, pero sí reclaman con urgencia la *modernización, reforma, reinvención, reingeniería, restructuración, innovación*... de su organización, dirección y operación, a fin de que los gobiernos acrediten ser agentes capaces de prestar con eficiencia y calidad los servicios públicos, resolver los problemas de sus sociedades, conducirlas a superiores metas de convivencia y reconstruir así la confianza social perdida en su capacidad y seriedad.

Este primer capítulo trata de contribuir a la descripción y análisis de los perfiles que la gobernación/gobernanza han ido adquiriendo en los últimos años y adquirirán seguramente en las próximas décadas, debido al hecho de que se gobernará y administrará en condiciones más firmes de democracia pluralista y competitiva, de gobierno de leyes, con exigencias irrenunciables de estado fiscal riguroso y finanzas públicas ordenadas, frente a sectores sociales diferenciados e independientes, frecuentemente capaces de autorregulación y hasta autosuficientes en varios campos de su vida personal y asociada. Se gobernará asimismo en condiciones de sociedades abiertas, de conectividad y economía global, por lo que habrá que responder a los requerimientos de aquellos sectores productivos de nuestros países que son mundialmente competitivos y, al mismo tiempo, habrá que encontrar respuestas a los problemas pertinaces de la pobreza, la desigualdad, la crónica incompetencia productiva de muchos sectores de nuestra población y los onerosos grandes territorios de nuestra vieja economía industrial y agropecuaria sin futuro significativo.

El foco de atención de este primer capítulo será la cuestión de la gobernación/gobernanza[1] o de la dirección de la sociedad y, en conexión, la cuestión acerca del papel que desempeña el gobierno en el proceso directivo de la sociedad y, por consiguiente, el aporte de la AP a la gobernanza de nuestro tiempo. Es una cuestión central por cuanto concierne a la averiguación y aseguramiento de la requerida racionalidad y eficacia del poder público en la conducción de la sociedad y una cuestión que hoy se ha vuelto urgente desentrañar debido a los cambios notorios que han sucedido en las relaciones entre gobierno y sociedad y que han alterado el modo de dirigir a la sociedad y el papel directivo del gobierno.

La cuestión es importante porque en muchas sociedades (no sólo) latinoamericanas están en la memoria o a la vista las incapacidades directivas de los gobiernos en varias áreas de importancia social, enredados en errores de decisión y gestión tanto económica como política, que han ocasionado daños y costos (directos y de oportunidad) a sus sociedades y le han cerrado alcances futuros. Pero también es importante, desde el punto de vista estrictamente teórico, debido a que hasta la fecha tanto la ciencia política como la disciplina de la AP han prestado poca atención al tema de la dirección de la sociedad, de

su(s) sujeto(s), modos, condiciones, instrumentos, alcances, limitaciones y resultados, y tampoco se han planteado como problema prioritario la averiguación acerca de las causas y los efectos de la transformación que ha experimentado el papel directivo del gobierno en las últimas décadas, reduciendo en nuestros países la riqueza del debate a la cuestión de la transición y consolidación democrática.

La disciplina de política pública, desde los años cincuenta del pasado siglo, fue la primera en llamar la atención sobre el hecho de que el proceso directivo social del gobierno era algo opaco, desconocido, del que se tenían opiniones pero no conocimientos, puesto que no era objeto de estudio sistemático y especializado de ninguna disciplina. La contribución del estudio de las políticas públicas ha sido relevante en tanto que llevó al concepto y a la luz pública el proceso directivo del gobierno, el modo como se formulaban las políticas públicas, que son sus instrumentos directivos, a la vez que contribuyó a mejorar la calidad de las decisiones y de su gestión. Pero no se puede pasar por alto que la disciplina nació y se estructuró en el contexto del patrón de gobernación que era propio de los Estados sociales de mitad del siglo XX y que se caracterizaba por el incuestionable protagonismo del gobierno en la dirección de la sociedad, mientras que hoy el problema de fondo consiste justamente en que el papel directivo del gobierno ha cambiado en peso y estilo, por lo que se ha ido configurando otra forma de gobernación, que merece ser problematizada y estudiada en sus componentes, tendencias y efectos, sea por interés teórico o por interés práctico, entre otras cosas para conocer sus efectos en el futuro de la vida económica y social y, en nuestro caso, para conocer su impacto en la AP, que es un componente intrínseco de toda gobernación, por lo que cambios en el proceso de gobernar se traducirán en modificaciones de normas, estructuras y conductas administrativas.

De manera particular abordaré el tema de *la gobernabilidad* de las democracias y de su propensión a la crisis. Trataré de mostrar las limitaciones del enfoque de la gobernabilidad (e ingobernabilidad) de las democracias, debido a que se enlaza con la ominosa idea de la probabilidad de su crisis y encierra además un cuestionable concepto gubernamentalista de solución de la crisis. Me esforzaré en cambio por mostrar cómo el concepto o el enfoque de *gobernación/gobernanza* integra y rebasa la problemática de la (in)gobernabilidad y cómo representa un enfoque más productivo heurística y políticamente. La cuestión de la gobernabilidad es subsumida por la de la gobernanza, que la compendia, y va de suyo que gobernabilidad no es conceptualmente sinónimo de gobernanza, pues las dos hacen referencia a distintas interrogantes y realidades, aunque graviten alrededor de la problemática del gobierno o dirección de la sociedad.

Al explicar las razones que han hecho posible el surgimiento de la gobernanza como problema y concepto en los últimos 20 años, identificar los componentes distintivos que integran su concepto y señalar las implicaciones que tiene para la política, las políticas y la AP del futuro, mi desarrollo argumentativo puede resultar prolijo por el afán de claridad y convencimiento, pues me preocupa que un concepto de tanta potencialidad teórica y

práctica se vuelva una etiqueta de moda, un término de denotación ambigua y versátil, un lugar común trivial o simplemente una manera más atractiva de nombrar las ideas y prácticas que desde antaño mantenemos inalteradas sobre el rol predominante y hasta unilateral que detenta el gobierno en la dirección de la sociedad, mientras que gobernanza denotará algo más que el mero actuar directivo del gobierno.

El enfoque de la gobernanza representa en las actuales condiciones un enfoque apropiado. Coyunturalmente, porque al considerarse conforme al guión transicionista que en muchos de nuestros países ya ha sucedido satisfactoriamente la transición democrática, entonces el problema consiste en que el gobierno democrático acredite ser un agente capaz de dirección, coordinación y articulación de sus sociedades, con resultados relevantes. Se trata del paso de la democracia como doctrina de forma de gobierno a la democracia como gobierno con capacidad gubernativa. Justamente los gobiernos democráticos nuevos sufren sus mayores dificultades en el asunto crítico de su capacidad para resolver problemas sociales, formular políticas adecuadas, prestar servicios de calidad, encuadrar conflictos, neutralizar los delitos y anticipar las adversidades. El bajo rendimiento de los gobiernos democráticos nuevos puede deberse a que en el pasado se concentró la atención social en el proceso electoral más que en el gubernativo, por lo que no se construyeron las capacidades requeridas para que las democracias estuvieran en aptitud de gobernar.

Por otro lado, más allá de la coyuntura actual, hay buenas razones estratégicas o estructurales para considerar que el enfoque de gobernanza es productivo teórica y prácticamente. Los efectos de "destrucción creadora" (J. A. Schumpeter) que provocan la economía global, la nueva economía y la conectividad informativa, los cambios que experimentan las sociedades nacionales debido a los vientos de libertad que han traído a sus vidas la democratización, el libre mercado y la apertura cultural, y la persistencia de circunstancias nacionales internas urgidas de desarrollo, seguridad e integración social, hacen absolutamente necesaria la acción de una instancia de conducción social. Se requiere una instancia de gobierno para no navegar a la deriva. Pero, en las nuevas condiciones domésticas e internacionales, gobernar difícilmente podrá ser exitoso si el gobierno sigue usando sus embotados instrumentos de intervención dirigista y alineamiento político, por lo que hay que descubrir o construir el nuevo formato e instrumental directivo que permita a una sociedad tener sentido y capacidad de dirección, alcanzar metas superiores y ampliar sus horizontes. En el nuevo enfoque de gobernanza, que se mostrará menos gubernamentalista y más asociado con los sectores privado y social, la AP mantiene su rango de componente esencial del gobernar, en tanto contribuye a la corrección y efectividad de las decisiones gubernativas, pero se verá inducida a cambiar sus prácticas e instrumentos para ser productiva en las nuevas condiciones de la economía y la política nacional y mundial.

La perspectiva de mis consideraciones será acaso más administrativa que política, pero

serán desarrolladas desde un concepto de AP como componente intrínseco de la gobernación/gobernanza, distante de toda forma de dicotomía o separación entre administración y política, sea ésta entendida como *politics* o *policy*. En realidad, se ofrecerá una consideración teórica sobre la gobernanza en condiciones de republicanismo democrático y de sociedad diferenciada, abierta y económicamente interdependiente con otras naciones, para desprender de ella una propuesta teórica sobre la organización y funcionamiento de la AP contemporánea, que será desarrollada en el segundo capítulo. La exposición será analítica y argumentativa, pero no se renunciará a hacer observaciones valorativas, tomando partido por un *concepto de gobernación/gobernanza posgubernamental(ista) y por un concepto administrativo posburocrático*, que me parece apropiado para varias (no todas las) materias y circunstancias públicas.

1. Las dos tendencias de la administración pública contemporánea

A la vuelta del siglo dos tendencias animan y reorientan a la AP, entendida ésta como estructura y proceso administrativo de las decisiones de gobierno, como ejercicio profesional y como disciplina académica. La primera tendencia se orienta a reivindicar, recuperar y reconstruir la *naturaleza pública* de la AP, mientras que la segunda busca recuperar, reactivar y reconstruir la *capacidad administrativa* de la AP. Las dos tendencias tienen puntos de convergencia y complementariedad, pero también orientaciones, preferencias, temas y acentos distintos, sin faltar tensiones recíprocas.

En parte, las dos tendencias, la pública y la gerencial, corresponden a las respuestas que en las dos décadas pasadas dieron los gobiernos y las sociedades, por convicción o por fuerza, al problema de cómo enfrentar y superar la crisis política y económica de los Estados sociales, sean asistenciales, de bienestar, socialdemócratas o, como en nuestro medio, Estados sociales desarrolladores, de formato "burocrático-autoritario". Por otra parte corresponden al modo de dar respuesta a los nuevos retos y riesgos que al Estado y a sus gobiernos plantean tanto la configuración más autónoma, diferenciada y abierta de las sociedades contemporáneas como la transformación acelerada de la economía del mundo, con sus extraordinarias oportunidades y sus ominosos riesgos. Cada tendencia representa una respuesta a las inconformidades con el *pasado* gubernamental y administrativo, al que cuestionan y critican, y cada una brota de las preocupaciones sobre el *futuro* social, tratando de anticiparlo y moldearlo.

La primera tendencia de reactivación de lo público de la AP es una consecuencia directa de la lucha reciente de muchos países por democratizar a sus regímenes políticos de carácter autoritario, prerrepublicanos y predemocráticos, y es resultado del despertar de los ciudadanos y las agrupaciones de la sociedad civil, que ahora dan seguimiento y

evalúan la actuación de los poderes públicos, se pronuncian frente a los asuntos públicos que son de interés para la supervivencia, convivencia y calidad de su vida personal y social y que luchan por determinar los temas de la agenda de gobierno y la política pública. Es asimismo resultado del muy reciente descubrimiento social de la importancia del estado de derecho, en el sentido específico de que la ley —su observancia y aplicación mediante un sistema de justicia eficiente e imparcial— constituye el principio básico de la coordinación social y convivencia en las sociedades libres, diferenciadas y abiertas, y en sociedades que se han vuelto inseguras y violentas por el crecimiento del delito, la impunidad y la desafección social.

La segunda tendencia, la que acentúa la reconstrucción de la capacidad administrativa de la AP, guarda indudablemente relación directa con las medidas de ajuste y equilibrio hacendario, que fueron indispensables para poder sacar al Estado desarrollador de su bancarrota fiscal y marasmo administrativo y que son indispensables para mantener la salud de las finanzas estatales y asegurar la viabilidad del mismo Estado, su capacidad creíble para realizar sus funciones sociales básicas. Pero obedece también a la necesidad de asegurar la capacidad de respuesta de las democracias (particularmente de las nacientes) a la demanda social por bienes, servicios y oportunidades que surge de una sociedad que tiene sectores cada vez más autónomos y hasta autosuficientes, pero que abriga también a grandes núcleos de población, arruinados por la pobreza de sus condiciones de vida y que penden del hilo de la acción gubernamental.

En el fondo, las dos tendencias renovadoras tienen mucho que ver con la definición y consolidación del papel que el Estado y particularmente el gobierno habrán de cumplir en el siglo XXI para provecho de sus comunidades en las condiciones inéditas de globalización económica, revolución tecnológica de la información y telecomunicación, nueva economía, regionalización, resurgimiento de las identidades locales, agudización de las desigualdades y anomias sociales, aceleración de la migración transnacional, presencia creciente de las minorías de vario tipo en los Estados nacionales, aumento de los riesgos ambientales y el terror doctrinario.

Por recuperación y reactivación de la *naturaleza pública* de la AP entiendo básicamente el acento que hoy en la disciplina y práctica administrativa se pone en la legalidad de la elección, designación y actuación de las autoridades y los funcionarios, lo que significa combatir la arbitrariedad, la discrecionalidad, la excepción, la discriminación en el trato y la impunidad. Entiendo también el ejercicio legalmente respetuoso de los recursos públicos, que se traduce en bloquear cualquier forma de patrimonialismo y corrupción, el acceso a la información sobre la actuación del gobierno y las condiciones de la sociedad, así como la rendición de cuentas al público ciudadano mediante la cual los gobernantes informan y justifican las razones que sustentan las decisiones del gobierno y los resultados alcanzados por su acción. Entiendo asimismo por reactivación de la naturaleza pública la exigencia de que las políticas públicas y los actos de autoridad perseveren

incansablemente en su orientación hacia el interés y beneficio público de la comunidad política (en contrapunto a las tradiciones particularistas de clientelas y prebendas, con o sin destinatarios corporativizados) y la exigencia de que los ciudadanos tomen parte en la deliberación de los asuntos públicos y en la puesta en práctica y evaluación de las políticas públicas.

Dicho en negativo, la reivindicación pública del gobierno y la administración pretende poner punto final a la larga oscura historia de una administración pública sin público, sin ciudadanos deliberantes sobre los asuntos que conciernen a su vida asociada, sin ciudadanos contribuyentes al mantenimiento de la hacienda pública, sin ciudadanos a los que se informa sobre el desempeño del gobierno y a los que se trata de manera imparcial conforme a leyes, sin ciudadanos que se corresponsabilizan republicanamente de la solución de los problemas de su vida en sociedad... Dicho en

positivo, se trata de reconstruir los vínculos esenciales que ligan a la administración pública con el republicanismo, es decir, con el gobierno de leyes, por cuanto la norma general es la que plasma de manera notoria y segura la esencia pública del gobierno, así como con la esfera pública, el terreno en el que convergen los poderes públicos y los ciudadanos para deliberar sobre las condiciones y la suerte de la vida en común, identificar los problemas públicos, definir sus componentes y causas, descubrir las oportunidades y recursos sociales desaprovechados, decidir y actuar corresponsablemente en consecuencia.

Por recuperación y reactivación de la *capacidad administrativa* de la AP entiendo básicamente el acento que hoy se pone en que las estructuras administrativas incorporen nuevas formas organizativas y nuevos métodos gerenciales a fin de que los gobiernos den sentido de dirección a sus comunidades, estén en condiciones de manejar sus entornos adversos o favorables, sean factores de éxito y agentes de futuro, aseguren economía-eficacia-eficiencia (las *E*) y calidad en la provisión de los bienes y servicios públicos y, sobre todo, aseguren que la acción de gobierno y administrativa tenga como propósito y resultado la creación/agregación de valor (público) a los activos de sus comunidades, sea porque desarrollan la capacidad de los ciudadanos (particularmente entre los pobres y vulnerables) o porque incrementan la utilidad general de la comunidad y le disminuyen costos y daños. Por estas razones, comienzan a introducirse en la AP esquemas de organización posburocrática y a emplearse los métodos avanzados de gestión financiera, dirección estratégica, administración de calidad (control, aseguramiento, mejora continua y certificación), gestión del desempeño, rediseño de procesos, gestión del conocimiento, formatos alternativos de control interno, presupuesto por resultados... con exigencias de profesionalización del personal público (con o sin el formato de los tradicionales servicios civiles de carrera), la incorporación del gobierno electrónico o digital y con énfasis en la formulación y observancia de códigos de ética pública.

Las dos tendencias coinciden en el punto de la *centralidad del ciudadano,* que ambas

recuperan y revaloran por diversas razones y caminos. Por la vertiente *pública,* la recuperación del ciudadano ocurre cuando mediante varios argumentos doctrinales y movilizaciones reales se vindica y reconoce —en conexión con la tradición republicana más que con la estrictamente liberal y democrática— el derecho o la obligación o la libre opción de los ciudadanos a comprometerse y corresponsabilizarse con el bien de su comunidad política y, por consiguiente, a constituirse en *sujeto* activo de la deliberación política sobre los asuntos públicos, las políticas públicas, y en sujeto participante en el desarrollo de la política pública y en la prestación de los servicios públicos, en contrapunto a una larga tradición teórica y práctica que en los mejores casos valoró al ciudadano como nacional, elector, opinador, contribuyente y conscripto, pero que en la dimensión gubernativa y administrativa lo consideró siempre objeto y destinatario de la acción gubernamental: el ciudadano como el gobernado y el administrado por definición.

Por la vertiente *gerencial,* la recuperación del ciudadano ocurre cuando en los enfoques de gestión estratégica se le entiende como el agente crucial del entorno gubernamental, cuyos comportamientos y demandas en diferentes campos de la vida social y política representan "oportunidades" o "amenazas/adversidades" para la legitimidad, confiabilidad y efectividad del gobierno, o cuando conforme a la filosofía de la administración de calidad se le entiende como el usuario/cliente del servicio público[2] cuyas expectativas deben ser conocidas, incorporadas en el diseño de la prestación del servicio y correspondidas, y cuya eventual insatisfacción por el servicio recibido lo convierte en un potencial cuestionador del gobierno o en alguien que pierde la confianza en su capacidad o buena disposición, con el resultado de deteriorar la legitimidad de los gobiernos.

Un segundo punto de coincidencia de las dos vertientes es la superación de la tradicional visión *internista* de la AP, cuya autocontención y ensimismamiento intentan corregir, complementar o sustituir. Por visión *internista* o gubernamentalista de la AP entiendo la tesis bastante generalizada que reduce la AP al conjunto de las organizaciones, procesos, programas y personal del gobierno, el cual por lo demás suele ser pensado en muchos países como el rector superior e independiente de una sociedad supuestamente atrasada, anómica e incompetente. De esta tesis se deriva que la AP consista primeramente en la actividad de dirigir al conjunto de organizaciones, programas y personal que integran el gobierno (microadministración) y, acto seguido, en la actividad de dirigir a la sociedad en su conjunto (macroadministración) mediante las decisiones y acciones de ese cuerpo de organizaciones gubernamentales. En esta tesis, en la que la AP consiste fundamentalmente en dirigirse y administrarse a sí misma y dirigir y administrar a la sociedad desde sí misma, no se acepta o no se resalta la posibilidad legítima de que los ciudadanos —más allá de sus representantes elegidos y más allá de su derecho a opinar y deliberar sobre la actuación del gobierno y sobre los asuntos públicos de su comunidad— pudieran incidir en la decisión sobre las políticas y programas públicos o

sobre los estándares que debe cumplir la provisión de los bienes y servicios públicos o que pudieran mediante varias formas organizativas (privadas, civiles, comunitarias...) convertirse en sujetos o actores administrativos públicos, que se hacen cargo de la provisión de determinados bienes y servicios públicos para determinadas poblaciones, mediante esquemas varios de asociación con el gobierno o de autorización por el gobierno. Distintivo de la visión convencional es el concepto de que la AP es un proceso de exclusiva competencia y responsabilidad del poder público, específicamente del poder ejecutivo, que no admite institucionalmente la presencia de los ciudadanos, los que por definición son los objetos de la administración, los administrados. Más a fondo, a la raíz de esta visión se encuentra una concepción inveterada que considera al gobierno el agente central de la gobernación de la sociedad, considerando que ésta es de suyo ingobernable o incapaz de autogobierno, tesis que se revisará adelante.

En contrapunto a esta arraigada postura, las dos tendencias administrativas contemporáneas revisan el arreglo y mando jerárquico típico de la AP, dan forma a nuevas estructuras con menores niveles jerárquicos y más descentralizadas, a estilos de operación orientados directamente a la atención del ciudadano y abiertos a formas de asociación y coproducción con los organismos privados y sociales para atender las necesidades públicas y crear beneficios públicos. En la nueva óptica, la equivalencia entre AP y administración gubernamental (es decir, mediante organizaciones de gobierno) comienza a debilitarse, así como zozobra la equivalencia que sin más se establece entre la AP y la burocracia, suponiendo que el formato burocrático es su forma esencial o única de organización y dirección.[3]

La calidad como principio

La característica distintiva y el aporte peculiar de las dos tendencias contemporáneas es haber (re)establecido la *calidad* de la AP como el principio supremo de acción y haber remontado el enfoque de las décadas pasadas, centrado en el tema de la *cantidad* (de áreas de intervención de gobierno, de tamaño del aparato administrativo, de número de programas y de personal, de monto del gasto público...), que fue el signo y la consigna de las políticas de ajuste de los años ochenta y noventa en respuesta a la crisis fiscal y administrativa del Estado social. En la disciplina y profesión administrativa contemporánea hay un nuevo ambiente y una nueva agenda. Se transita de la discusión sobre el tamaño o la cantidad del sector público (por ende, *downsizing*) hacia la de su tamaño idóneo (por ende, *rightsizing*), de acuerdo con las funciones por cumplir en un determinado contexto social y, sobre todo, hacia la calidad y mejora continua de las acciones del sector público. Lo hoy relevante es el aseguramiento de las dos *C:* calidad institucional y calidad gerencial del gobierno y la administración, que guardan relación

directa con la reconstrucción de la naturaleza pública y de la capacidad de la AP. El hincapié en la conjunción de las dos calidades públicas es algo original de la reflexión latinoamericana reciente.[4]

La calidad institucional tiene que ver no sólo con la disposición de los servidores públicos a actuar en el marco de las prescripciones de las leyes y los reglamentos, sino con la misma calidad de la regulación, lo cual implica revisar y reformar las normas vigentes, dado que regulaciones inapropiadas (por defectos o excesos) o autoridades reguladoras con mal diseño de su operación ocasionan costos e ineficiencias en los sectores económicos que regulan y en la convivencia social. Tiene que ver además con la calidad de la interacción y coordinación entre los organismos de un gobierno y entre los diversos órdenes de gobierno, así como con la calidad de la interacción del gobierno con los otros agentes de la sociedad. La segunda calidad concierne a la disposición de los servidores públicos a actuar de manera emprendedora, gerencial (que acentúa el involucramiento personal en el logro de los objetivos públicos), con conciencia de costos, de manera económicamente eficiente y con una oferta de servicios de calidad que por sus atributos respondan satisfactoriamente a las demandas legítimas de los ciudadanos.

El giro hacia la calidad significa un quiebre con la discusión reciente sobre la reforma del Estado en condiciones de crisis o vulnerabilidad hacendaria, la cual centró su atención en el ajuste de las finanzas públicas, en la necesidad de revisar el vasto ámbito de la intervención estatal en la economía y en la vida social y, en consecuencia, en la necesidad de adelgazar el aparato gubernamental, con particular énfasis en el escrutinio del número, función y desempeño de las empresas públicas. En consecuencia, la agenda actual de la AP ya no guarda una relación significativa con el problema de la *crisis* (fiscal, política, administrativa) del gobierno y la crisis económica nacional, que se convirtió en la referencia obligada de prácticamente todos los estudios y rediseños administrativos del fin de siglo, sino su foco de interés comienza a ser la *gobernación,* la búsqueda del tipo apropiado de gobernar y administrar exitosamente una sociedad sectorialmente diferenciada, políticamente plural y económicamente interdependiente.

Por consiguiente, las nuevas tendencias tampoco parecen reproducir en sus tesis y propuestas los lineamientos del llamado consenso neoliberal de primera generación —o Consenso de Washington[5] para el caso de los países latinoamericanos—, que fueron oportunos y necesarios para superar la crisis fiscal de los Estados sociales y que representaron el enfoque y discurso mundialmente dominante del fin de siglo. Se desplazan, en cambio, hacia lo que suelo llamar Consenso OCDE, que incorpora, reelabora y divulga las tesis y métodos administrativos de la llamada NGP a través de los estudios y recomendaciones de su Comisión PUMA,[6] o hacia lo que en nuestro medio comenzó a llamarse apresuradamente Consenso de Santiago,[7] en referencia a la Declaración de la Cumbre de Santiago, en ocasión de la Segunda Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en

abril de 1998, o Consenso CLAD,[8] en referencia a los resolutivos de su reunión en Madrid, en octubre de 1998, de los que hablaremos en el próximo capítulo. Se trata de un par de consensos que incluyen la responsabilidad financiera y la eficiencia económica pública pero que valoran también los nuevos modos administrativos, de cara a los problemas institucionales y sociales que enfrenta la consolidación de la democracia latinoamericana.

Dicho de otra manera, la disciplina administrativa y el reordenamiento administrativo de los gobiernos han comenzado a liberarse del apabullante *enfoque de finanzas públicas* o, por lo menos, a cuestionar sus limitaciones. Este enfoque, que fue el dominante en las dos últimas décadas, insistió en la exigencia ineludible del ajuste financiero, en la estabilización macroeconómica, en el sostenido equilibrio ingreso-gasto de los recursos, en la introducción de formas de control interno para asegurar legalidad y eficiencia económica en el desempeño gubernamental. En consecuencia, difundió y defendió las tesis acerca de la necesidad inaplazable de reducir los egresos del Estado e incrementar sus ingresos y, por ende, en la necesidad de reducir los costos de operación de la AP, maximizar económicamente el rendimiento de las unidades y del personal de gobierno, reformar la estructura del presupuesto público y convertirlo en el instrumento inductor de la racionalidad del gasto y del alto desempeño administrativo, además de promover con mayor o menor éxito reformas fiscales (aumento del número de contribuyentes y de la masa gravable, progresividad de la recaudación...), eliminar subsidios indiferenciados y fijar precios reales para los servicios públicos.

Aunque la aplicación del enfoque de finanzas públicas a la AP obedeció a las razones prácticas de superar la crisis fiscal de los Estados desarrolladores y fue apuntalado por el consenso neoliberal mundial, el enfoque se presentó como un conjunto de propuestas de restructuración, que se basaban en los teoremas de la economía neoclásica y, más específicamente, en el neoinstitucionalismo económico, muy en boga desde los años ochenta, con sus supuestos y modelos de "elección pública" y particularmente con

sus modelos de "costos de transacción" que, debido a la asimetría de información y a la racionalidad limitada que caracteriza a las relaciones llamadas entre "principal-agente" (mandante-mandatario), señalan el problema de las desviaciones oportunistas de conducta por parte del agente.[9] La aceptación del enfoque de finanzas públicas se debe en mucho al predominio académico que alcanzaron estos modelos en docencia e investigación, hasta convertirse en la "verdad" del sector público.

Es incuestionable el enfoque financiero por cuanto acentúa la responsabilidad gubernamental de asegurar la estabilidad y prosperidad de su sociedad mediante un horizonte macroeconómico confiable y el aseguramiento de finanzas públicas sanas. Es asimismo justificado reconocer que toda política y gestión pública consume recursos y, por ende, que es necesario desarrollar en el gobierno la conciencia de costos y practicarla mediante finos análisis de costo-beneficio o costo-eficacia en la asignación de los recursos, con prácticas de combate al desperdicio, a la ineficiencia en el desempeño, no

digamos a hechos de corrupción. Cualquier pretensión de gestión estratégica y de gestión de calidad como la nueva forma de administrar las sociedades del siglo XXI es prácticamente inviable si no descansa en una gestión financiera rigurosa y sostenida.

Sin embargo, no se puede aceptar pasivamente, como en años pasados, que la AP pierda su especificidad institucional y operativa y se desvanezca la significación de su aporte a la gobernación de una comunidad política, por quedar absorbida, controlada y disminuida por el enfoque de finanzas públicas con su imperativo de reducción de costos y eficiencia económica por sobre todas las cosas. Tampoco es aceptable sin más el enfoque "internista" de la AP que a lo largo de estos años se ha propuesto única o predominantemente racionalizar y estabilizar económicamente a la AP y reducir el monto de su gasto corriente en la composición del gasto público, sin mirar más allá de las fronteras del gobierno e interesarse en la calidad de los bienes y servicios públicos que se prestan a los ciudadanos y en la obligación gubernamental de responder aceptable o satisfactoriamente a sus necesidades y expectativas, que con frecuencia expresan derechos de los ciudadanos.[10]

Poco valor público y sentido administrativo tiene el énfasis en la pura eficiencia económica desvinculada de la eficacia social de los programas públicos. Por lo demás, así como no se puede definir la eficiencia de una acción sin hacer referencia primero a su eficacia (al hecho probado de que es una acción causalmente idónea para producir los efectos esperados), así tampoco se puede definir la eficiencia económica de un programa sin asegurar primero su eficacia causal, su producción de resultados de valor para los ciudadanos. Justamente el trabajo y el propósito de la AP consisten en posibilitar y asegurar la eficacia de la acción pública y, dicho en tono radical, la AP engloba las finanzas públicas con su enfoque de eficiencia, no viceversa. En resumen, la salud financiera y la eficiencia económica de los actos de gobierno son una dimensión de la nueva AP, pero ésta posee más atributos que las "e" básicas (economía, eficacia, eficiencia) de toda buena administración financiera, tales como la calidad institucional de su actuación y la calidad del servicio público, dos aspectos cuya plena satisfacción queda aún pendiente en la AP no sólo latinoamericana.

El punto dialéctico de aceptación y superación del enfoque de finanzas públicas se encuentra en el nuevo enfoque estratégico y de calidad de la AP, en el que la *creación/agregación de valor público* a la comunidad política que se gobierna es el principio de razonamiento de la disciplina administrativa y su criterio de operación.[11] Por creación de valor entiendo la acción de gobierno que con respeto del marco legal y con la mejor relación costo-eficacia produce los resultados esperados de beneficio público para los ciudadanos y sus comunidades de vida, disminuyéndoles costos económicos (tributarios) y costos de otro tipo. En el nuevo enfoque, la estricta gerencia financiera pública contribuye de manera fundamental a la generación de valor, por lo menos en la

medida en que logra disminuir los costos a los ciudadanos contribuyentes por los servicios públicos que a cambio reciben. Pero los costos y los beneficios públicos desbordan la dimensión estrictamente financiera, medida por el sistema de precios públicos y/o cuentas públicas, en tanto la provisión de bienes y servicios puede afectar o favorecer otras dimensiones de la vida personal y colectiva de los ciudadanos, que no pueden ser reproducidas idóneamente por la contabilidad pública. Más aún, el valor del bien o servicio público no es una calificación que *a priori* y de modo exclusivo establece el gobierno con base en la valoración de sus analistas y proveedores especializados, sino implica el juicio de valor que el ciudadano cliente o usuario formula sobre el bien o servicio público recibido al ponderar la mayor o menor correspondencia que guardan las propiedades del bien o servicio recibido con sus requerimientos y expectativas, estimando al mismo tiempo los costos que le implicó su recepción. Por consiguiente, en la estimación del valor público existe una interdependencia entre el juicio gubernamental y el juicio ciudadano sobre los productos de las políticas, los programas y los servicios.

Dicho tangencialmente, la introducción de la perspectiva de valor público presiona el principio tradicional de la AP, estructurado alrededor del concepto e imperativo del cumplimiento de la función pública, con el efecto de que la disciplina académica comienza a desplazarse *de la función pública al valor público,* para entre otras cosas dar cuenta de las anomalías observables de una función pública cuyos rendimientos carecen de valor público. Están a la vista acciones administrativas correctas, que llevan a cabo impecablemente la función pública prescrita de acuerdo con leyes, reglamentos y procedimientos, pero que son inapropiadas para producir valor público a los ciudadanos y a sus comunidades políticas. La naturaleza pública de la administración no se reduce a la observancia de la ley pública sino engloba la generación de valor para el público ciudadano, en el entendido de que el cumplimiento de la ley facilita el cumplimiento de los objetivos de utilidad pública. El ejercicio administrativo público y el valor significativo para el público ciudadano han dejado de ser equivalentes y, cuando ocurre una disociación entre ellos, se vive un contrasentido. Algo que nos es historia conocida.

2. De la crisis a la gobernanza

Gran parte de la producción mundial de la ciencia política y de la AP de fin de siglo tuvo como horizonte la *crisis:* la crisis efectiva de los Estados sociales y de las sociedades socialistas estatizadas, la probabilidad del derrumbe del capitalismo por su contradictoria estructura interna o la probabilidad de que la democracia de los Estados sociales industrializados entrara en crisis o la probabilidad de que las democracias emergentes entraran en crisis por no haber construido a tiempo sus capacidades básicas de gobierno.

En consecuencia, la mayor parte de los estudios politológicos y administrativos de fin

de siglo fueron explicaciones y pronósticos de la crisis o bien enunciados normativos (valorativos, institucionales, técnicos) sobre las formas de prevenirla o superarla. Por lo demás, la crisis de la política y la economía de la sociedad desarrollada o en vías de desarrollo alcanzó tal popularidad en el lenguaje cotidiano, académico y mediático que no sólo se utilizó para describir las aciagas situaciones sociales que padecían numerosos sectores de la población, sino que se convirtió en la categoría intelectual principal para describir, explicar y superar el agotamiento de la política y la economía industrial con su cauda de males personales y sociales. En las últimas décadas del siglo XX hemos pensado la política, el gobierno y la AP desde el esquema mental de la crisis.[12]

En mucho la aceptación de la crisis como referencia básica en el medio intelectual y profesional público se debió a que un buen número de politólogos sobresalientes se adscribían al *marxismo*, cuyo enfoque dialéctico de la historia social otorgaba un lugar fundamental y productivo a la crisis, considerada como el necesario desenlace de toda sociedad estructurada por clases y la ocasión para su transformación en una sociedad más equilibrada entre sus factores productivos.

El enfoque marxista había sido reelaborado y revitalizado en los años setenta y ochenta con los trabajos de J. Habermas y K. Offe,[13] entre otros, que mostraban cómo la proclividad inherente de la sociedad capitalista a la crisis como destino había sido detenida por la aparición de los Estados sociales de bienestar, que habían reconocido derechos sociales a sus ciudadanos o habían lanzado políticas sociales desde la asistencia hasta la seguridad social. Sin embargo, los Estados sociales, desde fines de los años sesenta, comenzaban a dar señales de vulnerabilidad y desarrollaban tendencias de crisis desde su interior. En su enfoque, la ingobernabilidad social, derivada estructuralmente del intercambio desigual entre capital y trabajo, se manifestaba en conflictos permanentes y crecientes entre las clases (sectores de), que ocasionaban inestabilidad política y provocaban el decaimiento económico. La ingobernabilidad había podido ser neutralizada por la acción legal, administrativa, política y social del gobierno, pero no eliminada, debido a que la naturaleza injusta de la sociedad en la base de sus relaciones de producción permanecía intocada, incluso atenuada. El gobierno del Estado social se había acreditado y prestigiado a lo largo del siglo XX como un conductor y coordinador efectivo de su sociedad mediante múltiples acciones de arbitraje y conciliación de conflictos, solución de problemas y promoción de condiciones de bienestar y seguridad social para los trabajadores, empleados y capas sociales desfavorecidas. Por consiguiente, los problemas y/o crisis que comenzaba a padecer el Estado social en términos de legitimidad valorativa y política (pérdida de confianza y lealtad social, así como desmotivación de los ciudadanos a participar y pertenecer) y en términos de racionalidad financiera-administrativa (pérdida de capacidad de respuesta a la demanda de capacidad de respuesta a la demanda social en ascenso por bienes, servicios y oportunidades), eran señales que vaticinaban la crisis de la sociedad capitalista industrializada, integrada en forma de

Estado social,[14] aunque el eventual colapso era explicado con argumentos que superaban el típico enfoque economicista y revolucionario de la interpretación marxista tradicional e introducían factores relacionados con el sistema político-administrativo y el sistema cultural (con su lógica propia de comportamiento y evolución, no materialistamente determinada) y sus respectivos criterios de legitimación.[15]

En gran parte el auge intelectual y político de la crisis, debido a la capacidad menguante de gobernar de los gobiernos sociales, se debió también

—fuera de las tesis marxistas— a las preocupaciones sobre el futuro y la viabilidad de las democracias de las economías industrializadas y sus Estados sociales de bienestar, que alcanzaron su manifiesto mundial en el influyente libro *La crisis de la democracia: reporte sobre la gobernabilidad de las democracias a la Comisión Trilateral*, publicado en 1975.[16] El libro representa un corte en los planteamientos y conceptos politológicos tradicionales porque no centra la crisis probable de las democracias sociales en el nivel del Estado ni en el régimen político y tampoco en el sistema económico de mercado, sino en el gobierno, en el gobierno mismo y específicamente en el proceso de gobernar, en sus características decisionales, organizativas y operativas. Al volverse el gobierno el problema, tiene lógica y sentido introducir por primera vez en la reflexión politológica el lenguaje dual de la *gobernabilidad/ingobernabilidad,* denotando que la probable crisis de la democracia o su refrenamiento serán el efecto del modo de gobernar del gobierno social, del modo como actúa, de lo que hace y deja de hacer. Adicionalmente su tesis y pronóstico sobre la "sobrecarga" estructural del Estado social, que lo destina a bajo desempeño progresivo y a crisis tanto fiscal y administrativa como política, enmarcará en gran medida el debate posterior sobre el futuro de las democracias industriales de ciudadanía social. El gobierno democrático en modo social está en riesgo de perder la capacidad de gobernar a su sociedad (en el sentido de ingobernabilidad), decaer en crisis estatal y arrastrar al conjunto social al deterioro y colapso no sólo económico.

La probabilidad de que la creciente demanda social, estimulada por los derechos sociales garantizados y por las promesas sociales desbordadas de los partidos en busca del voto, rebase las capacidades fiscales, administrativas y de autoridad política de los gobiernos se debe principalmente al *patrón de gobernación* de los gobiernos de los Estados sociales, que en los años de la posguerra han construido su legitimidad (la estima y confianza social) no sólo ni ante todo con referencia a la aplicación de leyes universales (el criterio de legalidad) sino mediante el discurso de una ideología igualitaria o equitativa de bienestar que se materializa en la provisión de bienes y servicios a sus ciudadanos (el criterio de racionalidad), cuyos monto, modo y destinatarios son determinados por las negociaciones que entablan el gobierno, los partidos políticos y particularmente las corporaciones del capital y del trabajo ("triángulos de hierro", "neocorporativismo", "pluralismo" de grupos de interés…) sobre el crecimiento económico del país. Los arreglos de estos actores dominantes cristalizan en planes colectivos que deciden las acciones que

los gobiernos (políticas económicas, salariales, de asistencia y seguridad social, industriales, agrícolas...) y los mercados habrán de impulsar por un tiempo dado para producir el bienestar reclamado, aun cuando los actores políticos y económicos decisivos registran que la capacidad productiva de la sociedad no está en condiciones de corresponder al alza de las exigencias sociales y a los objetivos acordados de la planeación.

En la perspectiva de la Comisión Trilateral, la ingobernabilidad probable o inminente es resultado directo del patrón de gobernación del gobierno social (gubernamentalista, dirigista, intervencionista, providencialista, igualitario, rehén de las negociaciones entre organizaciones empresariales y sindicatos...), que destina al gobierno a ser rebasado por las expectativas sociales y, en consecuencia, a suscitar la desconfianza social puesto que al no estar en condiciones de proveer a sus ciudadanos con los bienes y servicios que materializan su compromiso con la justicia y la seguridad social deja de ser leal a su principio de legitimidad. El descenso progresivo de la eficacia del gobierno genera una caída progresiva del consenso social, que podrá manifestarse en diversos conflictos, inconformidades y cuestionamientos que deteriorarán a su vez ulteriormente la capacidad de respuesta del gobierno, con lo que se originará un círculo vicioso y una escalada de ingobernabilidad.[17]

El peligro de ingobernabilidad concierne directamente al gobierno, a su capacidad de gobernar, y de ninguna manera se relaciona con la estructura constitucional del Estado y menos con la estructura del sistema económico o social. El principio liberal de mercado como eje de la economía y el principio liberal-democrático como eje del Estado están lógicamente fuera de discusión. Se trata de una crisis en la dimensión de la acción gubernativa, no una crisis de estructura del sistema, aunque la tendencia a la ingobernabilidad por el modo gubernativo, si no es revertida, conducirá probablemente a colapsar al Estado y al sistema social. En resumen, la advertencia de la Comisión Trilateral sobre el peligro de crisis apunta al patrón de gobierno de las democracias sociales y, en consecuencia, a las excesivas capacidades y/o facultades (normativas y fiscales) de intervención amplia y directa en el ciclo económico y la vida social que el gobierno ha tenido que procurarse para estar en condiciones de dirigir a su sociedad, lo que en la práctica significa poder responder a la demanda social desbordada.[18]

Las consideraciones críticas del libro al patrón directivo del gobierno social tuvieron como efecto abrir la puerta a las tesis conservadoras (neoliberales) que ahondaron en las causas de la previsible crisis e indicaron radicalmente que éstas se ubicaban en los principios mismos (constitucionales) de la organización del Estado social y no tanto en el modo de operar de un gobierno, dotado de amplias facultades y un nutrido aparato administrativo. La tarea consiste entonces en modificar no sólo la práctica gubernativa (revisando, por ejemplo, la política económica y social) y sus facultades legales de sostén, sino en modificar el principio mismo de organización del Estado social del siglo XX. Hay que reordenar la relación entre Estado y mercado en un formato de menor

intervencionismo estatal y de mayor liberación de los intercambios, así como reordenar la relación entre

el Estado y sus ciudadanos en un modo que los responsabilice de sus vidas y los despierte de su cómodo letargo estatista. En el caso de los regímenes autoritarios sociales la reorganización pasaba además por la liberalización política, la democratización del régimen y el reordenamiento de las relaciones entre gobierno nacional y gobiernos/comunidades locales.

La conciencia y auge intelectual del concepto de crisis (económica, política, administrativa) se debió asimismo, desde otro mirador, al poderoso renacimiento de la *economía neoclásica* y al surgimiento de la *sociología de la acción colectiva,* combinadas con tesis de la renacida *filosofía liberal de la justicia*, que mediante modelaciones de elección racional y estudios comparativos de casos empíricos mostraban que las economías estatizadas o colectivizantes, sea de los Estados sociales *welfare* democráticos o de los socialistas autoritarios o de los desarrolladores populistas, condenaban a empresas y naciones a la decadencia, crisis y colapso.[19] Podríamos añadir a la lista de los teóricos de la crisis también una literatura secundaria de la economía neoclásica que hablaba de "fallas del mercado" (tendencias a la ineficiencia y al conflicto social), con el fin de señalar el campo donde era exigida y legítima la intervención estatal (bienes públicos, monopolios naturales, asimetrías de información, externalidades) y "fallas del Estado" (tendencias también a la ineficiencia y al conflicto social), para señalar cuáles eran las áreas en las que el gobierno debía razonablemente retirarse, dejar hacer, o encontrar instrumentos directivos diversos a su ineficiente intervención directa en el ciclo económico, tales como política macroeconómica y hacendaria rigurosa, desregulación, subsidios focalizados y provisionales, incentivos vinculados al desempeño…

La advertencia sobre la posibilidad de la crisis y la ingobernabilidad probable de las democracias de los Estados sociales se transformó en crisis real en las sociedades industriales a partir de la mitad de los años setenta. El punto de partida fueron las crisis de gobierno de las socialdemocracias, las democracias cristianas y los laborismos europeos, así como los problemas críticos de finanzas públicas y de inflación que ocasionaron las políticas sociales de los gobiernos estadunidenses demócratas de esos años. La crisis fue esencialmente una *crisis fiscal* del Estado, explosiva o dificultosamente manejada, debido al prolongado desequilibrio entre los ingresos y egresos de los gobiernos, ocasionado por el incesante ascenso de las demandas ciudadanas por mejores condiciones de vida, mientras la economía nacional permanecía estancada o retrocedía con el resultado lógico de la alza de precios (la "estanflación" de los años setenta europeos) y era prácticamente imposible elevar más el techo de los impuestos a los ciudadanos a fin de reactivar el crecimiento sin desincentivar con ello inversiones y ocasionar fugas de capitales hacia otras economías, empeorando la situación económica nacional. En el caso de numerosos países latinoamericanos, con México a la cabeza, la

crisis fiscal fue detonada por el endeudamiento al que los gobiernos tuvieron que recurrir a fin de reactivar el crecimiento económico y responder todavía a la demanda social, preservando así algo de la legitimidad y confianza social que requerían para mantener en pie la estructura política (autoritaria, corporativa, patrimonialista...) en que descansaban.

El acaecimiento de la crisis fiscal del Estado social (asistencial, de bienestar y seguridad social, desarrollador) y, en nuestros países, por arrastre, la crisis económica nacional, representó el cumplimiento del vaticinio de la ingobernabilidad y puso de manifiesto la *ingobernación,* a saber, el hecho de que el gobierno había dejado de gobernar a su sociedad, por lo menos en sentido económico, dado que la había conducido al estancamiento, la recesión o al hundimiento (con sus efectos de desempleo y empobrecimiento, entre otros) y/o el hecho de que el gobierno se mostraba como un agente que carecía de la capacidad requerida para dirigir a su sociedad hacia objetivos positivos de bienestar o desarrollo, no obstante que se le había otorgado gran cantidad de poder y recursos para ese fin.[20]

Pensar que la ingobernación había sido sólo un accidente, algo pasajero, debido a defectos de gobernantes empíricos, remplazables, por lo que se reconstruiría la gobernación una vez pasado el trance era algo que ideológica o politizadamente podía afirmarse y defenderse, hasta por razones electorales, pero carecía de fundamento analítico y de la honesta tensión intelectual de preguntarse por qué el gobierno había conducido a su sociedad a estancarse en los países industriales y al derrumbe económico en nuestros países. Afirmar que se había tratado de un percance reparable sin considerar en serio las limitaciones, impotencias, deformidades y hasta perversiones del patrón de gobierno, que era la punta del iceberg del sistema político y económico de nuestros países, era una manera de consagrar la ingobernación en el concepto, justificarla, y renunciar a problematizar sus dimensiones y causas.

En ocasión de la crisis el gobierno mostraba que había sido incapaz de conducir a la sociedad hacia metas aceptables de desarrollo, bienestar y seguridad social o que, por lo menos, era una agencia insuficiente para dar respuesta a los problemas que su sociedad enfrentaba para realizar las condiciones de vida deseadas o constitucionalmente exigidas. La crisis exhibía en mayor o menor grado la incompetencia financiera, normativa, política y administrativa del gobierno: su incapacidad o insuficiencia directiva. Más aún, por sus resultados desastrosos, exhibía al gobierno como factor de desgobierno, daño, costos, desorden, decadencia, que desencadenaba hechos de conflicto, delincuencia, desafección a las identidades sociales (y a la identidad nacional, en casos extremos), empobrecimiento, con el efecto

último de desunir y provocar la deserción de numerosos de sus miembros hacia otros países. Sobran las evidencias latinoamericanas. Durante la crisis, el gobierno no quedaba tal vez enteramente rebasado y conservaba grandes poderes en varios territorios de la sociedad, especialmente en los campos de la seguridad pública o nacional, pero en las

áreas económicas y sociales los errores de decisión y las ineficacias operativas exhibían sus límites directivos y suscitaban la desconfianza y desafección social. Hubo indudablemente una retórica catastrofista exagerada y hasta caricaturesca, en tanto que servía a específicos intereses políticos, pero el nocivo desempeño directivo de los gobiernos en el terreno del crecimiento económico y del desarrollo social fue algo inocultable. La crisis/ingobernación puso de manifiesto también la crisis del esquema jerárquico o autoritario de las relaciones entre Estado y sociedad, entre el gobierno y las organizaciones económicas y sociales, y fue el detonador del giro (inconcluso) hacia la construcción de un nuevo tipo de relaciones directivas en modo menos vertical.

La crisis económica y política fue una experiencia de vida tan generalizada durante los años ochenta y noventa en nuestros países, que llegó a convertirse en la categoría central de descripción, interpretación y lamentación de la realidad social y representó el objeto prioritario de estudio de gran parte de las ciencias sociales, que se dieron a la tarea de explicarla y de identificar las acciones que impedirían reeditarla. Específicamente, en las sociedades latinoamericanas, un buen número de intelectuales y políticos coincidieron en afirmar que el modelo de desarrollo, iniciado en la primera mitad del siglo XX, se había agotado, así como se colapsaban sin remedio los sistemas políticos populistas, corporativos y autoritarios (militares o civiles), que surgieron en el continente en los años centrales de la Guerra Fría, justamente en el momento en que el modelo ISI de desarrollo comenzó a mostrar sus limitaciones insuperables y a ser derrotado por el proyecto socialista de sociedad, que entonces se difundía beligerantemente en el continente como la alternativa de organización y desarrollo. En respuesta, la democratización del régimen político y la liberalización de la economía fueron las estrategias que se consideraron obligadas e idóneas para superar la crisis y reconstruir en un nuevo nivel la capacidad de gobernar de los gobiernos desarrolladores. Por un lado, se consideró que gran parte de los errores directivos de los gobiernos desarrolladores se debía a su formato autoritario, por cuanto sus decisiones no se sujetaban a controles públicos y controles sociales para validar su corrección institucional y técnica y frenar errores nocivos. Consecuentemente se pensó que la "transición democrática", la democratización del régimen, era la condición necesaria para restablecer y asegurar la capacidad directiva de los gobiernos, cuya titularidad en el cargo (electoral bajo sospecha o impuesta) era cuestionada, así como eran cuestionados los contenidos y resultados nocivos de sus decisiones. Por otro lado, en concordancia con el ascendiente movimiento neoliberal mundial, se consideró que las fallas directivas de los gobiernos desarrolladores se debían en gran medida a su exagerado dirigismo, que ataba las iniciativas de los mercados mediante planificación, regulación, control de precios, proteccionismo comercial, alineamiento político, subsidios económicamente injustificados e ineficientes. De este modo, la liberación de los mercados mediante apertura comercial, la desregulación y los tratados de libre comercio eran verdaderamente esa condición necesaria para restablecer la capacidad directiva de los

gobiernos, antes mencionada, y particularmente su capacidad rectora de la economía.

En el terreno de la política la crisis ha sobrevivido como referencia central en el problema de la *gobernabilidad de la democracia,* cuyo planteamiento estándar tiene un tono negativo por la preocupación acerca de la ingobernabilidad eventual-posible-probable-inminente de los regímenes democráticos nacientes y, en consecuencia, por la pregunta de qué hacer para evitar la pérdida de capacidad directiva de los nuevos gobiernos democráticos, la consecuente crisis política y sus previsibles efectos destructivos en la vida asociada. La cuestión de la (in)gobernabilidad consiste específicamente en la averiguación de los poderes o capacidades que la democracia requiere para estar en aptitud de gobernar a su sociedad, bajo la premisa de que carece de las capacidades gubernativas básicas o de que las que posee son insuficientes, por lo que sobre el gobierno democrático se cierne la ominosa probabilidad de la crisis.

Los que teórica o políticamente ponen el acento en la crisis y la dramatizan pueden ser democráticos auténticos, pero hay también autoritarios populistas o revolucionarios, que se convirtieron resignadamente a la democracia, y aunque algunos de ellos no han dejado de esperar su desprestigio y caída, otros han entendido que la democracia otorga poder político a las masas y hace posible obtener mediante las urnas o las movilizaciones lo que antes se quería obtener mediante las armas. En cualquier caso, el clima de inquietud por la amenaza de una posible o probable crisis deja traslucir que el arreglo democrático actual no está suficientemente equipado para asegurar la función requerida de dirección de la sociedad, razón por la cual la pregunta sobre la capacidad directiva de los gobiernos democráticos se plantea de manera limitada y en negativo, pensando en cómo anticipar los conflictos y problemas previsibles de un gobierno democrático que se encuentra todavía en fase de asentamiento, que carece de los recursos institucionales y fiscales fundamentales para conducir su sociedad hacia los objetivos desbordados que despertó la misma democracia y que está sujeto a la presión de las prácticas de los viejos regímenes autoritarios y de la cultura política predemocrática de los ciudadanos recién nacidos, además de tener enfrente, irresueltas, las agudas necesidades de ingentes sectores sociales.

La cuestión sobre la gobernabilidad democrática con trasfondo mental de crisis obedece en mucho a la inestabilidad que es visible en la mayor parte de nuestras jóvenes democracias latinoamericanas, la mayoría de las cuales surgió en respuesta a la bancarrota fiscal y política del Estado desarrollador autoritario, de modo que la democracia en el continente se restauró o inició al mismo tiempo que había que implantar las políticas de ajuste fiscal y de liberalización económica para sacar al Estado desarrollador de su quiebra, además de que comenzó a operar cuando la globalización económica irrumpía y afectaba las economías nacionales en proceso de reconstrucción y cuando se imponía la hegemonía mundial estadunidense después de la caída del mundo socialista. Son democracias que tienen además que lidiar con las prácticas resistentes de

los pasados sistemas políticos y con los ofrecimientos tentadores de las revoluciones sociales panacea (que acaso ya no invocan al proletariado, pero sí a otros sectores sociales como los indígenas, las minorías sociales o los sectores desposeídos). Y, para complicar las cosas, se trata de democracias que están todavía atrasadas en la construcción de sus instituciones políticas, que son la condición para crear orden político y en consecuencia orden social, y que aún no han podido mostrar satisfactoriamente que sus políticas tienen capacidad de responder a los problemas sociales determinados de la población, entre otros motivos porque la liberalización comercial y restructuración productiva de los años pasados no han concluido o no fueron bien ideadas ni implementadas (ocasionando grandes daños) o simplemente no han generalizado aún sus beneficios.

Comparada con la crisis de las democracias sociales maduras, el problema de nuestras democracias en formación reside en la debilidad de las capacidades del gobierno (y de la sociedad), por lo cual éstas son rebasadas con facilidad por la demanda social, la cual se desborda con facilidad en presiones y anomias, debido a que existen sectores sociales que mantienen la expectativa o la ilusión de que los gobiernos democráticos tendrán una capacidad de respuesta a sus problemas superior a la de los gobiernos autoritarios. En este contexto la ingobernabilidad resulta no por exceso sino por defecto de la capacidad de la democracia para resolver los problemas de la sociedad. Es pertinente reproducir en extenso una cita de D. Achard y M. Flores (1997: 30):

> En rigor, la teoría de la gobernabilidad nace como teoría de la ingobernabilidad y se suscita en un escenario de país desarrollado. Al trasladarse al espacio latinoamericano, el problema es bien diferente, y ya no se puede hablar de una crisis de la democracia por exceso de la misma, sino que debemos situarnos en un proceso de construcción democrática. No se trata de una sobredemanda que ponga en peligro a la democracia, sino de una subdemanda que apuesta a la democracia para poder crecer, lo que hace mucho más dramáticos los pendientes por satisfacer... Se trata de crisis fiscales, que envuelven a un Estado que ha desempeñado un papel diferente al del estado de bienestar... y que es frecuentemente un Estado nacional y popular de vocación movimientista que busca por lo mismo integrar a todos los actores en un discurso unánime y politizador de la sociedad... Existe un "plus de ingobernabilidad" que es necesario enfrentar en razón del subdesarrollo. Por otra parte, algunos años después, el comienzo de la crisis de la deuda anticipó en poco tiempo el extendido fenómeno de la democratización de los países latinoamericanos. Al llegar, la democracia enfrentó no sólo la necesidad de aplicar severos ajustes económicos, sino de procesar cambios más profundos en la estructura de su economía... Así, los servicios de la deuda, los ajustes y las restructuras debieron procesarse en el ambiente de explosión de demandas y expectativas que, naturalmente, habían sido estimuladas por la llegada de la democracia.

A su trasfondo mental de crisis se debe que la cuestión de la (in)gobernabilidad de la democracia comience a dejar de ser la cuestión y referencia central del análisis político y administrativo, aunque el término de (in)gobernabilidad se haya vuelto de uso generalizado y dúctil en su denotación. El preocupado pensamiento negativo sobre la

probabilidad-riesgo-eventualidad-inminencia de que el gobierno democrático sea desbordado y se desplome en crisis pierde relevancia en la medida que en el nivel estrictamente teórico el problema de la crisis de las democracias nuevas está en principio resuelto si se dota al gobierno con las facultades institucionales, los recursos fiscales y las estructuras de operación que el gobierno democrático necesita para estar en aptitud de gobernar a su comunidad y cuya eficacia está probada en diferentes regímenes, aunque seguramente en el terreno práctico se enfrentarán resistencias que dificultarán que los gobiernos construyan sus capacidades y las pongan en práctica.[21]

Pero, más allá del necesario equipamiento institucional, fiscal o administrativo, la capacidad de gobernar consiste y se muestra en las pautas de comportamiento que los gobernantes practican al relacionarse con los diversos grupos sociales para definir con ellos los objetivos de valor de la vida asociada, procurar su aporte para realizarlos, atender sus problemas, amén de las actividades de arbitraje de los conflictos y agravios que aparecen inevitablemente en la convivencia humana. En suma, la cuestión de la *(in)gobernabilidad*, planteada esencialmente bajo los supuestos de una previsible crisis política y centrada en la averiguación y dotación de las capacidades que requiere el gobierno para poder dirigir, se atenúa o se desvanece a pesar de su dramatismo cuando es englobada por la cuestión de la *gobernación/gobernanza,* por la cuestión de la dirección de la sociedad, con sus interrogantes sobre sus requisitos, condiciones operativas, sujeto(s), instrumentos y pautas de comportamiento, que contiene tanto la cuestión de las capacidades de dirección del gobierno como la de las acciones directivas que llevan a la realidad y a efecto las capacidades.

En esta primera aproximación desde la perspectiva de la (in)gobernabilidad, el concepto de gobernación/gobernanza incluye en su denotación tanto la *capacidad* de gobernar del gobierno como el *patrón o modo* de dirección que éste sigue en su ejercicio gubernativo de la sociedad, en el entendido de que las acciones (el tipo de acciones) que decide practicar el gobierno al relacionarse con sus ciudadanos a fin de conducir a la sociedad son el factor que determina y evidencia si el gobierno está aprovechando o desaprovechando las potencialidades directivas que le han otorgado las instituciones y otros recursos estatales y si, por consiguiente, efectivamente está siendo capaz o no de gobernar a su sociedad, de realizar los objetivos que se han considerado de valor social. El concepto de gobernanza expresa entonces la interdependencia que existe entre las capacidades directivas que el gobierno puede poseer y su acción directiva, que las pone en práctica, o las traduce en acciones. Denota, en síntesis, la capacidad directiva mediada y demostrada por acciones y resultados.

El concepto de gobernanza incluye como precondición las instituciones y los recursos (de autoridad, coactivos, económicos, informativos, administrativos) que hacen que el gobierno esté en aptitud de gobernar a su sociedad, pero su aporte conceptual peculiar consiste en considerar a las instituciones y recursos estatales como componentes de la

acción concreta del gobernar, con dos desenlaces posibles: *a)* las instituciones y recursos actuales posibilitan que el gobierno lleve a cabo ciertas acciones de gobierno y, por ende, son factores que facilitan o dificultan que el gobierno desarrolle prácticas apropiadas de interlocución con los sectores sociales para definir tanto el sentido de dirección de la vida en común como la forma de organización social idónea para efectuar los futuros deseados; pero *b)* las prácticas políticas que el gobierno sigue en su interlocución ciudadana para dirigir a su sociedad pueden dilapidar o subutilizar el potencial y alcance de los recursos que posee o, en sentido contrario, explotarlo cabalmente y llevarlo al máximo de su capacidad. No se hace más de lo que se puede, aunque se puede más de lo que se hace, parafraseando un refrán latinoamericano. En suma, las capacidades posibilitan o imposibilitan ciertas acciones y resultados de gobierno, así como las acciones de gobierno aprovechan o desaprovechan las capacidades que están a su disposición, las hacen efectivas o inefectivas. Por consiguiente, las limitaciones que los gobiernos experimenten en su tarea directiva darán pie a cancelar sus capacidades improcedentes o a reclamar nuevas capacidades con mayores alcances, mientras que las capacidades disponibles servirán de criterio para evaluar si las acciones directivas que los gobiernos emprenden son realmente las apropiadas y han despertado todas las potencialidades que las capacidades contienen. Una suerte de dialéctica abstracto-concreto, potencialidad-producto.

Las instituciones y los recursos del Estado que otorgan facultades directivas al gobierno representan (legal y financieramente) posibilidades de hacer ciertas cosas, de llevar a cabo ciertas acciones y de lograr ciertos resultados, pero abandonan su estado potencial y se vuelven reales y efectivas, hacen cosas y producen efectos, sólo mediante las acciones directivas que idea y decide el gobierno emprender. La capacidad de gobernar se muestra en la acción y los resultados del gobernar, en las prácticas de la gobernación, no en la dotación de poderes, facultades y atribuciones que un gobierno posee en abstracto, tal como se listan en las disposiciones de ley, en el inventario de los recursos de su hacienda o en su sistema de gasto. Por consiguiente, en términos aún preliminares, la gobernación (desde la perspectiva de la gobernabilidad) se refiere específicamente al modo como el gobierno hace uso de las capacidades directivas que posee, "actualiza" sus potencialidades, las transforma en acciones que tienen como efecto que las situaciones sociales deseadas sean situaciones reales.[22]

El concepto de gobernación/gobernanza incluye la distinción entre capacidad directiva y *eficacia directiva del gobierno*. A diferencia de la problemática estándar de la gobernabilidad, no se da por obvio que la eficacia directiva se siga del hecho de haber dotado a un gobierno con las capacidades institucionales, fiscales, analíticas y administrativas para dirigir que se consideran necesarias o suficientes. Las capacidades o facultades o poderes consisten básicamente en la posibilidad de hacer ciertas cosas y lograr ciertos resultados, pero el hecho real de poder hacer ciertas cosas y producir ciertos

resultados depende de los esquemas específicos de acción que practican los gobiernos en su relación con los diversos sectores de la sociedad (¿mando, supervisión, persuasión, disuasión, negociación, asociación, corresponsabilidad, aplicación de la ley...?) a fin de que acepten la importancia de hacer suyos ciertos objetivos de valor general y actuar en conformidad para hacerlos hechos sociales. Disponer de las capacidades o facultades para gobernar no significa sin más ser eficaz en gobernar: "un Estado más capaz puede ser un Estado más eficaz, pero eficacia y capacidad no son la misma cosa. Capacidad... es la posibilidad de emprender y promover en forma eficiente acciones de interés colectivo... La eficacia es resultado de la utilización de esa capacidad" (Banco Mundial, 1997: 4).

Por consiguiente, el foco de la atención teórica y política se desplaza de la dotación de las capacidades gubernativas —*el enfoque de la gobernabilidad*— hacia la utilización efectiva de las capacidades gubernativas —*el enfoque de la gobernanza*— y, particularmente, hacia el modo idóneo de utilizarlas y, concretamente, hacia la averiguación de las acciones directivas específicas (modos de gobernar, pautas directivas) que los gobiernos han de poner en práctica para lograr que los diferentes actores políticos, económicos y sociales se entiendan, complementen, contrapesen y que como resultado de esa interacción ni tersa ni unidimensional identifiquen los problemas de su convivencia, definan el rumbo de sus sociedades y se organicen para realizar los objetivos generales que aseguran futuro y beneficio a la sociedad. La crisis, sea que haya ocurrido o sea considerada probable, particularmente la crisis terminal que desploma a todo un sistema político y/o económico, deja de ser el referente principal y toma su lugar la gobernanza, que en tanto sea idónea para el contexto social específico, podrá cerrar el paso a cualquier asomo de crisis o, por lo menos, neutralizará o atenuará sus factores más destructivos socialmente. Obviamente, la cuestión práctica de la gobernación consiste en identificar y ejecutar las acciones que en el actual contexto social acrediten ser realmente directivas, en el entendido de que no todas las acciones que los gobiernos practican con propósitos directivos son realmente directivas de su sociedad. Acción de gobierno y acción gubernativa o directiva no son sinónimos ni en el concepto ni en la realidad actual.

3. El enfoque de la gobernanza: más allá de la gobernabilidad y del gobernar del gobierno

La cuestión de la gobernabilidad no se caracteriza sólo por su referencia a la probabilidad de la crisis gubernativa, sino porque también hace suya la premisa de que el agente central o único de la conducción social es el Estado, concretamente los poderes públicos y, en particular, el gobierno ejecutivo mediante sus políticas públicas y su provisión de servicios públicos. Este supuesto es enteramente congruente con el vigoroso supuesto *estadocéntrico* (en conexión, gubernamentalista, presidencialista), que es característico

de la cultura política de la mayor parte de nuestros países latinoamericanos y que va de la mano con el supuesto de la baja capacidad de nuestras sociedades para resolver sus problemas de supervivencia y convivencia.

El doble supuesto se ha mantenido en el tiempo, no obstante que muchas de las dudas sobre las posibilidades de éxito del gobierno democrático de nuestros países se deban al hecho de que, a la vuelta del siglo, crece el número y la importancia de actores políticos, económicos y sociales, internos o externos a la comunidad nacional y local, que son poderosos, productivos y autónomos, que muestran tener la capacidad de inconformarse con las políticas gubernamentales o de evadirlas y que critican puntualmente sus debilidades informativas y analíticas y sus ineficacias operativas. También, en paralelo, crece el número y la importancia de sectores sociales marginados y pobres, que con mayor independencia política y autoorganización (permanente o periódica) demandan servicios y oportunidades para compensar o superar la precariedad de sus vidas y que se agolparon en las urnas porque atribuían esperanzadamente a la democracia una superior capacidad de respuesta a sus problemas.

En su planteamiento estándar, la cuestión de la gobernabilidad consiste en preguntarse sobre las capacidades de gobernar del gobierno, considerando a la sociedad como algo que por definición ha de ser gobernado y administrado, dado que se la considera atrasada, incompetente, ignorante, dividida e incapaz de autorregulación, autodesarrollo y autogobierno: "subdesarrollada", se solía decir. La sociedad es entendida como el problema más que como parte de la solución de los problemas.[23] El supuesto del *gobierno como el agente central o* único *de la gobernación* de la sociedad, dotado de un gran espacio de autonomía y soberanía respecto de la sociedad, y de ésta como una realidad ingobernable por sí misma, no ha sido sólo singular de América Latina. Ha sido el enfoque político y administrativo de la mayoría de los Estados sociales y socialistas del siglo XX que, a pesar de su decidido compromiso social, se distinguieron paradójicamente por su estatismo, que condujo a la total burocratización de la política social y por su escepticismo respecto de las capacidades de sus sociedades.

A esta perspectiva dominante, llamada por varios autores "vieja gobernación", "vieja gobernanza" *(old governance),* se debe que el problema de la (in)gobernabilidad se haya concentrado directamente en el gobierno como instancia de dirección social. Sin embargo, su premisa gubernamentalista representa su principal limitación heurística y práctica. Al considerarse que la sociedad es naturalmente ingobernable, desprovista de las capacidades básicas de autogobierno, es lógico que carezca de sentido plantearse la cuestión de la (in)gobernabilidad en el plano de la sociedad y, sobre todo, carezca de sentido esperar que de la sociedad económica (supuesta o realmente mera asimetría, explotación, improductividad, oportunismo...) o de la llamada sociedad civil (supuesta o realmente incivil, transgresora, insolidaria y hasta incompetente) puedan recibirse aportes relevantes para la dirección de la sociedad, para definir sus objetivos e

incrementar la capacidad de realizarlos. El asunto de la gobernabilidad es esencialmente asunto del gobierno, no de la sociedad. Asimismo el riesgo de ingobernabilidad concierne directamente al gobierno, al agente de la gobernación social por antonomasia, pues se presumen o se conocen circunstancias en las que el gobierno ha perdido o ha estado al borde de perder su capacidad de desempeñarse como el agente director de la sociedad por errores de decisión o ineficacias de operación. En suma, la cuestión de la (in)gobernabilidad no revisa ni cuestiona su premisa gubernamental(ista). El gobierno sigue siendo considerado el actor central y suficiente para la conducción social. La crisis económica y política ha sido un desafortunado episodio imputable a las deficiencias de gobernantes empíricos o de un sistema político empírico y el desafío de la complejidad de las condiciones de la sociedad contemporánea es valorado como algo manejable mediante los recursos del gobierno.

Por consiguiente, tanto teórica como prácticamente, la cuestión consiste en cómo crear y consolidar la *capacidad de gobernar del gobierno* o, por lo menos, en cómo evitar que pierda significativamente capacidad en dimensiones cruciales de la vida asociada. Y se da por supuesto o por seguro que en el momento en que se disponga de un gobierno dotado con las capacidades necesarias (institucionales, fiscales, administrativas, policiales), no se requerirá más para la gobernación exitosa de una comunidad política. Se supone también que los gobiernos pondrán en práctica sólo las acciones que aprovechen cabalmente las capacidades que les fueron otorgadas. El principio es: *un gobierno capaz es suficiente para la gobernación de la sociedad.* La cuestión consiste entonces en identificar las capacidades y poderes de los que carece el gobierno e idear el proceso político para otorgárselos y la tarea culmina cuando se dota al gobierno de las capacidades o poderes institucionales, fiscales y administrativos básicos o suficientes. O bien, en caso de que posea ya esos poderes pero su funcionamiento sea ineficaz, la tarea consiste en reformar, modernizar, moralizar el aparato de gobierno y sus recursos humanos a fin de aprovechar las capacidades desperdiciadas y explotarlas al máximo. En la perspectiva de la gobernabilidad, el asunto queda circunscrito al ámbito gubernamental. No se requieren capacidades o recursos extragubernamentales para gobernar a una sociedad y, en caso de que existan, son irrelevantes, puesto que los actores económicos y sociales, en tanto necesitados de guía y coordinación, poco pueden aportar.

Sin embargo, la creencia del gobierno como el actor central suficiente para hacer funcionar sus sociedades comenzó a debilitarse en las sociedades industrializadas a partir de los años setenta debido a los problemas de crecimiento que enfrentaban y en nuestros países a fines de los años sesenta ante el estancamiento crónico del desarrollo ISI, que provocó levantamientos políticos de variado tipo y desafío. La tesis terminó por desmoronarse con el colapso de los sistemas económicos y políticos de los Estados centralmente planificadores, económicamente intervencionistas y políticamente controladores, mediante mando directo o mediante negociación impuesta a sus

ciudadanos, artes de gobierno que proliferaron no sólo en América Latina. Si a las debilidades de conducción económica del gobierno sumamos las represiones arbitrarias que padecieron grupos sociales numerosos en los años sesenta y setenta por vindicar proyectos alternativos (socialistas) de organización y desarrollo social, se completa el negro cuadro de un gobierno que exhibió crudamente su incapacidad y hasta su perversión directiva.

La situación inesperada de debilidad de los gobiernos fuertes, embotadas sus armas directivas de la intervención económica y del control político, dio pie a que surgiera la pregunta de si más allá del territorio del gobierno existían capacidades de solución de problemas y realización de futuros deseados y, en el caso, recurrir a ellas, detonarlas, para escapar de la ruina. Al volver la mirada al mundo social se descubrió de gana o por fuerza que en su ámbito existen agentes privados y sociales productivos, capaces de autorregularse y de resolver sus problemas, dotados además de recursos relevantes para resolver (o contribuir a resolver) muchos de los onerosos problemas sociales que en el pasado se habían querido atender mediante programas gubernamentales, con el efecto de que los gobiernos habían remplazado con sus burocracias a estos actores o habían limitado su actividad económica y civil independiente. Dicho de otro modo, se descubrió que no todas las capacidades requeridas para la gobernación del país —particularmente en el campo del crecimiento económico y el desarrollo social— se encuentran en el ámbito del gobierno y las que posee el gobierno, aun si extraordinarias (legislación, coacción, imposición fiscal, servicios sociales universales…), son insuficientes frente a la magnitud de los nuevos y viejos problemas de la sociedad. Se reconoció además que el gobierno ya no puede disponer de esos recursos que necesita para su tarea directiva y que están en manos privadas y sociales, dictando como antes órdenes a sus poseedores, planificando y sobrerregulando sus comportamientos, intimidándolos con expropiaciones o juicios penales o atrapándolos suavemente con mecanismos oscuros de complicidad, acciones todas que provocarían resistencias, conflictos y desórdenes: desgobierno. En consecuencia, se descubrió que para gobernar un país hacia metas de bienestar se exigen más capacidades, actores y acciones que las del mero gobierno y, dada la insuficiencia gubernamental y la necesidad del aporte social, se entendió que el modo directivo de gobernar se tenía que modificar para hacerlo capaz de diseñar la forma de crear interdependencias más que dependencias, coordinar más que subordinar, construir puentes más que pirámides.[24] Fue tomando forma entonces el componente esencial y peculiar de la gobernanza, distinto del enfoque de la cuestión de la (in)gobernabilidad con su énfasis unilateral en las capacidades del gobierno, que destaca la interdependencia o asociación entre actores gubernamentales y sociales como la condición sin la cual no es posible que haya dirección de la sociedad.

Este descubrimiento, que representa la fecha de nacimiento del enfoque y concepto de la gobernación en sentido propio, no podía suceder sino hasta que se hicieron evidentes

las situaciones críticas de las democracias sociales y de los autoritarismos socialistas o socializantes. Para los gobiernos y sus sociedades fue dramático descubrir en ocasión de la crisis que los abundantes poderes de intervención social que el gobierno poseía para dirigir a la sociedad habían sido precarios, con lo que el esquema establecido de las relaciones entre gobierno y sociedad en modo jerárquico o autoritario perdió de golpe sentido, suscitando dudas e interrogantes sobre su pertinencia. Este descubrimiento llevó a dos conclusiones. La primera, de carácter teórico, señaló que la capacidad directiva de un gobierno no es equivalente a un gobierno (o Estado) superdotado de poderes de gran alcance, amplia autonomía e intervención directa, por lo que el problema evoluciona hacia la cuestión más atinada acerca del *rightsizing* del Estado y, en consecuencia, acerca de la talla apropiada del gobierno para realizar sus funciones según los diversos asuntos públicos y las diversas circunstancias sociales que encara. Para fines de gobernación, la calidad institucional y directiva es más importante que la cantidad de instrumental gubernativo y de acción directa. La segunda conclusión, de carácter práctico, consistió en cancelar las facultades probadamente improductivas de los gobiernos, construir las requeridas para una dirección social exitosa y examinar al mismo tiempo si la acción directiva de la sociedad debía estar sólo en manos de los administradores del gobierno, o si había que poner en juego a otros líderes económicos y sociales que actuaban fuera del gobierno. El resultado final fue rehacer en el concepto y la práctica un nuevo equilibrio en las relaciones entre el Estado, el mercado y la organización social y, por consiguiente, configurar un nuevo proceso directivo de la sociedad, una nueva gobernación.

A raíz de ese descubrimiento, inquietante para la gran mayoría de los ciudadanos socializados en la idea del Estado poderoso y providencial, los gobiernos tuvieron que tomar por convicción o por fuerza medidas correctivas que han tenido como efecto hacerles perder adicionalmente gran parte de los poderes, las facultades, los activos e instrumentos que sustentaban su anterior patrón directivo. Por ejemplo, con el propósito de salir de la crisis fiscal, evitar su reedición y relanzar el crecimiento, los gobiernos procedieron a desprenderse de sus dispositivos ineficaces de dirección (legales, políticos, de políticas, administrativos) y trataron de reconstruir su capacidad de gobierno con otros instrumentos y prácticas. Fue así que se cancelaron organismos y programas públicos inútiles y onerosos, se liberaron los mercados, se fomentó la organización social gubernamentalmente independiente y se privatizaron importantes activos estatales. Para ello, se hicieron reformas constitucionales y se desregularon o se elaboraron regulaciones nuevas que liberaban y fomentaban las iniciativas de las organizaciones privadas y sociales. Se crearon además agencias reguladoras y ejecutivas autónomas e independientes del gobierno para mantenerlas al abrigo de los vaivenes de la política de partidos. Comenzó asimismo a ejecutarse la prestación de algunos servicios públicos mediante proveedores y prestadores externos, se despidió personal, se promovieron comunidades económicas y políticas transnacionales y se impulsaron tratados de libre

comercio con países circunvecinos o afines. Más aún, cuando fue también evidente que la crisis económica se debía a la irresponsabilidad de los gobiernos de formato autoritario se procedió a democratizar los regímenes, con el resultado de que se afirmó con rapidez la pluralidad política, surgieron poderes públicos autónomos, empezó a tomar forma un riguroso sistema de justicia, se liberalizó la opinión pública, hubo una explosión de organizaciones civiles independientes, se descentralizaron políticas y los gobiernos locales ampliaron sus márgenes de independencia respecto del gobierno central...

Todos estos procesos de liberalización política, financiera y administrativa del Estado, que han ocurrido vertiginosamente en estas últimas décadas, tuvieron como efecto despojar al gobierno de sus capacidades directivas directas, limitar los alcances de su intervención y privarlo de los instrumentos que hacían posible su estilo de mando imperativo directo sobre el grueso de los actores económicos y sociales, forzándolos a alinearse a las decisiones gubernamentales. Simplemente se redujeron o desaparecieron numerosos poderes y posibilidades gubernamentales de hacer ciertas cosas, que además habían perdido utilidad social y no gozaban de la confianza ciudadana. Si la superación duradera de la crisis fiscal obligó al gobierno a perder capacidades y activos a favor de actores económicos y sociales externos, la democratización hizo perder capacidades y activos al ejecutivo, que hasta entonces en la mayor parte de nuestros países latinoamericanos había sido el centro de la conducción social mediante plan, gasto y control. El resultado neto de estos cambios fue poner punto final a un modo de gobernar que se había extendido por décadas a lo largo del siglo XX. Si a esto se añade la modificación del perfil de la sociedad nacional y de la economía mundial, que ha traído a la escena a actores con perfiles más independientes, autorreferidos, autónomos, vinculados con actores más allá de las fronteras nacionales y que son además poseedores de recursos clave para el crecimiento (financieros, informativos, cognoscitivos, tecnológicos...), se completa el cuadro de un gobierno que ha visto limitada su capacidad de conducción social en modo imperativo y directo y que, para reconstruirla, deberá ser en otro nivel y modo, lo que implicará en la práctica relacionarse con sus ciudadanos nacionales y los globales de una manera más subsidiaria y asociativa.

En el enfoque de la gobernanza no faltan las tesis radicales que insisten en la incapacidad del gobierno para gobernar y en la necesidad de circunscribir su desempeño a lo mínimo indispensable, por lo que en su lugar se ponen en juego y ensalzan los recursos del mercado y de la solidaridad intrasocial como instancias alternativas e instrumentos más eficaces para dar respuesta a todas o a la mayor parte de las carencias y aspiraciones de la vida asociada, que antes se querían resolver mediante los programas de gobierno y las acciones de sus burocracias. Se afirma asimismo que las relaciones de mercado y de sociedad civil organizada resuelven problemas sociales y generan formas de coordinación social que antes, con magros resultados, se querían lograr a golpe de leyes, políticas y gasto público. En suma, la dirección de la sociedad hacia su logro de metas puede

ejecutarse mediante otras relaciones sociales que no tienen por qué reducirse a las relaciones políticas de mando y obediencia, además de que contiene más vertientes de acción que la gubernamental-burocrática.

En oposición a esta tendencia radical, proclive a transformar en panacea a los mercados (nacionales o globales) y/o a las iniciativas de la solidaridad intrasocial (desarrolladas por ONG, sociedades intermedias de la economía, grupos sociales naturales), el enfoque realista de la gobernanza es equidistante del gobierno jerárquico pero también del mercado y del solidarismo social. Mantiene el principio de que el gobierno sigue siendo una instancia imprescindible para dirigir a la sociedad en ciertos ámbitos significativos e indispensables para la vida asociada, por ejemplo, para la provisión de los bienes públicos, particularmente en el campo de la seguridad pública, o para la solución de los problemas de vida de poblaciones vulnerables. En efecto, la mayor independencia política o económica que han alcanzado recientemente los agentes sociales respecto del Estado no significa que hayan alcanzado o incrementado su autonomía, su capacidad de autorregulación y de solución de problemas por ellos mismos. Independencia no es autonomía. La independencia social festejada a raíz de la democratización política y la liberalización económica de nuestros países no se ha traducido sin más en un incremento de la capacidad de la sociedad económica y civil para resolver sus problemas de productividad y realizar sus aspiraciones de desarrollo o de justicia. Es una evidencia.

Sin embargo, esta nota precautoria no ignora que el gobierno ha dejado de controlar la definición y la realización del rumbo de la sociedad, como lo hacía en los años legendarios de la planeación nacional y/o de los pactos de producción obrero-patronales que se discutían y suscribían bajo la tutela gubernamental. En los asuntos de la conducción social, que implica la definición y realización de los futuros deseados de la vida asociada mediante la definición de los instrumentos idóneos, los gobiernos están ahora sujetos al cuestionamiento valorativo, informativo, operativo y cognoscitivo de centros intelectuales, organizaciones empresariales, organismos civiles, asociaciones políticas. Éstos se articulan a su vez en redes nacionales e internacionales de negocios o de causas sociales que les confieren mayor capacidad y mayor independencia de sus gobiernos, por lo que poseen mayor capacidad de resistencia, presión o elusión a las decisiones gubernamentales. El gobierno tampoco posee ya el control de las variables clave del bienestar y la prosperidad social (el crecimiento económico, el empleo e ingresos sostenidos, la seguridad social, la superación de la pobreza, etc.), que están en manos de los actores nacionales y mundiales de la economía privada y social, por lo que a pesar de sus discursos honestos en respuesta a la ola gigantesca de la demanda por asistencia, desarrollo, bienestar y seguridad social el gobierno con sus solos recursos y acciones ya no está en aptitud de ofrecer una respuesta satisfactoria a estos asuntos cruciales para la dirección de la sociedad, imponerse a los agentes económicos y alinearlos a sus propósitos

y planes. Revertir la situación, reconstruir el poderío del gobierno y restaurarlo como el director de la orquesta social, que establece la partitura y la ejecución, es una opción imaginable pero no realista, que al intentarse provocará desgobierno con una cauda de conflictos, desafecciones y deserciones. Por consiguiente, el enfoque propio y distintivo de la gobernanza es el que destaca la *insuficiencia* del actuar del gobierno para gobernar las sociedades contemporáneas, aun en el caso de que contara con la máxima capacidad institucional, fiscal y administrativa y supiera aprovecharla a nivel óptimo. *El gobierno es insuficiente para la gobernación de la sociedad*.

La insuficiencia directiva del gobierno tiene como primer corolario la necesidad de integrar al proceso de gobernar a actores diferentes e independientes del gobierno, que son importantes para trazar el rumbo social y decisivos para realizar sus objetivos, debido a que poseen poderes, competencias y recursos que son indispensables para resolver los problemas sociales presentes y generar las situaciones deseadas de bienestar. Tiene también como segundo corolario que el modo de integrarlos a la gobernación de la sociedad ya no podrá ser mediante mando, dado que los actores sociales clave ya no se sujetan incondicionalmente al gobierno ni pueden ser forzados a entregar sus recursos sin estipulaciones, entre otros motivos porque las lógicas que dominan su campo de actividad (por ejemplo, el económico, el científico-tecnológico, el profesional) y que definen el éxito de sus organizaciones y carreras personales difieren de las lógicas de la política, la cual en el mejor de los casos puede ser una condición facilitadora con sus leyes, procesos administrativos, servicios públicos e impartición de justicia, pero no representa ya la condición decisiva de éxito. Por consiguiente surge naturalmente la pregunta sobre el *proceso o modo de gobernar* que es idóneo para favorecer y sustentar la integración imprescindible de esos actores a la definición y realización de los objetivos de razonable interés general. Y se perfila como respuesta un gobernar nuevo, orientado a la construcción de interdependencias entre estos actores y alianzas intersectoriales, lo que modifica el papel e instrumental directivo del gobierno.

La premisa del gobernar contemporáneo consiste en reconocer la productividad de los agentes dueños de los recursos necesarios para la dirección de la sociedad (recursos económicos, informativos, intelectuales, morales, tecnológicos…) y convocarlos a un trabajo conjunto. No basta la lógica de la acción gubernamental (aprobación y aplicación de leyes, coacción contra infractores, imposición fiscal, asignación de recursos, provisión de bienes públicos, prestación de servicios, información, educación, subsidios compensatorios…). Se requiere complementariamente la lógica productiva-competitiva de los mercados y la lógica cooperativa-solidaria que sigue aún presente en las organizaciones naturales y voluntarias. Por ende, para el sentido de dirección de un país (contra la percepción de ir a la deriva) y para la efectividad de un país (contra la percepción de que se deteriora la calidad de la vida asociada y se pierden posiciones productivas y competitivas frente a otros países), se requieren más capacidades que las

que posee el gobierno, más actores que los agentes del gobierno, con los que

éste ha de coordinarse y acaso coordinar en ciertas materias, y más lógicas e instrumentos de acción que las peculiares del actor gobierno y los actores políticos. Se perfila y se restaura la idea profunda de *la gobernación/gobernanza como proceso directivo de la sociedad* en el que el actor gobierno es un agente integrante del proceso, empotrado en el proceso, con un papel significativo y hasta decisivo en determinadas materias, pero que ha dejado de ser el actor directivo único, el que trasciende o domina la dinámica de la sociedad en todos los asuntos de su interés.

El aporte del enfoque de la gobernanza es importante en nuestras sociedades, puesto que (re)establece la valía y capacidad de los actores sociales, en tanto que nos lleva a (re)descubrir o reivindicar que en la sociedad latinoamericana contemporánea están presentes agentes con capacidad relativa de autogobierno y autorreproducción (familias, ONG, empresas, organizaciones sociales, iglesias, comunidades locales...), cuyos aportes contribuyen significativamente a la coordinación intrasocietal y cuyas capacidades subutilizadas son superiores en ciertos campos de interés público a las que posee el gobierno, razón por la cual la capacidad de dar rumbo a la sociedad y de realizarlo va a depender de las formas de sinergia analítica, valorativa, normativa, tecnológica, operativa que el gobierno logre suscitar, facilitar y establecer con los sectores de la sociedad para identificar los problemas públicos, establecer las prioridades de las políticas públicas y del gasto público y, en concreto, va a depender de la habilidad gubernamental para articular y compatibilizar los intereses e iniciativas de los múltiples actores sociales en proyectos de relevancia social y convocarlos a la puesta en común de recursos. En este sentido, el enfoque de la gobernanza representa un cambio en la idea del gobierno y del gobernar: *el paso de un centro a un sistema de gobierno* y el paso de un modo jerárquico de gobierno a uno más asociativo y coordinador.

Por último, el enfoque de la gobernanza es una propuesta sobre el modo de gobernar aun para aquellas sociedades en las que no está generalizada ni consolidada la capacidad productiva de sus mercados ni de sus organizaciones sociales y menos aún sus capacidades de autogobierno o autonomía social. Pobreza, limitaciones educativas y de investigación, improductividad, baja competitividad, así como conflicto, delincuencia y violencia son rasgos concretos de muchas de nuestras sociedades, limitadas en capital, capital humano y capital social. En estas condiciones el peso gubernamental es absolutamente necesario para que la sociedad no naufrague y, por consiguiente, el concepto de gobernanza no es un concepto descriptivo de los procesos sociales que realmente ocurren y parece tener un tono exótico o el tono de una prescripción importada, desvinculada de la realidad social. Sin embargo, habría que recordar que las posibilidades de detonar y sostener el desarrollo, de acuerdo con las teorías actuales y experiencias exitosas, dependen de dar a luz formas de organización social de tipo asociativo entre varios agentes sociales y entre éstos y el gobierno, que se caracterizan por

crear, enlazar y complementar capacidades y recursos de diversos tipos (legales, tecnológicos, financieros, intelectuales...) y porque la autorregulación de los participantes es indispensable para que la empresa de desarrollo sea sustentable, exigencia que incluye a las agencias estatales que participan de lleno o en apoyo al proyecto. Si algo ha quedado suficientemente claro a lo largo del siglo XX, para decirlo generosamente, es la insuficiencia del gobierno (o del Estado, en mayúscula) en la cuestión del desarrollo.

4. El concepto de gobernanza

Las razones y los contenidos del concepto

El concepto de *gobernación/gobernanza* es distintivamente un *concepto poscrisis,* en tanto que la crisis y sus secuelas hicieron posible distinguir entre la acción del gobierno y la gobernación de la sociedad o dirección efectiva de la sociedad. La distinción fue posible de ser pensada y aceptada sólo a raíz de la crisis vivida, en la que había sido evidente que el gobierno no bastaba para dirigir y que había sido factor de desgobierno en dimensiones importantes de la vida social, pero era algo impensable en el momento de auge del Estado social, cuando la gobernación de la sociedad estaba en manos de poderosos gobiernos soberanos, dotados de autonomía decisoria, y se trataba además de una gobernación exitosa, por cuanto que expandía ininterrumpidamente el bienestar social en los países desarrollados e industrializaba y modernizaba a sociedades rezagadas e inconexas, como las nuestras. Sobraban evidencias para fundamentar la creencia de que el gobierno era el director social, competente y eficaz, así como era razonable subordinarse a sus decisiones ilustradas.

Pero el concepto de gobernanza surge también porque registra las transformaciones que la dirección de la sociedad experimenta debido a la creciente diferenciación interna de los ámbitos de acción de la sociedad contemporánea y su mayor independencia de la política, así como debido a la interdependencia económica e informativa que una sociedad doméstica construye con otras sociedades externas para estar en condiciones de resolver sus problemas y realizar sus aspiraciones. Gobernanza es entonces un concepto bifronte. Por un lado, mira hacia el pasado oscuro de los gobiernos de la crisis y otras formas arcaicas de dirección social (caudillismo, patrimonialismo, intervencionismo...) y marca su deslinde de esos modos gubernativos desastrosos. Por otro lado, mira hacia el futuro perfil de la sociedad, cuyo funcionamiento es modelado por la presencia de nuevos sujetos colectivos, más independientes e interdependientes en sus actividades, e indica entonces el nuevo modo de gobernar que se ha ido configurando obligadamente en ese nuevo contexto social. En parte, el concepto refiere la descomposición del sujeto clásico de la gobernación de la sociedad, el gobierno, y en parte hace referencia a la

recomposición que sucede en el proceso actual de dirección de la sociedad mediante la construcción de nuevas relaciones entre el gobierno y los nuevos actores colectivos de las últimas décadas, que suelen ser reticentes a la unilateralidad directiva del gobierno por considerarla insuficiente, y eventualmente contraproducente. Con el lenguaje dialéctico de otros tiempos se podría decir que la gobernanza representa un nuevo nivel conceptual y práctico que niega, conserva y rebasa la forma gubernamental(ista) anterior de dirigir a la sociedad.

La aparición del concepto de gobernanza quiere ser una respuesta positiva a la pregunta de cómo evitar que una sociedad vaya a la deriva en las nuevas circunstancias internas e internacionales que ponen a los gobiernos en situaciones de real dificultad, pues muchas de sus capacidades y poderes están siendo rebasados o acotados por otras organizaciones poderosas que actúan dentro y fuera de las comunidades que dirigen, por lo que ya no pueden marcar la dirección a su sociedad ni llevar a buen término el esfuerzo colectivo con su sola guía y empeño. Pero, por encima de cualquier nostalgia estatista o de cualquier entusiasmo neoliberal, el aporte del concepto de gobernanza es dar respuesta a la cuestión nueva y crucial acerca del proceso o modo de dirección de la sociedad contemporánea. Si ya no es prácticamente viable la dirección de la sociedad mediante intervención y mando gubernamental directo, ¿cuál es entonces el proceso de dirección social en la presente circunstancia? ¿Cuál la gobernación exitosa de la sociedad? ¿Qué significa gobernar, cómo gobernar, en circunstancias en las que el gobierno parece haber perdido el gobierno pleno de su sociedad por la presencia de poderes independientes que poseen recursos tan o más decisivos que los suyos para producir los resultados de interés social en el terreno del desarrollo económico y social (por lo menos)? ¿Qué le pasa a la sociedad cuando el legendario Leviatán ya no lo es tanto y que cuando quiere tomarse en serio su prescrito papel de autoridad soberana e interviene directamente en la vida económica y social termina por generar más problemas que soluciones?

En los años ochenta y noventa comenzó a desarrollarse en la teoría política y en la opinión pública ilustrada *la distinción entre gobierno y gobernación/gobernanza,* la distinción entre el actuar del gobierno y la dirección de la sociedad, que tenía el propósito de describir, explicar y superar la situación crítica que las sociedades experimentaban debido a que la acción directiva del gobierno había arrojado resultados menores a los esperados o terminado en notorios fracasos. Ante estos resultados surgía lógicamente la cuestión de si para la gobernación de una sociedad bastaba con la sola acción del gobierno y si tenía aún eficacia directiva su estilo tradicional de intervención directa en la solución de los problemas económicos y sociales. Ésta es la cuestión central que dio pie a la construcción del concepto de gobernanza.

La simple duda metódica sobre la capacidad gubernativa del gobierno representaba un sacudimiento de la percepción social y de la teoría política establecida, que habían considerado axiomática la equivalencia entre la acción del gobierno y la gobernación o

dirección de la sociedad. En la perspectiva de la ciencia y la cultura política tradicional los casos de fracaso directivo eran imputables a los gobernantes empíricos, a sus defectos de gestión, ineptitudes y vicios personales, pero no a la institución gobierno, que era la única institución creada para hacerse cargo del interés y beneficio general de la sociedad, para asegurar su cohesión, seguridad y prosperidad y que, para estar en condiciones de hacerlo y de poder disciplinar a agencias que con su operar particularista provocaban conflictos e inequidades, se le había dotado con facultades y recursos de alcance y efectividad universal. En esta perspectiva, el gobierno era el sujeto de la gobernación de la sociedad, el único legítimo y equipado institucionalmente para ser el agente del interés general de la sociedad, mientras que los demás actores sociales eran instancias particularistas, entregados a sus intereses privativos, que carecían de genuina intencionalidad social y provocaban desgobierno, por lo que estaban destinados a ser controlados, dirigidos y administrados por el gobierno.

El término *gobernanza* es una expresión arcaica más que un neologismo. Sus antecedentes se remontan al siglo XVII tanto en la lengua española ("la acción y el efecto de gobernar o gobernarse", RAE, 2014) como en la inglesa y la francesa, aunque cayó después en desuso al referirse a asuntos relacionados con el gobierno en el siglo XIX y XX, con algunas excepciones. Su reciente reaparición es en gran medida un producto de la inteligencia internacional, expresado en la lengua franca del inglés, que fue enseguida utilizado y desarrollado por los teóricos de la administración, los expertos en políticas públicas y los politólogos angloamericanos, en el ambiente liberal dominante en respuesta a la crisis del Estado social y del Estado socialista. La fecha de nacimiento del término y de su denotación conceptual parecer ser el reporte del Banco Mundial de noviembre de 1989: *El*

África *subsahariana: de la crisis al desarrollo sustentable. Una perspectiva de largo plazo,* en la que se señaló que la incapacidad de gobernar y administrar del gobierno constituía el origen del fracasado desarrollo de la África negra, por lo que se requería menos y mejor gobierno y que "un mejor gobierno/mejor gobernación *(a better governance)* requiere una reforma política" que debe incluir la afirmación del imperio de la ley, la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas, la transparencia en las transacciones y construir o asegurar la capacidad de los gobiernos para gestionar los recursos económicos y sociales mediante un diseño correcto y una implementación efectiva de las políticas económicas y de desarrollo social. El estudio africano se transformó después, audazmente, en otro estudio ambicioso del BM en el que se llegaron a formular las relaciones que vinculan *Governance and Development* (1992). El término fue recogido por la Agencia para el Desarrollo de los Países de Ultramar del gobierno británico (en 1993), que lo resignificó como *good governance,* un término que se ha popularizado asumiendo un prematuro carácter prescriptivo y que, en el terreno empírico, es una inferencia más bien tautológica, pues la gobernación o es buena, en el sentido de

razonablemente idónea y eficaz para los proyectos sociales, o es simplemente ingobernación. Posteriormente lo incorporó a su lenguaje, análisis y recomendaciones la Comisión de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), otra organización mundial promotora del concepto, y también lo hizo suyo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que fue pionero en la construcción y difusión de un concepto preciso y estable en el marco del desarrollo sustentable (véase PNUD, 1997).

Conviene advertir empero que su primera utilización y primer intento de definición no fue en el sector público sino en el sector privado desde los años ochenta, con la expresión *corporate governance*.[25] La idea corporativa de que el éxito de una empresa no depende sólo de las decisiones de los altos ejecutivos —particularmente si carecen de controles adecuados y compromisos precisos, sino que implica que los miembros y dueños de la empresa y los interesados en su desempeño (proveedores, clientes...) se involucren en las decisiones y operaciones directivas que marcan el futuro de la empresa—, es similar a la idea que se ha abierto paso en la gobernación de las comunidades políticas.

En su denotación primera el concepto de gobernanza es un *concepto descriptivo* que muestra el cambio que al final del siglo XX han experimentado las relaciones entre gobierno y sociedad en muchos Estados para poder reconstruir el sentido y la capacidad de dirección de la sociedad. Lo distintivo del concepto desde su origen ha sido mostrar el hecho de que la dirección de la sociedad trasciende la acción gubernamental, puesto que los gobiernos, para reconstruir la posibilidad de que sus sociedades no entraran en decadencia y alcanzaran sus metas en el campo económico y social, tuvieron que integrar a su deliberación y acción a agentes económicos y sociales independientes cuyas acciones además no se apegan a lógicas políticas. Describe, en consecuencia, el hecho de que varias políticas sociales y servicios públicos han comenzado a llevarse a cabo mediante formas que ya no son exclusivamente gubernamentales, burocráticas, sino que incorporan mecanismos de mercado y de participación de la sociedad y reseña que se introducen formas de asociación y cooperación del sector público con el sector privado y social para atacar problemas sociales endémicos y producir los futuros deseados.

El concepto destaca, en consecuencia, la mayor capacidad de decisión e influencia que los actores no gubernamentales (empresas económicas, organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento autónomos, organismos financieros internacionales) han adquirido en el procesamiento de los asuntos públicos, en la definición de la orientación e instrumental de las políticas públicas y los servicios públicos, así como da cuenta de que han surgido nuevas formas de asociación y coordinación del gobierno con las organizaciones privadas y sociales en la implementación de las políticas y la prestación de servicios. También la denotación del concepto registra el hecho de que el mismo gobierno ha comenzado a institucionalizar formalmente o a aceptar en la práctica que las organizaciones privadas y sociales se hagan cargo por sí mismas de resolver problemas

sociales, atender necesidades de grupos y comunidades, prestar servicios y generar oportunidades, actividades que se consideraban públicas y que, por ser tales, conforme a la noción tradicional de la AP, estaban directamente (monopólicamente) a cargo del gobierno, que era la autoridad pública,[26] olvidando que el monopolio estatal-gubernativo se ubica en el terreno de la coacción legítima (Weber), pero no necesariamente en el de la operación administrativa.

El concepto describe particularmente que el poder gubernamental en las áreas del crecimiento económico y del desarrollo social ha perdido su habitual preponderancia y que opera en unión con poderes privados y sociales, que acreditan razonable capacidad de autogobierno y solución de problemas de interés social, en tanto que sus recursos, actividades y productos responden a las expectativas vitales de personas y sectores y les resuelven problemas acuciantes (tales como empleo, ingresos, bienes y servicios, oportunidades de desarrollo). En este sentido, la denotación del concepto de gobernación indica tanto la disminución de la confianza social en la capacidad directiva de los gobiernos por lo menos en el terreno socioeconómico de la prosperidad y bienestar, así como el (re)nacimiento de la confianza de la sociedad en sus propias capacidades, la toma de conciencia de su corresponsabilidad en el destino social y la valía de su aporte a la solución de los problemas de la convivencia o supervivencia que antes se quisieron resolver mediante programas gubernamentales y burocracias.

En continuidad, el concepto de gobernanza comenzó también a significar el concepto empleado para denotar el (re)surgimiento, la (re)valorización o la consolidación de formas sociales independientes de autorregulación, autogobierno y coordinación social —de la *autonomía social*— que según teorizaciones, posiciones valorativas o simplemente opiniones razonadas tienen lugar: *a)* en el mercado, mediante las transacciones recíprocas de utilidades entre personas y grupos y mediante los equilibrios que tienen lugar entre oferta y demanda, producción y consumo, precio y valor de los productos para el consumidor; *b)* en los comportamientos de cooperación, solidaridad, mutua ayuda y compasión que se manifiestan en las multiformes organizaciones de la sociedad civil (desde los grupos naturales, como la familia, hasta las agrupaciones voluntarias o sociedades intermedias para mutuo beneficio o de beneficio para terceros o de utilidad pública): "capital social"; y, recientemente, *c)* en la libre "conectividad", facilitada por las tecnologías de la información y la comunicación (ICT), que se ha vuelto una forma de comunicación de valor vital entre personas y entre organizaciones y el recurso indispensable para el trabajo, la administración, las ganancias, la investigación o la satisfacción de las inclinaciones de personas y grupos. Este redescubrimiento tuvo su expresión en las tesis contemporáneas de que en la sociedad existen varios "mecanismos de coordinación" que contribuyen a su equilibrio y progreso, además de la conocida coordinación política que realiza el gobierno, y que son los mecanismos de coordinación económica y los vínculos éticos de las redes sociales naturales o voluntarias. La

coordinación política, gubernativamente protagonizada, sigue siendo relevante e imprescindible en numerosas materias, pero el resultado de la acción gubernamental sola no es la coordinación sin más de la sociedad. El actuar del gobierno no está en condiciones de dirigir a la sociedad a menos que conjunte y coordine sus recursos directivos y mecanismos de coordinación con los recursos y mecanismos directivos de otras instancias sociales, el mercado y la sociedad civil organizada.[27]

En su sinuoso pero acumulativo proceso de construcción el concepto comenzó a perder su denotación descriptiva y a transformarse en un *concepto normativo,* que indicaba el proceso o arte de gobernar que se consideraba el apropiado, eficaz u obligado para las condiciones sociales de la vuelta del milenio, por lo que gobernanza pasó a denotar en ciertos autores y organismos internacionales "buen gobierno" o, por lo menos, a denotar "las mejores prácticas de gobierno", de modo que se elaboraron indicadores empíricos que supuesta o confiablemente mostraban y aseguraban el buen gobierno y medían "la calidad de la gobernanza". El componente común que enlaza el concepto descriptivo de gobernanza con el normativo es la distinción que establecen respecto del mero actuar del gobierno, connotando que la gobernación de la sociedad implica en las actuales circunstancias más actores que el simple gobierno y que la acción y los recursos de los actores extragubernamentales son una condición necesaria para que la sociedad tenga sentido de dirección y capacidad de producir sus objetivos deseados de convivencia. En corolario, gobernanza connota los obligados nuevos modos de relacionarse del gobierno con la sociedad para poder dirigirla, que se caracterizan por dejar atrás su dominancia decisoria y su acción directa, explicables acaso en los asuntos de seguridad pública y nacional, pero improductivas en los asuntos económicos y sociales, en los que se consolida un formato e instrumental directivo más horizontal o "en red".[28]

La mayor parte de los hacedores y usuarios del concepto destacan como su nota esencial que la conjunción del actuar del gobierno con los agentes del mercado y de la sociedad civil es el hecho observable de cómo se practica hoy la dirección de la sociedad. Otros, los menos, pero beligerantes y agudos, han pensado polémicamente el concepto de gobernanza como algo no sólo distinto del actuar del gobierno, sino de él distante y hasta contrario.[29] El concepto asume un tono polémico y sirve de vehículo para formular su programa de *governance without government,* que reproduce en el terreno de una comunidad política particular la situación de descentramiento del poder que caracteriza a las relaciones internacionales[30] y a las relaciones de mercado. Asimismo, como resultado de la mengua de capacidades directivas directas que ha sufrido el gobierno y de la incorporación de actores extragubernamentales a la tarea directiva de la sociedad, el concepto comenzó a incluir congruentemente la denotación de "gobierno indirecto" o "gobierno mediante terceros" *(indirect governance, government by proxy)* y, en algunos casos, fue empleado para decir la forma de gobierno que se derivaba de lo que ha sido llamado con tono retórico y dramático el "vaciamiento del Estado" *(the hollowing out of*

the state).[31] El concepto de la gobernación registra estas situaciones nuevas y de ellas nace, pero su denotación de fondo no deja de destacar el papel que juega el gobierno en la conducción de la sociedad, aun si ha perdido protagonismo directo y su actividad directiva es insuficiente.

En resumen, el enfoque o concepto de gobernación/gobernanza, particularmente cuando se habla de "nueva gobernanza" *(new governance),* comenzó a significar el proceso que la sociedad contemporánea sigue para definir sus valores y objetivos de convivencia y coordinarse para hacerlos reales, con la característica resaltada de que se incluyen y valoran las formas de autoorganización y autogobierno de la sociedad en razón de su real o supuesta productividad y utilidad (particular o hasta general) y que éstas se eslabonan con las actividades de la dirección gubernamental, la cual adquiere naturalmente perfiles más horizontales, interactivos y asociativos.

En medio de polémicas antiestatales y de registros más ecuánimes del cambio político y administrativo que sucedía en las relaciones entre gobierno y sociedad, la resultante fue que el concepto de gobernanza comenzó a denotar que la sociedad en su conjunto es *tanto el sujeto como el objeto destinatario de la gobernación* y que de ese proceso directivo social forma parte el gobierno como una instancia relevante pero no la única ni la dominante ni la decisiva en buena parte de los temas y circunstancias sociales (a descubrir empíricamente según las condiciones peculiares de cada sociedad). El mundo gubernamental pierde en muchas materias de interés público su tradicional independencia y soberanía frente a la independencia y competencia que sectores de punta de la sociedad económica y civil habían alcanzado al cierre del siglo XX, con el doble efecto de que se transforma la dirección de la sociedad en una actividad del conjunto social, en una coproducción gubernamental-social, y de que la actividad directiva del gobierno se ve obligada a redefinir sus instrumentos, prácticas y alcances.

Unos festejaban el giro conceptual y práctico porque lo entendían como la reabsorción del Estado por parte de la sociedad, con el efecto de que se incrementaba la capacidad social neta de un país o de una región para realizar sus objetivos. Otros opinaban cautelosamente que el cambio de modo e instrumental de la gobernación no era del todo plausible pues daba pie a que intereses particulares poderosos (particularmente en sociedades desorganizadas y de débiles capacidades) intervinieran en la dinámica de la vida social y la doblegaran para sus intereses privativos, sin que existiera en la sociedad una instancia fuerte con la capacidad de disciplinarlos, sujetarlos a los intereses generales y evitar la fragmentación y la deriva social. Tampoco faltaron voces que advirtieron que la nueva gobernación, particularmente cuando dejaba de ser un concepto descriptivo y se convertía en uno prescriptivo, difícilmente podría tomar forma, acreditar capacidad directiva y producir beneficio social en aquellas sociedades en las que era evidente que el descenso de la capacidad directiva del gobierno no se acompañaba (o no podía acompañarse) con el ascenso de la capacidad directiva de los mercados y de las redes de

asociación y solidaridad social. La pérdida de autoridad de los gobiernos sin que los mercados y las redes sociales muestren suficiente capacidad de autorregulación y de solución de problemas sociales conduce a una mayor ingobernación, desgobierno, no a la gobernanza esperada.

La sustancia del concepto: una propuesta teórica

Por gobernación/gobernanza se entiende hoy, espontáneamente, el proceso o conjunto de acciones mediante el cual el gobierno dirige o conduce a la sociedad. Pero, examinada a fondo, la dirección de la sociedad supone e implica definición de objetivos comunes, la aceptación social suficiente de los mismos, la participación directa o indirecta de la colectividad en la realización de los objetivos comunes y la coordinación de las múltiples acciones de los actores sociales para posibilitar y/o asegurar su realización. Por consiguiente, la gobernanza implica preguntas y respuestas a preguntas tales como: cuáles han de ser los objetivos de la vida asociada, quién(es) decide(n) los objetivos y cómo se deciden, cómo se incentiva y asegura la orientación de los sectores sociales o del conjunto social hacia los objetivos (la aceptación social de esos objetivos), cómo se define y lleva a cabo la división social del trabajo y la distribución de la autoridad para que una sociedad esté en condiciones de que las acciones de sus diversos sectores se coordinen y estén en aptitud de realizar efectivamente sus objetivos proyectados, cómo se procede a introducir correcciones en casos de estancamiento y desvío de la acción social o de la aparición de situaciones imprevistas, cómo se resuelven los conflictos y deserciones que se suscitan durante el trayecto...

Entiendo por gobernación/gobernanza *el proceso de gobierno o de dirección de la sociedad* mediante el cual una sociedad se dirige, gobierna y gestiona a sí misma. En esencia y en la práctica, es el proceso por el cual el gobierno, las empresas privadas, las organizaciones de la sociedad (civiles, religiosas, sociales) y los ciudadanos interactúan con el propósito de definir, acordar y decidir sus objetivos de interés general y de valor común, así como las formas de organización, los recursos y las actividades que se consideran necesarias y conducentes para lograr los objetivos deseados y decididos. En síntesis, gobernanza es *el proceso mediante el cual los actores de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia —fundamentales y coyunturales— y las formas de coordinarse para realizarlos: su sentido de dirección y su capacidad de dirección*. El concepto implica dos dimensiones fundamentales de la vida humana en sociedad: la intencionalidad social y la capacidad social de transformar los propósitos en realidades. La primera dimensión se refiere a la definición de los objetivos preferidos de la sociedad a fin de mantenerse razonablemente cohesionada e incrementar sus niveles de calidad de vida, mientras la segunda concierne a la definición del arreglo y el proceso productivo que se

considera causalmente idóneo y eficaz para realizar los objetivos proyectados, hacerlos reales.

La gobernanza contiene entonces una dimensión valorativa (teleológica) y una dimensión factual (causal, técnica). Por un lado, es el proceso mediante el cual se define el futuro social deseado, que es deseable en tanto que representa los valores de la convivencia humana que se aprecian y en los que se cree y, por ende, es considerado algo digno de ser fin u objetivo de la acción de la sociedad: agenda social. El futuro valorado implica siempre en algún grado una desvaloración del presente social que se vive, el cual es juzgado negativamente porque se considera que contradice o se contrapone a la situación que se valora y desea o porque dista significativamente de ella, razón por la cual la situación presente que se vive suele calificarse como un *problema* por resolver o como una *carencia* por superar.[32] En este sentido, la agenda social de futuro es en gran medida una agenda de solución de los problemas y las necesidades sociales actuales.

Por el otro lado, es el proceso mediante el cual se define la manera como se dividirá el trabajo y se distribuirá la autoridad y la responsabilidad entre los varios agentes sociales a fin de que contribuyan con sus recursos, competencias, especializaciones, destrezas, acciones y productos que deben realizar los objetivos sociales deseados. La dimensión valorativa de la sociedad deseada, intencionada, se plasmará en normas (éticas, jurídicas) de convivencia, a fin de asegurar la cohesión social, mientras la dimensión factual se plasmará en normas técnicas y en procedimientos gerenciales a fin de asegurar la realización de lo deseado. Va de suyo que sin una agenda social compartida en razón de los beneficios que arroja se desvanece la intencionalidad social y se aflojan los vínculos sociales con deserciones probables. Asimismo, sin normas técnicas de operación para asegurar su eficacia y eficiencia y sin procedimientos gerenciales de acompañamiento y evaluación de las operaciones y sus productos se carece de la capacidad de producir los objetivos, resolver los problemas y las carencias, de modo que los objetivos sociales más valiosos permanecen en el mundo de las buenas intenciones pero no se materializan en realidades.

El proceso de dirección de la sociedad genera (y/o consiste en/o se fundamenta en) *principios, normas, procedimientos, prácticas* para decidir colectivamente sobre las metas comunes de la convivencia y sobre la manera de coordinarse para realizar los objetivos decididos.[33] Ese conjunto (más o menos) coherente de principios, normas y procedimientos da origen a un modo o patrón peculiar de dirección de la sociedad, que termina por generar un *orden* (instituciones políticas y administrativas), aceptado mayoritariamente, relativamente estable y duradero, que regula y normaliza las actividades específicas de interacción entre los miembros de la sociedad, relacionadas con la definición tanto de los objetivos sociales (la agenda social común, el proyecto de sociedad…) como de las actividades idóneas para su realización. La gobernación/gobernanza es, en este sentido, un proceso de dirección de la sociedad, cuyo

despliegue, modo y alcance de actividades está estructurado por un orden normativo, que incluye desde principios valorativos de la existencia humana y normas jurídicas de comportamiento de los miembros de la sociedad hasta normas técnicas para efectuar los objetivos y procedimientos y estándares de dirección, gerencia y operación para estar en condiciones de realizarlos. Por consiguiente, gobernanza no es una acción directiva al azar, discrecional, veleidosa, sino un *proceso estructurado institucional y técnicamente*, un proceso estructurado por instituciones y por el conocimiento, que incluye y que vincula las instituciones políticas y los procedimientos técnicos de la información, el análisis (causal) y la gestión. Obviamente los acotamientos institucionales y las prescripciones técnicas de la gobernanza transitan de aceptaciones informales a reglas formalizadas.

Por muchos motivos, particularmente de racionalidad operativa y orden práctico,[34] la gobernanza genera (cuenta con) una instancia de *gobierno*,[35] cuya función especializada consiste en contribuir mediante sus actividades (normas, políticas, presupuestos, servicios, coacciones...) a construir la orientación de la sociedad y a mantener la coordinación del diferenciado conjunto social mediante normas legales, normas técnicas y actividades de gerencia.[36] Para el logro de ese fin se dota a la instancia de gobierno con poderes y capacidades normativas, monetarias, técnicas, físicas, informativas, comunicativas... El gobierno es un agente imprescindible y juega un papel de la más alta importancia en el proceso a través del cual la sociedad construye su proyecto de convivencia y define las acciones conducentes para realizarlo, papel que puede llegar a ser predominante en aquellas condiciones sociales sacudidas por el conflicto, el desorden y la precariedad. Sin embargo, lo específico del concepto de gobernanza es que denota y resalta el proceso de gobernar más que al gobernante, la acción de conducir y dirigir más que al dirigente, aun si es una autoridad pública legítima y respetada, ya que señala y destaca que el proceso de dirección o rectoría de la sociedad es un proceso de construcción social que engloba la acción del gobierno y la delimita (atribuciones, facultades, poderes, modos de conducirse y conducir...), en tanto que la ideación y realización de la sociedad implica más actores que el gubernamental, más interacciones intrasociales que únicamente las interacciones con el actor gubernamental y más recursos que solamente los recursos a disposición del gobierno. La gobernanza es entonces un proceso que incluye el actuar del gobierno pero que es distinto del mero actuar del gobierno y superior al mero actuar del gobierno. En el concepto se resalta el proceso directivo más que el(los) sujeto(s) directivo(s), la dirección más que el(los) director(es), en el entendido de que el gobierno es un sujeto con otros y cuyo rango e influencia sobre los demás actores dependerá de la historia social.

Definir la gobernación/gobernanza como un proceso social de definición de los objetivos de la vida en común y del modo colectivo de coordinarse para realizarlos no implica necesariamente que los miembros de una sociedad compartan (o deban

compartir) visiones sustantivas precisas y homogéneas acerca de su futuro o acerca de la configuración que debe tomar necesariamente la sociedad, a la manera de los proyectos socialistas o nacionalistas del siglo XX (¡el proyecto nacional!, como solemos decir en nuestros países), aunque no se puede excluir que en determinadas condiciones sociales es probable que ocurra esta producción colectiva de sentido

y que la representación de un futuro unitario sea universal o mayoritariamente aceptada. En contraste, es posible que el objetivo común de la sociedad sea algo más formal y que signifique la afirmación de los valores preferidos de la vida asociada (asegurados constitucionalmente), tales como la libertad o la equidad, pero sin que esto implique proyectar una única configuración de vida social, que no deja espacio a opciones diferentes de vida personal y asociada, o un único programa de gobierno. En este caso de objetivos más formales que sustantivos de la vida en común, se acentuará en el concepto de gobernanza simplemente la coordinación social (en el sentido de coexistencia pacífica, convivencia respetuosa... entre proyectos varios) para dejar en claro que los objetivos generales de una sociedad buena no pueden ser sino aquellas situaciones de sociedad en las que a cada uno de sus miembros le sea posible perseguir sus fines particulares sin intromisiones externas y sin generar problemas a los demás. En esta eventualidad, la acción directiva del gobierno se orienta a lograr que los miembros de la sociedad respeten esos valores en sus actividades más que a producir una configuración social específica y a considerarla como la correcta materialización de los valores de la vida humana en sociedad.

La gobernanza tampoco implica suponer o afirmar que es un proceso en el que los sectores sociales participan de manera igualitaria, simétrica, cooperativa. La importancia y hasta predominio que algunos actores (o subsistemas) sociales tienen sobre otros en el proceso de definición de los objetivos de una vida asociada valiosa y en su proceso de realización, en la definición de los problemas de la convivencia y de las acciones para su solución, depende de la configuración que en una sociedad han asumido las relaciones sociales fundamentales (de propiedad, producción, conocimiento, poder...) y de su socialización en un determinado tiempo de la sociedad y como producto sedimentado de una larga historia social. Asimismo la importancia y hasta el dominio que en el proceso de gobernación puede alcanzar la acción de la instancia formal de gobierno sobre los demás actores sociales depende de las relaciones que se han históricamente conformando y estabilizado entre Estado y sociedad, entre los poderes públicos y las capacidades de las organizaciones sociales. El tipo de tejido de las relaciones que hay entre gobierno y sociedad para fines directivos es algo que el concepto de gobernanza resalta específicamente y en lo que el concepto fundamentalmente consiste.

Este tejido de relaciones entre sociedad y gobierno, que define el proceso de gobernación, es diverso y mutable. En las condiciones en las que se supone o es real que los actores sociales son relativamente limitados, incompetentes, inmoderados y

conflictivos (sin capacidad de autorregulación y autorreproducción) en sus relaciones de comunicación e intercambio, razón por la cual no logran establecer un proyecto de vida en común y menos estar en aptitud de realizarlo, es lógico que el proceso de gobernación de la sociedad haya tenido que configurarse como un proceso necesariamente externo al conjunto social y haya sido dominado por la instancia de gobierno, que se constituyó necesariamente en el protagonista independiente de la orientación y la coordinación social y de la realización de los objetivos sociales. En este tipo de sociedad débil, expuesta a la precariedad, la infracción, el conflicto y la desintegración, sólo una fuerza externa e independiente del conjunto social, que concretamente suele ser un grupo con la capacidad de ordenar al conjunto social (por su fuerza, por su discurso o por sus recursos), es el factor y actor de la gobernación, que induce al entendimiento, a la cohesión y la convivencia. Se trata de una solución hobbesiana, dada la pertinaz naturalidad más que civilidad de la sociedad.

En estas condiciones sociales proclives al desgobierno es natural, lógico, que la gobernación de la sociedad haya tenido además que ejercerse de modo vertical, jerarquizado, centralizado y operar mediante dispositivos de mando y control estricto o de negociación vertical asimétrica y compulsiva. En las condiciones de sociedad débil, a punto de disociarse por su conflictividad e incapacidad, ha sido además natural que la gobernación sea equivalente a la intervención del gobierno y que éste haya gozado de un gran

ámbito de autonomía, que no requiere abrir espacios relevantes a la participación y corresponsabilización de los ciudadanos (por así llamarlos), puesto que en esas condiciones no se puede esperar de ellos aportes relevantes y responsables para la calidad de la vida en común. La sociedad es puro problema y defecto, incapaz de ir más allá de sus intereses particulares e inmediatos, por lo que no tiene nada relevante o creíble qué decir en lo que respecta a los fines comunes o públicos y al modo de efectuarlos. En esta circunstancia, gobernación y gobierno (la acción del gobierno) son entendidos y vividos como equivalentes. La gobernación/gobernanza se configurará como una acción directiva necesaria y exclusiva del gobierno (un "presidente fuerte", en muchos países latinoamericanos) en aquellas condiciones en las que los actores del conjunto social representan sólo o principalmente desgobierno (carencia de sentido de dirección, descoordinación, incompetencia, improductividad, conflicto) y sus recursos para resolver los problemas de la convivencia son limitados o prácticamente inexistentes, por lo que son fuente de problemas más que parte de la solución y objetos más que sujetos de gobierno. Es la oscura historia de muchas sociedades y la forma característica de la *old governance.*

En cambio, el modo de gobernar está destinado a ser diferente, menos jerárquico, en aquellas condiciones sociales, como las contemporáneas de las sociedades avanzadas o las de algunas regiones y sectores de nuestras sociedades en interfase, en las que es notoria

la diferenciación que han alcanzado los ámbitos (subsistemas) de la vida social[37] y es creciente la independencia, interdependencia, autonomía (autogobierno, autocontrol) y hasta relativa autosuficiencia de un buen número de actores económicos y sociales en varios asuntos de su vital interés.[38] En estas sociedades, por sus características, los problemas de la vida asociada se distinguen por su mayor complejidad (por ejemplo, el problema crucial del empleo), en razón de que los componentes y las causas del problema son múltiples, multidimensionales e interdependientes. Lo característico de buena parte de nuestros problemas colectivos más serios es que han dejado de ser efectos simples que resultan de la acción de un grupo identificable de actores aislables ("clases sociales", "grupos de intereses creados", "sindicatos", "empresarios", por ejemplo) y de un grupo además controlable en principio, en tanto puede ser sujetado, persuadido o disuadido. Son en cambio los resultados de la acción de múltiples actores políticamente independientes (locales, nacionales, transnacionales, globales), que son también interdependientes por las múltiples relaciones que tejen entre ellos y que les son necesarias para poder realizar sus fines particulares y que, por consiguiente, pueden ofensiva o defensivamente oponer resistencia a las decisiones gubernamentales. Conocer esta constelación de actores con espacios de autonomía relevantes, su entramado de transacciones, su eslabonamiento causal (no lineal) y tratar particularmente de controlarlos escapa a las capacidades de un único actor, aun del más poderoso e informado. La solución del problema requiere entonces la puesta en común o el intercambio de varios recursos (informativos, cognoscitivos, económicos, tecnológicos, morales, políticos) que están dispersos en manos de diferentes actores, a los que hay que identificar primero y a los que hay que ofrecer luego los incentivos idóneos para que reconozcan que el problema tiene significación social, que los concierne y afecta, por lo que es razonable concurrir, compartir y cooperar entre ellos y con el gobierno en su cura. Por ende, la solución de los problemas actuales en el terreno económico y social requiere acciones (leyes y políticas públicas) que congreguen a actores y recursos de variado tipo y origen y cuyos varios intercambios, acoplamientos y cooperaciones entre ellos no tengan como balance final sacrificios o pérdidas que vayan más allá de lo tolerable por un lapso razonable.

En estas sociedades ha sido natural que se reclamen y aparezcan nuevas formas de dirección social, a consecuencia de que es evidente que los recursos a disposición del gobierno (información, conocimiento, dinero, normatividad, poder, coacción, reputación, relaciones interorganizacionales e internacionales...), aun si de gran alcance, no bastan para conocer y controlar las causas que ocasionan los problemas socialmente relevantes y que hacen posible que la sociedad tenga viabilidad y éxito. La relación entre sociedad y gobierno se inspira ahora en nuevos principios, normas, procedimientos y prácticas que han dado origen a un nuevo orden institucional y a un nuevo modo de gobernar que es más horizontal, descentralizado, dialógico, asociativo, en el que el gobierno no puede más que incorporar la deliberación de los ciudadanos (de las organizaciones privadas y

sociales, domésticas y/o extranjeras o multinacionales) sobre la naturaleza y la prioridad de los asuntos públicos, sobre las acciones que se emprenden para atenderlos y, sobre todo, incentivarlos a que comprometan sus recursos y los intercambien con los otros actores sociales y gubernamentales, pues sólo de esa manera se abordan con alguna probabilidad de éxito los asuntos públicos socialmente importantes. Esta configuración de sociedad de actores diferenciados, independientes y productivos, que coexiste con la pérdida de autonomía soberana del Estado en las últimas décadas, es la que ha dado origen a la *new governance,* estructurada por la (construcción de) confianza recíproca entre el gobierno y las organizaciones sociales y por el enlace de los recursos públicos con los privados (nacionales y extranjeros), a fin de que la sociedad esté en aptitud de definir y realizar sus futuros deseados.

En la práctica, además de dejar en libertad a las empresas y a las organizaciones sociales en los asuntos que son propios de su ámbito (subsistema) de acción y que pueden razonablemente manejar autónomamente con sus códigos, recursos e instrumentos produciendo resultados de beneficio directo o indirecto para el conjunto social, el gobernar se lleva a cabo mediante numerosas formas de consulta, negociación, asociación y sinergia entre gobierno, empresas privadas, organizaciones sociales, centros de pensamiento..., que pueden ser integrantes de la comunidad política o ser externos a ella. Y, más avanzadamente, el gobernar o administrar se vuelve más indirecto, al practicarse mediante regulaciones, asociaciones, formas de facultación ("empoderamiento") y responsabilización de actores sociales no gubernamentales, para que éstos se hagan cargo por sí mismos de realizar determinadas tareas de interés común... en las que el gobierno, según asuntos y circunstancias, participa con diferentes roles, tales como agente financiero, promotor de asuntos, facilitador de la acción colectiva, regulador,

árbitro de inconformidades y conflictos, asesor técnico, contratista de servicios, socio en proyectos, evaluador de las actividades y resultados de los actores externos al gobierno... Estas nuevas formas asociativas o delegativas de gobernar pueden tomar la forma de *redes* (formales o informales), las cuales comienzan a ser el modo de atender los asuntos que se consideran cruciales para sostener la orientación y la coordinación social y, sobre todo, para atender aquellos asuntos en los que el gobierno ha dejado de tener en sus manos los recursos clave de éxito o ha visto reducido su margen de maniobra, como el crecimiento económico.[39]

La nueva gobernanza toma entonces la forma de coordinación de la acción colectiva más que el de la subordinación imposible de actores independientes, particularmente en las áreas decisivas del crecimiento económico. En el nuevo proceso o modo directivo el agente gobierno se asume como el nodo de una red de interacciones, interdependencias y cooperaciones que tienen lugar entre actores gubernamentales, privados y sociales. El concepto de nueva gobernanza consiste entonces en que *el proceso social de decidir los*

objetivos de la convivencia y las formas de coordinarse para realizarlos se lleva a cabo en modo de interdependencia-asociación-coproducción/corresponsabilidad entre el gobierno y las organizaciones privadas y sociales. Se ha transitado de un "centro de gobierno" a un "sistema de gobierno".

El corazón del concepto de la (nueva) gobernanza es un *concepto descentralizado de la dirección social*. La sociedad ya no puede ser dirigida (controlada) por un centro de inteligencia (el Estado o el gobierno). Los instrumentos sociales de control y dirección de la naturaleza y la sociedad, comenzando con el recurso intelectual de la información y del conocimiento científico y tecnológico y siguiendo con los recursos financieros y gerenciales, están dispersos y distribuidos entre una multiplicidad de actores. Dirigir una sociedad es lograr la coordinación de esta multiplicidad de unidades y la coordinación no puede lograrse mediante mando y subordinación ni tampoco mediante mano invisible o armonía prestablecida (como afirman algunos teóricos del "orden espontáneo" de los mercados), sino a través de interacciones deliberadas entre los actores gubernamentales y extragubernamentales que para realizar sus fines personales tienen que tomar en consideración los fines de los demás e intercambiar información y otros recursos con los actores que los poseen. Esto da forma a lo que se llama gobernación reticular o por redes *(networkgovernance),* la gobernanza por redes interorganizacionales (Messner, 2002: 2) o por "redes interorganizacionales y autorganizadas" (Rhodes, 1997: 53).

Lo característico del gobernar del gobierno en las condiciones sociales contemporáneas consiste en *coordinarse con/coordinar a* otros actores, gubernamentalmente independientes, que poseen recursos clave (poder, factores productivos, conocimiento, ascendiente moral…) para realizar los objetivos deseados de la vida en común. La relación de la sociedad con el gobierno no es obviamente paritaria en todos los asuntos públicos, pero tampoco de subordinación. En el formato gubernativo de coordinación el gobierno pierde capacidad decisoria independiente y soberana en un buen número de problemas de interés público, así como está obligado a conversar y convenir con los actores extragubernamentales conforme a reglas informales o formalizadas que han sido también convenidas según los asuntos y circunstancias de la vida asociada. La afirmación de la insuficiencia gubernamental para la gobernación de una sociedad y, por ende, la necesidad de la asociación y coordinación del gobierno con organizaciones externas a él constituye la contribución singular del concepto gobernanza a la acción política y a la explicación politológica y representa, por ende, la prueba de fuego para su utilidad o inutilidad heurística y práctica.

Los desarrollos teóricos

El concepto de gobernanza ha sido en gran medida un producto de los investigadores

académicos, que registraron oportunamente los cambios que tenían lugar en sus países en la manera como se hacía política, se decidían las políticas públicas y se administraban los servicios públicos, y que observaron además que la gobernación tomaba una forma más descentralizada, horizontal, asociada con otros agentes y hasta reticular, en lugar de la tradicional forma piramidal o vertical de gobernar. Pero, debido a las implicaciones prácticas que el cambio político-administrativo tenía para el futuro de las sociedades, fueron también los organismos internacionales, tan influyentes hoy en los gobiernos y en los centros de conocimiento, los que procedieron a estabilizar las características del concepto de la nueva gobernación y a recomendarlo o prescribirlo como el "buen gobierno" o la "buena práctica de gobierno" *(good governance)*.[40]

Desde el punto de vista disciplinar, la cuestión y el concepto de gobernanza comenzó a tomar forma en el contexto del *análisis de las políticas públicas,* cuyo propósito cognoscitivo ha sido la mejora analítica y operativa de las decisiones directivas del gobierno. Fueron particularmente los analistas de políticas públicas y administradores públicos alemanes, F. Scharpf, R. Mayntz, F. X. Kauffman, entre los más importantes, quienes desde los años setenta se plantearon por primera vez la cuestión de la *Steuerung* (*Steering,* en inglés) de la sociedad, la cuestión de la dirección de la sociedad, que antes no había sido considerado un problema dado que la acción directiva del gobierno era exitosa y representaba más bien la solución de muchos otros problemas sociales, además de que el proceso decisional del gobierno había quedado sustraído a la mirada de la ciencia. Sin embargo, a partir de esos años la dirección gubernamental de la sociedad se volvió empero problema y objeto teórico, necesitado de conocimiento y explicación, porque sobraban las razones económicas y sociales para preocuparse teórica y prácticamente del desempeño directivo del gobierno. Tomó entonces forma la *Steuerungstheorie*, la teoría de la dirección de la sociedad, que a semejanza de los demás campos teóricos, comenzó a preguntarse e indagar sobre el sujeto o los sujetos de la dirección de la sociedad, sus principios y reglas, sus condiciones, instrumentos, patrones de operación y sobre sus límites y alcances, hasta llegar a la pregunta central sobre si la acción estrictamente gubernamental tenía la capacidad suficiente para dirigir a la sociedad del momento.

Las primeras indagaciones apuntaron de inmediato hacia la planificación y la regulación (con su soporte de negociación corporativa entre capital y trabajo), que habían sido los instrumentos directivos de los gobiernos de la sociedad industrial europea del siglo XX, y se preguntaron si eran todavía instrumentos directivos eficaces en sociedades en transformación económica, como la alemana, que comenzaban a dejar atrás la producción fordista de productos básicos en serie y se desplazaban postindustrialmente a la combinación de productos y servicios frente a consumidores más diferenciados en sus demandas, enfrentaban una competencia internacional más activa en su mismo territorio, a la vez que transnacionalizaban sus empresas y mercados. Asimismo se preguntaron si eran todavía instrumentos apropiados para conducir una sociedad en transformación

cultural e institucional, que se caracterizaba por la creciente diferenciación funcional e independencia política de sus sectores, una mayor independencia y pluralidad de sus miembros en sus proyectos de vida personal y asociada y, crecientemente, por una caída de su compromiso cívico y sentido de pertenencia social.

Un botón de muestra de la nueva situación lo representaba el estancamiento económico de las sociedades industriales europeas de esos años, que suscitaba incertidumbre sobre el futuro de la seguridad y bienestar social alcanzado, pero de inmediato se advertía que se trataba de un problema complejo que en el marco de economías transnacionalizadas competitivas y en entornos de sociedad más diferenciados y autónomos ya no podía ser resuelto mediante planes nacionales más pormenorizados, regulaciones más precisas y pactos corporativos más exigentes. La planeación y regulación estatal perdían fuerza directiva por cuanto sus prescripciones o políticas eran insuficientes o anodinas para el tipo de problemas que las organizaciones (empresariales, sindicales y sociales) vivían y para el tipo de objetivos que buscaban. En suma, la dirección social ya no podía ser asegurada desde un centro de visión y mando como si se viviera todavía en el mundo unitario de la industrialización en su fase primaria, territorial y relativamente cerrada, y en una "sociedad de clases" simple, en la que la similitud de intereses y proyectos de vida entre los miembros de las clases era lo distintivo.

Dos conclusiones se desprendían de la nueva situación: el gobierno, a pesar de sus esfuerzos más responsables, ya no puede por sí solo dirigir a la sociedad ni dirigirla con los instrumentos verticales tradicionales de la planeación, la regulación y la negociación corporativa, que acaso permiten todavía lograr pacíficamente equilibrios aceptables entre los factores de producción pero que son irrelevantes para relanzar el crecimiento y asegurar rendimientos a las empresas particulares y a la sociedad toda, dado que el espacio económico nacional, con sus empresarios y trabajadores, ha dejado de ser la referencia última y se ha vuelto poroso e interdependiente bajo la presión del libre comercio y la competencia. La insuficiencia gubernamental hacía lógicamente obligatorio o conveniente que las organizaciones empresariales se hicieran responsables del manejo de sus asuntos, pero la responsabilización ocasionaba una mayor independencia de los sectores industriales respecto de las políticas gubernamentales.

Más allá de los problemas del desarrollo económico de la sociedad, el concepto de gobernación/gobernanza fue tomando forma alrededor de algunos resultados de la disciplina de políticas públicas, la cual, desde su fundación, había sido la primera en señalar que la acción directiva del gobierno no era objeto de estudio de ninguna disciplina, por lo que debía ser tematizada, problematizada, y había que estudiar sistemáticamente la hechura del proceso directivo *(policydecisionmaking),* sus sujetos, fases, operaciones, instrumentos, resultados, estilos o patrones. Sin embargo, fueron algunos resultados de investigación de la disciplina, como el concepto de "redes de política" *(policy networks),* los que ofrecen las primeras evidencias de que el proceso

directivo, como se manifiesta en la decisión y desarrollo de las políticas públicas, empieza a modificarse en un sentido posgubernamental.

En determinados campos de problemas y políticas públicas, existen múltiples actores, gubernamentales, privados y sociales, que se necesitan los unos a los otros para que ciertos problemas de su interés logren ser considerados de importancia pública y entren a formar parte de la agenda del gobierno y, sobre todo, que se necesitan para sumar e intercambiar recursos que son básicos para poder estar en condición de resolverlos. Estos actores interdependientes, públicos y privados, políticos y civiles, cuya acción asociada toma múltiples formas de interacción, se convierten más temprano que tarde en los que dominan la dinámica de un determinado campo de política y los que deciden tanto la formulación como la implementación de las políticas, especialmente en el campo de la política económica y social. Estos conjuntos de actores interdependientes, cuya acción asociada es conceptualizada razonablemente como "red", muestran que en determinadas políticas el poder de decisión está disperso entre varios actores, públicos y privados, y que la cooperación entre ellos es clave para la definición y la realización de la política pública. Las redes, por ende y por lo menos, ponen de manifiesto la insuficiencia del gobierno en la solución de los problemas sociales y la desburocratización de la política pública. Las redes destacan también que el gobierno como dirigente de la sociedad requiere tener la habilidad para articular las iniciativas de múltiples actores alrededor de metas de interés público y fomentar la cooperación, pues su mando jerárquico ha perdido el filo.

Otro punto clave para la afirmación del enfoque de la gobernanza fue la manifiesta ineficacia e ineficiencia del proceso mediante el cual se implementaban las políticas, que dejaba en claro que éstas no arrojaban los resultados previstos o que éstos eran distantes de los previstos y deseados. El fracaso mayor o menor de las políticas fue normalmente imputado a defectos y dificultades de implementación, pero no al análisis que inspiró su formulación. Los primeros estudios sobre la implementación de las políticas indicaron que los defectos e incumplimientos se debían a "la complejidad de la acción conjunta" (Pressman y Wildavsky, 1973), que atravesaba todo el proceso de la puesta en práctica de la política y que mostraba que en ella participaban desordenadamente actores gubernamentales, privados, sociales y los destinatarios mismos de la política, con diferentes perspectivas, expectativas y urgencias. Como mínimo fue evidente que el enfoque *top-down* gubernamental, que daba por segura la disciplina y capacidad de su burocracia, era inoperante, así como se mostró lo importante que eran las interacciones de los operadores públicos con los destinatarios para que la política pudiera arrojar resultados. El destino de la política quedaba condicionado por actores que no estaban en el gobierno ni en la cumbre del gobierno sino que eran operadores que interactuaban directamente con los ciudadanos. No fue casual que, en respuesta a políticas fracasadas, la segunda generación de estudiosos y diseñadores de programas de implementación revirtieran el enfoque jerárquico y burocrático y propusieran esquemas alternativos

bottom-up, implementaciones adaptativas, no programadas, en los que se otorgaban un papel decisivo a los actores no gubernamentales. En opinión acertada de R. Mayntz, con este necesario giro se rompía "el paradigma fundamental: la elaboración de las políticas como acción de gobierno y la implementación como acción de las agencias públicas" (1999: 7). En efecto, en la disciplina de políticas públicas y de AP, el gobierno había sido permanentemente considerado el sujeto de la dirección política, así como los ciudadanos habían sido considerados únicamente los destinatarios de la política, los objetos de control político.

A partir de las vicisitudes de la implementación se descubrió que ciudadanos, sectores privados, organizaciones sociales eran actores que habían de ser tomados en consideración e integrarlos de algún modo como actores que participan en la decisión de la política, en su diseño y destino, si es que interesaba aún al gobierno que su política fuera exitosa y no sólo una declaración de buena voluntad. Las acciones de resistencia o involucramiento de los actores privados o sociales surgieron entonces como factores que definían la suerte directiva del gobierno, que facilitaban o impedían que pudiera dirigir, que sus políticas directivas pudieran arrojar resultados beneficiosos, en el entendido de que reeditar la compulsión gubernamental (regulaciones, planes, programas) en determinadas áreas de política, justamente en las relacionadas con el desarrollo social, era una medida ineficaz y contraproducente.

Por eso es acertada la distinción que, a raíz de los problemas de la implementación de las políticas, Mayntz hace entre *Steuerungsfähigkeit* (capacidad de dirección), que es una propiedad del gobierno, y *Steuerbarkeit* (posibilidad de ser dirigidos, disposición a ser dirigidos), que es una propiedad de los actores económicos, civiles y políticos. En esta perspectiva, con evidencias a su favor, quedaba claro que la mayor capacidad institucional, fiscal, administrativa de un gobierno no arroja resultados de valor si los dirigidos o los destinatarios de los supuestos magníficos beneficios gubernamentales no están dispuestos a someterse a las políticas, no aceptan sus prescripciones, entre otros motivos porque no les resultan importantes, debido a su independencia, autosuficiencia o interdependencia de recursos clave con actores externos al gobierno o a la misma comunidad política doméstica. Esta distinción abre y expresa la conciencia de la insuficiencia gubernativa del gobierno. La conclusión era previsible. Si la dirección o coordinación de la sociedad por medios políticos o jerárquicos se ha vuelto ineficaz, hay que ir a buscar otros dispositivos de dirección social, los cuales se creyeron encontrar en los mecanismos de mercados y en las variadas formas de organización social solidaria o mutualista. El descubrimiento de otras formas de gobierno social, alternativas a las del gobierno político mediante mando, representa la base para la afirmación del concepto de gobernanza. R. Mayntz es precisa:

> Las investigaciones (sobre la implementación de las políticas) contribuyeron a minar las bases mismas

> del modelo de la gobernación política, es decir, las bases de la idea de que el Estado, aun en caso de encontrar resistencia en los grupos sometidos a sus iniciativas, seguía siendo el fulcro del control de la sociedad. La desilusión por el hecho de que ya no existía un centro eficaz de control político llevó a prestar atención a formas alternativas de "gobernación social" *(societal governance).* La búsqueda se concentró alrededor de dos principios de dirección nuevos y distintos, los principios del mercado y de la autoorganización horizontal, que fueron analizados como alternativas al control político jerárquico [1999: 7].

En el medio latinoamericano, las crisis económicas y políticas de los años ochenta y el descubrimiento de los límites de las reformas económicas y políticas emprendidas (democratización incluida) nos ofrecían elementos de sobra para plantearnos la cuestión acerca de la dirección social de nuestros países y para plantearla desde premisas de escepticismo o de cautela respecto del gobierno como el agente directivo central. La ingobernación del autoritarismo y las notorias limitaciones gubernativas de las nuevas democracias eran motivos más que suficientes para plantearnos la cuestión de la gobernanza de la sociedad.

Sin embargo, la cuestión de la dirección social no surgió desde adentro de los problemas de nuestros países, por lo que da la impresión de ser una cuestión importada. Debido a razones explicables por nuestras condiciones y creencias latinoamericanas, el grueso de nuestros políticos e intelectuales, incluyendo a los que practican la disciplina de la política pública, no han podido o querido plantearse el problema de la gobernanza, pese a las incapacidades y restricciones directivas de los gobiernos, porque el enfoque gubernamentalista de dirección de la sociedad nos es como una segunda naturaleza y ha permanecido intocado no obstante nuestros neoliberalismos y transiciones democráticas. Las transiciones democráticas significaron el refrendo de la concepción gubernamentalista de la gobernación, no su problematización. La democracia nos liberaba de líderes incompetentes y catastróficos, pero en nuestra creencia los gobernantes democráticos representativos serían los dirigentes de éxito que esperábamos, que tomarían las riendas de la conducción nacional y nos llevarían a la tierra prometida. La democracia incrementaba la capacidad del gobierno de gobernar a su sociedad. Una verdad a medias. La mayor parte de nuestras consideraciones críticas se encaminaron entonces a cuestionar los instrumentos directivos del gobierno, como las políticas de ajuste, las políticas neoliberales, los mercados globales, pero jamás apuntaron sus armas a la capacidad de gobernar del gobierno a la sociedad. El neoliberalismo como instrumento y formato ha sido el blanco, no la capacidad directiva del gobierno democrático, que como antaño es considerado el único director de la orquesta social.

En nuestro imaginario circula todavía la idea de que el gobierno es capaz de gobernar exitosamente si se libera de los instrumentos inadecuados que ha empleado recientemente para dirigir a su sociedad, a saber, los dispositivos de mercado, que son considerados en el grueso de nuestros países los reales factores de desgobierno de ahora y

siempre. El gobierno es capaz de dirigirnos con los instrumentos estatales y se ha vuelto incapaz justamente por haberse desgubernamentalizado, por haber incorporado antinaturalmente en su gobernación los dispositivos del mercado y de la sociedad civil. El acento inalterado en la capacidad gubernamental parece entonces sugerir que damos por probable la existencia de una sociedad subordinable a un centro de poder unitario, a la manera de los tiempos autoritarios de la "vieja gobernanza", o que consideramos que la sociedad se encuentra perfectamente representada en las decisiones del poder público, a la manera de los tiempos recientes del radicalismo democrático inocente. Tal vez la razón de fondo para no descubrir o tomar en serio el problema de la gobernanza es que en nuestras sociedades no se observan extendidos o consolidados los sectores de una economía productiva y competitiva ni los de una sociedad civil mutualista y solidaria, razón por la cual fuera del agente gobierno parecen no existir poderes sociales con capacidad de solución de problemas y de autorregulación, cuyas actividades y resultados contribuyan a la conducción de la sociedad hacia metas de vida de mejor calidad. En estas condiciones, como ya he afirmado, la gobernanza no puede ser más que el actuar directivo del gobierno.

Fuera de nuestro contexto latinoamericano, la producción académica mundial en los últimos 10 años es abundante, aun si con frecuencia los autores emplean el término de *gobernanza* con un sentido genérico de diccionario de bolsillo ("modo de gobierno") sin explicar su aparición y uso y sin definir con precisión los componentes y las condiciones del nuevo modo directivo, o bien contribuyen a reproducir la laxitud del concepto asimilándolo a otros conceptos que nos son más familiares (régimen, sociedad política, gobierno, AP, sistema político-administrativo, patrón de *policymaking*...) o lo emplean con tranquilidad dando por supuesta su univocidad conceptual y aceptación general.[41] Sólo muy recientemente comienza a estabilizarse la denotación del concepto y se profundiza en las razones de su aparición y en los componentes de su denotación. Un resumen acertado de las vertientes del debate académico sobre la gobernanza es ofrecido por J. Pierre (2000: 3-4), al afirmar que

> la literatura sobre la gobernanza es algo confusa en lo que concierne a su conceptualización y tiene un doble significado. Por un lado, es un concepto que se refiere a los intentos empíricamente notorios que ha hecho el Estado a fines del siglo pasado para adaptarse a su entorno y, por el otro, denota la representación conceptual o teórica de la coordinación de los sistemas sociales y del rol que el Estado desempeña en ese proceso... En el primer enfoque, que podría calificarse de Estado céntrico, la cuestión central de investigación consiste en determinar en qué medida el Estado tiene la capacidad política e institucional de dirigir a su sociedad y cómo se relaciona el Estado con los intereses de otros actores influyentes. En el segundo enfoque, más sociocéntrico, el foco de la investigación es la coordinación y el autogobierno que caracteriza a varios tipos de redes y asociaciones. Sin embargo ninguno de los dos enfoques prejuzga en dónde se ubica el sitio del poder. En el debate público, gobernanza significa en gran medida la coordinación y cohesión sostenida entre múltiples actores con

diferentes propósitos y objetivos, tales como actores e instituciones políticas, intereses corporativos, sociedad civil y organizaciones transnacionales. Lo que antes eran roles incuestionables del Estado son considerados ahora problemas comunes y genéricos de la sociedad que pueden ser resueltos por las instituciones políticas o por otros actores. El punto central es que las instituciones políticas ya no monopolizan la orquestación de la gobernanza. En este sentido, se puede decir que gobernanza expresa de manera resumida la visión dominante que se tiene del gobierno en el *Zeitgeist* de fin de siglo. Gobernanza, a lo largo del debate, representa la cuestión de cómo mantener el rol directivo de las instituciones políticas a pesar de los desafíos internos y externos al Estado. Y presumiblemente es algo más agradable que "gobierno", que se ha vuelto un concepto bastante peyorativo.

El mérito de Jan Kooiman es haber sido el primero en llamar la atención sobre el hecho de que al final del siglo XX cambiaba el equilibrio entre el gobierno y la sociedad en la realización de las metas colectivas deseadas y, en consecuencia, el primero en haber distinguido entre la acción del gobierno y la gobernanza de la sociedad y en haber planteado el problema de la gobernación/gobernanza como algo merecedor de análisis y algo crucial para el futuro de las sociedades. Desde su primer planteamiento y contribución conceptual (en Kooiman, 1993) hasta sus últimos retoques y refinamientos conceptuales (en Kooiman, 2000 y 2003), sus escritos representan una referencia fundamental en el tema de la gobernanza debido a su trabajo incesante por pulir el concepto y por construir una explicación teórica de su aparición, aunque sus escritos reproduzcan el mismo formato de razonamiento, sus conceptos tardan en estabilizarse y recientemente parezca lanzarse atrevidamente a una teoría de la sociedad.

La cuestión de la gobernanza tiene su punto de partida en la observación de que en las últimas décadas gobierno y sociedad han comenzado a compartir la tarea y responsabilidad de resolver los problemas de su sociedad y, por ende, a abandonar el trabajo en solitario o en rivalidad (el Estado contra el mercado, la burocracia contra las organizaciones de la sociedad civil) y a entender la utilidad de la cooperación. El cambio se debe a la notoria pérdida de capacidad de los gobiernos en la conducción de la sociedad y, en consecuencia, pretende responder a las interrogantes sobre el modo de gobernar a la sociedad contemporánea a fin de preservar los niveles de vida alcanzados y moverse hacia niveles superiores de bienestar y seguridad. El poder público ha perdido relativamente fuerza respecto del poder privado en la solución de los problemas de la sociedad y en la creación de sus nuevos horizontes, pero las circunstancias contemporáneas muestran que los actores políticos y económicos tratan más bien de interactuar y complementarse.[42] Esta interdependencia o *interacción*,[43] como él prefiere decir, es algo lógico y obligado, porque en las actuales condiciones sociales ningún actor social es lo demasiado dominante para imponer a los demás una determinada línea de comportamiento o para transferir los costos de la solución de problemas sociales hacia otros actores y obtener ganancias exclusivas, además de que "ningún actor, público o privado, tiene la información y el conocimiento requerido para resolver problemas complejos, dinámicos y

diversificados, ni tiene el mirador suficiente para seleccionar los instrumentos eficaces y menos el poder suficiente para dominar unilateralmente" (Kooiman, 1993: 4; 2000: 142).

Los nuevos modos de interacción entre el gobierno y la sociedad están a la vista en las áreas de políticas de bienestar social, protección ambiental, educación, salud, infraestructura física... y han producido cambios tanto en el gobernar como en la gobernación/gobernanza. La tormentosa primera producción de Kooiman (1993) se debe a que él (como nosotros) a comienzos de los años noventa seguía atrapado por la tensión entre la idea tradicional de que el gobierno es el agente de la dirección social y el hecho observable de que las formas de gobernar o dirigir a la sociedad se habían modificado y abarcaban a actores extragubernamentales. Por consiguiente, su pensamiento se construye meticulosamente alrededor de la distinción entre el gobernar del gobierno *(governing),* que es el ojo que mira hacia el pasado, y el proceso de gobernación o dirección de la sociedad *(governance),* notoriamente posgubernamental, que calificará correctamente como "políticosocial" y que es el ojo que mira hacia el presente y el futuro. Gobernanza es justamente la manera de nombrar distintivamente la nueva realidad que surge y que atañe a la dirección o gobernación de la sociedad, pero que es una realidad distinta de la del gobernar del solo gobierno e incluye e integra las interacciones de varios actores. Gobernanza es el nombre propio de la manera como se gobierna y se puede gobernar en las condiciones contemporáneas de "dinámica, complejidad y diversidad", como suele decir e insistir.[44]

Es lógico entonces que en su última producción (2003) la distinción inicial pierda sentido y concluya congruentemente con la poderosa afirmación de "gobernar como gobernanza" *(Governing as Governance):* la gobernanza no es otra cosa que el modo y proceso de gobernar una sociedad en las condiciones sociales contemporáneas. Hoy no hay manera de gobernar más que posgubernamentalmente, mediante "gobernanza sociopolítica, que ha de entenderse como los arreglos de los actores públicos y privados en cuyo marco se dirigen al objetivo de resolver los problemas de la sociedad y de crear oportunidades a la sociedad, así como se dirigen al objetivo de cuidar las instituciones sociales que enmarcan estas actividades de gobierno" (2000: 139). Sorprendentemente la misma definición es retomada casi textualmente tres años después pero aplicada a gobernar: "gobernar puede entenderse como la totalidad de las interacciones en las que participan los actores públicos y privados a fin de dirigirse al objetivo de resolver problemas de la sociedad y crear oportunidades, prestando atención a las instituciones que son los contextos de esas interacciones de gobernar y estableciendo un fundamento normativo de todas esas actividades" (2003:

4). Desvanecida la distinción, la conclusión es que la gobernanza no es una realidad empírica sino *el concepto del gobernar:* "la totalidad de las concepciones teóricas de gobernar" (2003: 4). Es el concepto abstracto de la actividad concreta de gobernar a la sociedad, pero que tiene que denominarse gobernanza a fin de denotar que la actividad

directiva de la sociedad ha dejado de ser sólo gubernamental, es decir, la acción del gobierno. En este sentido, gobernanza y gobernar son iguales si tomamos en cuenta que gobernanza es sólo el concepto del hecho real de la acción gubernativa y que su contenido real denotado es gobernar. Su única distinción es que la gobernanza pertenece al orden mental y gobernar al orden real.

Lo que está a la vista al final del siglo XX es, según Kooiman, que el gobierno gobierna mediante "co-acciones" (colaboraciones, concurrencias), que toman las formas de la coproducción, codirección, corregulación, cogestión, asociación entre actores públicos y privados, pero con características diversas a las formas tradicionales de unión de la acción pública con la privada. Gobernar mediante co-acciones entre el gobierno y los actores económicos y sociales depende de un contexto de condiciones sociales que inducen u obligan a esas prácticas interactivas de gobierno, las cuales progresivamente se van sedimentando y estabilizando en patrones de gobernación.[45] Por un lado, la gobernanza es definida como "el patrón o la estructura que surge en un sistema sociopolítico como el resultado *común* de los esfuerzos de interacción de todos los actores involucrados" (1993: 236), el patrón directivo que surge de las interacciones público-privadas. Pero, por otro lado, la gobernanza es el orden o el arreglo que enmarca y regula esas interacciones que se llevan a cabo para fines de gobierno. Hay un ciclo de causa-efecto entre gobernar y gobernanza. "La definición de la gobernanza como 'el patrón u orden emergente de un sistema', que es el resultado de procesos (interacciones) sociales y a la vez el medio a través del cual los actores pueden actuar e interpretar este patrón, ofrece la pista para entender las relaciones entre gobernar y gobernanza" (1993: 236).

El común denominador de los dos conceptos es su carácter sociopolítico: "el gobernar sociopolítico", "la gobernanza sociopolítica", que así se denominan para destacar que gobernar ya no se circunscribe a los actos del gobierno (de la instancia o institución gobierno), sino que comprende procesos de interacción entre diferentes actores sociales, públicos, privados.[46]

En resumen, la gobernanza, que en su primera producción fue definida como el patrón de gobernación y, por consiguiente, como el lineamiento general, constante y característico de las variadas (co)acciones concretas que tienen lugar entre actores públicos y privados para gobernar la sociedad, concluye coherentemente en la gobernanza como el concepto preciso y unívoco de lo distintivo de los muchos actos de gobierno que se requieren en las diversas y cambiantes circunstancias sociales: su naturaleza sociopolítica. En su producción tardía lo denotado como "sociopolítico" será preferentemente denotado como "societal" *(societal governance),* es decir, como un hecho o proceso de la sociedad toda más que gubernamental.[47]

Una aclaración precisa y contundente.

La propuesta de Kooiman, que se extiende de 1993 a 2003, no es sólo un esfuerzo por afinar los conceptos centrales, sino un desarrollo teórico que quiere precisar "los

diferentes niveles, modos y órdenes de la gobernanza" (2000: 138). En lo que respecta a los "modos de gobernanza", que están presentes en las interacciones entre los actores públicos y privados y que las determinan, tres son los principales: autogobierno *(selfgovernance),* cogobierno *(cogovernance),* gobierno jerárquico *(hierarchical governance*).[48]

Toda la gobernación societal puede ser entendida como el resultado de la combinación de estos tres modos de gobierno que tienen lugar en la sociedad. *Autogobierno:* se refiere a la capacidad de los actores y organizaciones sociales para regularse y gobernarse a sí mismos y se relaciona con su autonomía y consiste en su capacidad de determinar su sentido de dirección y desarrollar y mantener su propia identidad. Va de suyo que si en una sociedad no existen entidades con la capacidad de autogobernarse (autodirigirse, autorregularse, autocontrolarse) la "gobernanza societal" carece de las condiciones para existir, por lo que la jerarquía será el obligado modo de gobierno. (La autogobernación se desarrolla a partir de los conceptos de la autopóiesis de los sistemas vivos y sociales.) *Cogobierno:* se refiere a las formas de interacción entre varias unidades u organizaciones con el propósito de gobernarse. Sus formas son horizontales, pues los actores se comunican, colaboran o cooperan sin la presencia de un actor gobernante central o dominante que defina rumbo e instrumentos. Su manifestación son las múltiples redes de cooperación entre actores privados que tiene lugar en la sociedad civil y las múltiples asociaciones entre los actores privados y los actores públicos, que tienen lugar en la sociedad política y en las actividades de gobernación. *Gobierno jerárquico:* es el modo de interacción clásico entre los actores públicos y los privados para fines de gobernación, que asume patrones de comportamiento verticales y formales a través de leyes y políticas. Su característica es la existencia de entidades gobernantes que influyen en el comportamiento de otros actores que participan en las interacciones y que se refuerzan con sanciones en caso de incumplimientos.

En resumen, la gobernanza de la sociedad según las distintas circunstancias que viva y las diversas materias que aborde combina estos variados modos de conducirse teniendo un modo más peso que otros. Si algo conviene observar es que la jerarquía, el gobernar del solo gobierno, entra al final por la puerta trasera y es un modo de la gobernanza de la sociedad con pleno derecho. Es una manera de reconocer que las leyes y las políticas del gobierno son necesarias aunque insuficientes, que la gobernanza sociopolítica o societal (en tanto interacción público-privada) tiene su propia identidad y aporte y que en los casos olvidados de excepción y anomia social la jerarquía es el único recurso social disponible para reconstruir la normalidad y crear las condiciones de una vida digna y segura.

R. A. W. Rhodes. Los escritos de Rhodes[49] son una caracterización precisa de los variados ensayos sobre la ("nueva", "moderna") gobernanza, construida desde la perspectiva

europea. Más que un teórico con aportes originales, es un fino y preciso recapitulador de la producción teórica. En su opinión, los académicos convergen en afirmar que el concepto de gobernación ha suplantado al de gobierno en los últimos años y comparten la idea de que ha ido tomando forma un nuevo proceso-condición-método de gobernar. Sin embargo, cuando los expertos proceden a describir o definir el nuevo proceso o método gubernativo el concepto se vuelve mutable. Se pueden registrar seis usos o denotaciones del concepto: la gobernación es equiparada a "estado mínimo", "gobernación corporativa (de una organización)", "nueva gestión pública", "buena gobernación", "sistema sociocibernético", "redes autoorganizadas".[50] El resumen de Rhodes es interpretativamente correcto, contribuye a poner orden en el uso del término y, en su opinión, el meollo del concepto de gobernación es el proceso de gobierno de redes o por redes. Es tan fina como recapituladora la siguiente cita (Rhodes, 1997: 53):

> Gobernación se refiere a *redes interorganizacionales* y *autoorganizadas*... Las características comunes de la "gobernación" son: *1)* Interdependencia entre las organizaciones. Gobernación es algo más amplio que gobierno y abarca a actores no estatales. Cambiar las fronteras del Estado ha significado que las fronteras entre los sectores público, privado y voluntario se han vuelto cambiantes y opacas. *2)* Interacciones permanentes entre los miembros de la red, debido a la necesidad de intercambiar recursos y de negociar los propósitos comunes. *3)* Las interacciones se basan en la confianza y son reguladas por reglas del juego que han sido negociadas y acordadas por los participantes en la red. *4)* Existe un grado significativo de autonomía respecto del Estado. Las redes no tienen responsabilidad pública (no son actores públicos —T.), aunque están autoorganizadas. El Estado no ocupa la posición soberana, pero puede dirigir indirecta e imperfectamente las redes.

La (nueva) gobernanza[51] es el resultado y el testigo de la transición ocurrida de "un Estado unitario a un régimen diferenciado" *(differentiated polity),* que se caracteriza por la dispersión y fragmentación del poder central y, en positivo, por la aparición de "redes interorganizacionales autoorganizadas", "capaces de autogobierno" *(self-steering, self-organizing interorganizational networks),* que se hacen cargo de numerosas tareas públicas en diversas materias públicas. Las redes están integradas por actores públicos, privados, sociociviles, intergubernamentales. Las más notorias e influyentes son las "redes de política" *(policy networks),* que controlan el campo de específicas políticas públicas y son las que deciden su formulación e implementación. Las redes se caracterizan por la interdependencia e intercambio de recursos de sus actores, por reglas de interacción compartidas y por una autonomía significativa frente al gobierno. Éste no pierde tal vez un sitio central en la red pero su papel de centro es limitado y reducida su capacidad directiva, en tanto sus decisiones y la implementación de sus decisiones dependen de la aceptación, los recursos y la acción de las demás organizaciones que integran la red. Por consiguiente, el mando gubernamental central coexiste con el poder fragmentado entre los diversos nodos de la red involucrada en la atención de los

problemas públicos, así como el control gubernativo coexiste con la independencia de los otros actores, de los que no puede prescindir sin perder eficacia en sus acciones y con los cuales establece equilibrios cambiantes y pactados según las circunstancias, materias y políticas. En este sentido, la gobernación toma la forma de "dirección indirecta" *(indirect management)*. El gobierno gobierna a través de organizaciones externas al gobierno, que muestran capacidad de autonomía/autogobierno, están vinculadas a otras organizaciones y dan lugar a asociaciones de las que forma parte el gobierno con un papel directivo limitado pues su capacidad decisoria es compartida o condicionada en sus procedimientos y alcances por los demás socios participantes. En el fondo, surge una nueva estructura/proceso de gobernación social, las "redes", que representan una alternativa a las "jerarquías" (las burocracias) y los "mercados" como formas de organización social. Aparece y se afirma "la forma reticular de gobernación" *(the network form of governance)*.[52]

Paul Hirst. Sus consideraciones sobre *Democracy and Governance* (2000) son relevantes de la preocupación y posición europea. Abre con la observación de que "gobernanza expresa por lo general una alternativa al gobierno, al control estatal" y señala que existen cinco denotaciones o versiones de la gobernación: *a)* la llamada buena gobernación o buena gobernanza para asegurar el desarrollo económico, cuyos requisitos institucionales, políticos y administrativos difunden y exigen los organismos internacionales, como el BM; *b)* la insuficiencia reconocida de los Estados nacionales para resolver problemas domésticos que son mundialmente interdependientes, lo que conduce a una gobernación internacional compartida con nuevos actores y recursos, como organismos superestatales independientes, corporaciones privadas globales, redes internacionales de ONG; *c)* la gobernanza corporativa, relativa a la transparencia y responsabilidad de las decisiones y gestión de los altos ejecutivos de las empresas frente a la dispersión de los accionistas; *d)* la gobernanza como las innovaciones directivas de la nueva gestión pública y *e)* la gobernanza denota la emergencia de asociaciones, redes y foros deliberativos como actores y dispositivos de gobierno en lugar de las ruinosas representaciones jerárquicas y centralizadas de los (neo)corporativismos de los Estados sociales welferistas.

Todas estas tendencias novedosas de dirección de la sociedad plantean problemas de control democrático y de responsabilidad de los gobiernos representativos elegidos, pero que no hemos descubierto ni planteado bien por cuanto creemos que todavía sigue vigente "la arquitectura de una sociedad liberal clásica",[53] mientras la separación nítida entre el Estado (gobierno) y la sociedad civil, que constituía el eje central de esa arquitectura, se ha ido desvaneciendo. Lo actual y correcto es

> ver al Estado como parte de una *organizational society,* la cual se caracteriza por la presencia de

> grandes instituciones jerárquicas de control, ubicadas en ambos lados de la frontera divisoria entre lo público y lo privado, instituciones que no son responsables ni rinden cuentas ni responden a los ciudadanos o lo hacen sólo de manera débil. La división entre lo público y lo privado ha dejado de ser lo clara e importante que era en la sociedad liberal clásica [20].

En la "sociedad de organizaciones", distintiva de estos tiempos, sobran evidencias acerca de la influencia que tienen las decisiones de las corporaciones privadas y de las redes sociales del voluntariado en la configuración y coordinación de la vida asociada en general, no obstante que se le sigan considerando organismos estrictamente privados, así como sobran evidencias de cómo el gobierno gobierna en modo corporativo y realiza funciones públicas mediante agencias o cuerpos públicos políticamente independientes y con un formato corporativo de organización y decisión. "El Estado no ha reducido en gran medida su escala y alcance ni tampoco ha sido vaciado, más bien se ha fragmentado y se ha combinado o fusionado con entidades no estatales ni públicas" (21). Este dominio creciente de las organizaciones en la orientación y la convivencia de la sociedad borra las fronteras del mundo público y privado y representa una "amenaza a la democracia" en su forma conocida, puesto que un gran número de decisiones socialmente trascendentes escapan a los centros de la decisión democrática y fragmentan el mundo público hasta el punto que éste carece de un centro responsable, razón por la cual es necesario emprender reformas para neutralizar consecuencias indeseadas y previsibles de desgobierno.[54]

Lo mismo puede decirse en el ámbito internacional donde el Estado-nación y su responsabilidad ante su *demos* se ha debilitado o vuelto difusa y compartida.

La respuesta de Hirst a las nuevas condiciones sociales y al desafío democrático es la "associative democracy", tema sobre el que ya había escrito en 1994. No se menosprecia la democracia mayoritaria electoral, pero se reconoce su creciente pérdida de significado para asegurar que los gobiernos elegidos tengan capacidad directiva. Empieza a revisarse la premisa de que elección de gobiernos y capacidad de gobierno tengan una relación positiva asegurada. Por consiguiente se pone complementariamente el acento en la permanente comunicación de ida y vuelta entre gobierno y sociedad, en el intercambio sostenido de información y opinión, en el diálogo formador de consenso, que es urgente crear o restaurar pues las grandes corporaciones no consultan a los gobiernos y menos aún a los que saldrán afectados con sus decisiones y porque el gobierno fragmentado en su ejercicio de gobierno, al que resulta difícil dar coherencia a sus acciones, le resulta aún más difícil comunicarse con el público ciudadano, rendirle cuentas, por carecer de explicaciones convincentes y sólo de su competencia. En una sociedad de organizaciones el intercambio y el diálogo deben tener lugar entre el gobierno y las organizaciones sociales formalmente estructuradas y a fin de que el diálogo pueda ser social o públicamente productivo las organizaciones sociales habrán de estructurarse de manera democrática. A pesar de lo prescriptivo y hasta idealista de su propuesta de reforma,

queda registrado que la única gobernanza posible y democráticamente responsable en las condiciones sociales contemporáneas implica asociaciones y asociación, diálogo entre asociaciones públicas y privadas en busca de consensos sobre una agenda y dirección social compartida.

La reforma político-institucional, que en su opinión involucra e impacta tanto al gobierno como a las organizaciones de la sociedad civil, consiste en

> adoptar el modelo de democracia asociativa, que implica devolver a la sociedad en la medida de lo posible funciones que fueron concentradas por el Estado (reteniendo la del financiamiento público) y democratizar lo más que se pueda a las organizaciones de la sociedad civil. El objetivo final es restaurar el gobierno limitado y "politizar" a la sociedad civil, transformar sus organizaciones que son burocracias verticales y jerárquicas en asociaciones constitucionalmente estructuradas y democráticamente autogobernadas. Habría entonces que intentar separar provisión de servicios y supervisión de la provisión en todos los niveles de gobierno del Estado nacional. Al simplificar las tareas de las instituciones representativas y hacerlas fundamentalmente vigilantes *(watchdogs),* el resultado podrá ser que mejorará notablemente su capacidad para asegurar que los servicios se presten efectivamente y de manera apropiada... La respuesta es devolver la provisión de los servicios a asociaciones voluntarias con capacidad de autogobierno... El autogobierno asociativo daría una legitimidad democrática básica a las organizaciones, por lo que se reduciría la necesidad de una gobernación externa para proteger a los afectados y la necesidad de establecer leyes desde afuera para cualquier contingencia [Hirst, 2000: 28-29].

Lester M. Salamon. Otra conceptualización estructurada, desde una perspectiva norteamericana y particularmente desde la óptica del Tercer Sector no lucrativo, es la de Salamon,[55] que llega a conclusiones similares. En varios de sus escritos anteriores había llamado la atención sobre el hecho de que desde décadas atrás se habían ido estableciendo y generalizando nuevas relaciones del gobierno (asociación, contratación, delegación...) con las organizaciones no gubernamentales/no lucrativas, particularmente en el campo de la política social y los servicios. Para destacar su peculiaridad acuñó el sugerente concepto "Gobierno de/mediante terceros" *(Third-Party Government)* y subrayó que esa nueva forma de gobernar empleaba "herramientas", "tecnologías", "instrumentos",[56] que eran distintos de los que suele emplear la tradicional AP directa y jerárquica, así como diferentes de los aplaudidos instrumentos recientes de la privatización y la eficiencia administrativa de la nueva gestión pública. El nuevo modo de gobernar con otros instrumentos y mediante actores terceros o externos al gobierno es ahora reconceptualizado por Salamon como "la nueva gobernación". Se trata de gobernación y no de gobierno porque en la formulación de las políticas públicas y en la prestación de los servicios públicos participan más actores que el gobierno y porque "en el futuro la esencia del proceso de solución de problemas será muy probablemente de *naturaleza colaboradora,* dado que la atención a los problemas públicos y la realización de los

objetivos públicos dependerá no sólo del gobierno sino de un buen número de otros actores autorizados" (Salamon, 2002: 8).

El concepto se eleva hasta convertirse rápidamente en "el paradigma de la nueva gobernanza", que culmina los cambios que han ocurrido en "la unidad de análisis" de la AP norteamericana como disciplina y como profesión. A lo largo del siglo XX el instrumental empleado por el gobierno para atender los problemas de su sociedad, para "administrarla", ha cambiado. Primero ocurrió "el tránsito de la agencia administrativa al programa", impulsado por la disciplina de las políticas públicas que llamó la atención sobre la importancia que para una buena conducción de la sociedad tienen las decisiones y políticas del gobierno, a las que subordinó el aparato de la AP, cuyo encargo se reducía a llevar a cabo las políticas, a implementarlas. Luego, más recientemente, sucedió "el tránsito del programa a los instrumentos", debido a los resultados que arrojaron las evaluaciones de la implementación de las políticas, que señalaban múltiples ineficiencias y desvíos. El gobierno tuvo entonces que modificar su actuación y sustituir su instrumental burocrático clásico (línea de mando, división funcional, procedimientos, asignaciones, reglamentaciones, operación directa y exclusiva...) para impedir la repetición de los fracasos y alcanzar mayor eficacia en la solución de los problemas sociales. Lo central y distintivo del último cambio es "el tránsito de la jerarquía a las redes", el abandono progresivo de la organización, gestión e instrumental burocrático de las unidades administrativas del gobierno al desarrollar las políticas y prestar los servicios públicos y su progresiva sustitución por "redes interorganizacionales", que descansan en la interdependencia entre las entidades públicas y actores terceros, que puede ser organizaciones privadas o sociales. La nueva gobernación se transforma entonces de vertical en reticular, en gobernación por redes, y la teoría de redes surge como el enfoque de la nueva gobernación que da cuenta del cambio de los instrumentos directivos del gobierno y señala el futuro gubernativo.[57]

Este giro en la atención de los asuntos públicos implica simultáneamente que la oposición entre lo público y lo privado, que fue tan característica tanto de la AP tradicional como de los privatizadores neoliberales de los últimos años, se transforma en complementación, así como el burocrático mando y control en negociación y persuasión y las habilidades de manejo de personal en habilidades de facilitación (la habilidad para activar iniciativas sociales, coordinarlas, "orquestarlas", modularlas). Es recapituladora la siguiente cita en extenso:

> El crecimiento de los instrumentos de la acción pública requiere un nuevo enfoque del proceso de solución de los problemas públicos, una *nueva gobernación* que reconozca tanto el carácter cooperativo que implica la acción pública moderna como los retos que conlleva la colaboración. Lo central de la nueva gobernación es el cambio del paradigma en la acción orientada a los problemas públicos. En vez de prestar atención exclusivamente a las agencias públicas o a los programas públicos, la nueva gobernación centra la atención en los instrumentos y las tecnologías que se usan

> para abordar los problemas públicos y destaca que los diversos instrumentos por sus características provocan un giro en la operación de los programas públicos. Los instrumentos estructuran de manera significativa el proceso de implementación de la política después de su aprobación, pues especifican la red de actores que desempeñarán roles importantes en el proceso y la naturaleza de los roles. En estas circunstancias, es natural que cambie la naturaleza de la gestión pública. En lugar de mando y control, hay que poner el acento en la negociación y la persuasión. Y en lugar de sólo habilidades de dirección de la gente, se requieren habilidades de facilitación. Los nuevos instrumentos complican la tarea de la solución de los problemas públicos, no la simplifican, aun si incrementan las opciones de acción y aumentan el conjunto de recursos [Salamon, 2002: 18].

Dirk Messner. Desde la tradición alemana de la ciencia política y de políticas, Dirk Messner ha ofrecido un estudio estructurado sobre la gobernanza: *Die Netzwerkgesselschaft* (1995).[58] Messner llega al mismo punto que otros autores más conocidos, que es la gobernación por redes; pero lo hace después de un itinerario que se distingue por una revisión del debate teórico contemporáneo. El ambiente del razonamiento de Messner es la discusión polarizada que tuvo lugar a final de los años ochenta sobre el rol del Estado, el mercado y las organizaciones sociales en la gobernación de la sociedad, bajo la premisa de que el Estado ya no puede ser considerado el centro de la gobernación de la sociedad, como lo muestran los hechos de la flaqueza del intervencionismo estatal y la erosión de las capacidades de los Estados nacionales frente a la dinámica globalizadora y como, más a fondo, lo explican diversas teorías sociales, especialmente "la teoría de sistemas" de Niklas Luhmann, cuyos resultados representan la ofensiva más frontal a la capacidad directiva del Estado. La posición de Luhmann sobre el debilitamiento directivo de la política y del gobierno en la sociedad actual se deriva de sus teoremas sobre la marcada diferenciación funcional (autorreferencia, autonomía y autoproducción) de los subsistemas sociales particulares (la economía, la ciencia, la política…) que componen el sistema contemporáneo de sociedad, sobre la complejidad social que resulta de esa estructura y, en consecuencia, sobre la complejidad prácticamente inmanejable de los problemas que suelen considerarse socialmente generales o públicos, en razón de que resulta imposible que un subsistema singular esté en condiciones de gobernar a los demás y pueda señalar un rumbo válido a la sociedad en su conjunto. En el esquema teórico, el Estado o el sistema político es un subsistema más de la sociedad, tan autorreferido como los demás, por lo que de ninguna manera representa el centro o la cumbre de la sociedad y, como dice extraordinariamente Luhmann, "el efecto del sistema político ya no es la gobernación y sus efectos tampoco son gobernables". El gobierno ya no puede dar dirección y coordinar a su sociedad y ni siquiera tiene el control sobre los efectos de su acción.

La cuestión es entonces clara y radical: "cómo es posible la capacidad de gobernación de la sociedad en sociedades cada vez más diferenciadas y complejas y en condiciones de crisis de la tradicional intervención del gobierno" (Messner, 1997: 43). Este problema

cobra importancia en el contexto de la cuestión del desarrollo y la competitividad, que son el objeto específico del interés intelectual de Messner, puesto que las investigaciones ofrecen evidencias de que el desarrollo y la competitividad de una región o una nación surgen no sólo por las estrategias de innovación de las empresas, aun si están apoyadas por políticas públicas de un gobierno eficiente, o sólo por el fomento y la intervención estatal, sino por múltiples formas de asociación, organización y (auto)gobernación social en prácticamente todos los planos (subsistemas) de la vida social y entre todos los planos y actores de la vida social, el político, el económico, el científico-profesional, el de la pertenencia y confianza social.[59] Por lo menos, en los asuntos relativos al desarrollo productivo y competitivo de una nación o una región, toma forma como condición necesaria un "nuevo paradigma de producción", que se expresa y realiza en una nueva estructura social (interdependiente, integrada en forma de red) con capacidad de autonomía, con un tipo de gobernanza posestatal, pero que incluye al poder estatal. Pero ¿este modo de desarrollo, que se hace presente en algunas regiones del mundo, podrá ser algo posible y duradero, algo estructural, cuando se ignora su funcionamiento y su alcance, pues las formas asociativas entre Estado, industria y otros actores sociales arrojan resultados contradictorios, ora producen coaliciones distributivas de rentas que bloquean el desarrollo, ora provocan desintegraciones sectoriales y territoriales respecto del conjunto social, ora generan dinámicas creativas de progreso que jalan a su sociedad?

La otra pregunta, desde la vertiente teórica, es más exigente y radical:

> ¿A partir de las tesis de Luhmann acerca de la creciente diferenciación de las sociedades y de la creciente complejidad interna de sus subsistemas se debe inferir la imposibilidad de la gobernación? ¿O son posibles formas de gobernanza y de coordinación, patrones de organización social que, a pesar de sus altos niveles de complejidad, falta de transparencia y el peligro innegable planteado por la autorreferencialidad de los subsistemas (independencia e interdependencia), sean capaces de abrir paso a una gobernación deliberada, de objetivos, con un mínimo de autorreproducción racional de las sociedades altamente diferenciadas, aunque esto nada tenga que ver con la caprichosa omnisciencia de los planificadores del pasado? [105].

¿Es posible seguir hablando, al viejo estilo, de una intencionalidad de la sociedad (de la historia social), de la posibilidad de que un protagonista, el gobierno, o en su lugar, en este tiempo, un conjunto de agentes asociados, puedan sostener la función directiva de la sociedad en su conjunto? ¿Se puede hablar todavía de dirección, de gobernación, de la sociedad?

El punto de partida para pasar "del Leviatán al Estado cooperativo",[60] a la gobernanza social por redes, es motivado por el interés que Messner tiene en la cuestión del desarrollo social. Su punto de partida es la "competitividad sistémica",[61] que en parte es un marco de referencia para el análisis y la decisión de desarrollo y en parte es un concepto que da cuenta de las experiencias exitosas locales, regionales, nacionales de

desarrollo. Los desarrollos exitosos muestran la necesidad pero la insuficiencia de la intervención estatal, a la vez que dejan ver que son resultado de nuevas formas de organización social de la economía y de la política, que se caracterizan por la interdependencia-interacción-coordinación entre empresas, gobiernos, instituciones privadas y públicas (universidades, por ejemplo), organizaciones sociales. En estas iniciativas de desarrollo la gobernación por jerarquía no existe o, dicho de otro modo, la gobernación social no ocurre por el gobierno ni la coordinación social se ejecuta por coordinación política. Hasta aquí nada nuevo, aunque lo haya dicho desde la perspectiva del desarrollo.

Messner tiene dos contribuciones relevantes. La primera de ellas consiste en ofrecer elementos que ayudan a ordenar la definición de la gobernanza (68-70). El concepto se inscribe en la teoría de la acción, por lo que supone un sujeto *(governance actor)* que usa su influencia para conducir a su sociedad *(governance object)* hacia ciertos futuros deseados o conducirla en su tránsito de un determinado estado de cosas a otro *(governance goal)* y para ello emplea toda una gama de medios de interacción con el conjunto de la sociedad, que pueden ser mando, leyes, mercado, solidaridad… *(governance instruments, governance media)*. Las acciones relacionadas con la gobernación, con sus sujetos, objetivos e instrumentos, que no pueden ser ni únicas ni fijas, deben ser entendidas como "un proceso de búsqueda y aprendizaje de los actores sociales": como un proceso *(governance process)*.

Su segunda contribución consiste en el desarrollo de la teoría de la sociedad de redes que parte de las "redes de políticas", sobre la que escribieron sus connacionales F. Scharpf y R. Mayntz, pero va más allá cuando afirma que las redes son patrones de organización que procesan la dependencia recíproca, en el sentido de que los actores particulares no tienen todos los recursos que necesitan para realizar los resultados que aspiran, puesto que los recursos (económicos, intelectuales, tecnológicos, morales, de poder e influencia) están dispersos entre varios actores. Esto fue lo que definió la teoría organizacional de la dependencia de recursos "como interdependencia"

> y las redes son las formas de organización y gobierno capaces de articular los fenómenos de la creciente y simultánea independencia e interdependencia, enfatizada por Luhmann. En este sentido la organización reticular se contrapone a la autorreferencialidad de los subsistemas singulares que Luhmann consideró como inevitable. Lo que surge es cualitativamente un nuevo modo de gobernanza [173],

más allá de la polarización entre las jerarquías y los mercados.

La organización por redes es el resultado de los desarrollos más avanzados de la sociedad moderna, que es una sociedad de organizaciones formales, diferenciadas, autónomas, dotadas con poderes relevantes pero no universales. Messner dedica la parte

III de su libro a desarrollar su teoría de redes, que contiene apartados sobre los elementos básicos de la definición de la red, el problema del número de sus nodos y las relaciones derivadas que se manifiesta en problemas de coordinación y decisión, las tensiones entre conflicto y cooperación, los dilemas de la negociación, su ciclo de auge, agotamiento y trastorno... que generan o representan "los cinco problemas centrales de la gobernación por redes": *1)* el bloqueo del *decisionmaking* debido a posiciones de veto; *2)* la propensión a una orientación conservadora de acción; *3)* la propensión a la desintegración por vínculos laxos y a la reticencia a la innovación por la densidad de las relaciones; *4)* el riesgo de obstruir negociaciones entre soluciones alternativas de problemas por la existencia de diferentes criterios distributivos; *5)* problemas de internalización de costos. En conclusión, la discusión sobre las redes muestra que la lógica de la gobernación por redes se enfoca a hacer posible la comunicación intersistémica o interorganizacional de la sociedad. Sin duda los sistemas de gobernación jerárquicos y sus decisiones verticales son cada vez menos capaces para influir en la dinámica de los subsistemas sociales que son autorreferidos y tienen propósitos propios, pero las redes de política que aparecen como resultado de la dependencia recíproca de los actores en materia de recursos pueden ser capaces para articular la lógica de la independencia y la interdependencia de los subsistemas. Los actores involucrados en redes están obligados a coordinar y aprenden a coordinar sus intereses y lógicas de acción con las de los otros participantes. El Estado con frecuencia forma parte de redes o es capaz de incidir en su marco de reglas y condiciones ("autocoordinación a la sombra de la jerarquía", como dice Scharpf). En suma, el problema de la complejidad no se resuelve con la existencia de estructuras de redes, pero su abordaje es mejor que con los instrumentos interventores del optimismo de la planificación estatista o con las estrategias neoconservadoras y neoliberales que se han estado discutiendo desde los años setenta como la solución a la crisis del Estado (333).

Joan Prats. En nuestro medio hispanoamericano, Joan Prats, director del Institut Internacional de Gobernabilitat de Catalunya (IIGC), ofrece una definición de gobernanza centrada en la idea de "gobierno interactivo". La premisa de su desarrollo es la observación correcta de que durante las últimas décadas ha ocurrido un desplazamiento teórico y práctico "de la burocracia a la gerencia y de la gerencia a la gobernanza". El actual foco del interés intelectual y político ya no es la estructura y/o el funcionamiento responsable y eficaz de la AP, sino que la reforma administrativa se enmarca ahora en la problemática mayor acerca de cuál es el proceso o modo de gobernación contemporánea de la sociedad. El resultado de este planteamiento (que comparto) es reubicar y reincorporar el proceso financieroadministrativo de la NGP en el proceso de gobernación, tomando distancia de la arraigada dicotomía entre administración y política, típica de la tradición angloamericana, en correspondencia con su modelo Westminster

parlamentario.[62] La definición de Prats, que se inspira al parecer en el libro pionero editado por J. Kooiman (1993) y en desarrollos europeos recientes, es precisa al afirmar que "desde mediados de los noventa, surge un consenso creciente en torno a que la eficacia y la legitimidad del actuar público se fundamenta en la calidad de la interacción entre los distintos niveles de gobierno y entre éstos y las organizaciones empresariales y de la sociedad civil. Los nuevos modos de gobernar en que esto se plasma tienden a ser reconocidos como gobernanza, gobierno relacional o en redes de interacción público-privado-civil a lo largo del eje local/global" (2004: 31).

El argumento para sustentar la pertinencia y productividad del concepto de gobernanza se centra en la insuficiencia directiva del gobierno en las condiciones sociales actuales y, en consecuencia, en la necesidad de que el gobierno se abra a nuevos actores para estar en grado de cumplir su función pública directiva. Emplea una frase expresiva y polémica para recapitular su tesis: "No hay interés general trascendente a los intereses sociales y privados. No hay monopolio de los intereses generales por las organizaciones gubernamentales". La naturaleza interactiva, relacional, del nuevo modo de gobernar es conceptuada como "gestión de redes", con la observación de que el gobierno no es un actor más en la red, dado que es el único participante que posee la representatividad y autoridad democrática de su sociedad (algo a no olvidar, como ocurre con otros autores), pero su incorporación obligada a redes específicas de interés público para tener la capacidad de dirigir hace más complejo su papel directivo, que según las circunstancias tomará el papel de emprendedor, facilitador, mediador, negociador,

árbitro de conflictos y formulador de reglas... aunque otros actores integrantes de la red puedan llevar a cabo esas mismas funciones de cohesión interna de la red. La exigencia irrenunciable de la naturaleza democrática de las redes de gobernanza exige "la inclusión simétrica" de los participantes e interesados en el tratamiento de un asunto público o en el rumbo de la sociedad en general. En la práctica, el gobierno tiene la opción ineficiente de no incorporarse a una red para poder estar en grado de gobernar en general o en un asunto particular, pero puede decidir racionalmente incorporarse a la red y practicar entonces formas de cooperación con los demás actores o puede ser gestor de redes, facilitando la interacción de sus actores nodales (con particular atención a superar bloqueos), o puede crear redes en asuntos públicos que son clave para resolver problemas sociales importantes y aprovechar oportunidades desperdiciadas.

Por último, en conexión con el libro blanco de la Comisión Europea, formula los cinco principios de la buena gobernanza: "apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia", con la congruente observación cautelar de que no podrá existir un modelo universal de buena gobernanza, aplicable a cualquier sociedad, y que las nuevas relaciones entre los poderes, entre los gobiernos y entre éstos y la sociedad que caracterizan a la gobernanza actual deberán institucionalizarse si es que se pretende asegurar su ejercicio directivo de manera duradera, cierta y responsable: "un derecho

administrativo renovado... que vaya estableciendo los principios institucionales que nos permitan orientar la construcción y proceder a la valoración de la gobernanza" (2004: 31-35). Esta observación de Prats es pertinente por cuanto el grueso de los teóricos y propagandistas de la productividad directiva de la *new governance* consideran única o principalmente que ésta es un modo alternativo de gobierno, indispensable o conveniente porque ha acreditado eficacia y aceptación en las nuevas condiciones sociales, sin que hayan prestado atención a su dimensión institucional, la cual es empero crucial para que ese modo de gobernar no sea un estilo circunstancial de gobiernos empíricos, sino un proceso directivo institucionalizado, públicamente reconocido y autorizado.

Las posiciones de los organismos internacionales

Por el lado de los organismos internacionales, en que la (buena) gobernación es considerada una condición absolutamente necesaria para detonar y sostener el desarrollo, el Banco Mundial (1992) entiende por tal: *a)* la forma del régimen político, las instituciones políticas; *b)* el ejercicio de la autoridad política y la administración de los recursos económicos y sociales de un país para su desarrollo; *c)* la capacidad del gobierno para diseñar, formular e implementar sus políticas y para cumplir sus funciones. En gran medida el Banco Mundial reproduce la definición convencional del enfoque predominantemente gubernamentalista de la dirección de la sociedad, correspondiente a la premisa de la notoria debilidad de las sociedades, particularmente de aquellas atrasadas y pobres, que son el interés particular del banco cuando incursiona en los temas de la gobernanza.

En cambio, por la vertiente de una gobernación no gubernamentalista se mueven los resolutivos de 1995 de la Commission on Global Governance de la OCDE, cuando es definida como

> la suma de las numerosas maneras como los individuos y las organizaciones públicas y privadas dirigen/manejan sus asuntos comunes. Se trata de un proceso permanente de ajuste entre sus intereses diversos o en conflicto y de impulso a acciones de cooperación. Por consiguiente, incluye las instituciones formales y los organismos encargados de asegurar su observancia, así como los arreglos informales que las gentes y las instituciones pactan o consideran que son de su interés y utilidad.

Recientemente la OCDE, en continuidad con su posición primera y en relación con los asuntos metropolitanos, define la gobernación como "el proceso mediante el cual los ciudadanos resuelven colectivamente sus problemas y responden a las necesidades de la sociedad, empleando al 'gobierno' como el instrumento" (OCDE, 2000). Es una definición precisa, similar a la denotación conceptual que comienza a normalizarse entre los

estudiosos del tema, aunque resulta discutible reducir el papel de gobierno al de un instrumento, a menos que el término se refine.[63]

Por último, de manera más sistemática y aguda, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) [1997] señala y acentúa, a la manera de la OCDE, que la gobernación contemporánea consiste en un proceso que incluye la interacción/asociación multimodal entre el gobierno y los actores (económicos y no) de la sociedad civil, entre actores gubernamentales y no gubernamentales. La gobernación acertadamente consiste en "el conjunto de mecanismos, procesos, relaciones e instituciones mediante los cuales los ciudadanos y grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones, concilian sus diferencias..." Tres son las instancias importantes de gobernación para lograr el desarrollo humano sustentable, a saber: "el Estado (las instituciones políticas y gubernamentales), las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado" (9). La gobernación ya no es la actividad de un agente central sino constituye un "sistema de gobernación" *(governance system)*. De manera recapituladora el PNUD afirma que "el sistema de gobernación es la estructura institucional formal y organizativa del proceso de decisión vinculante del Estado moderno" (10), en la que concurren, influyen y se ajustan mutuamente gobierno, empresa privada y agrupaciones sociales. Parafraseando la denotación del PNUD, por sistema quiero entender más precisamente un proceso de decisión colectiva sobre el futuro de la sociedad que resulta de la interdependencia de múltiples agentes que disponen y ponen en común recursos para definir el sentido de dirección de sus sociedades y para hacer que sus sociedades estén en condición de realizar los objetivos deseables de su supervivencia, convivencia y su viabilidad/posicionamiento en el futuro. El aporte conceptual y programático del PNUD consiste en dejar en claro que la gobernación de una comunidad no es la actividad particular o dominante de un centro de mando, ubicado en la instancia institucional del gobierno, sino la actividad y el producto de un sistema (relacionado e interdependiente) de actores sociales, a saber, poderes públicos y organizaciones privadas y sociales.

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA) retoma la posición del PNUD y la especifica operativamente, desde la perspectiva de los impactos que la globalización ha causado en los Estados nacionales, redimensionando sus poderes y alcances.

La globalización no ha debilitado a los Estados que siguen siendo los actores clave en la arena política interna e internacional. Pero están cambiando sus roles. Los Estados dejan de ser los proveedores universales para convertirse en catalizadores, habilitadores, protectores, orientadores, negociadores, mediadores y constructores de consensos. La globalización está produciendo un nuevo ordenamiento de roles, asociaciones entre los gobiernos, los ciudadanos y las empresas y fortalece la influencia del público en las instituciones y los gobiernos... Crecientemente el Estado es llamado a actuar como el vínculo entre los diversos actores implicados en los procesos de planificación, regulación,

consulta y toma de decisiones. El Estado sigue procurando su función de cohesión social pero ahora aparece como el centro de operaciones *(hub)* que conecta distintos actores de los más diversos campos, actividades, regiones, culturas, profesiones e intereses. Para eso no sirven las viejas estructuras burocráticas decisionales jerárquicas. La diferenciación creciente de necesidades, tecnologías, habilidades, ideologías e intereses ha producido una gran difusión del poder. Las estructuras monocráticas, compactas, piramidales que constituyen el legado del racionalismo del XVIII ya no representan la realidad de las administraciones públicas contemporáneas... (UNDESA, 2001, citado por Prats, 2004: 8).

Recientemente la Comisión Europea ha publicado *La gobernanza europea: El libro blanco* (2001), que "se refiere a la manera como la Unión Europea (UE) utiliza los poderes que le otorgan sus ciudadanos" y "se propone abrir el proceso de elaboración de políticas de la UE con el fin de asociar un mayor número de personas y organizaciones en su formulación y aplicación". En gran medida el libro quiere ser una respuesta a los desencantos y las críticas de los ciudadanos a la actuación de la UE. Por un lado, los ciudadanos esperan que la UE tenga la capacidad de aprovechar las oportunidades que abre la globalización y responder así a los problemas sociales nacionales, particularmente a los del desempleo, medio ambiente, seguridad alimenticia y crecimiento de la delincuencia: por otro, se trata de ciudadanos que manifiestan cada vez menos confianza en los políticos y la política misma y que perciben a la UE como "una realidad lejana y a la vez una realidad demasiado invasora" (p. 69). La debilidad gubernativa de los órganos de gobierno de la UE (comisión, consejo y parlamento) por lo inédito y lo complejo de la conducción política de una comunidad política transnacional, en un contexto continental y mundial más incierto, obliga a revisar y reformar el proceso de la gobernación europea.

La gobernanza es definida como "las normas, procesos y comportamientos que influyen en el ejercicio de los poderes a nivel europeo, especialmente desde el punto de vista de la apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia y la coherencia" (Comisión Europea, 2001: 8, nota 1).

Éstos son los cinco principios constitutivos de la gobernación, la cual se caracterizará por la comunicación permanente de los gobernantes con los ciudadanos y el acceso de éstos al proceso de gobierno, por la cultura del diálogo y la consulta, por la implicación de la sociedad civil en las decisiones de política y acuerdos de asociación público-privada, por la definición precisa de las responsabilidades de cada una de las instituciones de la UE y la (co)responsabilización de los Estados miembros y agentes sociales en los asuntos de interés común, por una dirección que se distinga por sus objetivos claros, acciones de eficacia probada, obtención de resultados y evaluación del desempeño, por la coherencia entre el conjunto de todas las políticas, algunas de las cuales rebasan las fronteras de las políticas sectoriales. La aplicación de los principios conduce a la propuesta de cambios en cuatro grandes dimensiones de la actividad gubernativa.[64]

Las tesis de *El libro blanco* han sido cuestionadas por varios expertos en derecho y

política comunitaria, de modo que el libro no parece haber obtenido ningún resultado práctico hasta el momento ni tampoco influido en el debate considerado más trascendente: el de la Constitución europea. Las principales críticas se concentraron en exhibir el propósito conservador de la Comisión Europea (mantenimiento del poder de la comisión con menoscabo de los poderes estatales nacionales) a pesar de sus propuestas de vanguardia y mostrar una serie de contradicciones en puntos centrales, como el llamado "método comunitario", al pretender extender el voto de mayoría calificada de la comisión al consejo y convertirlo en la norma de decisión de todas las materias que son competencia de la UE, aboliendo en la práctica el derecho de veto de los gobiernos nacionales particularmente en aquellas materias que afectan directamente la soberanía popular y el mandato del gobierno nacional.

Recapitulación

A pesar de la diversidad de autores, teorizaciones o simples puntos de vista sobre el concepto de gobernación,[65] existe un haz de afirmaciones compartidas. Estos enunciados son: *a)* gobernación/gobernanza es el proceso de dirección de la sociedad, estructurado institucional y técnicamente, que implica definir tanto su sentido de dirección, sus objetivos y metas generales, como su capacidad de dirección, la manera como se organizará la producción de los objetivos y metas elegidos (es decir, distribución de la autoridad, división del trabajo, intercomunicación, coordinación); *b)* la acción directiva de la sociedad no es equivalente (no se reduce) al actuar directivo del gobierno, pero lo incluye en diversos modos y niveles, a menos que la sociedad, por carecer de la capacidad de darse dirección y de coordinarse a niveles básicos, no tenga más opción que dejar la gobernación de la sociedad a cargo de una instancia exterior de gobierno con los poderes suficientes; *c)* en las condiciones actuales, para la definición y realización de los

objetivos de la vida en común son necesarias pero insuficientes las capacidades, recursos y actividades del gobierno, particularmente en las áreas del crecimiento económico y del bienestar-seguridad social; *d)* se requieren como condición necesaria de dirección los recursos de otros actores diversos del gobierno para que una sociedad esté en aptitud de formular y realizar los objetivos de la vida en común; *e)* la capacidad de resolver problemas varios de la sociedad y la capacidad de autorregulación de estos otros grupos de actores (empresas, organizaciones civiles, centros de pensamiento...) está suficientemente probada en ámbitos circunscritos de la vida asociada y también en el ámbito del interés público, en el que sus recursos de información, análisis y producción (técnicos y económicos) son necesarios y aun decisivos para el desarrollo de las políticas públicas y para la prestación de los servicios públicos; *f)* la gobernación contemporánea se ejerce como un proceso interdependiente entre el gobierno y otros actores, que suele

tomar la forma de asociaciones y/o de redes (con particular énfasis) y se considera que la interdependencia público-privada-social es la condición crucial para que la sociedad no vaya a la deriva o entre en decadencia; *g)* esta asociación y coordinación necesaria pone en evidencia que las distinciones tradicionales entre lo que es propio del ámbito público y lo que es propio del ámbito privado se han vuelto menos claras y estables en el abordaje de los problemas considerados de interés o beneficio público y que sus combinaciones bien administradas arrojan resultados benéficos a la vida en común; *h)* estas nuevas formas gubernativas aparecen inicialmente como prácticas e instrumentos, que no están formalmente institucionalizados, pero pueden asumir selectivamente la forma institucional de leyes, regulaciones, procedimientos o la forma de organismos públicos especializados, normalmente descentralizados y autónomos respecto del gobierno en su ejercicio. Sin embargo, *i)* definir la nueva gobernanza como "gobernación por redes" (en sentido teórico propio y estricto, no metafórico) puede ser algo teóricamente ilustrativo pero no es en este momento la representación de una realidad gubernativa o administrativa institucionalizada, debido entre otras cosas a la indisposición del derecho administrativo público a restringir la superioridad y responsabilidad del gobierno en el ámbito público o a reconocer a los actores civiles como agentes titulares y responsables de la función pública.

Resumido de otra manera, sucinta y clara, el concepto de gobernación registra y comprende las siguientes características: *a)* implica un conjunto de instituciones y actores que se encuentran dentro y fuera del gobierno; *b)* registra que las fronteras y responsabilidades de lo público y lo privado son hoy permeables en el abordaje de los problemas económicos y sociales de una comunidad; *c)* reconoce la interdependencia (de poder, información, recursos) de las instituciones y los actores en la realización de sus objetivos; *d)* reconoce la existencia de redes sociales de actores autónomos que tienen capacidad de autogobierno en asuntos vitales para sus vidas y convivencia; *e)* reconoce que se pueden realizar situaciones deseadas sin necesidad de la autoridad y mando del gobierno (Stoker, 1998: 17-28). En suma, el gobierno como el agente central y dominador de la gobernación de su sociedad es una reliquia del pasado, aunque tenga sus fundamentos en las grandiosas teorías políticas de la modernidad y del Estado social y su respaldo en la cultura política de la grandeza, soberanía y capacidad del Estado que se ha sedimentado en nuestras mentes.

A primera vista se podría tener la impresión de que el concepto de gobernanza no añade nada nuevo ni nada relevante a la comprensión de la manera como el gobierno dirige a la sociedad. Se podría también argumentar que el nuevo concepto simplemente acentúa la aparición de ciertos modos de relacionarse del gobierno con sus ciudadanos, ahora más independientes y participativos, a fin de cumplir su tarea de gobernar en las condiciones sociales contemporáneas. Desde siempre los gobiernos, para poder gobernar, han tomado en consideración y han integrado las aspiraciones y opiniones de los

diferentes grupos sociales interesados en algunos temas particulares; así como también han debido entenderse y negociar con los sectores socialmente poderosos y decisivos. A lo largo del siglo XX sobran los ejemplos de esta interlocución del gobierno con sectores sociales significativos y de su corresponsabilización. En las sociedades industrializadas hemos registrado y hasta celebrado "los triángulos de hierro", los "neocorporativismos" y el "pluralismo de los grupos de interés", cuyos acuerdos definían el desarrollo y los alcances de la sociedad durante un tiempo definido, así como sabemos de "redes de políticas", y en nuestros Estados desarrolladores de sociedades rezagadas sobran los ejemplos de "corporativismos", los agrupamientos empresariales, obreros y campesinos de débil representatividad, independencia y autonomía, que suscribieron casi por un siglo acuerdos dictados por el alto mando gubernamental.

Estas evidencias, si algo destacan, es justamente la insuficiencia del actuar directivo del gobierno y contribuyen a entender mejor el sentido de su insuficiencia directiva. Hay que precisar que el punto original del concepto de gobernación no reside principalmente en reconocer algo bastante obvio, a saber, la necesidad del gobierno de producir y disponer de consensos sociales básicos para que sus leyes y políticas directivas sean aceptadas. Sin embargo, no está de más destacar este supuesto de que el gobierno para gobernar necesita de los consensos sociales, después de décadas en que nuestros gobiernos actuaban por cuenta propia sin preocuparse de armar consensos sociales básicos en varias materias públicas o creaban artificialmente los consensos mediante múltiples formas blandas y duras. La búsqueda de consensos no es contraria a las prácticas de vieja gobernación del gobierno autoritario. Al contrario, los gobiernos autoritarios son los más ávidos de la aprobación social. En estas circunstancias preliberales y predemocráticas, en las que no hay lugar para *el desdoblamiento entre gobernación y (actuar del) gobierno*, la búsqueda del consenso con las fuerzas políticas y sociales ocurre mediante negociación con ellas, pero desde una posición clara de superioridad bonapartista del gobierno. La búsqueda gubernamental de consenso no es contraria a la idea del protagonismo del gobierno en la gobernación.

El punto original del concepto de gobernación consiste en reconocer la insuficiencia del actuar del gobierno para dirigir a su sociedad y de manera decisiva consiste en reconocer que necesita de los recursos y las acciones de actores extragubernamentales, que son actores capaces de autogobierno y tienen la capacidad de resolver problemas que son de interés de la sociedad. En esta óptica, la regulación, la planificación, la política pública, la prestación de servicios públicos... del gobierno no sólo deben integrar el punto de vista de los actores extragubernamentales independientes, sino sobre todo deben integrar sus capacidades, sus recursos y sus acciones. Y si esto no ocurre, simplemente la sociedad va a la deriva, entra en conflicto o decae.

En la práctica esto significa, en primer lugar, reconocer la productividad de esos actores independientes, dejarlos actuar, favorecer su actuación mediante legislaciones

apropiadas y políticas públicas abiertas, sin desconocer que hay fallas de mercado o simulaciones de mercado que obligan a intervenir, así como hay fallas de la cooperación voluntaria. Las organizaciones económicas y sociales resuelven empero de manera eficaz y hasta eficiente muchos de aquellos problemas sociales que en el pasado querían resolverse mediante acción directa del gobierno y de sus burocracias. En segundo lugar, esto significa que el gobierno reconoce que esos actores económicos y sociales acreditan ser competentes en la solución de varios problemas y aspiraciones de la vida social (empleo, educación, salud, cuidado ambiental, compasión, defensa de los derechos...), razón por la cual el gobierno ha comenzado a desarrollar con éxito sus (ciertas) políticas públicas y prestar sus (determinados) servicios públicos, sumando las capacidades y recursos (económicos, técnicos, intelectuales, morales) de las empresas privadas lucrativas y de las organizaciones no lucrativas mediante diversas formas de asociación y contratación.

La gobernación en solitario del gobierno ha perdido sentido y eficacia. Asistimos al tránsito de un centro protagónico a un sistema de gobernación, en correspondencia con la complejidad y descentramiento de la sociedad contemporánea y, acaso, dicho entusiastamente, de acuerdo con los principios de la tradición republicana que cruza con altibajos la historia política de Occidente.

[1] No renuncio a seguir empleando el concepto de *gobernación* para denotar el proceso contemporáneo de dirección o gobierno de la sociedad, término que considero repleto de significación directiva, política y administrativa, aunque en el entendido de que se debe tomar distancia y revertir la denotación de arbitrariedad y represión que la gobernación (por obra y gracia de secretarías y ministerios de gobernación) adquirió en varios países latinoamericanos en el siglo XX particularmente en los años de la Guerra Fría. Otro motivo para conservar el término *gobernación* es evitar introducir acríticamente un término que, aunque tiene antecedentes arcaicos en el uso lingüístico español, pareciera derivarse de la traducción simple y literal del inglés *governance*, dado que la lengua inglesa, la lengua franca de este tiempo, carece del término *govornation*, lo que representa un límite lingüístico del inglés, no del español. Por lo demás los sufijos *anza* y *ación*, en español, coinciden en ser dos maneras de significar la realización concreta de la acción denotada por el verbo activo correspondiente. La Real Academia Española en su *Diccionario de la lengua española* (22ª edición) nos recuerda que el término *gobernanza* es una expresión antigua para denotar "la acción y efecto de gobernar o gobernarse", que lógicamente puede aplicarse a una persona, a una organización o a la sociedad toda. Pero, a partir del año 2001, de manera sorpresiva pero correcta, el diccionario de la Academia resume el debate teórico de los últimos años y define *gobernanza* como "arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía". En el texto utilizaré *gobernación* y *gobernanza* como sinónimos, entendido como el proceso de dirección de la sociedad. A veces escribiré *gobernación/gobernanza* (con una diagonal de por medio) y emplearé con mayor frecuencia *gobernanza* para deslindar su nuevo contenido conceptual del entendimiento tradicional de la gobernación como acción exclusiva del gobierno y que se ejecuta además mediante instrumentos de mando y control.

[2] Aunque en el capítulo IV se abordará el tema del ciudadano-cliente, conviene de antemano precisar que la calidad de ciudadanía posee más atributos que simplemente el de ser usuario o "cliente" de los servicios públicos, de la misma manera que el Estado es mucho más que una agencia prestadora de servicios a sus ciudadanos, aunque con frecuencia sobren los políticos y ciudadanos que así lo conciban. Contra interpretaciones polémicas, que frecuentemente provienen del ala convencional del saber administrativo, el ciudadano no es equivalente sin más a cliente-consumidor-usuario del servicio público, sino que posee intrínsecamente más atributos. La *ciudadanía,* entendida como la calidad personal de ser portador de derechos y obligaciones civiles, políticas, sociales en razón de ser miembro de una comunidad política que se ha organizado como Estado (como organización social estructurada por leyes y poderes generales), consiste concretamente en ser sujeto obediente de las leyes, elector, contribuyente, opinador público, participante en las políticas públicas, eventualmente conscripto, corresponsable del bien de su república y también usuario de servicios públicos a los que se tiene derecho por ley. La perspectiva de la AP no ignora las otras dimensiones del ser ciudadano, pero destaca principalmente su calidad de usuario del servicio público, con correspondientes derechos y obligaciones. En términos clásicos, el *objeto formal* de la disciplina y profesión de la AP es la consideración del ciudadano como usuario del servicio público y, en consecuencia, la AP es el proceso mediante el cual se presta de manera eficiente y con calidad el servicio público.

[3] Esta distinción tiene su fundamento en la distinción teórica e institucional mayor que se establece entre la esfera pública y la esfera gubernamental o entre *el público constituyente* y *lo público constituido*. A raíz de la liberalización política y democratización de los regímenes latinoamericanos ha aparecido o se ha ensanchado y consolidado la esfera pública, entendida ésta como el conjunto de actividades (formal

o informalmente institucionalizado) en que los ciudadanos y los poderes públicos mantienen un diálogo (polémico o no, productivo o no) sobre los problemas públicos, su orden de prioridades, las políticas públicas para abordarlos y sobre el desempeño del gobierno en el tema. Se puede también afirmar que la democratización, combinada con la liberalización económica de los últimos años, ha "desestatizado" a las sociedades latinoamericanas "estadocéntricas" y ha provocado que ocurra finalmente el desdoblamiento típico del Estado moderno entre la "sociedad civil" y la "sociedad política", así como ha desdoblado también a la sociedad política entre "esfera pública", habitada y animada por el público constituyente, por los ciudadanos deliberantes y actuantes sobre los asuntos públicos, y lo público constituido, que se plasma en la constitución política y leyes públicas, los poderes públicos, la hacienda pública y, como resultante, la política pública.

[4] En el medio de los países angloamericanos, el tema de la calidad de gobierno se ha ligado predominante o exclusivamente a la dimensión financiera y gerencial del gobierno, como lo muestran las reformas del llamado *New Public Management,* sin destacar suficientemente la dimensión de la calidad institucional de la acción del gobierno, dando por supuesto que sus democracias constitucionales funcionan cabalmente, aunque el tema de las instituciones políticas (el proceso electoral norteamericano, como botón de muestra) comienza recientemente a reactivarse, dadas las limitaciones y fallas que la gobernación experimenta en las nuevas condiciones sociales. En cambio, en el medio latinoamericano, el tema de la *calidad institucional* es fundamental, en tanto se le considera condición necesaria para la consolidación de las recientes democracias constitucionales y el funcionamiento eficaz de la AP. La contribución teórica del pensamiento latinoamericano en estos temas consiste en articular de manera interdependiente la dimensión gerencial de la AP con la dimensión institucional. No se trata sólo de *gerencialismo* sino de *institucionalismo* con equilibrios cambiantes.

[5] Por Consenso de Washington se entiende el consenso sobre políticas de reforma económica al que llegaron en 1990 representantes de gobiernos latinoamericanos, funcionarios de organismos internacionales y expertos académicos, que participaron en una conferencia organizada por el Instituto de Economía Internacional en Washington, que se ha vuelto enigmáticamente mítica. El nombre se debe a John Williamson, directivo del instituto. Los consensos sustantivos se tradujeron en 10 instrumentos de política: disciplina fiscal, prioridad del gasto público en educación, salud e infraestructura, reforma tributaria, liberación financiera o tasas de interés determinadas por el mercado, tipo de cambio competitivo, políticas comerciales de libre mercado, apertura a la inversión extranjera, privatizaciones, desregulaciones y certidumbre en los derechos de propiedad. La importancia básica pero la limitación de las reformas económicas para superar la crisis, generando estabilidad y crecimiento, ha llevado a reconocer la necesidad de una "segunda generación de reformas", las cuales ponen en el centro a la reforma institucional, con particular énfasis en el reordenamiento del sistema judicial y del sistema financiero, a la reforma social (laboral, de pensiones, educativa, de salud) y a una reforma de la administración pública de orientación posjerárquica y posburocrática. Para este nuevo desarrollo más allá del Consenso de Washington, véase S. J. Burki y G. E. Perry (1998).

[6] PUMA son las siglas del Public Management Committee de la OCDE, que tiene justamente a su cargo la información, análisis y propuestas de reforma de los asuntos relacionados con la administración pública de los países miembros de la organización. La calidad de sus análisis y recomendaciones en el campo administrativo, superior a la de otros organismos internacionales, ha convertido a PUMA en un referente mundial de las nuevas tendencias administrativas. La filosofía administrativa general de la OCDE se recapitula en su propuesta de "un nuevo paradigma de gestión pública, orientado a promover

la cultura del desempeño en un sector público más descentralizado". Véase OCDE (1995).

[7] La expresión *Consenso de Santiago* fue acuñada por primera vez por el presidente del Banco Mundial durante la cumbre, James D. Wolfensohn, y es utilizada con frecuencia en el libro editado por S. J. Burki y G. E. Perry (1998). El capítulo VII está dedicado específicamente a la "Administración pública en América Latina y el Caribe: en busca de un paradigma de reforma", en el que se examina "el modelo jerárquico clásico (basado en sistemas de control y en sistemas presupuestarios, de personal y supervisión muy centralizados y estrictos, característicos de la Europa continental) y el llamado modelo de nueva administración pública (basado en la discreción y responsabilidad gerencial, los contratos de desempeño y la competencia en la prestación de los servicios...). Se concluye que probablemente sea necesario mantener y consolidar algunas características del modelo jerárquico clásico de administración pública antes de que la región pueda proceder a la implementación de la nueva administración pública". En el capítulo II, apartado 3, se abordarán específicamente los contenidos del Consenso de Santiago.

[8] *Una nueva gestión pública para América Latina*, CLAD (1998). El núcleo del documento es la "reforma gerencial" del Estado y su propósito es reconstruir su capacidad de conducción social, deteriorada en los años neoliberales. La reforma gerencial tiene como premisa el cuestionamiento teórico y práctico de lo que se llama la "forma burocrático-piramidal" de la AP tradicional. Valioso es el énfasis que se pone en la dimensión institucional de la reforma administrativa, como una condición necesaria para la consolidación del gobierno democrático en nuestros países, a diferencia de sus consideraciones cautelosas respecto de la dimensión gerencial de la AP. En el capítulo II, apartado 4, se abordarán específicamente los contenidos del Consenso CLAD.

[9] En el capítulo II, sección 3, se expondrán y revisarán los principales argumentos del neoinstitucionalismo económico con sus propuestas administrativas.

[10] El enfoque de finanzas públicas lleva al campo del gobierno y la AP el supuesto microeconómico de la minimización de costos del producto o servicio, aceptado como el único criterio racional de decisión del productor o del consumidor en condiciones de escasez y competencia. A ello se debe que no tome en consideración ni siquiera complementariamente otras características de naturaleza más gerencial o administrativa como el valor que tiene el producto o el servicio para su consumidor o usuario, que representa un punto central de la administración estratégica y de calidad ("cadena de valor") ni conceda tampoco interés alguno a la diferenciación del producto o servicio y/o el valor intangible de la marca, que son factores básicos en la dirección estratégica a fin de alcanzar la excelencia o ventaja respecto de competidores o de otros agentes que se desempeñan en el mismo sector de actividad. Una diferencia actual entre el sector privado y público es que para aquél la robustez financiera del negocio es condición para impulsar otras actividades y tener otros propósitos que son decisivos para la supervivencia y posicionamiento de la empresa y que, sólo si éstos son realizados, la empresa tendría retornos y utilidades, solvencia financiera. En cambio, en el sector público, en los hechos, el cuidado de las finanzas públicas se ha convertido en la condición y propósito total, sobredeterminando todos los otros fines, actividades y productos públicos.

[11] Aunque los autores del paradigma "posburocrático" (principalmente Barzelay, 1992) hacían mención de que el objetivo de las actividades de la AP era "generar resultados de valor a los ciudadanos" y que había que transitar "de la eficiencia a la calidad y el valor" (p. 118), inspirándose en los principios y el lenguaje del *management* privado contemporáneo, el autor que de manera explícita aunque básica traspasa de la administración privada a la pública el tema y el término *valor* (o *valor agregado*) es Moore (1995).

En caso de no querer utilizar la nueva expresión valor, ésta es quizás asimilable al concepto tradicional de beneficio público, aunque el concepto del valor resalta mejor la dimensión de costos que acompaña toda producción de beneficios, cosa que no fue destacada por la expresión más politológica y jurídica de beneficio público, así como destaca que el servicio público se orienta directamente hacia los ciudadanos y que son éstos los que en última instancia definen el valor del producto o servicio público, en contrapunto a la tradición de autoadministración pública.

[12] El concepto de crisis social tiene muchas denotaciones, particularmente cuando pretende poseer un carácter teórico y contiene entonces enunciados sobre sus dimensiones centrales y sobre los factores causales que la provocan. En una definición descriptiva común, se entiende principalmente por crisis aquella situación que se presenta cuando los problemas y conflictos de una sociedad superan la capacidad de respuesta de su instancia de gobierno y/o de sus otros recursos colectivos de supervivencia y convivencia (economía, infraestructura, tecnología, complejo educativo y de salud, familia y organizaciones intermedias...), con el efecto de dar inicio a procesos de debilitación, desorganización y descomposición, que toman múltiples formas de agitación, crítica, conflicto, delito, desafección y deserción y que representan una amenaza a la viabilidad de la sociedad. Pero la situación crítica representa, en contraste, por los problemas y amenazas que plantea a una sociedad, la oportunidad de encontrar nuevos principios organizativos e instrumentos directivos para construirse una nueva capacidad de gobierno y restablecer la integración, el bienestar y la viabilidad social.

[13] Mi intención no es exponer sus tesis, sino referirme a estos y otros autores extraordinarios a manera de plataforma para iniciar la reflexión. Me refiero específicamente al libro de J. Habermas (1973), y a los artículos de K. Offe, *Crisis de la gestión de la crisis* (1973), *Ingobernabilidad: el renacimiento de las teorías conservadoras de la crisis* (1979), reunidos y traducidos después con otros artículos del mismo talante en su libro *Contradictions of the Welfare State* (1984). Cercano a la posición marxista y leído en su tiempo entre nosotros es el libro de James O'Connor (1973). Más allá del marxismo, autores y libros leídos e influyentes en el tema de la crisis de las democracias son el libro de Samuel Huntington (1968) y el de Juan Linz (1978), que representa el ensayo teórico de la colección *El colapso de los regímenes democráticos* publicado en 1978 y que incluyó estudios de casos de América Latina.

[14] En el debate sobre la legitimación del Estado social, las críticas mayores o radicales tuvieron que ver con la injusticia o desigualdad intrínseca de la sociedad industrial, aun si en condiciones de Estado social, debido a la estructura capitalista, la cual había sido neutralizada pero no removida, y al agotamiento de los principios igualitarios que legitimaron al Estado social y le permitieron inmunizarse frente a las propuestas revolucionarias de reorganización socialista de la sociedad. En nuestros países el cuestionamiento de fondo se dirigió al modelo de desarrollo capitalista por semejantes razones, pero a las que se adicionaba el debate sobre el eje del intercambio desigual entre centro y periferia ("teorías de la dependencia"), combinado con las tesis del intercambio desigual interno (entre campo y ciudad) o "colonialismo interno". El agotamiento económico del "desarrollo" (ISI), junto con el agotamiento de los valores sociales que lo hacían válido y motivador para el conjunto social, erosionaron la legitimidad de nuestro Estado social desarrollador y se llegó al clímax de su cuestionamiento en los años setenta, en ocasión de la máxima confrontación ideológica y política de la Guerra Fría, que sacudió el continente.

[15] En la teorización de la crisis, la contribución relevante de J. Habermas consiste en la distinción que establece entre *integración sistémica,* relativa a la capacidad de autogobierno, en el sentido de solución de problemas de un sistema social para mantenerse en existencia y desarrollarse, y la *integración social,* relativa a la aceptación de la significación y validez de las normas de interacción por los miembros de un sistema social. La crisis sobreviene cuando un sistema social (en razón de sus

principios de organización) pierde capacidad de gobierno, carece de la capacidad para resolver problemas que son clave para su sobrevivencia o no tiene la capacidad de reconstruir en un nuevo nivel su capacidad de gobierno y cuando, de manera simultánea o secuencial, sus socios no aceptan la validez de las normas de convivencia y desciende su nivel de lealtad a las instituciones sociales y políticas que organizan y estabilizan a la sociedad. Desintegración del sistema social por ineficacia y desintegración de la vida social por anomia son los síntomas de la presencia de un proceso de crisis de la sociedad. Una frase recapituladora de Habermas sobre la crisis es: "La contradicción fundamental del sistema capitalista lleva a que, *caeteris paribus,* o bien *1)* el sistema económico no produzca la cantidad requerida de valores consumibles, o bien *2)* el sistema administrativo no aporte decisiones racionales en el grado requerido, o bien *3)* el sistema de legitimación no procure motivaciones generalizadas en el grado requerido, o bien por último *4)* el sistema sociocultural no genere en el grado requerido sentido motivador de acción" (1973: 67-68).

[16] En este libro, obra de M. Crozier, S. Huntington y S. Watanuki, aparece por primera vez el concepto de la *sobrecarga,* que logrará difusión mundial y que será la referencia para las tesis del ajuste fiscal y de la reforma neoliberal de los gobiernos con problemas inmanejables de finanzas públicas en déficit. Por "sobrecarga" se entiende la desproporción que se abre entre las demandas sociales, estimuladas por la expansión democrática de la participación ciudadana y los activismos de los partidos políticos, y los recursos disponibles de gasto público y de autoridad política de los gobiernos para poder darles respuesta. Este desequilibrio, se presente como algo estructural o como algo coyuntural, tiene como efecto debilitar las finanzas públicas y desestabilizar al régimen político, con el efecto final de distorsionar (inflacionar con estancamiento) la economía nacional. La propuesta práctica, que se desprenderá lógicamente de la propensión de la democracia social a la crisis, consistirá en la necesidad de reducir la demanda social y/o incrementar la capacidad de desempeño y respuesta gubernamental a la demanda. En la práctica gubernativa, la propuesta va a consistir en disminuir drásticamente los egresos y/o incrementar los ingresos vía imposición fiscal o precios públicos o venta de activos públicos, aunque mediante el sistema educativo y la cultura mediática se promovieron simultáneamente valores alternativos en las creencias y expectativas sobre el Estado, tales como la libertad y la responsabilidad personal, el autocontrol y la autoestima, la revaloración de la sociedad civil y las ONG independientes y solidarias, etcétera.

[17] Para permanecer en contexto de Estados sociales de sociedades industriales, deben recordarse los movimientos extrainstitucionales de guerrilla urbana en Alemania e Italia a comienzos de los años setenta, que denunciaban la crisis del Estado social por causa de su articulación con la economía capitalista y que estimaban como única salida la radicalización armada a fin de oponerse a la refuncionalización política del Estado social, que se quería hacer mediante "compromisos históricos", es decir, pactos interpartidarios de largo alcance que comprometían a los partidos comunistas y socialistas e incluían políticas industriales, fiscales, laborales, salariales que en su opinión posponían la crisis y neutralizaban la potencial revuelta social.

[18] De manera apuntada (sin inscripciones teóricas en alguna corriente particular) considero que lo que solemos llamar *crisis de ingobernabilidad* puede tener *a)* el sentido menor de situaciones problemáticas de sociedad que rebasan las capacidades de solución de un gobierno específico; *b)* el sentido intermedio de situaciones problemáticas que rebasan la capacidad de respuesta de un gobierno no por el modo gubernativo que practica sino porque carece de facultades o capacidades (institucionalizadas) que favorezcan o incrementen su ejercicio gubernativo; o bien *c)* en el sentido mayor de situaciones problemáticas que rebasan sin más las capacidades y alcances de los principios de

organización o estructura organizativa de una sociedad/Estado. Dicho de otro modo, en la sociedad se presentan problemas cuya solución rebasa respectivamente lo que puede hacer un gobierno empírico o lo que puede hacer cualquier gobierno o lo que puede hacer un Estado/sociedad (un sistema social) a través de su instancia de gobierno. En el primer caso se trata de problemas de gobernabilidad (para usar el término) que son resolubles mediante *alternancia* —remoción de gobernantes incompetentes y nocivos—, hecho que no pone en riesgo al sistema político (régimen, AP, instituciones) ni al sistema social o económico en su conjunto. En el segundo caso se trata de problemas de gobernabilidad, más graves, acaso críticos, que son resolubles mediante *reforma* (reformas constitucionales, legales, fiscales, administrativas) que dotan al gobierno con las capacidades para dirigir y coordinar a su sociedad. En el tercer caso se trata en sentido propio y estricto de crisis de gobernabilidad, por cuanto supera las capacidades máximas del sistema social en su conjunto, Estado incluido, junto con el hecho de que los socios comparten la conciencia de que viven una situación límite de amenaza a su identidad, viabilidad, supervivencia. La posible solución en esta situación límite es el *cambio de los principios de organización* de la producción y coordinación del sistema social, es decir, cambios en la configuración de la estructura económica (reforma estructural de la economía) y en la configuración del Estado (reforma constitucional del Estado): cambios en las relaciones entre Estado y mercado, Estado y sociedad civil y política, entre Estado y Estados. A la vista están los cambios ocurridos en nuestros países las dos últimas décadas en estas tres dimensiones.

[19] Son numerosísimos los autores y libros de la economía neoclásica, críticos de los modelos de crecimiento estatalmente sostenidos, inspirados o no en los teoremas keynesianos. El autor central de la sociología de la acción colectiva es Mancur Olson con sus dos libros influyentes: *Lógica de la acción colectiva* (1965) y *Auge y decadencia de las naciones* (1982), en los que se presentan varios argumentos y casos para demostrar que las gestiones de propósito colectivo e igualitario, democráticas o no, deterioran los activos y la riqueza social disponible y desincentivan la producción, ocasionando múltiples comportamientos oportunistas de desresponsabilización social y de ineficiencia económica, que condenan firmas y naciones a la decadencia y crisis. La tesis de fondo, como es sabido, consiste en la afirmación de la improductividad de la cooperación social en condiciones de distribución colectivizada o igualitaria de utilidades. En estas condiciones, el comportamiento económico de todo actor racional consiste en ahorrarse los costos de producir beneficios que serán repartidos de manera igual, independientemente de la contribución personal que se haga a la producción. El efecto es el parasitismo social o la "gorronería" *(freeriding),* o el "rentismo" *(rentseeking),* que erosiona la productividad de una organización o país, a la vez que incrementa la distribución más allá de los límites razonables de la producción previsible de riqueza.

[20] Decir que el gobierno ya no gobernaba a su sociedad no se refiere tanto a su capacidad *coactiva* para mantener el orden o neutralizar inconformidades extrainstitucionales, sino a su capacidad de gobernar a su sociedad en el doble sentido de conducirla hacia específicos objetivos de valía para la convivencia y de coordinar a los diversos sectores sociales para realizarlos. La crisis mostraba que, para el logro de los objetivos de crecimiento económico, desarrollo y bienestar de la sociedad, el gobierno ya no era un agente directivo confiable y sí factor de desgobierno, aunque su capacidad coactiva quedara resguardada en otros asuntos y controlara a infractores, delincuentes y subversivos.

[21] Éste parece ser el camino emprendido por D. Achard, y M. Flores (1997), que para atacar "los problemas de la gobernabilidad latinoamericana de fin de siglo" proponen "cuatro bloques de conceptos y abordajes a propósito del problema de la gobernabilidad, con que se suele trabajar tanto en la academia como en los organismos internacionales", cada uno de los cuales contiene a su vez varios

subtemas que señalan problemas específicos de gobernabilidad posible y tareas relevantes para neutralizarlos. Se trata de una propuesta integral para crear la capacidad de gobierno de las democracias latinoamericanas en condiciones nacionales precarias y en condiciones mundiales desafiantes. La propuesta representa un universo de problemas y tareas que implican reformas del Estado, de la economía y de la gobernación misma. Los cuatro bloques, enunciados sin sus subtemas específicos, son: "1. La gobernabilidad como la eficiencia del gobierno y del Estado para formular y aplicar políticas económicas y administrar la gestión pública. 2. La gobernabilidad como el grado de sustentación social que alcanzan las políticas públicas en medio de los ajustes modernizadores. 3. La gobernabilidad como variable política que resulta de la capacidad decisoria que emerge de las reglas de juego de cada democracia y de las respectivas dotaciones de decisionalidad, representación y participación políticas que egresen de su sistema de gobierno, de su sistema de partidos y de sus sistemas electorales, así como la relación entre dichas variables y los elementos distintivos de la cultura política de cada país. 4. La gobernabilidad como capacidad de administrar los ajustes producidos como consecuencia de los procesos de integración económica" (23-24). La eventual debilidad de esta propuesta integral se ubica en que queda capturado por el enfoque gubernamental(ista) de la gobernabilidad, cuya limitación se revisará después, dado que no toma en consideración las capacidades y los aportes de las organizaciones sociales y supone que la acción de un gobierno capaz sea suficiente para la dirección de la sociedad.

[22] La distinción entre la cuestión de la gobernabilidad y la cuestión de la gobernación puede ser acaso considerada como secundaria, en términos lógicos, pero es sustantiva políticamente. Ambas tienen como objeto la pregunta sobre las capacidades del gobierno democrático, pero la primera se interroga y responde sobre las capacidades de gobierno entendidas como los recursos o poderes que debe disponer el gobierno para estar en aptitud de gobernar a su sociedad, mientras la segunda pregunta se refiere a las capacidades entendidas como recursos en movimiento, poderes en acción, cuyos resultados o efectos son las situaciones deseadas de coordinación, conciliación, prosperidad social. "Capacidad" o "ser capaz" tiene una doble denotación o sentido. En la primera pregunta se refiere principalmente a los poderes que se necesitan poseer de antemano para ser gobierno, para estar en condiciones de conducir una sociedad hacia sus objetivos, mientras en su segundo sentido denota las acciones que acreditan que un gobierno es en realidad un agente directivo capaz y efectivo, que está siendo efectivamente capaz de conducir su sociedad hacia sus objetivos, que está gobernando. Ahora bien, la capacidad efectiva requerirá modos y prácticas productivas de relacionarse con la sociedad. La distinción entre las dos preguntas recuerda la famosa distinción aristotélica entre "potencia" y "acto"; o, en los términos cibernéticos contemporáneos, recuerda y reproduce tal vez la distinción entre "virtualidad" y "realidad"/"presencialidad".

[23] Este punto merece una breve consideración alusiva. La formación y fundamentación teórica del Estado moderno ha tenido dos vertientes: la que se basa en un concepto de sociedad como intrínsecamente incapaz de entenderse, coordinarse y autorregularse, y la que se basa en un concepto que reconoce la capacidad de autogobierno de la sociedad pero que registra también que existen situaciones de convivencia que rebasan la capacidad social y que se requiere entonces de una organización exterior con el poder suficiente para restablecer el orden, la certidumbre de los intercambios, la coexistencia pacífica y el acuerdo sobre los objetivos generales de la convivencia. Dicho elementalmente, la primera vertiente es la línea europea que va de Maquiavelo y Hobbes hasta Hegel y Weber, mientras la segunda vertiente encuentra su expresión en el asociacionismo norteamericano civil y cívico, señalado por Tocqueville. Entre nosotros, por muchas razones, reales y artificiales, la tesis de la incapacidad de la sociedad más que la de su insuficiencia autorregulatoria y autoproductiva ha sido la tesis dominante y,

en consecuencia, el Estado ha sido considerado como la condición absolutamente necesaria de organización para asegurar la existencia y el equilibrio de la vida en sociedad, por lo que los dirigentes estatales han sido considerados como los agentes indispensables de la coordinación de una sociedad de suyo ingobernable y necesitada de poder. En esta visión, los actores privados y los de la sociedad civil (incivil, más bien) no aportan nada relevante para la gobernación de la sociedad; son más bien el origen de los problemas y conflictos que, para su solución y neutralización, requieren ser gobernados. Los miembros de la sociedad son "los naturales", mientras que los poderes públicos son los agentes civilizatorios y, gracias a ello, la sociedad natural se transfigura en "sociedad civil". No hay civilidad social sin Estado: ése es el axioma en el que se sustenta el Estado moderno e ideológicamente los Estados latinoamericanos. Corolario de este axioma es que los miembros o sectores de la sociedad pueden ser cualquier cosa menos agentes de gobernación y son, por definición, necesitados de ser gobernados y administrados.

[24] Esto no significa que la acción directiva del gobierno no implique coacción y subordinación. Al contrario, ésta es exigida para asegurar el orden y enfrentar la transgresión de las leyes y la criminalidad de delincuentes cada vez más colectivos, organizados y transnacionales. Pero, en lo que respecta la acción de dirigir a la sociedad hacia metas de bienestar y seguridad social, relacionadas con el crecimiento económico, la acción gubernamental es insuficiente y su actividad directiva le exige crear interdependencias con otros agentes, coordinarse con ellos y coordinarlos. Dicho drásticamente, el Estado social requiere hoy de la nueva gobernanza, mientras el estado de derecho, con la función de asegurar orden y libertades, mantiene su ejercicio directivo en línea con los criterios de la llamada vieja gobernanza.

[25] Con la expresión *gobierno corporativo* o *gobernanza corporativa* se busca recuperar la noción de que una empresa, particularmente la de gran tamaño y preponderancia en su sector de negocios, es una organización de propiedad común (accionistas) y que su buen funcionamiento es de interés común para muchos actores interesados en el desempeño de la empresa (empleados, clientes, proveedores, gobiernos, la comunidad en la que la empresa se asienta físicamente...). Por consiguiente, las principales decisiones corporativas (tales como las estrategias de valoración de la empresa en los mercados financieros, la diferenciación de productos, la magnitud y destino de las inversiones, la expansión transnacional...) no deben ser una facultad exclusiva de los altos ejecutivos de la corporación ni los motivos y resultados de sus decisiones deben ser opacos y mantenidos en secreto, particularmente cuando hay una historia corporativa de errores de decisión, deficiencias o distorsiones gerenciales (contables y financieras) y propensión de los ejecutivos a buscar sus utilidades personales sin tomar en consideración la utilidad general de la firma. Aun antes que ocurrieran en años recientes los grandes escándalos financieros y contables de bancos y empresas globalizadas, el sector privado valoró la importancia de definir con precisión las normas, procedimientos y prácticas que se deben seguir en las decisiones corporativas y en su implementación operativa a fin de asegurar el buen gobierno de la empresa. Se buscó entonces establecer con precisión los requisitos, reglas, procedimientos, materias y alcances de las decisiones de los directivos personales y colegiados (consejos), sus derechos y responsabilidades, el tipo de relaciones que deben mantener con el conjunto de los miembros de la corporación y los demás interesados en ella, al mismo tiempo que se establecieron con precisión las materias, alcances y procedimientos de participación y la corresponsabilidad de los propietarios y miembros de la empresa en la toma de decisiones. En gran medida tiene que ver con la distribución de la autoridad en la empresa y con el modo de su ejercicio, pero se concentra en identificar y normalizar las prácticas idóneas de dirección y gerencia empresarial, bajo el principio de que el buen gobierno de la corporación existe a condición de que exista una mayor conexión entre la alta dirección y los

miembros de la empresa. En este sentido, con el concepto de gobernación corporativa se destacó el hecho de que la dirección exitosa de la empresa no puede reducirse a la acción directiva de los altos ejecutivos, sino que implica el involucramiento y el aporte de los diversos miembros de la empresa en la conducción de la misma. Algo similar a la gobernanza pública.

[26] La primera manifestación de la intervención de la sociedad económica y civil en la acción de gobierno tuvo lugar en el marco de las políticas de ajuste fiscal. Fue la *privatización,* en su doble sentido de *a)* transferencia de derechos de propiedad del sector público al privado (venta de empresas y activos del Estado) y *b)* contratación de empresas privadas lucrativas para la provisión de determinados bienes y la prestación de determinados servicios *(outsourcing, contracting out).* Posteriormente, en continuidad y discontinuidad con el consenso neoliberal, vinculada a la resurrección de la sociedad civil y al resurgimiento del republicanismo, comenzó a afirmarse la idea de Lo Público como una realidad/espacio de interlocución entre los ciudadanos y entre éstos y los poderes públicos, en el que se identifican los asuntos públicos, se definen las políticas públicas y se juzga el desempeño del gobierno. Por consiguiente, el ámbito público comenzó a dejar de ser sin más equivalente a Lo Gubernamental y se fue afirmando tanto en la teoría como en la práctica la posibilidad legítima de que los ciudadanos organizados se hicieran cargo de la prestación de ciertos servicios públicos (particularmente en el campo social) mediante formas de asociación con el gobierno o mediante formas de delegación-autorización ("empoderamiento") del gobierno a las organizaciones sociales que podían acreditar profesionalismo y moralidad cívica.

[27] En el medio latinoamericano N. Lechner (1997), en correspondencia con los desarrollos alemanes de la *Steuerungstheorie* (teoría de la dirección), ha hecho agudas observaciones en este punto. Tres son los dispositivos de coordinación social. El primero es la coordinación política, que tuvo su expresión en el Estado desarrollista latinoamericano y que se manifiesta mediante dispositivos jerárquicos de mando. Pero también, en respuesta a la decepción generalizada por las fallas de la coordinación política durante la recesión y la crisis, se asiste o restablece la coordinación social mediante el mercado y, por último, existe la coordinación social mediante redes. La conclusión es equilibrada: "parece obvio que es insuficiente una coordinación centralizada por parte del Estado e inadecuada una coordinación entregada exclusivamente a las leyes del mercado" (Lechner, 1997).

[28] En la literatura angloamericana, después de que uno ha logrado abrirse paso entre el bosque de sus conceptos, confusiones (con la administración pública o el régimen institucional) y retórica, es posible distinguir entre *government,* la institución responsable del gobierno de una sociedad; *governing,* el gobernar entendido como la acción de gobernar del gobierno mismo; *governance,* como el proceso más o menos formalizado de gobernar(se) o conducir(se) a(de) una sociedad, tal como ocurre en un determinado tiempo social y en el que el gobierno es un actor con mayor o menor capacidad de decisión e influencia directiva. Las denotaciones se han movido empero con el reciente libro de J. Kooiman (2003): *Governing as Governance,* cuyo título y tesis denotan que el gobernar del gobierno (el *governing*) no puede ser hoy más que en modo de gobernanza, lo que quiere decir que el gobernar moderno consiste en un "proceso político-social" y no sólo gubernamental, que implica el aporte y la coordinación de actores de gobierno y actores sociales.

[29] El concepto de gobernación/gobernanza, particularmente cuando es expresado como "nueva gobernanza", *new governance,* presiona tanto la idea aceptada de que la acción de gobernar a una sociedad sea equivalente o se reduzca a la acción directiva del gobierno y/o a la instancia-institución gobierno, como la idea convencional de que el gobernar del gobierno se reduzca a acciones de mando y control, sin inclusión ni participación de la sociedad en la definición de los objetivos sociales y sin

espacio para otras formas de dirección de la sociedad menos verticales e impositivas.

[30] En el campo internacional dos libros me han resultado útiles y relevantes. Rosenau y Czempiel (1992) y Young (1999). La polémica expresión de Rosenau quiere decir que se habla de gobierno cuando se trata de "actividades que se desarrollan basadas en el ejercicio de la autoridad formal", mientras gobernanza significa "actividades que se desarrollan basadas en objetivos compartidos". Por consiguiente hay "gobernación/gobernanza sin gobierno" cuando "en una esfera de actividad hay mecanismos reguladores que funcionan eficazmente sin que dispongan de una autoridad formal" (1992: 3-6). En línea semejante se mueven las consideraciones de otro par de renombrados internacionalistas, Keohane y Nye (2000: 12): "Por gobernación/gobernanza entendemos los procesos e instituciones, tanto formales como informales, que guían y enmarcan las actividades colectivas de un grupo. El gobierno es un subconjunto que actúa con autoridad y crea obligaciones formales. La gobernanza no requiere exclusivamente la conducción de los gobiernos. En la gobernanza se involucran firmas privadas, asociaciones de firmas, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de ONG, frecuentemente en asociación con las entidades de gobierno, aunque algunas veces sin la autoridad gubernamental".

[31] La situación de las empresas globalizadas sin unidades territoriales propias y estables, cuyo proceso de negocio está disperso en varios sitios y está horizontalmente integrado, fue descrita con el término *corporaciones vacías (hollow corporations),* que emigró luego a la política y dio pie a hablar del "Estado vacío" (Milward, 1993, 1994) o de *vaciamiento del Estado* (Rhodes, R. A. W, 1997), que en contexto británico y europeo significa "la pérdida de funciones" del Estado/gobierno nacional que ocurre desde arriba, en razón de su integración a la Unión Europea; desde abajo, debido a que el poder se descentraliza hacia las comunidades locales y/o a entidades públicas autónomas, de propósitos especiales, y desde fuera, en tanto que crece el número de organizaciones privadas y sociales que se hacen cargo de realizar las tareas públicas y que influyen de manera determinante en el sentido de dirección de la comunidad política y en las políticas. En el caso de países de instituciones políticas débiles, como ciertas democracias recientes latinoamericanas, podría añadirse un vaciamiento desde adentro, que se agrava por los defectos de su clase política y sus funcionarios que motivan la desconfianza de la ciudadanía, particularmente en los asuntos de la justicia y la seguridad pública.

[32] Por *problema* entiendo aquella situación de la organización social, calificada negativamente en razón de que su existencia o sus propiedades actuales son opuestos a la situación social valorada, deseada, la contradicen o impiden su ocurrencia, por lo que es una situación destinada a ser removida, disuelta, resuelta. Por *carencia* o *necesidad* entiendo también una situación real de la organización social, calificada negativamente en razón de que sus propiedades o atributos actuales distan de los de la situación social valorada, por lo que es también una situación destinada a ser removida mediante el desarrollo y mejora de sus propiedades a fin de cerrar la brecha entre la situación actual y la situación futura deseada.

[33] Por *principios* se entienden las valoraciones fundamentales acerca de las características y finalidades de la persona, la existencia humana, la vida asociada, el poder, la producción y distribución de los bienes… que representan los ideales y objetivos de la convivencia o sociedad buena. Por *normas* se entienden las prescripciones que regulan la interlocución, interacción e intercambio de los miembros de una sociedad, que pueden ser religiosas, éticas, consuetudinarias, jurídicas, científico-técnicas, estéticas… y que en el caso son las normas que definen los comportamientos a seguir por los diversos actores sociales en la definición de los objetivos de la convivencia y las normas que determinan el papel que cada sector social ha de desempeñar (el aporte que ha de dar) en la realización de los objetivos de la vida asociada. Por *procedimientos* se entienden las reglas de operación o reglamentos que los miembros

de la sociedad (todos o sectores específicos) siguen o deben seguir a fin de asegurar que se respeten los principios y/o se cumplan las normas establecidas en determinados campos de acción. Por *prácticas* se entienden los patrones de acción que desarrollan o siguen en sus interacciones los diversos miembros de la sociedad y que plasman la manera concreta como entienden y cumplen las normas (la manera que socialmente se considera correcta) y ejecutan los procedimientos (la manera que se considera técnicamente correcta) y que pueden ser resultados de su decisión o de una exigencia social impuesta.

[34] Los motivos predominantemente prácticos de tener una instancia de gobierno, especializada para llevar a cabo la tarea de conducción/coordinación social, se han transfigurado con frecuencia en teorizaciones religiosas, morales, jurídicas o politológicas que otorgan rango trascendente al gobierno por encima de la sociedad. La modernidad política y social, desde su fundación, está llena de concepciones apoteósicas del Estado o del gobierno, algo que posiblemente será revisado y redimensionado a lo largo del siglo XXI, sin dejar de reconocer la necesidad de Estado, de leyes y poderes generales, para la convivencia y supervivencia de la especie humana.

[35] Esta instancia es múltiple y cambiante; puede ser formal o informal, personal o colegiada, elegida o impuesta, representativa o delegada, soberana o controlada por otras agencias sociales mediante normas pactadas.

[36] Hoy la función de coordinación engloba también la tarea de coordinar las actividades del diferenciado conjunto de la AP, dada la gran variedad de sus entidades, políticas y programas.

[37] Me refiero específicamente a la *diferenciación social* que formula N. Luhmann en su teoría sistémica de la sociedad y particularmente a su concepto de "la sociedad diferenciada por funciones" (no la diferenciación segmentaria o centro-periferia o estratificada, en sus términos). Cada sistema parcial del sistema social total se define con base en la función específica que desarrolla, por lo que se estructura de acuerdo con reglas, instrumentos y medios de comunicación propios ("códigos"), que son probadamente idóneos y eficaces para realizar su función (realizar sus objetivos). Cada sistema parcial o subsistema posee entonces su propia autonomía de acción y desarrollo, que no admite interferencias externas a su lógica de acción y comunicación, las cuales por definición serían impertinentes y degradantes. Diferenciación/ autonomía de los subsistemas significa su autorreferencia y, en consecuencia, su independencia respecto de los demás subsistemas particulares. El intercambio que cada uno requiere hacer con los demás, su interdependencia natural, es procesada conforme a su código intrínseco y para fines de su autodesarrollo singular. Independientemente del hecho que en esta visión teórica la sociedad deja de tener sentido o intencionalidad, el resultado final de la diferenciación es que no existe ni puede haber una jerarquía entre los sistemas parciales de una sociedad pues todas las funciones son socialmente necesarias, por lo que "la sociedad no tiene ni centro ni vértice". Los principales subsistemas son el político, el económico, el jurídico, el de ciencia, educación, familia, religión, arte. La teoría sociológica de Luhmann representa entonces el gran desafío a la capacidad directiva del sistema político, el cual sería un subsistema más, igualmente autorreferido y autónomo, que como tal no puede erigirse como centro de dirección de los demás o del conjunto social. El funcionamiento del (sub)sistema político no es equivalente a gobernación y su efecto no es la gobernación de la sociedad. Algo tan desencantador como aleccionador para la suerte futura de la sociedad.

[38] En gran medida, la independencia de los actores políticos y civiles es causa y efecto de las actividades realizadas para revalorizar el estado de derecho, que implicó movilizaciones reivindicativas de derechos humanos, garantías individuales, igualdad de trato, equidad de género, imparcialidad de los órganos

de justicia... Es asimismo causa y efecto de las actividades emprendidas para democratizar el régimen-sistema político y dar reconocimiento institucional a la pluralidad política. Por su parte, la independencia de los actores económicos se relaciona con los movimientos políticos y civiles anteriores, pero sobre todo con los hechos recientes de la liberalización de la economía, el reflujo de la intervención estatal en el mundo de los negocios y del trabajo y, en remate, su incorporación a la globalización productiva, comercial y financiera.

39 En condiciones de sociedad fuerte (o de sectores o regiones sociales fuertes), en razón de la diferenciación de los subsistemas sociales (el económico y el científico-tecnológico, en particular) y en razón de la autonomía y la relativa autosuficiencia de muchos actores para atender numerosas exigencias de su vida personal y asociada, es notorio que los objetivos generales de la convivencia y las formas de coordinación ya no pueden ser establecidas unilateral o predominantemente por el gobierno y por el(los) partido(s) político(s) de su soporte. El campo de juego de la gobernación exitosa ha dejado de ubicarse sólo en el campo de la sociedad política y de las negociaciones internas entre políticos y funcionarios profesionales. Por ejemplo, el objetivo crucial del crecimiento económico del país no podrá ser definido sólo a partir de las necesidades y convicciones de la clase política en el gobierno y de sus aliados políticos o de su personal tecnoburocrático. A sus puntos de vista, intereses y propósitos habrá que sumar lo que quieran o no quieran hacer las organizaciones financieras y productivas del capital y del trabajo (incluyendo las empresas extranjeras y globales) y hasta los organismos financieros internacionales. Se trata entonces de entidades que no son sin más subordinables o forzables por el gobierno nacional, sino son sujetos de negociación y entendimiento, que actúan desde la perspectiva de sus intereses, propósitos y responsabilidades (es decir, desde la lógica y medios de su subsistema social). El coordinarse del gobierno con esos actores cruciales y el saber coordinarlos restablece la perdida naturaleza social del proceso de gobernación, que terminó anquilosado y apocado al reducirse al heroico actuar gubernamental en solitario.

40 El libro pionero, que recogió un buen número de expertos en política y administración pública, como R. Mayntz. A. Dunsire, T. B. Jorgensen, con artículos teóricos y políticos relevantes, es el coordinado por J. Kooiman (1993). En esta misma línea hay otros autores decisivos para la construcción y difusión del concepto, como J. Pierre, G. B. Peters, P. Hirst, J. N. Rosenau, R. A. W. Rhodes, G. Stoker y otros, que compendiaron sus avances en el libro hasta ahora más elaborado en el tema, *Debating Governance* (2000). En el medio hispanoamericano, el Institut Internacional de Gobernabilitat de Catalunya (IIGC), bajo la dirección de Joan Prats, y su revista *Gobernanza* son una referencia básica para los interesados en la productividad analítica, política y administrativa del concepto (www.iigov.org).

41 Por ejemplo, una mirada a un libro recientísimo del prestigiado Donald F. Kettl (2003) ofrece sólo definiciones genéricas y hasta elementales. Por ejemplo, "crece la brecha entre gobierno *(government)* y gobernación *(governance)*. *Gobierno* se refiere a la estructura y función de las instituciones públicas, mientras *Gobernación* es la manera como el gobierno hace su trabajo, cumple su función" (2003: XI). O "gobernación es una manera de describir los vínculos entre el gobierno y su entorno político, social, administrativo. Es también una manera de designar las iniciativas que los Estados han emprendido en todo el mundo para reducir su tamaño, sin dejar de responder a las demandas de sus ciudadanos" (2003: 119). Es notorio el uso elemental del concepto, que termina por volverse sinónimo de cualquier cosa en el ámbito políticoadministrativo. En el otro extremo se ubica el libro de March y Olsen (1995), que rebasa la problemática específica del proceso de gobernación, aunque ofrece consideraciones notables, dado que intenta una teoría general de la estructura y funcionamiento de la democracia contemporánea desde un fuerte enfoque institucional (de identidades y comportamientos apropiados

más que el neoinstitucional económico de intercambios utilitaristas). Gobernanza compendia entonces todos los componentes que integran el mundo de la política: régimen, sociedad política, sociedad civil, acción política, políticas públicas, gobierno y proceso de gobernar, organización administrativa..., aunque procesados como dimensiones del gobierno democrático.

[42] Me parece perspicaz la afirmación de Kooiman: "Hoy es más apropiado hablar de roles cambiantes *(shifting)* del gobierno que de roles decrecientes *(shrinking)* del gobierno... La reducción de las tareas del gobierno y la conciencia más clara de que el gobierno tiene que cooperar con otros actores sociales no hace de ningún modo obsoleta la intervención gubernamental. Significa más bien saber que el mando y control es un mecanismo limitado de gobierno y que las respuestas a los problemas de la sociedad requieren de un conjunto más amplio de enfoques e instrumentos" (2000: 139).

[43] La interacción es lógicamente una pieza central de su teoría de la gobernanza, que es definida también como *interactive governance,* aunque su concepto de interacción haya sido sometido a diversas reelaboraciones que pretenden terminar en una teoría de la interacción social (véase capítulo II en Kooiman, 2003) de raíces sociológicas. Su concepto es fundamentalmente descriptivo y se relaciona con la noción de interdependencia, en el sentido de que ningún actor posee todos los recursos necesarios para resolver sus problemas y los de la vida en común, por lo que entra en varios tipos de intercambio con otros actores. Nada nuevo. Esa denotación permanece a lo largo de sus diversos artículos: "una interacción puede ser considerada como una relación de mutua influencia entre dos o más actores o entidades" (2003: 13) y observa que en toda interacción hay una dimensión intencional y una dimensión estructural o contextual, por lo que cada interacción "está compuesta de procesos y estructuras", algo sociológicamente correcto. La interacción se presenta en tres clases: *interferencias, interjuegos (interplay)* e *intervenciones* (2000: 143-145; 2003: 12-25).

[44] "La complejidad, dinámica y diversidad crecientes de nuestras sociedades, causadas por los desarrollos sociales, tecnológicos y científicos, ha puesto a los sistemas de gobierno frente a nuevos retos en los que se requieren nuevos modos de entender la gobernación de la sociedad" (1993: 6).

[45] "Por *gobernar* entiendo las *actividades* que actores sociales, políticos y administrativos emprenden de manera deliberada para guiar, dirigir, controlar a (sectores o dimensiones de) la sociedad... Por *gobernanza* entiendo los *patrones* que resultan de esas actividades gubernativas de los actores sociales, políticos y administrativos. Los patrones son un resultado de las actividades, pero también son el marco más abstracto y superior para los esfuerzos del gobernar cotidiano" (1993: 6). Este marco de acción será después llamado fluidamente arreglo, orden, reglas del juego, sistema.

[46] "La gobernanza es una realidad de la sociedad en la que participan 'gobernantes' *(governors)* públicos y privados" (2000: 139). "La gobernanza es una calidad de la sociedad, creada por gobernantes públicos y privados, por lo cual es sociopolítica" (2003: 3).

[47] En la reflexión de Kooiman hay un tercer concepto relacionado con el sentido y la capacidad de gobierno, el que nos es más familiar y llamamos *gobernabilidad*, que es definido como un proceso de equilibrio entre las necesidades y capacidades de gobierno, pero que no tiene relevancia en su teorización, en tanto que el equilibrio perdido en el tiempo de una gobernación gubernamentalista se logra ahora por el *gobernar* o la *gobernanza* sociopolítica.

[48] Sintomático de su pensamiento en movimiento es que Kooiman apenas tres años antes había relacionado los modos con el gobernar y no con la gobernanza, hablando de *modes of governing* y clasificándolos como *selfgoverning, cogoverning* y *hierarchical governing*.

[49] Hago referencia a dos textos, uno de su autoría, Rhodes (1997), y otro editado por J. Pierre (2000), en el que Rhodes escribe el artículo "Governance and Public Administration".

[50] En su artículo posterior sobre "Gobernación y administración pública", en Pierre (2000), amplía a siete las seis definiciones más usuales de gobernación en el lenguaje académico que formuló anteriormente y que ahora se vuelven gobernación como "gobernación corporativa", "nueva gestión pública", "buen gobierno", "interdependencia internacional", "sistema sociocibernético", "nueva economía política" y "redes" o "gobierno por redes".

[51] La nueva gobernanza, en la denotación de Rhodes, es un concepto construido en referencia con los cambios que ha experimentado el llamado Modelo Westminster del Estado británico, que convencionalmente se caracteriza por su carácter unitario, centralizado y soberano, en razón de un parlamento soberano, un fuerte gobierno de gabinete, el control del ejecutivo por parte del partido mayoritario, una oposición institucional... características que otorgan al gobierno la capacidad de decisión independiente y liderazgo. Más allá del Estado británico los Estados unitarios con Ejecutivos fuertes son el blanco conceptual y son los que han cambiado deliberadamente o sobre la marcha su estructura política y su gobernación, hasta el punto que hoy Gran Bretaña es "un régimen político diferenciado y una Corona vacía" (2000: 62), algo que analógicamente puede afirmarse de otros Estados en los que es visible la fragmentación del poder, la insuficiencia del mando gubernativo y su interdependencia con otras agencias sociales poseedoras de recursos que son necesarios y hasta decisivos para que el gobierno pueda conducir a su sociedad hacia metas significativas y aceptadas.

[52] En el campo internacional Keohane y Nye (2000: 37) se expresan de manera semejante: "La elaboración y la interpretación de leyes en la gobernanza global se ha pluralizado. Las leyes ya no son únicamente asuntos de los Estados y de los organismos internacionales. Las empresas privadas, las ONG, las subunidades de gobiernos con sus redes transnacionales y transgubernamentales todas desempeñan un papel en unión con las autoridades centrales de los Estados y las organizaciones internacionales. El resultado es que cualquier pauta de gobernación que surja tendrá que ser en forma de red más que en manera jerárquica y los objetivos serán mínimos más que ambiciosos".

[53] El modelo se caracteriza "por un Estado limitado, controlado por un gobierno representativo y acotado por el imperio de la ley, y por una sociedad civil independiente del Estado, capaz de autoorganización y protegida por las leyes y procedimientos administrativos del Estado" (19)

[54] "El problema con la sociedad de las organizaciones es que la reforma democrática implica muchos focos de control y nuevas prácticas de responsabilidad/rendición de cuentas/responsividad, así como procedimientos para cambiar las cosas en diferentes ámbitos políticos y por métodos diferentes" (2000: 21).

[55] Me refiero principalmente al libro del que es editor Salamon (2002), en el que escribe el artículo teórico de base, que recapitula sus ideas sobre el Tercer Sector y sobre las herramientas que en los últimos años utiliza el gobierno en la dirección de su sociedad.

[56] Por *herramientas* o *instrumentos* se entiende un "método identificable por medio del cual se estructura la acción colectiva para abordar los problemas públicos" (2002: 19). Un instrumento es una determinada actividad o un determinado producto que emplea determinados procedimientos y dispositivos para realizar la actividad o para proveer el producto, forma parte de un sistema de provisión (el conjunto de las organizaciones que son responsables de cumplir esas actividades o de proveer esos bienes o servicios) y supone y sigue reglas de producción, provisión e interrelación.

[57] Algunos comentarios que hace sobre las características de las redes son pertinentes: su carácter multiforme, su autorreferencia, su interdependencia asimétrica (contra cualquier candor sobre la operación armoniosa de las redes), su dinámica de cambio.

[58] Existe traducción en inglés, *The Network Society* (1997), de la que tomo las citas y hago las traducciones.

[59] "La competitividad surge no sólo en el nivel de las empresas particulares, sostenidas por políticas amigables con la innovación, decididas por un Estado eficiente. Si este fuera el caso, sería posible desarrollar la competitividad de los países mediante un programa de fomento a las inversiones directas, complementado con esfuerzos de modernización del Estado (en la jerga actual de las políticas de desarrollo, con *good governance*), e implementar una política económica similar a las de los casos exitosos de la economía mundial. El hecho es que la creciente importancia de los *clusters* industriales, las zonas económicas regionales y el trabajo en red de las empresas, factores que son considerados fundamentales para la eficiencia colectiva (cosa que Porter y los teóricos de los distritos industriales han acentuado), muestran que la competitividad internacional se basa en determinados patrones de organización social del sistema económico y del social, si bien poco se sabe hasta ahora sobre sus estructuras, lógica interna y dinámica de desarrollo" (1997: 9).

[60] El tema del "Estado cooperativo", en contrapunto a la tradición del Estado coactivo, que pierde sentido en el área de la política económica y social, es algo distintivo de los politólogos y analistas de política pública alemanes. R. Mayntz (2001: 9) es explícita: "Gobernanza moderna significa una forma de gobernar más cooperativa... En la gobernanza moderna las instituciones estatales y no estatales, los actores públicos y privados, participan y a menudo cooperan en la formulación e implementación de las políticas públicas".

[61] "Competitividad sistémica" es un marco de referencia producido en el Instituto de Desarrollo Alemán, que integra cuatro niveles de acción que en su interdependencia y complementación se consideran determinantes para el desarrollo de las ventajas competitivas nacionales. Los cuatro niveles son el "nivel micro", de la acción de la empresa; el "nivel meso", relativo a políticas públicas (educativas, tecnológicas, laborales, de infraestructura... territoriales); el "nivel macro", relativo a la política macroeconómica, y el "nivel meta", que tiene que ver con valores socioculturales, patrones de organización y dirección política (gobernanza) y económica.

[62] Como he dicho inicialmente en este capítulo, el aporte del pensamiento hispanoamericano y/o latinoamericano en las cuestiones de nueva gestión y nueva gobernación consiste en no mantenerlas desvinculadas o en entenderlas predominantemente en modo administrativo, gerencial. El horizonte institucional-político de la NGP no es sólo apropiado y necesario para nuestros gobiernos en consolidación democrática, sino fundamental para una sólida y sostenible visión teórica de la AP en modo de NGP, cuya naturaleza pública no puede ser subordinada sin más a la dimensión administrativa de la eficacia. De hecho, hay una confrontación entre dos tradiciones institucionales y teóricas: la cultura "sigma" administrativa de la eficiencia y el desempeño *vs.* la cultura "theta" de legalidad, honestidad, certidumbre jurídica (Hood, 1989), que se reproduce en la tensión que se presenta entre el enfoque de finanzas públicas de la AP y el enfoque de ley pública/política pública (si ésta, de nuevo no es estructurada sólo por el enfoque angloamericano).

[63] En esta línea de gobernación alternativa en asuntos metropolitanos escribe Ronald K. Oakerson (1999), cuando en el capítulo 5, titulado "Gobernación metropolitana sin gobierno metropolitano", señala que el gobierno no es la condición necesaria de la gobernación metropolitana: "La condición necesaria —la

capacidad de establecer normas generales en el área (metropolitana)— se puede alcanzar sin crear una unidad de gobierno de cobertura metropolitana, dotada con la capacidad de tener bajo su control todo el campo de asuntos relacionados con la provisión de la economía pública metropolitana" (80).

64 Los cambios apuntan a: *1) Mayor participación de todos los actores sociales*, lo que implica transparentar el funcionamiento de la UE, interactuar más sistemáticamente con las instituciones y gobiernos locales, integrar más a la sociedad civil en la hechura de las políticas, establecer más y mejores vínculos con las redes (sociales, académicas, profesionales, empresariales etc.) europeas e internacionales. *2) Mejora de la calidad y aplicación de políticas y normas*, que implica asegurar la calidad, eficacia y simplicidad de reglamentos y políticas, flexibilización de las directrices comunitarias, redefinir los instrumentos jurídico-políticos en la UE, simplificar el derecho comunitario, crear nuevas agencias reguladoras y mejorar la aplicación nacional de las normas comunes. *3) Reforzamiento de la vinculación entre la gobernanza europea y la gobernanza mundial*, que implica promover más activamente en el exterior los principios rectores de la UE (paz, crecimiento, empleo y justicia) con el fin de "mejorar la eficacia y la legitimidad de la gobernanza mundial", por lo que se hace necesario diseñar nuevos instrumentos de política exterior para hablar con una sola voz. *4) Redefinición del papel de las instituciones*, lo que significa definir más claramente los objetivos a largo plazo de la UE (mejorar la capacidad de planeación estratégica), redefinir y "centrar" el papel de sus instituciones, restructurando las relaciones entre ellas para lograr equilibrios y sinergias, a tiempo que promover que los ciudadanos entiendan con mayor claridad el funcionamiento y el proyecto de la UE.

65 Rhodes (en Pierre, 2000) hace una recapitulación de lo que llama las siete definiciones más usuales de gobernación en el lenguaje académico y funcionarial, a saber: Gobernación como gobernación corporativa, como nueva gestión pública, como buen gobierno, como interdependencia internacional, como sistema sociocibernético, como nueva economía política, como gobierno por redes.

II. NUEVA GESTIÓN PÚBLICA

LAS REFORMAS administrativas de los años ochenta tuvieron su origen en las dificultades que de años atrás enfrentaban las diversas formas de Estados sociales para sostener el crecimiento económico de sus sociedades y el bienestar y seguridad social de sus ciudadanos, tal como ocurría en los países europeos continentales, en los del Commonwealth y en los Estados Unidos. En un buen número de sociedades latinoamericanas, el impulso a las reformas administrativas provino de los daños sociales provocados por las crisis fiscales de los Estados desarrolladores y también debido a la democratización de los regímenes. En los países socialistas las reformas han sido parte de la respuesta obligada a su derrumbe y a la tarea de construir con rapidez gobiernos democráticos, sociedades civiles y mercados productivos. El movimiento de la globalización representa además otro impulso a las reformas administrativas, en tanto hizo descubrir a las comunidades políticas que sus economías nacionales se habían vuelto parte de procesos económicos, comunicativos y políticos de alcance planetario, que rebasaban las fronteras nacionales y que, sobre todo, escapaban del control de los instrumentos gubernamentales tradicionales de política económica y social interna.

Todos estos fenómenos, con diversos orígenes, entrelazados o por separado, tuvieron un punto de coincidencia, se plantearon la pregunta acerca de si el papel que habían cumplido los gobiernos en el desarrollo económico y social de sus países durante el siglo XX podía todavía sostenerse o si en cambio el gobierno debía desempeñar otro papel y cuál en las nuevas circunstancias domésticas y mundiales. Más en grande, coincidieron en plantearse la pregunta sobre cuál habría de ser el papel del Estado (en mayúscula) en las nuevas condiciones sociales, su ámbito y tipo de acción, particularmente en el terreno del desarrollo económico y social. "Cuál debe ser el papel del Estado, qué puede y qué no puede hacer, y cómo debe hacerlo", fue la pregunta que se hizo el Banco Mundial a mitad de la década reformadora de los años noventa, recapitulando las inquietudes e interrogantes del tiempo (Banco Mundial, 1997: 1). Las respuestas que se dieron a estas preguntas cruciales representaron un sismo en la concepción convencional de la función del Estado y del papel de los gobiernos y produjeron cambios de diversa magnitud en las instituciones políticas, en el sistema fiscal y administrativo, en la idea del desarrollo, en la cultura política misma de la sociedad y en las disciplinas académicas de la administración pública y la ciencia política. Las relaciones entre el Estado y la sociedad (política, económica y civil) simplemente cambiaron. El término paraguas y hasta grandilocuente para indicar estos cambios ha sido en nuestro medio *reforma del Estado,* la cual ha tenido diversos propósitos, velocidades, resultados y usos discursivos, pero en el entendido de que la reforma, en la mayor parte de los países, no ha concluido ni tampoco ha sido

coherente al realizarse innovaciones económicas que no se sustentaron en reformas institucionales o porque éstas quedaron inofensivamente suspendidas en el aire porque no se articularon con reformas económicas o cambios administrativos.

En este texto se prestará atención únicamente a la reforma administrativa, entendida como una parte de la urgente reforma estatal que requieren algunos o muchos de nuestros países latinoamericanos. No se tomarán en consideración todas las dimensiones que la reforma del Estado abarca, pero se sobreentiende que la reforma administrativa no ocurre en el vacío o por cuenta propia, sino que forma parte de un movimiento mayor, de naturaleza política e institucional (democratización de los regímenes, reconstrucción del gobierno de leyes y del sistema de justicia, reorganización de la sociedad civil, revaloración de las identidades y gobiernos locales, construcción de una hacienda pública robusta...), cuyo propósito central es evitar la reedición de las situaciones pasadas de anemia económica, improductividad política o autoritarismo despreciable y equipar a los gobiernos con las facultades y prácticas directivas apropiadas para contribuir a que sus sociedades, ya de suyo llenas de problemas, estén en condiciones de hacer frente a los desafíos del nuevo tiempo mundial y nacional.

Tres son los apartados de este capítulo. En el primero se ofrecerá una interpretación breve de las razones que condujeron a la aparición de la nueva gestión pública (NGP) y se propondrá una definición de sus características esenciales de organización, dirección y operación. En un segundo apartado se expondrán, de manera sucinta, los varios desarrollos de la NGP ocurridos en el mundo desde los años ochenta. Se seguirá el trayecto angloamericano, que va desde M. Thatcher y J. Major hasta A. Gore. Se presentarán los principios y directrices de las reformas administrativas de lo que llamo Consenso OCDE y, más en sintonía con nuestro medio latinoamericano, se expondrán las líneas de las reformas administrativas suscritas por nuestros gobiernos en 1998: Consenso de Santiago, y por nuestros funcionarios y académicos del continente, Consenso CLAD, el mismo año, en Madrid, así como los contenidos del Consenso de Santa Cruz, suscrito en 2003, relativos a la organización de la función pública en América Latina. En la exposición de estas grandes reformas se destacarán sólo sus propósitos y lineamientos principales, sin entrar en la narración pormenorizada de las iniciativas emprendidas y menos aún a la evaluación de sus resultados, tarea que puede ser intelectual y profesionalmente interesante, pero que no está en el centro de mi interés, dado que existen obras que se han movido en esa dirección con resultados aparentemente sólidos.[1] En un tercer apartado, se abordarán los fundamentos en que la NGP hace descansar la validez de sus propuestas de reorganización de la AP y que provienen del neoinstitucionalismo económico y del gerencialismo. Por un lado, se revisará el problema y las líneas de respuesta al problema del "principal-agente" en la AP, prestando atención al contratismo interno que se establece como el dispositivo apropiado para superar el problema y mejorar la integración y desempeño de la AP. Por otro lado, se examinarán las

transformaciones que han ocurrido en los últimos años en la dirección de las organizaciones privadas y la utilidad que pueden representar las nuevas prácticas directivas para la operación del gobierno.

1. La *nueva gestión pública*

Sus orígenes y primera configuración

En la retórica política los motivos de la reforma administrativa contemporánea serán probablemente nobles, vinculados al propósito de los gobiernos de ser fieles a su misión pública y de tratar de realizarla con eficiencia y responsabilidad en el marco de las nuevas condiciones sociales. En los hechos, la reforma administrativa ha sido la respuesta obligada a los problemas crecientes de operación del gobierno, al déficit fiscal paralizante de los Estados, a la calidad incierta de los servicios públicos y a los tristes hechos de políticas económicas erróneas que postraron el desarrollo de la sociedad y ocasionaron la crisis, como ocurrió en buena parte de las sociedades latinoamericanas. Las raíces de la reforma ahondan en la tierra de la ineficiencia y hasta la irresponsabilidad pública de los gobiernos en numerosos campos de la vida social, por lo que la reforma es en los hechos una respuesta a la desconfianza de los ciudadanos en la capacidad y seriedad directiva de sus gobiernos, que en algunos países se combinan con debilidades institucionales evidentes.

Dado que la administración significa básicamente el conjunto de actividades directivas y operativas que múltiples agentes llevan a cabo para realizar de manera eficiente las decisiones que la alta dirección de una organización ha tomado, fue lógico que los errores y las ineficiencias de los gobiernos se atribuyeran a defectos organizativos u operativos de la AP y que se señalaran como críticos varios campos de la gestión administrativa, tales como el manejo financiero, la elaboración de las políticas y programas, la asignación y uso de los recursos públicos, el control interno del gasto, la forma de organización del trabajo, la gestión de los recursos humanos, los procesos de prestación de los servicios, el trato con los ciudadanos, etc. Las observaciones críticas exhibían la incompetencia de la AP justamente en lo que es su núcleo esencial y en lo que consiste su aporte principal al gobierno: la corrección de sus análisis y la eficiencia de sus operaciones y servicios (hoy añadiríamos su calidad). Seguramente la ineficacia gubernamental tenía sus causas de fondo en formatos institucionales y/o en realidades políticas cuestionables, por lo que no era imputable sólo ni principalmente a su modo burocratizado de organizarse y operar, pero la AP era la realidad visible de la equivocación e ineficacia gubernamental y materializaba su constelación de defectos, desórdenes e incapacidades legales, financieras, organizativas, directivas, técnicas, operativas…

Fue natural entonces que la AP haya sido la primera instancia del gobierno en ser llevada a juicio en ocasión de la crisis. Era fácil señalarla como la responsable directa de los errores decisorios y los daños sociales de los gobiernos, dada la mala reputación social que se había ganado por sus servicios defectuosos y trato descuidado a los ciudadanos, así como por la propensión de los políticos a lavarse las manos y responsabilizar a las burocracias de los errores e incumplimientos. Difícilmente los ciudadanos que habían padecido los efectos de la crisis habrían metido la mano en el fuego a favor de la AP, que representaba un blanco accesible y cómodo de crítica. La explicación que imputaba el desorden y la ineficiencia de la AP a su sistema político de sustentación y a pautas directivas ineficientes de los gobernantes era correcta y justa, pero no absolvía a la AP, en la medida que ésta materializaba la forma de operar del sistema político, con todos los adjetivos negativos que se usaron para describirlo y enjuiciarlo ("autoritario, patrimonialista, populista, prebendario, clientelar…").[2]

Reformar la AP fue entonces, congruentemente, la primera decisión que se tomó para comenzar a controlar las desgracias de la crisis fiscal y tratar de superarla de una vez por todas. En consecuencia, la reforma tuvo lógicamente como su primer propósito restablecer una rigurosa dirección financiera que, conforme a los términos de la política de ajuste, procedió de inmediato a tratar de aumentar los ingresos del Estado y a disminuir drásticamente sus egresos innecesarios, que distorsionaban además el crecimiento económico. En consecuencia, el primer capítulo de la reforma administrativa fue obligar a que los gobiernos se reorganizaran de acuerdo con los imperativos básicos de una estricta dirección financiera, mayor economía, eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, desaparición de entidades y programas innecesarios e ineficientes, recorte de personal sobrante o improductivo. El supuesto correcto de esta historia conocida de medidas drásticas de reducción del tamaño de la AP y del ámbito de intervención del Estado fue que sin un reordenamiento radical financiero de la AP sería prácticamente imposible al gobierno cumplir cualquier función pública, particularmente las orientadas a la atención de las necesidades sociales.

La reforma administrativa pensada desde la perspectiva del ajuste financiero, que no se acompañó empero con la necesaria reforma fiscal para elevar los ingresos del Estado (la cruz de nuestros gobiernos),[3] tuvo como propósito prioritario y resultado relativamente rápido el *redimensionamiento* del Estado ("grande", "obeso", "hipertrofiado", "interventor", "propietario", "dirigista", "sobrerregulador"… para recordar los adjetivos de mayor uso en todo el mundo), la reducción draconiana de su crecido aparato administrativo, de sus empresas y sus territorios de intervención. Fines ideológicos, anclados en convicciones neoliberales, o simplemente fines pragmáticos obligados para salir de la crisis o para neutralizar la amenazante debilidad financiera de algunos Estados, coincidieron en la necesidad de reducir el tamaño del Estado y, particularmente, de su aparato administrativo. El ajuste de las finanzas públicas

transformó tan radicalmente el tamaño y funcionamiento de la AP que muchas reformas administrativas en nuestros países y en otros no han podido o no han querido ir más adelante de este primer capítulo restrictivo y han quedado capturadas por el primer enfoque financiero que, limitado a acentuar el ahorro de recursos públicos y la eficiencia económica de su uso, no destaca otras dimensiones relevantes y exigidas de la acción administrativa. De todos modos, no se puede hablar de reforma administrativa sin haber realizado previamente una sustentable restructuración financiera de la operación de las unidades de gobierno, sepultando la alegre historia populista de débil conciencia de costos, desperdicio de recursos y desequilibrio entre los costos operativos del gobierno y las utilidades sociales que genera.

Llámese o no neoliberal, la agenda de la primera reforma administrativa, entendida como redimensionamiento para anticipar la crisis o para sortearla, consistió, en la práctica, en: *a)* reducir el ámbito de la intervención estatal en la economía (que se había justificado teórica o políticamente para el control del ciclo económico, la estimulación de la demanda agregada, la generación del pleno empleo, la compensación a los actores mercantiles vulnerables, el arbitraje de las relaciones entre trabajo y capital, y entre nosotros para el lanzamiento del desarrollo nacional, la sustentación del mercado interno en formación, la defensa de la economía nacional frente a los desequilibrios internos y la amenaza de los capitalismos foráneos...) y, por consiguiente, proceder a realizar las reformas constitucionales y legales que fueran necesarias para asegurar el repliegue estatal hacia sus actividades públicas esenciales y reactivar los mercados libres y las iniciativas solidarias y mutualistas de las organizaciones sociales como procesos alternativos para resolver problemas sociales; *b)* reducir el número de organismos y programas gubernamentales, mediante varias medidas de cancelación o compactación o mediante contrataciones de empresas privadas y de organizaciones no lucrativas para la provisión de determinados bienes y servicios públicos; *c)* reducir el número de las empresas públicas mediante cierres, en caso de notoria ineficiencia o irrelevancia, o mediante privatizaciones; *d)* realizar recortes de gasto con base en evaluaciones que evidencien la ineficiencia o el bajo desempeño de unidades, programas y personal, así como recortes de personal innecesario e improductivo mediante despidos o programas de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas; *e)* restructurar la organización de las dependencias del gobierno, reduciendo niveles jerárquicos, disminuyendo el número de unidades de *staff* y departamentos operativos, revisando los salarios de los mandos altos y medios, a fin de disminuir el gasto corriente, además de introducir otras medidas no estrictamente administrativas, como desregulaciones, cancelación o reducción de políticas públicas distributivas, eliminación de subsidios genéricos, reforma de pensiones, establecimiento de precios reales de los servicios públicos, administraciones transectoriales o "transversales"; *f)* inducir y asegurar la eficiencia económica de la operación administrativa mediante medidas varias de evaluación, control,

descentralización de las decisiones hacia los gobiernos locales o hacia los niveles intermedios u operativos de la organización, contratación precisa de personal con base en resultados pormenorizados.[4]

En su primer sentido de redimensionamiento y eficiencia de la AP, la reforma administrativa representó una sacudida a la arraigada creencia y expectativa que ciudadanos y personal público compartían acerca de la acción gubernativa y administrativa del Estado. En pocos años se modificó significativamente el tamaño, la estructura y la operación de los gobiernos con una exigente orientación hacia la obtención de resultados, el alto desempeño y, en conexión, se favoreció la descentralización de las decisiones hacia los niveles administrativos intermedios u operativos, se promovió la competencia interna entre los organismos públicos que actuaban en un mismo sector de actividad y se procedió a llevar a cabo ciertas funciones públicas mediante terceros, empresas privadas u organizaciones sociales...

Los hechos de las reformas precedieron a los conceptos y las decisiones de reforma de los gobiernos antecedieron a la teoría. Los primeros conceptos, que intentaban registrar los cambios que tenían lugar en el tamaño, organización y alcance de la acción administrativa del gobierno, particularmente en los Estados democráticos de los países industrializados, fueron "paradigma posburocrático" (Barzelay, 1992), "gobierno empresarial, emprendedor" (Osborne y Gaebler, 1992), "gerencialismo" (Pollitt, 1993), "gobierno por el mercado" (Self, 1993), pero fue *nueva gestión pública (New Public Management),* término acuñado por Christopher Hood (1989) casi al inicio de las reformas británicas, el que se abrió paso y se generalizó para describir, valorar o criticar los cambios organizativos, directivos y operativos que a lo largo de los años ochenta sucedían en el sector público de muchos países y cuyo punto de partida y referente mundial fueron las reformas administrativas de la Gran Bretaña,[5] impulsadas inicialmente por la primera ministra Margaret Thatcher y continuadas después por el primer ministro John Major, que se extendieron luego a los gobiernos de los países del Commonwealth y posteriormente a los de otros países. Al comienzo, el término *nueva gestión pública* compitió con el de *gobernanza/gobernación* (*Governance, New Governance),*[6] que aún hoy se sigue usando como término similar, conexo o incluyente, pero el término gerencial acabó finalmente por imponerse y ser el de uso generalizado en el ámbito administrativo.

El éxito del término *nueva gestión pública,* que en su nacimiento tuvo un propósito y tono crítico hacia las reformas, se debe tal vez a que daba a entender que las reformas tenían un carácter y alcance estrictamente administrativo, aun si reactivado en formato gerencial, pero que no implicaban cambios en las dimensiones institucionales y políticas de la acción gubernativa, como lo sugería acaso el concepto de gobernanza, de mayor carga institucional y política, que resultaba además para muchos un neologismo raro, de contenido indefinido y cambiante o demasiado grandilocuente para lo que realmente se

quería hacer y se estaba haciendo. El predominio de la denotación administrativa del concepto puede tener también su explicación en el hecho de que en los Estados de tradición inglesa y en el norteamericano se considera impecable la institucionalidad y funcionalidad del régimen político, de modo que los defectos se ubican lógicamente en la dimensión operativa de la AP. Asimismo puede deberse a que las primeras reformas y el primer acuñamiento del término tuvieron lugar en el medio angloamericano, cuya tradición sea en formato Westminster o en formato de sistema presidencialista distingue conceptualmente y separa institucionalmente la acción política y la acción administrativa.

En cambio, en otros países, como los nuestros, más afines a la tradición política y administrativa de la Europa continental y que han emprendido reformas (inconclusas) de sus instituciones políticas, el término *nueva gestión pública* o *nueva gerencia pública,*[7] sin perder su dominante denotación gerencial o administrativa, incorpora también componentes institucionales y políticos de la acción de gobierno, algo que no sólo es correcto y relevante sino que representa el aporte conceptual y práctico latinoamericano a las reformas actuales de la AP. Se podría añadir que, en el contexto latinoamericano, la reforma de la gestión se acompaña con el cambio de la gobernación.[8]

Su definición

El entendimiento de lo que esencial y distintivamente es la reforma administrativa o la *nueva gestión pública* (NGP) fue inestable debido a que entre los investigadores que estudiaban las reformas unos ponían el énfasis en algunos de sus supuestos, propósitos, instrumentos, prácticas y resultados, mientras que otros acentuaban otros factores. Si dejamos de lado por el momento una definición específica de sus componentes, una definición genérica de la NGP lo es la propuesta por Ch. Pollitt y G. Bouckaert (2000:8): "La reforma de la gestión pública consiste en cambios deliberados en las estructuras y los procesos de las organizaciones del sector público con el objetivo de que funcionen mejor". Lo nuevo y el cambio se ubican en la estructura y los procesos de las organizaciones públicas, es decir, en la distribución de la autoridad, la división del trabajo y el flujo de la comunicación, aunque estas tres precisiones no hayan sido formuladas por los autores citados. Independientemente de sus llamativos nombres de modernización, reingeniería, restructuración, innovación, rediseño, reinvención...[9] entiendo por reforma administrativa o reforma de la gestión pública *el cambio de las normas, las estructuras organizacionales y los patrones directivos y operativos del gobierno, que por sus propósitos, modos o resultados se orienta hacia formas posburocráticas de organización, dirección y operación, con el fin de elevar la eficiencia, la calidad y la responsabilidad de la acción pública.*

En la práctica, la reforma ha introducido formas de gestión financiera, estratégica y de

calidad —junto con sus formas conexas de gestión de recursos humanos, materiales y tecnológicos y de control de gestión— que por su propósito o su instrumental o sus resultados han dado origen a formas alternativas de organización, dirección y operación, que se distancian en mayor o menor grado de las formas administrativas consagradas de los gobiernos durante los siglos XIX o XX (centralizadas, jerárquicas, de extensa división del trabajo, funcionales, de acuerdo con reglas y procedimientos...), por lo que pueden ser llamadas posburocráticas, en tanto alteran la distribución tradicional (centralizada) del poder, redefinen la división tradicional (fragmentada y funcional) del trabajo público, cambian los incentivos de los actores y muy probablemente dan origen a otra idea de la AP y a nuevos valores administrativos en el servicio público.

En lo que se refiere a sus materias o ámbitos, la reforma administrativa ha consistido prácticamente en modificar: *a)* la naturaleza de la AP, es decir, su ámbito de acción, responsabilidad y modo de actuar, mediante reformas constitucionales y legales, en correspondencia con el cambio del patrón de gobernación que fue tomando forma después de la crisis fiscal y política de los Estados sociales; *b)* la estructura organizativa de las entidades administrativas con su correspondiente normatividad interna; *c)* el sistema de gestión o los procesos gerenciales y, finalmente, *d)* los procesos y procedimientos operativos. Los cambios han sido interdependientes más que secuenciales y selectivos más que integrales. En la mayor parte de los países las reformas no han concluido y hasta podrán ser revertidas, particularmente cuando han sido decisiones impuestas, sin institucionalizarse en leyes administrativas y sin dar forma, aunque sea embrionariamente, a una cultura administrativa alternativa entre los funcionarios, susceptible de durar a través de los periódicos cambios políticos.

En términos sustantivos, las definiciones de la NGP son variadas y cambiantes, pero me parecen pertinentes las siguientes. La inicial de Ch. Hood (1989: 4-5) que enuncia siete componentes: la búsqueda de una administración profesional y proactiva de las organizaciones, la creación y empleo de estándares e indicadores claros de desempeño, el mayor énfasis en el control de productos y menor en el de insumos y procesos, el impulso a la desagregación y descentralización de las entidades administrativas, la mayor competencia en el sector público, el impulso a los estilos gerenciales provenientes del sector privado y una mayor disciplina y austeridad en el uso de los recursos.[10] La de D. E. Kettl (2000: 1-3), que destaca seis características centrales: productividad (eficientización), empleo del mercado, orientación al servicio y al usuario, descentralización, distinción entre política y provisión del servicio, responsabilidad/rendición de cuentas. Es asimismo pertinente la observación de Guy B. Peters (1996) que en las reformas de la NGP ve presentes cuatro "modelos de gobernar" que pueden coexistir en diversas proporciones o en el que un modelo sirve de catalizador de los restantes: el modelo de mercado, el Estado participativo (que pone el acento en el empoderamiento y la participación de los ciudadanos en la gestión pública), el gobierno

flexible (de organizaciones descentralizadas y procesos adaptables a las circunstancias, diferente de las estructuras y procedimientos rígidos de las burocracias y de la tiesa indiferencia de su personal de carrera) y el gobierno desregulado. Precisa es también la definición propuesta por P. Aucoin (1995: 2-3), cuando señala que el cambio de la NGP consiste en

> la privatización o por lo menos comercialización de las empresas públicas, la creciente contratación externa de los servicios públicos, las tarifas económicamente realistas de los servicios públicos, así como una amplia variedad de formas de reducción del gasto público, del tamaño del servicio público y del número de los servidores públicos, junto con esfuerzos por cambiar estructuras, sistemas y prácticas de la gestión pública,[11]

orientados a la descentralización, al logro de resultados más que la observancia de procedimientos y a asegurar la provisión de los servicios más que a producirlos.

Apropiada es también la definición de NGP ofrecida por Ch. Pollitt (2001: 473-474), cuyas características son: el desplazamiento de la administración de los insumos y procesos hacia la de productos y resultados, el establecimiento de sistemas de medición con estándares e indicadores explícitos y precisos de desempeño, la preferencia por unidades organizativas especializadas, ligeras y autónomas, en vez de burocracias grandes y de numerosos propósitos, la sustitución de las relaciones jerárquicas por contratos con el personal, el empleo de mecanismos de mercado en la prestación de los servicios públicos, la permeabilidad de las fronteras entre el sector público y privado, que da pie a la aparición de varias formas de asociación público-privada, y, por último, un giro de los valores administrativos hacia la eficiencia y el individualismo, en lugar o en complementación de los valores universalistas de la equidad y la certidumbre. Es igualmente pertinente la definición de la OCDE (1995: 17), cuando afirma programáticamente que "en muchos países se ha buscado transitar de una administración centralizada, jerárquica, dirigida por reglas, a una que se caracteriza por la devolución de las actividades de gestión a sus agentes, por su orientación de mercado y por el interés por los resultados más que por el mero acatamiento de los procedimientos". Por su parte, Michael Barzelay, uno de los promotores de la NGP,[12] si bien ahora su interés se ha desplazado de la gestión pública hacia las políticas de gestión pública (en el sentido de "reglas institucionales", que los gobiernos formulan para "guiar, controlar y motivar al servicio público"), ofreció entonces una buena distinción entre los atributos de la AP convencional y los de la NGP (1992: 118). Ferlie y otros (1996) distinguen cuatro modelos de NGP: el de la eficiencia, el del redimensionamiento, el de la descentralización y el de servicios públicos de calidad.

En nuestro medio hispanoamericano, Olías de Lima (2001: 12-30) considera que los atributos fundamentales de las propuestas de la NGP son: la reducción del tamaño del

sector público, la descentralización de las organizaciones, las jerarquías aplanadas, la ruptura del monolitismo (final de las grandes organizaciones administrativas) y la especialización (aparición de agencias autónomas), la desburocratización y competencia interna, el desmantelamiento de la estructura estatutaria (del empleo público), la clientelización, la evaluación, el cambio cultural. Joan Prats (2004) señala de manera recapituladora que las principales características de la administración pública gerencial, contrastadas con las de la administración burocrática, son:

> *a)* orientación de la acción del Estado para el ciudadano-usuario o ciudadano-cliente; *b)* énfasis en el control de los resultados a través de los contratos de gestión; *c)* reconocimiento de la discrecionalidad necesaria de los gerentes públicos; *d)* separación entre las instancias formuladoras de políticas públicas, de carácter centralizado, y las unidades funcional o territorialmente descentralizadas, ejecutoras de esas mismas políticas; *e)* distinción de dos tipos de unidades funcionalmente descentralizadas: *1)* los organismos ejecutivos, que realizan actividades de autoridad exclusivas de Estado, por definición monopolistas, y *2)* los servicios de previsión de bienes públicos divisibles, de posible carácter competitivo, en que el poder del Estado no está involucrado; *f)* transferencia hacia las empresas y las organizaciones no gubernamentales de los servicios de prestación de bienes públicos divisibles o de mérito; *g)* adopción acumulativa, para controlar las unidades descentralizadas, de los mecanismos *1)* de control social directo, *2)* de contrato de gestión en que los indicadores de desempeño sean claramente definidos y los resultados medidos, y *3)* de la formación de "cuasi-mercados" en que se da la competencia administrada; *h)* tercerización de las actividades auxiliares o de apoyo, que pasan a ser licitadas competitivamente en el mercado.

Estas definiciones y muchas otras comparten elementos que son los que hay que considerar como distintivos de la NGP respecto de la administración de tipo burocrático tradicional, a saber:

- El énfasis en la observancia de las "E" (economía, eficacia, eficiencia) en las operaciones administrativas, que conduce a reformas profundas del sistema presupuestal y del control interno de gestión, con el apoyo de la incorporación de las nuevas tecnologías de información.
- El redimensionamiento de la estructura administrativa mediante la desaparición o compactación de los niveles jerárquicos y de las unidades de mando o de *staff* innecesarias, en busca de una administración ligera, especializada, enfocada a los fines sustantivos y metas precisas.
- La restructuración administrativa mediante la descentralización de las decisiones hacia los mandos subalternos, con la correspondiente facultación (empoderamiento) y la responsabilización por su actuación y resultados, en conexión.
- La creación de agencias administrativas públicas descentralizadas, independientes y estructuradas no de manera burocrática.

- La distinción entre la decisión/formulación de la política y la implementación/administración de la política —entre "timonear" y "remar"— que acentúa el carácter estratégico de la alta dirección de gobierno y abre la posibilidad de que organismos privados y sociales participen en el desarrollo de las políticas públicas mediante contratos para la provisión de insumos *(outsourcing)* y/o la prestación de servicios *(contracting out)* de manera independiente o en forma asociada con el gobierno. En conexión, la distinción entre el financiamiento público del servicio, que es responsabilidad ineludible del Estado, y la prestación del servicio público, que puede realizarse mediante acciones gubernamentales o extragubernamentales o asociadas.
- El uso de mecanismos e incentivos de mercado dentro de la AP (como la celebración de contratos de desempeño con unidades administrativas y personal o el fomento de la competición interna) y fuera de la AP, con el fin de favorecer tanto el desempeño eficiente de las unidades y personal como la libre elección de los usuarios de los servicios públicos (mediante varias medidas, que van desde el otorgamiento de vales o bonos a los usuarios para el acceso a los servicios hasta la publicación de la gradación de las organizaciones públicas según la calidad evaluada de sus servicios).
- La orientación explícita y directa hacia la comunidad política y hacia los usuarios particulares de los servicios públicos, incorporando sus expectativas en el diseño y la ejecución de los procesos de servicio, lo que lleva a introducir formas de gestión de calidad (con aseguramiento y certificación) y que puede dar origen a organizaciones públicas horizontales o matriciales, estructuradas por procesos más que por funciones.
- El énfasis en el desempeño de las unidades y del personal público (productos, resultados, impacto) más que en la pura observancia de procedimientos *(performance, not conformance),* lo cual implica revisar y reformar leyes, reglamentos y procedimientos, para asegurar su pertinencia y coherencia, con el fin de que sus prescripciones faciliten la eficacia y calidad de las operaciones, en vez de dificultarla; en conexión.
- La implantación de sistemas de medición y evaluación del desempeño (actividades, productos y resultados) de la AP, que implican definir de manera precisa y pertinente las materias por evaluar (según políticas, programas y procesos de servicio) y crear estándares e indicadores de desempeño apropiados, con el empleo de tecnologías de información, y que entre otras cosas puede abrir el camino a un nuevo patrón gerencial centrado en la información y en la evaluación *(management by information, by evaluation)* más que en el estilo de mando y control directo de antaño.

No obstante estos puntos comunes, los análisis de las reformas administrativas

particulares de los diversos gobiernos mostrarán muy probablemente prioridades selectivas, desarticulaciones o intercambios de valor *(trade-offs)* entre estos elementos básicos o mostrarán cuestionables maneras de entenderlos y llevarlos a la práctica, debido en gran parte a desacuerdos explicables sobre el orden en que deben jerarquizarse los valores administrativos y políticos de un régimen o gobierno, particularmente cuando se trata de democracias nacientes, y a los criterios de decisión de los gobernantes reformadores.[13]

Su explicación

Las reformas administrativas que se han emprendido en los países en los últimos 20 años han sido estudiadas por varios autores con el propósito de explicar su aparición, características y resultados, por lo que han tratado de modelar su origen, orientación, desarrollo y variaciones. El resultado de sus elaborados trabajos de investigación han sido *modelos*, que son más bien marcos de referencia que permiten describir ordenadamente o clasificar las reformas ocurridas más que explicarlas y comprender su sentido, debido a la gran variabilidad de los contextos políticos e institucionales y de las reformas mismas, aunque los autores presenten prematuramente sus resultados de investigación como modelos heurísticos productivos.

El intento tal vez más estructurado es el "Modelo de reforma de la gestión pública", elaborado por Ch. Pollitt y G. Bouckaert (2000: 24-38). Su modelo se integra por cuatro conjuntos de variables ("fuerzas") interdependientes: *1)* el sistema de "fuerzas socioeconómicas", que impacta en *2)* el "sistema político". Los dos sistemas influyen a su vez en (o son decodificados por) *3)* "las percepciones de la élite" o grupo directivo, que son los que definen la conveniencia, deseabilidad y factibilidad de las reformas administrativas, las cuales impactan en *4)* "el sistema administrativo" y definen el conjunto, contenido y tipo de las reformas, su proceso de implementación y la evaluación de sus resultados. La interdependencia y la generalidad de los cuatro conjuntos de variables causales, que se despliegan en 12 variables particulares (sin ponderación), junto con la vaguedad característica del conjunto causal de las percepciones y preferencias de la élite o grupo directivo impulsor de las reformas, convierten al modelo propuesto en una descripción del flujo que da origen y cauce a las reformas, pero que es difícil calificar como "causal" en sentido estricto.

Pollitt y Bouckaert van más allá de la modelación del origen de las reformas y señalan que éstas guardan obviamente relación directa con los "tipos de regímenes políticos-administrativos" (39-61) en las que las reformas han tenido lugar, por lo que hay que tomar en consideración también a los regímenes como factores (a la manera de "causas formales") que condicionan o modulan la acción de los cuatro conjuntos de las variables

causales. Los elementos condicionantes de la reforma administrativa son obviamente "la estructura básica del Estado", "la naturaleza del gobierno ejecutivo" (sus funciones y estructura), "las relaciones entre los mandarines y los ejecutivos" (es decir, las relaciones entre los ejecutivos políticos y los altos funcionarios públicos de carrera), "la filosofía y cultura de la gobernanza" (la cultura político-administrativa que previsiblemente oscila entre el "estado de derecho" de tipo continental europeo y el "interés publico" que domina la visión angloamericana) y "las fuentes de asesoría de política" (la diversidad de canales por los que fluyen las ideas y propuestas sobre la reforma y que pueden provenir de los altos *staffs* burocráticos, de la academia, de consultores, de expertos gerenciales...).[14] En resumen, las 12 variables explicativas son a su vez enmarcadas en los tipos de régimen político-administrativo en los que las reformas tienen lugar, de modo que habrá que identificar su interdependencia específica para estar en grado de formular hipótesis sobre la aparición, desarrollo y desenlace de las reformas.

Un segundo modelo propuesto para explicar la aparición de la NGP en diferentes países y dar cuenta de sus semejanzas y diferencias en propósitos, aplicaciones, prioridades, resultados es el propuesto por Norman Flynn (2002) y que, como era previsible, erige "el contexto", desglosado en sus componentes generales, como la llave de la explicación. En su hipótesis, las reformas gerenciales (número, tipo, resultados) representan la variable dependiente, que es susceptible de ser explicada por tres factores causales inmediatos que son los "diagnósticos" que los gobiernos hacen de los problemas político-administrativos que enfrentan; las "decisiones" de reforma que los gobiernos toman para resolverlos; y el proceso de "implementación" de los programas de reforma. Estos tres factores se ubican a su vez en (y se desprenden de) tres contextos: *a)* un "contexto político inmediato" (el conjunto de los problemas económicos, sociales y políticos que experimenta una comunidad); *b)* un contexto político mayor, definido como "condiciones políticas" (que va desde el tipo de constitución, régimen, gobernanza... hasta las "posiciones políticas", ideológicas, que la clase política tiene acerca de la relación entre Estado y mercado, sector público y privado, gobierno y ciudadanía); y *c)* un "contexto institucional" (entendido éste como la estructura y cultura administrativa de un gobierno, el sistema sociotécnico de trabajo, la capacidad de la institución para realizar de manera eficaz los objetivos...). Dicho en sentido inverso, la interacción e interdependencia de estos tres contextos económicos-políticos-gubernamentales determinan el tipo de diagnóstico que harán los gobiernos de sus problemas, el tipo de decisiones que tomarán para introducir reformas que remuevan los problemas, el tipo de implementación que seguirán para transformar los planes de reformas en hechos reales y, a fin de cuentas, determinan los resultados efectivos que lograrán las reformas, su éxito o fracaso.

Este conjunto de factores causales explica entonces razonablemente las diferencias que ha experimentado la implantación de la NGP en las diversas naciones, en la medida que no todas padecen los mismos problemas en iguales contextos económicos y políticos

ni sus problemas eventualmente semejantes revisten la misma prioridad social ni tampoco comparten las mismas creencias, diagnósticos, propósitos, expectativas sobre las reformas que corregirían los problemas ni disponen de los mismos sistemas ni tienen el mismo equipamiento de capacidades (físicas, técnicas, humanas) para llevar exitosamente a efecto las reformas. En suma, el marco de referencia consiste en

> un conjunto de problemas sociales, políticos y económicos inmediatos, que ocurren en el marco de un conjunto de condiciones y posiciones políticas y económicas, las cuales suscitan a la par un diagnóstico de los problemas y una serie de medidas de cambio o reforma, las cuales son implementadas en un contexto institucional específico con el propósito de realizar los resultados deseados [75].[15]

Christensen y Laegreid (2003) ofrecen un tercer modelo explicativo de la reforma administrativa cuyo punto de partida es la distinción demasiado polarizada entre dos modelos de gobernación: *a)* el modelo "Estado soberano", que es el de un Estado centralizado que busca asegurar la vigencia de los valores colectivos de su sociedad mediante el imperio de la ley y la actuación de un amplio sector público, una burocracia experta y un liderazgo político, sometido al control ciudadano al que rinden cuentas de sus actos; y *b)* el modelo de "Estado supermercado", que destaca el rol del Estado y del gobierno de prestadores de servicios, con eficiencia y calidad, y que considera a los ciudadanos consumidores, usuarios y clientes de productos públicos. Los dos modelos de gobernación tienen ideologías y políticas de respaldo que corresponden en general a lo que suele llamarse la izquierda y la derecha política. En el primer modelo la reforma administrativa es obra de una jerarquía político-administrativa que tiene ideas claras sobre el propósito, alcance y tiempos de la reforma y las implementa de manera deliberada mediante leyes y políticas, mientras en el segundo modelo la reforma proviene de abajo hacia arriba, a partir de las demandas de los ciudadanos y mediante mecanismos del mercado, que señalan los servicios públicos ineficientes y de mala calidad y los destinan a privatización o drástico redimensionamiento. Este segundo modelo ha sido el privilegiado en los últimos tiempos.

> Desde la década de 1980, la tendencia internacional en reforma administrativa ha sido la neoliberal, que se distingue por su pensamiento gerencial y mentalidad de mercado. El sector privado ha sido el modelo dominante y la administración pública ha comenzado a ser considerada como un prestador de servicios a los ciudadanos, redefinidos como clientes y consumidores [17].

A partir de la consideración de que ninguno de estos dos modelos tiene su realización pura en ningún país y que las reformas administrativas muestran diversas combinaciones entre los dos, Christensen y Laegreid construyen un modelo "intermedio" de análisis, que se distancia del supuesto de que la NGP sea el resultado de la decisión visionaria de líderes políticos para mejorar el cumplimiento de la función pública (al estilo "Estado soberano")

y también de la idea de que la NGP sea un movimiento inevitable de reforma administrativa, que se impone por exigencias sociales y económicas externas al sistema político-administrativo (al estilo "Estado supermercado") y cuyas reformas son obligadas para los líderes políticos. Dicho de modo concreto, el modelo se coloca en una posición equidistante de la idea de que la NGP sea el resultado de la evolución interna histórica, cultural, político-institucional y administrativa de un país o el resultado de una presión externa irresistible, proveniente del predominio actual de la cultura pública anglosajona y/o de los organismos internacionales. La hipótesis causal que sustenta el modelo es que "los procesos de reforma, como el de la NGP, no son un simple ajuste a las actuales doctrinas administrativas mundiales sino que deben entenderse desde una perspectiva de transformación" (24). Su modelo, que llaman "modelo de transformación" o "perspectiva de transformación" *(transformative perspective),* significa que las propuestas de reforma administrativa de la NGP no son algo fatal ni algo intocable sino que son reelaboradas, "transformadas" por cada país según sus circunstancias internas y externas: son un material nacionalmente transformable. La perspectiva transformadora significa "una combinación compleja de características del entorno, de los elementos del régimen político y del contexto histórico-institucional" (24) y acentúa "dos procesos nacionales internos": la historia/cultura político-administrativa de un país y las características del régimen político. Sólo así es explicable por qué la NGP tiene diferentes contenidos, efectos y velocidad en diferentes países y enfrenta mayores o menores resistencias políticas y administrativas.

En consecuencia, el modelo explicativo se sustenta en "tres conjuntos de variables independientes": *a)* "conjunto de factores de entorno", que son las condiciones económicas del país, las fiscales del Estado, las internacionales, las ideológicas, las políticas; *b)* "conjunto de factores cultural-administrativos", que incluye las tradiciones culturales e institucionales, las normas y valores que distinguen un sistema político-administrativo y su estilo de gobierno; *c)* "conjunto de factores políticos", que concierne a las características constitucionales y estructurales del régimen político. El modelo de transformación, que podría ser más preciso y estable en sus definiciones básicas, así como en desagregar cada conjunto de factores en un subconjunto de variables singulares, entiende dar cuenta de tres niveles de cambio o transformación en la recepción e implementación de la NGP en los países.[16]

En un primer nivel, explicar la transformación que experimentó el proceso de reforma de la NGP en cada país y que concierne a sus ideas, sus contenidos, sus propuestas de solución y su implementación. En un segundo nivel, explicar la transformación que experimentó el sistema administrativo de cada país y que concierne a los efectos y cambios específicos que ocasionó la NGP en diversos planos, en la estructura político-administrativa, en las prácticas directivas y operativas de la AP, en las capacidades actuales y potenciales de la administración. Finalmente, explicar la transformación que

experimentó la misma teoría de la reforma y el modelo de gobernación democrática.

El supuesto fundamental del "modelo de transformación", a la vez que genérico y obvio, es que la estructura institucional y política y las características culturales de un Estado nacional influyen de manera determinante en la aceptación, la implementación y los efectos de la reforma de la NGP y explican la diferencia de modos y alcances de las reformas entre los países. "Los factores de entorno, las características estructurales y la cultura administrativa influyen en el contenido, implementación y efectos de la reforma de la NGP, la cual a su vez puede tener un impacto en el entorno, los cambios estructurales y la cultura administrativa. Por ello, en la dinámica de la reforma, la NGP es tanto una variable dependiente como una independiente" (39).

En conclusión, es prematuro tener éxito en la audaz empresa académica de ofrecer y validar los factores explicativos que darían cuenta de la decisión de iniciar una reforma administrativa de tipo gerencial, de seleccionar un cierto tipo de reformas en vez de otras y de elegir un cierto modo de implementarlas, así como es en este momento conceptualmente inmanejable explicar por qué algunas reformas han sido exitosas y otras sólo provisionales o fracasos. Hasta ahora se han podido producir marcos de referencia que listan (con mayor o menor precisión, con excesos o defectos) las variables o factores causales que procede tomar en consideración para explicar la singularidad de las reformas, pero no son aún modelos explicativos de alguna validez o fiabilidad, los cuales toparán seguramente con más anomalías que regularidades debido al gran número de factores que intervienen de manera cambiante en las decisiones de reforma administrativa.

2. Los desarrollos de la nueva gestión pública

La línea angloamericana de las reformas

El agotamiento y las distorsiones de la política de empleo, bienestar y seguridad social en el Reino Unido y, en paralelo, la declinación de la productividad y competitividad de la economía británica, fueron los factores que propiciaron la derrota política de los laboristas y que hicieron que se reconociera la necesidad o conveniencia de introducir reformas (neoliberales o neoconservadoras) de desregulación estatal, liberalización de los mercados y eficientización de los gobiernos. Estas reformas se extendieron después a los demás países del Commonwealth y se convirtieron en referencia (más o menos compartida) para otros países industriales con parecidas dificultades, como los Estados Unidos y las naciones europeas que integran la OCDE, no obstante las reticencias justificadas o simplemente defensivas de algunos países europeos con fuerte tradición de derecho administrativo público y de configuración burocrática, como Francia.[17]

Posteriormente la reforma administrativa británica y/o la neozelandesa y/o la norteamericana se volvieron una referencia obligada para los países que, como los latinoamericanos, experimentaban el agotamiento del modelo económico y político del Estado desarrollador y de su crecido aparato de administración y que consideraban indispensable emprender fuertes reformas administrativas para restablecer la capacidad directiva del Estado con otros medios.

Por ello, no le falta razón a D. F. Kettl cuando afirma inmodestamente que las reformas contemporáneas de la AP tienen una matriz angloamericana, con dos modelos, Gran Bretaña y los Estados Unidos, cuyos eventos y tiempos de cambio son bastante conocidos.[18]

> En términos generales los esfuerzos mundiales (de reforma) pueden agruparse en dos grandes modelos: las reformas Westminster, modeladas por las iniciativas pioneras de Nueva Zelanda y del Reino Unido, y la reinvención del gobierno norteamericano, más incremental y paradójicamente más radical que las reformas Westminster. Nueva Zelanda fue el primer país que introdujo un enfoque de vanguardia, que se propagó entre los otros gobiernos de estilo Westminster, como Australia y Canada, y que dio origen al *new public management,* cuyo propósito era reducir el tamaño del gobierno e imponer la disciplina de mercado en el gobierno mismo. Los Estados Unidos se sumaron más tarde al movimiento mundial. Su estrategia de "reinventar el gobierno" no produjo ninguna restructuración fundamental pero sí cambios administrativos radicales. Estas dos estrategias establecen los modelos básicos de reforma que han enmarcado el debate mundial [2000: 8-9].

El nacimiento de la NGP, entendida inicial y convencionalmente como reducción del tamaño del aparato de la función pública y eficientización de su desempeño, fue la *efficiency strategy,* que tomó forma en 1979 y cuyo primer responsable fue sir Derek Rayner, quien la operó desde la unidad u Oficina de Eficiencia, asignada directamente a la Oficina de la primera ministra, Margaret Thatcher,[19] que sacudió a la AP británica y a su legendario servicio civil y que logró que el gobierno hiciera en breve tiempo ahorros significativos. La estrategia consistía básicamente en el "escrutinio de eficiencia", que el mismo personal de los ministerios y departamentos del gobierno se encargaba de realizar y que tenía el propósito intermedio de descubrir la relación entre los costos y los resultados de las unidades administrativas con el propósito final de hacer propuestas de mejora de la eficiencia, centradas en el ahorro y la reducción de costos. Debido a la urgencia de reconstruir la salud fiscal del gobierno británico, cuyo gasto corriente consumía 44% del PIB nacional y detener la inflación en ascenso, el escrutinio buscaba identificar particularmente las áreas de derroche, desperdicio y gasto improductivo de las unidades y prescribir medidas correctivas como recorte de gastos, mejora en las adquisiciones, compactación de niveles jerárquicos, unidades operativas y de *staff,* reforma de los procesos operativos de los departamentos, recorte de personal y cancelación de unidades y programas. En tanto era una medida orientada principalmente

a restablecer el equilibrio financiero público, el programa de escrutinios evaluaba el desempeño de unidades y personal conforme a los criterios de las "e" (economía-ahorro, eficacia, eficiencia), con particular énfasis en el ahorro, los cuales desde entonces se volvieron los criterios canónicos de una buena administración y las piezas básicas de la reforma administrativa.[20] La estrategia de eficiencia sirvió también para que comenzara a utilizarse y popularizarse (no sin resistencias) el concepto de *management* en el gobierno, en el sentido básico de dirección activa del trabajo público y de dedicación personal al logro de resultados, en contrapunto a la supuesta pasividad, inercia e inconciencia de costos de los directivos y operadores de la *administración* tradicional, propensos a respetar reglamentos y procedimientos, independientemente de su rendimiento para el ciudadano y la sociedad.[21]

La iniciativa de gestión financiera de 1982 (Financial Management Initiative, FMI) fue una reforma más avanzada y de carácter integral, que involucró toda la administración central del gobierno. El énfasis financiero se mantuvo vigente, pues la tarea prioritaria seguía siendo cumplir las funciones y programas públicos de la manera económicamente más eficiente,[22] pero la premisa novedosa de la iniciativa consistió en señalar que la eficiencia no es sólo resultado de las conductas particulares de las personas (aunque incentivadas por escrutinios) sino del sistema administrativo en su conjunto, de la manera como está organizado y es dirigido el trabajo en el gobierno. Dicho de otro modo, la reforma administrativa no tiene futuro si se reduce a escrutinios y evaluaciones singulares de conductas, aunque haya la prédica justificable y motivadora de la importancia de la conciencia de costos, el *value for money* y la eficiencia gubernamental. Para asegurar establemente la eficiencia y el equilibrio financiero hay que desplazarse del escrutinio de conductas a la estructura misma de la operación del gobierno, que es la que encuadra y regula el comportamiento del personal. El problema se ubica en el sistema administrativo establecido más que en el comportamiento de las personas. Dicho de prisa, el problema se ubica en la burocracia como forma establecida de organización y dirección más que en los burócratas singulares. El enfoque financiero abandonó entonces su carácter anecdótico escrutador, evaluador y judicial de la actuación de las personas y se volvió estructural, con lo que pasó a convertirse en el motor de la reforma de la AP en su conjunto.[23]

La tesis novedosa y desafiante de la FMI 1982 es que existe una correlación positiva entre la eficacia/eficiencia económica y la descentralización organizativa y gerencial,[24] bajo el supuesto de que ésta motiva y responsabiliza a sus beneficiarios, los saca de su inercia y pasividad, los vuelve emprendedores. El corolario práctico de la tesis es que, para asegurar y mejorar la eficiencia económica, la organización del gobierno (ministerios, secretarías) ha de desagregarse en diversas unidades administrativas, que tienen metas específicas de desempeño establecidas con claridad y precisión, que tienen poder de

decisión sobre todo el ciclo de su actividad, desde la estimación del gasto y los recursos para sus actividades hasta la gestión de los recursos (humanos, físicos, económicos, intangibles) y que han de producir y recibir sistemáticamente información financiera sobre los costos y gastos de sus actividades. Una descentralización que no incluya poder de decisión sobre los recursos financieros en los que se sustenta la actividad de la unidad descentralizada es simplemente retórica y termina por deteriorar la eficiencia, trabada por interferencias y condicionamientos contradictorios de la superioridad.

Vincular la eficiencia con la descentralización representa una fuerte afirmación de tono y contenido posburocrático, en tanto cuestiona la canónica tesis burocrática de que jerarquía y centralización son las condiciones indispensables para asegurar la eficiencia de la organización. La FMI 1982 tiene como premisa la afirmación de que mientras persista la estructura burocrática en el gobierno la eficiencia será improbable o variable, a pesar de evaluaciones rigurosas y continuas del desempeño personal de los directivos y los operadores. La descentralización administrativa se justifica con referencia al valor administrativo de la eficacia-eficiencia del gobierno y sin referencia a valores políticos e implica naturalmente la responsabilización de las unidades y de las personas a las que se otorga la libertad de decisión (autonomía). Por consiguiente, es contradictorio (como suele ocurrir) un esquema de dirección gubernamental que persista en el viejo esquema de supervisión directa a fin de vigilar que sus órdenes o procedimientos sean acatados por las unidades de mando u operación a las que se otorgó capacidad de decisión autónoma. En el modelo descentralizado para la eficiencia, el mecanismo directivo es la información, el seguimiento y la evaluación de las actividades de los descentralizados, lo que exige establecer el parámetro exacto de la responsabilidad de los agentes descentralizados y, en correspondencia, instituir un sistema apropiado de información (asegurado por la incorporación de tecnologías de información) y un sistema de medición preciso y aceptado (estándares e indicadores de desempeño). Sólo en estas condiciones en que se establecen con exactitud el ámbito de responsabilidad de la descentralización, los resultados públicos que deben producirse y el sistema de medición del desempeño es posible que las unidades descentralizadas rindan cuentas periódicamente de sus acciones y resultados a la alta dirección y a ésta dar seguimiento a las acciones de los descentralizados, sin variaciones de criterios, interpretaciones y requerimientos según las circunstancias, que generan inestabilidad y conflicto.

En resumen, ante el imperativo de que el Estado se sustente en finanzas públicas sanas y que sus actividades sean económicamente eficientes, se configura una propuesta organizativa alterna a la burocrática, cuyas características centrales, previa depuración de los niveles jerárquicos innecesarios, son: *a)* la estructura descentralizada o "fragmentada" del gobierno, considerada como más eficiente; *b)* las unidades descentralizadas disponen de autonomía cabal; *c)* las acciones de las unidades descentralizadas se enfocan a objetivos claros, precisos, hasta singulares, con metas mensurables, así como a segmentos

precisos de ciudadanos; *d)* las unidades elaboran sus presupuestos a la luz del criterio de las "e", pero relacionan de manera más directa y precisa los costos de los insumos con el logro eficiente de los resultados exigidos, apuntando hacia formas de presupuesto por resultados; *e)* las unidades se responsabilizan de su actuación y rinden cuentas de su desempeño, destacando la relación entre costos y resultados. Esta estructura de dirección es sustentable sólo si *f)* se dispone de confiables sistemas de información y medición del desempeño de personas y unidades. Así configurada, la de la FMI 1982 fue la primera propuesta *posburocrática* de la AP y representó la fecha de nacimiento de la NGP.

Las condiciones para pasar del plano de la gerencia financiera específica a un nuevo estilo de gerencia general del sector público estaban ya maduras conceptual y prácticamente. El enfoque de finanzas públicas había terminado por producir un nuevo modelo de administración pública.[25] El documento de 1988, "Mejorar la gestión del gobierno: los pasos siguientes" *(Improving Management in Government: The Next Steps),* desplegaba congruentemente las tesis descentralizadoras elaboradas para fines de eficiencia económica hacia el plano mayor de la organización del gobierno y su patrón de dirección. Si la estructura descentralizada es una condición para promover y asegurar razonablemente la eficiencia y la capacidad de respuesta de las unidades administrativas públicas, la otra es precisar el estilo de dirección de este tipo de organización alternativa a la burocrática tradicional. Las dos condiciones requerían empero propuestas más precisas y consistentes de gestión. Las propuestas de *The Next Steps* son creativas y audaces, empezando por la fundamental que, en continuidad con el principio del gobierno descentralizado, distingue entre las unidades de alta dirección y financiamiento y las unidades responsables de la prestación de servicios (o las encargadas de hacer observar las normas), entre las unidades que deciden las políticas públicas y las que se encargan de su implementación (la separación práctica entre *policy making* y *policy administration*), entre el gobierno financiador de los bienes y servicios y el gobierno proveedor que puede realizar la provisión de los bienes y la prestación de los servicios directamente mediante sus organismos o indirectamente mediante organismos privados y sociales: *the purchaser/provider split*.

Los efectos de esta distinción dentro de la AP son importantes en muchos sentidos. Las unidades operativas adquieren mayor autonomía y flexibilidad para definir la manera como van a realizar sus objetivos y metas, predefinidos por las políticas, y se enfocan al quehacer cotidiano. En cambio, los altos directivos de gobierno se encargan de una dirección de carácter estratégico, relacionada con el futuro de la comunidad y el manejo del entorno político y económico, deciden las políticas que dan sentido de dirección y coherencia a la actuación del gobierno y evalúan el desempeño de los proveedores. En suma, la integración vertical mediante departamentos funcionales, que fue la característica típica de la burocracia pública (y privada) del siglo XX, comienza a ser revisada como la forma de organización pública eficiente, responsable y con capacidad de

respuesta, en las condiciones contemporáneas.

El corolario práctico de esta distinción inédita en el sector público es la creación revolucionaria en los ministerios[26] de las agencias ejecutivas *(Executive Agencies),* dotadas de autonomía de gestión, que abarca desde la gestión financiera-presupuestaria hasta las demás funciones directivas, que son llevadas a cabo por altos ejecutivos *(Chief Executives),* seleccionados mediante concursos entre candidatos provenientes del sector público o privado y contratados por tres años con especificaciones claras y precisas de sus actividades y resultados, con posibilidad de recontratación y altos incentivos económicos. La novedad gerencial del establecimiento de las agencias ejecutivas en el seno de los ministerios es que su autonomía es predefinida y precisada (a veces de manera pormenorizada) en sus alcances, objetivos y resultados mediante "contratos o convenios o bases de desempeño" *(performance agreements, contracts, frameworks),* que se suscriben entre la agencia ejecutiva y el ministerio del que forman parte, entre el ejecutivo de la agencia y la autoridad superior del ministerio. La autonomía de los ejecutivos consiste prácticamente en que tienen la libertad de decidir la forma de organización, los procesos de gestión y el perfil del personal que consideran idóneos para producir los objetivos públicos convenidos y asumen la plena responsabilidad (administrativa, penal o civil) por las consecuencias de las acciones de la agencia, de modo que la descentralización no dispersa y sí precisa la responsabilidad pública y la rendición de cuentas. Por consiguiente, se refrenda la exigencia de establecer o fortalecer sistemas de información y de medición (estándares e indicadores de gestión de diverso tipo) claros y pertinentes para que la autoridad superior conozca oportunamente la mayor o menor brecha que se abre entre las acciones y resultados de la agencia y las acciones y resultados convenidos, de manera que pueda intervenir correctivamente. A partir de entonces se popularizaron las dos consignas básicas: *let managers manage,* que implica desregular la actuación de los directivos y otorgarles la autonomía necesaria para su máximo desempeño, y *make managers manage,* que implica especificar los resultados esperados y evaluar periódicamente su desempeño actual contra lo esperado y convenido.

La novedad de estas reformas, que aportan varias de las características distintivas de la NGP, consiste en vincular la independencia/autonomía de operación/descentralización con la contratación de la unidad y su ejecutivo. Aparece por primera vez en el sector público el hecho de la *contratación interna,* después de años de contratación externa. Los contratos internos pasan a ser el nuevo instrumento de dirección de la AP, diferente del de la prescripción de las leyes y reglamentos administrativos (propio de la burocracia clásica) y de la subordinación al mando directo de la autoridad competente. Los contratos se consideran además la regulación apropiada para las organizaciones descentralizadas, en tanto que anticipan los problemas derivados de la relación dificultosa e ineficiente entre el principal y el agente. Cuatro son los supuestos estructuradores de la NGP: *eficiencia* ⇒ *descentralización* ⇒ *contratación* ⇒ *evaluación del desempeño,* con el apéndice de un

sistema establecido de información y medición.

La gestión pública nueva toma distancia de la integración vertical de la AP mediante departamentos funcionales, prescripciones reglamentarias y supervisión directa de los mandos superiores, que fue canónica en el arreglo organizativo de la burocracia del siglo XX,[27] con las excepciones que confirman la regla y que hacen seguramente referencia a situaciones internas de las administraciones públicas o a materias públicas que por varias razones no es recomendable descentralizar.

Hasta este punto la NGP está dominada por el imperativo de rehacer y asegurar la salud financiera y la eficiencia económica del Estado, un par de condiciones interdependientes que son indispensables para que el Estado reconstruya su capacidad de dirección y operación y mantenga su significación social. Pero los ajustes internos para asegurar la eficiencia del aparato público no necesaria o prioritariamente importan al ciudadano que espera de las acciones estatales eficacia, es decir, que sus problemas y expectativas y los de sus grupos y sociedad sean efectivamente atendidos y ofrezcan resultados satisfactorios. La eficiencia económica gubernamental es sólo un fin intermedio para alcanzar el fin último de un servicio de valor para el ciudadano, la eficacia social o pública. El giro de un gobierno justificadamente ensimismado en la solución de sus problemas financieros y organizativos a uno que se enfoca directamente hacia la solución de los problemas de sus ciudadanos es el nuevo paso de la NGP. El ciudadano se coloca explícitamente en el centro de la NGP. Las iniciativas de "Competir para la calidad" *(Competing for Quality)* y la "Carta del Ciudadano" (*Citizen's Charter),* ambas de 1991, al comienzo del gobierno del primer ministro John Major, fueron el paso de la eficiencia a la calidad del servicio público, de la eficiencia económica a la eficacia social o pública: la superación del enfoque de finanzas públicas desde el mismo enfoque financiero y su sustitución por el enfoque de valor público. La calidad surge como el tema central y la NGP, centrada antes en la dirección financiera, se desplaza ahora a la dirección de calidad. Restablecido su equilibrio, las finanzas públicas muestran su razón de ser, estar en función del servicio público o, dicho de otro modo, las finanzas públicas muestran estar en función de la AP. En la percepción social, este par de innovaciones, particularmente el de la carta del ciudadano, significaron una reforma que les concernía y les significaba beneficio. El servicio del ciudadano, heterodoxa pero correctamente concebido como "cliente" en el terreno administrativo público,[28] se vuelve la divisa de la NGP y, en conexión, conforme a los principios aceptados de la gestión de calidad, la satisfacción o superación de las expectativas del ciudadano (previamente conocidas y definidas) es el resultado que debe arrojar la gestión pública y es la manera exigente de evaluar la responsabilidad del gobierno y de su rendición de cuentas. Las "E" son fines intermedios para alcanzar el fin último de generar valor a los ciudadanos mediante servicios de calidad.

La orientación directa hacia el servicio del ciudadano rompe con la prestación

burocrática de antaño, que del resto había sido ya ajustada durante las fases de la eficiencia al contratarse a empresas privadas y organizaciones civiles para que se hicieran cargo de la prestación de determinados servicios. Al contrario, competir por la calidad significaba justamente elevar la competencia como requisito para favorecer o asegurar la calidad del servicio y no sólo para ahorrarle dinero al gobierno y combatir el desperdicio. En línea con este supuesto, no sólo se incrementó el *contracting-out,* la contratación externa, sino que se introdujo la práctica del tan discutido como útil *market-testing*, que ya se venía practicando desde las fases financieras y eficientistas de la reforma administrativa. Las agencias ejecutivas, como las demás unidades administrativas del gobierno, debían revisar sus prioridades actuales de acción *(prior options review)* y evaluar los resultados de sus programas y procesos con el propósito de concluir si la unidad toda o partes de ellas debían ser mantenidas en existencia o ser suprimidas o candidatas a su privatización. En caso de que pasaran la prueba y existieran bases fundadas para permanecer en existencia, debían sujetarse adicionalmente a "la prueba del mercado", preguntarse si las empresas en el mercado podían hacerlo mejor o si lo estaban haciendo mejor en términos de eficiencia y calidad. Y, en caso afirmativo, proceder entonces a contratar a empresas mediante concursos competitivos o inducir la competición entre las unidades públicas y entre éstas y las empresas en su campo de actividad a fin de mejorar eficiencia y calidad.[29]

La búsqueda competitiva de eficiencia y calidad en la prestación del servicio público era de nuevo un asunto interno gubernamental, aunque su destinatario y beneficiario último fuera el ciudadano. El paso a la calidad del servicio significa obligadamente establecer con precisión las especificaciones o propiedades del servicio y establecerlas con referencia directa a las expectativas de los ciudadanos (y su percepción crítica del servicio actual), que debían ser primero conocidas y valoradas y luego normalizadas. Las expectativas del ciudadano y no sólo el saber técnico de los funcionarios comienzan a convertirse en la referencia para establecer los atributos que debe cubrir el servicio (y los atributos del bien que se ofrece en el servicio): las normas o estándares de servicio. El gobierno deja de concebirse como el diseñador y productor independiente del servicio y su producción se define a partir del consumidor, desde las expectativas ciudadanas acerca del producto; en ese sentido, el gobierno asume la tarea de garantizar a sus ciudadanos usuarios un nivel de calidad universal y estable frente a la variabilidad acostumbrada y sufrida de los servicios públicos. El gobierno se vuelve un productor integrado con el consumidor (como ocurre en los sectores más competitivos del sector privado). La *prosumership,* entendida como la actividad en la que el consumidor o cliente interviene en la definición de los productos de su consumo, aparece por primera vez en el sector público.

No obstante sus varias deficiencias iniciales y el acostumbrado tono taumatúrgico de los políticos al lanzarla, la carta del ciudadano[30] (y después las varias cartas de servicios

de varios países europeos de la OCDE) representa precisamente la normalización del servicio público, la definición de los estándares de servicio que los ciudadanos podían y debían esperar y exigir del servicio público (así como de los requisitos que debían cumplir para tener acceso al servicio o en el momento de su recepción) y la referencia argumentativa para quejarse, denunciar o reclamar indemnizaciones en caso de servicios recibidos por debajo del estándar declarado y en caso de que esa negligencia hubiera causado daños a patrimonios y personas. Las especificaciones de acción o producto que incluían los estándares de servicio no fueron todas realmente precisas ni relevantes; por ejemplo, hubo muchos casos en que el estándar de calidad fue simplemente la bienvenida pero insuficiente reducción de tiempos de espera, de puntualidad del personal público o de atención educada, lo que dio pie a que se ridiculizara el esfuerzo. En toda dirección de calidad la definición de los estándares de servicio y la construcción de los indicadores de desempeño es una tarea tan decisiva como compleja si se quiere ser relevante, corresponder a las necesidades ciudadanas y evaluar con precisión y justicia el desempeño de unidades administrativas, equipos y personal.

Un resumen atingente de las principales características o componentes de la NGP en modelo Westminster es la ofrecida por S. Borins: *a)* servicio de calidad al ciudadano usuario-cliente; *b)* autonomía operativa; *c)* medición de los productos y resultados; *d)* gestión de recursos humanos; *e)* tecnología de información; *f)* privatización.[31] Otro resumen es el de D. Osborne y P. Plastrik: *a)* privatización de las funciones en las que los mercados competitivos son más eficientes; *b)* separar "el timonear y el remar": la famosa metáfora que señala la distinción o desasociación entre la decisión de la política y su implementación, entre la dirección (estratégica) y la operación; *c)* contratos de desempeño; *d)* descentralización de la autoridad hacia las unidades operativas responsables; *e)* introducción de la competencia entre instancias públicas y privadas; *f)* responsabilidad-responsividad-rendición de cuentas *(accountability)* ante los ciudadanos usuarios mediante oportunidades de selección del servicio, estándares de servicio y oportunidades de queja e indemnización para los usuarios de los servicios públicos.[32]

Las reformas neozelandesas, que reproducen las del Reino Unido, o se adelantan a ellas, son consideradas las más audaces y contundentes, las que se han dado un fundamento teórico y las mejor implementadas en la práctica. Por ello se convirtieron en la referencia paradigmática mundial para los que querían introducir la NGP en sus gobiernos. Los fundamentos teóricos de las reformas son explícitos y se basan en los teoremas del neoinstitucionalismo económico, junto con algunas de las críticas y criterios correctivos de la elección pública, los métodos del análisis de política pública, las tecnologías del gerencialismo y, en especial, los métodos avanzados de dirección financiera, que abarcan desde el ejercicio de presupuestación hasta la auditoría, la contabilidad moderna y la evaluación del desempeño económico. Su ideación y lanzamiento, paradójicamente a cargo de los políticos laboristas, fue además exitoso

debido a un compromiso compartido por autoridades políticas, altos funcionarios y personal del servicio civil y sostenido mayoritariamente por grupos empresariales, centros académicos y organizaciones sociales.[33] La reforma neozelandesa, por su manera de idearla y llevarla a cabo, es además expresión de la nueva gobernación más que una simple iniciativa de nueva gestión administrativa, aunque acaso no se haya pensado así.

El punto de partida fue el informe *Government Management* que el Ministerio del Tesoro preparó en 1987 para el gobierno laborista después de su segunda reelección y que expandía las observaciones y recomendaciones hechas anteriormente en el *Economic Management* de 1984, que era un documento relacionado más con los asuntos críticos de las finanzas públicas y la eficiencia económica de la gestión pública. Como en tantos otros países, ante la decadencia productiva y competitiva del país, el descenso de las oportunidades de bienestar y los asomos de una situación fiscal crítica, las reformas neozelandesas comenzaron con medidas de "corporativización" de las empresas públicas (introducir formas de organización y gerencia inspiradas en las corporaciones privadas a fin de incrementar su productividad) y después con las privatizaciones de las empresas, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Empresas Públicas de 1986 (The State Owned Enterprises Act). Posteriormente, más allá de las primeras exigencias de restructuración financiera del Estado, las reformas se extendieron a la AP, fundadas en la Ley del Sector Público de 1988 (The State Sector Act) y finalmente culminaron con reformas presupuestarias y contables, introducidas por la Ley de Finanzas Públicas de 1989 (The Public Finance Act), además de la Ley de Responsabilidad Fiscal de 1994 (The Fiscal Responsibility Act), que exigía a las unidades de gobierno llevar a cabo una gestión financiera estricta, establecer metas de reducción del gasto a fin de asegurar finanzas públicas equilibradas, que fueran socialmente responsables y generadoras de utilidades colectivas, a la vez que crear sistemas informativos para seguimiento y evaluación del ejercicio eficiente del gasto y su eficacia social. En gran medida las neozelandesas retomaron o anticiparon las reformas británicas, tales como la descentralización de las unidades administrativas de gobierno, la preferencia por unidades administrativas de funciones u objetivos singulares precisos ("enfocadas"), la separación entre la función directiva y la operativa, entre la función de financiamiento y la función de provisión de servicios, entre la ejecución y el control interno, así como la creación de agencias ejecutivas independientes, los contratos internos de desempeño, la contratación externa de numerosos servicios públicos, el establecimiento de sistemas de información y medición para dar seguimiento y evaluar el desempeño.[34]

El aporte más relevante de las reformas neozelandesas ha sido en el terreno de la gestión financiera con sus capítulos de financiamiento, programación, presupuestación, contabilidad, auditoria, evaluación. El enfoque de finanzas públicas equilibradas representa una crítica y una alternativa a la ineficiencia e irresponsabilidad que contra sus intenciones promueve el proceso presupuestario tradicional ("incrementalista") y que,

más allá de ser resultado de juegos políticos, practica además rígidos procedimientos centralizados de asignación y control por el gobierno nacional, cuyos efectos indeseados son desresponsabilizar a las unidades administrativas responsables del gasto y no vincular el ejercicio presupuestal con el proceso de dirección de la organización. Sobre todo, el presupuesto tradicional privilegia en su estimación el costo de los insumos y de las actividades para producir los objetivos públicos, sin vincular el costo con el valor de los productos y resultados finales. En contraste, el principio de la responsabilidad financiera del Estado introduce un esquema alternativo de estimación y asignación de recursos que supera la relación convencional entre insumo/ producto e introduce como criterio determinante la relación *precio/valor del producto o resultado*. Por consiguiente, la pauta para la asignación racional de recursos a un programa de una unidad administrativa ya no es la cantidad suficiente o mínima necesaria de recursos que se requieren para poder realizar el producto esperado, sino cuánto valor representa el producto para su usuario público y, por ende, cuánto "el cliente" —el gobierno nacional representativo o la sociedad o los contribuyentes o, concretamente, el ministro o secretario de Estado— está razonablemente dispuesto a pagar por qué cantidad y calidad del producto de un organismo público. Los costos deben estar determinados por el valor del producto público para la sociedad, susceptible de ser mensurado (mediciones de "impacto social" o de "satisfacción ciudadana"), y no sólo o principalmente por sus costos de producción, en tanto éstos, que pueden ser pequeños o grandes (o cambiar de año en año), se justifican por la importancia que sus productos revisten para sus consumidores, los ciudadanos particulares o la comunidad. Se presupuesta mirando hacia fuera de la administración pública, hacia la generación de valor para la ciudadanía o comunidad, y se deja de mirar exclusivamente hacia la operación de las unidades administrativas cuyos resultados aun si fueran eficientemente realizados podrían no producir ningún valor público agregado.

Se introduce, en consecuencia, la presupuestación por resultados *(budgeting for results),* pero por *resultado* en sentido estricto se entiende fundamentalmente el valor que un particular bien o servicio público reviste para la sociedad y su gobierno representativo y, desde esa magnitud, se determinan los recursos que merecidamente el gobierno (la ciudadanía contribuyente) ha de asignar para producirlos. Va de suyo que eso supone decisiones del gobierno, que en la práctica se traduce en priorizar los programas públicos por su orden de importancia pública y en descartar programas insignificantes. No hay por qué seguir asignando recursos a un programa o proyecto público cuyos productos y/o resultados no representan ningún valor para los ciudadanos y la comunidad. Ocurre entonces un desplazamiento del enfoque: se pasa de una contribución fiscal y ejercicio presupuestario centrado en los costos que implica para el gobierno producir ciertos bienes y servicios al valor social de los productos del gobierno. El criterio último no es la acción del gobierno sino el valor de sus productos. El gobierno no es automáticamente

gubernativo ni la función pública es equivalente a valor público.

Este enfoque de responsabilidad financiera introdujo reformas en la estructura programática (elementos y categorías) del presupuesto, descentralizó su elaboración y ejercicio y, de manera pionera, articuló la programación y la presupuestación anual con la visión-planeación estratégica de la sociedad y con los resultados de la evaluación del desempeño de las unidades y programas operativos. En conexión, se establecieron sistemas más precisos de medición del desempeño, distinguiendo entre resultados operativos y resultados estratégicos. Esto se relaciona con otro aporte de Nueva Zelanda, que introduce el análisis estratégico en la actividad directiva del gobierno y que coherentemente lo hace con referencia al principio de la responsabilidad estatal, en tanto que la responsabilidad total de un gobierno no se reduce a resolver los problemas del presente de su sociedad sino se extiende a anticipar los problemas del futuro, y con referencia al valor público de la acción gubernamental, que no puede ser establecido sólo por su valor presente sino futuro. Crear valor a su sociedad es una actividad gubernamental que, además de estimar los resultados beneficiosos inmediatos o anuales que se derivan del empleo de los recursos, debe estimar también las consecuencias que desencadenan esas asignaciones de recursos y sus resultados de cara al futuro social deseado, en tanto dotan a su sociedad con las capacidades para enfrentar adversidades desafiantes y no repetir o escalar los males presentes. La magnitud de los costos presupuestarios va estimada y justificada tomando entonces en consideración el valor futuro de los resultados y no sólo su valor presente.[35] Se introdujo entonces coherentemente el método empresarial de "presupuestación-contabilidad integral" *(accrual budgeting, accounting)* en el sector público, que estima el costo total y no sólo el monetario de los programas y el costo a futuro de las decisiones y no sólo el costo presente.[36] Un gobierno fiscalmente responsable no es sólo el que trata de producir al menor costo posible sus bienes y servicios (lo cual es ya un extraordinario avance en términos de eficiencia económica), sino uno que trata de producir valor duradero a su comunidad al menor costo posible.

Independientemente de las críticas que se hagan al modelo presupuestario neozelandés porque no desarrolló sistemas precisos de costos o no modeló la gerencia de costos o careció de la capacidad para articular visión estratégica y programación/presupuestación anual, mostrando mayor proclividad a evaluar el desempeño por los productos que arroja en el presente más que por su contribución al futuro de su sociedad, el aporte fue señero e imitado por otros países con mayor o menor consistencia. La propuesta sigue siendo un formidable reto técnico y administrativo y es fundamental para que la expresión contemporánea de la AP como generación de valor público no sea un eslogan sino un método operativo de cálculos precisos y resultados concretos.

Las reformas canadienses,[37] que en opinión de sus estudiosos han sido más bien

parciales, dubitativas y discontinuas por falta de un liderazgo político convencido, tuvieron su arranque con el gobierno conservador de B. Mulroney (1984-1993). Después de años de gobierno liberal proestatista, socialmente providencial, concentrador de las decisiones y capturado por poderosos grupos de interés, el nuevo gobierno conservador canadiense, en correspondencia con el tono del momento, hizo suyas las críticas conservadoras (neoliberales) al peligroso déficit fiscal del Estado y a la burocracia excesiva e ineficiente, procedió a favorecer el libre mercado y la privatización de empresas y servicios públicos, recortó el gasto público y tomó medidas (más discursiva que efectivamente) de reducción de personal y de redimensionamiento y restructuración de la AP, acentuando la necesidad de la descentralización de las decisiones hacia fuera del gobierno (federalismo) y dentro de él. Como bien observa Aucoin (1995), los ejes centrales de la reforma guardaban relación directa con las tensiones que tenían lugar en el sistema administrativo entre el servicio público de carrera (defensivo e inercialmente autorreferido) y un gobierno exigido a ser socialmente responsable en finanzas y servicios públicos, entre la centralización decisional y la fragmentación operativa que existía en la AP, entre el aseguramiento de la disciplina del gasto (por organismos centrales) y la necesidad de devolver autoridad a ministerios y a su cartera de departamentos y otras entidades para hacerlos responsables del uso eficiente de recursos y de la atención de calidad a los ciudadanos.

Aunque al final de décadas de gobierno los liberales canadienses pudieron reconocer los efectos negativos del arreglo paradójicamente centralizado y fragmentado del sistema administrativo público, que impide que se desarrolle una "gestión productiva" (eficiente, ágil, flexible), van a ser los gobiernos conservadores los que retoman en 1984 como tema electoral los defectos e ineficiencias de la estructura administrativa y después de su victoria crean un grupo de trabajo con el encargo de examinar y evaluar los programas gubernamentales *(Programme Review),* a fin de "replantear totalmente los programas de gobierno y hacerlos más simples, inteligibles y accesibles a sus clientes, a la vez que descentralizar la toma de decisiones en la medida de lo posible hacia los que tienen comunicación directa con grupos de clientes". Uno de los resultados de esta revisión fue la Increased Ministerial Authority and Accountability Initiative (1985) y, de manera particular, el programa de Special Operating Agency (1989). A la manera de las reformas británicas, la iniciativa procedió a dar mayor autonomía (facultad con responsabilización) a ministros, directores departamentales y agencias en el manejo de los recursos, disminuyendo su dependencia de las entidades centralizadoras de hacienda y contraloría, a fin de fomentar la eficiencia económica. En conexión, el programa incentivó la creación de agencias ejecutivas independientes y descentralizadas, precisamente las llamadas agencias de operaciones especiales, con Ejecutivos contratados y libres de restricciones burocráticas, aunque enmarcadas en los ministerios, que para fines de eficiencia y calidad del servicio eran libres de aplicar métodos y prácticas gerenciales del sector privado.

Indudablemente el proyecto de diagnóstico y reforma administrativa más integral y prometedor fue el Public Service 2000 (PS 2000), lanzado también en 1989, dirigido al servicio público profesional, cuyo propósito final era mejorar la calidad del servicio al público ciudadano, bajo el principio del *citizen-centred service*. El supuesto de fondo es que un cambio hacia la calidad del servicio implica cambiar la cultura administrativa, entendida como cambio de actitudes y prácticas en el servicio público, por lo que se implementaron medidas varias de compactación jerárquica, flexibilización operativa, desreglamentación, descentralización operativa hacia los mandos medios y operadores y definición compartida de estándares de calidad, indicadores de desempeño y encuestas de usuarios... Las reformas del PS 2000, aun si quedaron atrapadas entre los intereses de los directivos del servicio profesional y las críticas conservadoras genéricas a la pesadez e irresponsabilidad burocrática, representaron el paso antecedente a lo que Aucoin llama "el gran evento", la restructuración radical del aparato del gobierno central en 1993, ordenada por el visionario Kim Campbell, el efímero sucesor de Mulroney, que redujo ministerios y entidades de gabinete (de 35 a 23), desapareció las comisiones de gabinete con facultades directivas (de 11 a cinco) y fusionó departamentos. Se trató de una iniciativa tan bien justificada y estructurada que fue retomada por los liberales a su regreso con J. Crétien al gobierno en 1993.[38]

Otra medida decisiva fue la Declaration of Public Quality de 1994, en el espíritu de las cartas de ciudadanos o de servicios, que introduce institucionalmente la gestión de calidad. Por el lado financiero, en 1995, se crea el Expenditure Management System (EMS), que retoma iniciativas anteriores de racionalización del gasto público,[39] que mantiene la centralización de la dirección del gasto e introduce mayor austeridad. La característica del nuevo sistema consiste en que la prioridad del presupuesto es el respeto a los límites fiscales, a fin de construir un equilibrio financiero sostenido y duradero, por lo que los requerimientos de recursos para nuevos programas o para incrementar el gasto de los programas serán "reasignaciones" dentro de los techos o límites presupuestarios establecidos por el primer ministro y el ministro de Finanzas. Es la institucionalización del presupuesto equilibrado como condición de un Estado financieramente robusto para estar en condiciones de cumplir sus funciones públicas.

Las reformas norteamericanas, más en el discurso que en la realidad, comenzaron a aparecer con el renacimiento del "neoconservadurismo", en ocasión de la elección de R. Reagan en 1980. Por motivos electorales y fiscales se levantaron duras críticas al hipertrofiado y costoso Estado liberal*welfare* de los demócratas y se reafirmó de manera más enérgica las tesis del libre mercado, en sintonía con grandes sectores de la sociedad norteamericana, que suelen ser reticentes al crecimiento de la acción gubernamental (y de los impuestos) en el campo de la acción privada y social, escépticos de que el gobierno sea relevante en la solución de los problemas sociales y que suelen estar convencidos de que las libertades económicas o el asociacionismo civil tienen mayor capacidad de

resolver los problemas de vida de personas y grupos que los programas gubernamentales a cargo de sus burocracias. Constante, dramatizado y utilizado electoralmente ha sido el menosprecio de los *taxpayers* a la burocracia por su (real o supuesto) excesivo consumo y desperdicio de recursos y por su negligencia e ineficiencia en los servicios. La burocracia empírica (no la conceptual) en el imaginario norteamericano es el ejemplo del desproporcionado desequilibrio entre consumo de recursos públicos y producción de beneficios públicos.

Las reformas administrativas de los años ochenta recapitulan también las batallas que los gobiernos federales dieron desde los años sesenta contra una burocracia extensa, inercial e ineficiente en sus procedimientos, criatura indeseada de la expansión de las políticas sociales del Estado asistencial roosveltiano, nacido en la crisis de entreguerras y profundizado después de la segunda Guerra Mundial.[40] Los ocho años de Reagan fueron el tiempo en que se reactivó la creencia en la capacidad de los mercados ("economía del lado de la oferta") con el propósito de despertar a una estancada economía norteamericana y resolver mediante las oportunidades que abre la dinámica del mercado las necesidades sociales que se habían querido obstinadamente resolver mediante los servicios de la burocracia federal. En este contexto, justificado además por los teoremas de la economía neoclásica y sus derivaciones de "elección pública", lo único conveniente y factible era compactar el aparato burocrático, disminuir los costos de la burocracia y de su pesada intervención reglamentaria más que intentar su transformación o reforma, suponiendo con ello que la administración pública significaba todavía algo decisivo para resolver los problemas de vida de personas, grupos sociales y localidades.

Las transformaciones reales de la administración federal en el sentido de NGP se iniciaron con el presidente W. J. Clinton, quien trató de restaurar el prestigio del gobierno y de una burocracia federal vapuleada por 12 años neoconservadores, pero sin ignorar que el cambio de imagen del gobierno federal y de su burocracia frente a una opinión social escéptica era impracticable a menos que se hicieran cambios de fondo en el aparato administrativo. El detonante de la reforma fue la Evaluación del Desempeño del Gobierno Nacional *(National Performance Review),* lanzada en 1993, encomendada al vicepresidente Al Gore, y que fue definida como "un cambio histórico en la manera en que el gobierno funciona... un nuevo contrato de servicios con el pueblo norteamericano y una nueva garantía de gobierno eficaz, eficiente y con capacidad de respuesta".[41] Los fundamentos de la reforma, aunque podrían haberse enlazado con la ingente e influyente producción norteamericana del neoinstitucionalismo económico y otras teorías avanzadas de la organización y la dirección, tuvieron su base en el exitoso e influyente libro de D. Osborne y T. Gaebler (1992), *Reinventing Government,* cuyo subtítulo lo dice todo: "Cómo el espíritu empresarial transforma al sector público". El libro, que sistematizaba las experiencias corporativas exitosas de vanguardia y las adaptaba al modo de operar del gobierno, ofrecía con extraordinaria retórica líneas novedosas y practicables de reforma

administrativa, a diferencia de las frías teorizaciones de los neoinstitucionalistas, que no ofrecían más que recomendaciones generales acerca de los incentivos que debían ponerse en práctica mediante contratos (entre principal y agente) en las organizaciones públicas, en vez de medidas prácticas, factibles, con casos de éxito probados y apreciables para los ciudadanos usuarios de los servicios y contribuyentes fiscales.

Son conocidos los 10 principios de la reinvención del gobierno, argumentados como un "giro en el modelo básico de gobernanza" y como el "paradigma" revolucionario del "gobierno emprendedor", alternativo al modelo obsoleto de la burocracia: *1)* gobierno catalizador: timonear más que remar; *2)* gobierno que es propiedad de su comunidad: empoderar más que servir; *3)* gobierno competitivo: inyectar la competencia en la prestación de los servicios; *4)* gobierno con sentido de misión: transformar a las organizaciones que actúan sólo conforme a reglas; *5)* gobierno orientado a resultados: financiar los productos, no los insumos; *6)* gobierno orientado a los usuarios: satisfacer las necesidades del usuario, no las de la burocracia;

7) gobierno emprendedor: ganar más que gastar; *8)* gobierno anticipador: prevenir más que curar; *9)* gobierno descentralizado: transitar de la jerarquía a la participación y al trabajo en equipo; *10)* gobierno orientado por el mercado: detonar el cambio mediante el mercado.[42]

Es notoria la influencia que estos principios tuvieron en la filosofía y la agenda del National Performance Review: "Los principios del NPR son: *1)* Inventaremos un gobierno que pone en primer lugar a las personas al recortar gastos innecesarios, servir a sus ciudadanos usuarios, empoderar a su personal, ayudar a las comunidades a resolver sus problemas, fomentar la excelencia. *2)* Lo haremos de la siguiente manera: crearemos un claro sentido de misión, procederemos a timonear más que a remar, delegaremos autoridad y responsabilidad, sustituiremos las regulaciones con incentivos, elaboraremos presupuestos basados en resultados, someteremos las operaciones federales a la competencia, buscaremos soluciones de mercado más que administrativas, mediremos nuestro éxito por la satisfacción del usuario" (A. Gore, 1993: 7). Por sus conceptos y el modo de decirlos, el NPR representa el manifiesto más convencido y convincente de que la gestión privada ha llegado para quedarse en la administración pública.

Las reformas tuvieron como premisa el cuestionamiento correcto a los intentos de reforma del pasado, en los que "la medicina fue peor que la enfermedad".[43] La revisión o examen del gobierno señala que el problema no reside en las personas sino en el sistema administrativo, en cuyo marco opera "gente buena atrapada en sistemas malos" y, por ende, la medicina no consiste en aumentar la dosis de los controles y las supervisiones del personal público, con el efecto de incrementar la ineficiencia y la desresponsabilización, sino en transformar los sistemas, la estructura administrativa del gobierno, que además fue diseñada para un mundo que ya no existe. La ineficiencia resulta de tres factores. El primer factor es la forma burocrática de organización y dirección pública, heredada de la

administración progresista de la democracia *welfare* de los críticos años treinta y que fue modelada según los principios de la gestión científica del trabajo: "Desde los años treinta hasta los años sesenta construimos grandes burocracias, verticales, centralizadas para llevar a cabo los asuntos públicos, que fueron modeladas conforme a las estructuras corporativas de la época" (A. Gore, 1993: 3)[44] y que señala sus características de pulverización de la división del trabajo, de numerosos niveles jerárquicos, de exceso de reglas, controles y procedimientos, su cadena vertical de mando y control, sus servicios estandarizados (conforme a la producción en masa o en serie de la

época, podría añadirse). Pero el problema de la ineficiencia gubernamental no se agota en la burocratización, sino que es imputable también al carácter monopólico distintivo de muchos servicios de las agencias de gobierno, que carecen de incentivos para mejorar su eficiencia y calidad debido a que tienen cautivos a sus ciudadanos usuarios. Un tercer factor es la politización de la AP, que puede tolerar la ineficiencia pero no el escándalo que favorece a adversarios y es explotado por los medios. La prevención del escándalo lleva a nuevos controles pormenorizados y amedrentadores del personal. "El resultado es una cultura del miedo y la resignación. Para sobrevivir los empleados mantienen un bajo perfil... siguen las reglas, pasan la responsabilidad a otros y mantienen sus cabezas agachadas" (5). Para resolver el ineficiente funcionamiento del gobierno, la solución viene de fuera: "Crear organizaciones emprendedoras/empresariales", cuyo funcionamiento se distinguirá por cuatro principios (que son los cuatro capítulos del informe):

1) eliminar la tramitología, *2)* poner en primer lugar a los usuarios, *3)* empoderar a los empleados para lograr resultados y *4)* recortar hasta el meollo: mejor gobierno con menos.

En líneas generales, las reformas norteamericanas de los años noventa son reproducciones de las reformas ya practicadas en otros países. Quizá su contribución se ubica en una extraordinaria retórica persuasiva de las bondades del cambio administrativo (leer, por ejemplo, el primer documento de la NPR: *Crear un gobierno que funcione mejor y cueste menos,* 1993) y en el acento que ponen en la dirección estratégica y en la dirección de calidad, que incluye la facultación/empoderamiento de unidades y personas subalternas en la línea de mando (en correspondencia con la organización descentralizada por procesos que exige el sistema de calidad) y la orientación clara hacia el ciudadano consumidor con la obligación de diseñar programas y procesos precisos de buen servicio. Pero, en general, son reformas que, en nombre de la necesidad de disminuir el abrumador déficit público del Estado norteamericano (el más grande de su historia), se mueven por el camino conocido de hacer ahorros y exigir eficiencia económica en el aparato de gobierno, por lo que la propuesta y el resultado consisten en redimensionar organizaciones *(downsizing),* eliminar unidades, programas y posiciones innecesarios, recortar el gasto en actividades sin resultados y recortar personal. En positivo, proponen organizar de manera descentralizada las unidades administrativas, en

correspondencia con la tesis de la reinvención que exige distinguir entre "el timonear y el remar" (entre dirección estratégica y gerencia operativa u operación), que implica que las actividades públicas pueden llevarse a cabo mediante contrataciones externas o diversas formas de asociación del gobierno con las organizaciones privadas y sociales. Introducen incentivos de mercado o cuasimercado, incorporan con velocidad las tecnologías de información y comunicación (el *e-government,* siguiendo los pasos del *e-business*), establecen sistemas de medición y evaluación del desempeño de personas y unidades y, como ya he dicho, reorientan la operación administrativa hacia los ciudadanos usuarios, con atención especial a sus expectativas específicas. Otra novedad, exigida legalmente a todo el gobierno federal por The Government Performance and Results Act, también de 1993 (pero aplicada hasta 2000, ofreciendo un tiempo para prepararse al cambio y cerrar la brecha entre lo que se hace y lo que se exige por ley), fue la introducción de la planeación estratégica, con el fin de ayudar a los departamentos y unidades a precisar y refrendar su misión pública, tener una imagen precisa del futuro de sus actividades, definir a sus destinatarios, tomar en consideración el entorno de sus actividades y decidir los resultados que deberán producirse en tiempos predefinidos.

Las reformas norteamericanas ponen de manifiesto la tensión que existe entre la primera generación de reformas, relacionadas con el obligado redimensionamiento y recorte para restablecer la salud financiera ("el gobierno que cuesta menos"), y la segunda generación posfinanciera de reformas, relacionadas con la visión estratégica, la reinvención, el empoderamiento del personal y la gestión de calidad ("el gobierno que funciona mejor"). Los numerosos estudios que evalúan los resultados de NPR y de la GPRA, a pesar del característico y justificado escepticismo de los académicos, muestran que son mayores los resultados por el lado del redimensionamiento y de los ahorros que por el lado de la innovación o reinvención de la acción del gobierno para asegurar la calidad del servicio público, con el complemento crítico de que las descentralizaciones, los empoderamientos y los espíritus emprendedores dentro de la AP federal terminaron por ser la excepción más que la regla. En suma, el supuesto éxito en la disminución del déficit público no se ha acompañado de un superávit en la calidad del servicio público, el acento en la eficiencia no se ha acompañado con descentralización y el extraordinario discurso renovador de la NGP aparece de manera desigual en la realidad de la AP. El resultado norteamericano, a pesar de la envergadura de su movilización reformista, es familiar a los ciudadanos latinoamericanos, que hemos observado de gana o por fuerza el adelgazamiento del Estado y el reequilibrio de las finanzas públicas, pero que consideramos agenda pendiente la calidad institucional y gerencial de la AP, además de tener claro que la NGP es un atractivo discurso que contiene desiguales realidades administrativas.

Desde su inicio las reformas emprendidas por los países del Commonwealth despertaron interés y comenzaron a ser imitadas por otros gobiernos, pero alcanzaron una suerte de validación y confiabilidad mundial cuando fueron examinadas, respaldadas y hasta recomendadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a través de su Public Management Committee (PUMA). Los estudios comparativos del PUMA sobre la administración pública de los países miembros y sobre las reformas administrativas emprendidas (generales y particulares) ofrecían evidencias relevantes de las actividades y resultados de las reformas que se llevaban a cabo en los países miembros, formulaban consideraciones precisas sobre las razones que justificaban los cambios organizativos y gerenciales, señalaban los procedimientos que los gobiernos habían seguido para introducirlos y advertían sobre riesgos, dificultades y desviaciones.

Lo distintivo y novedoso de los informes PUMA-OCDE consiste en que sus propuestas generales de métodos organizacionales y directivos se acompañan con la exposición cuidadosa y la valoración de sus aplicaciones en los contextos político-administrativos concretos de sus diversos países miembros. Esta combinación de técnica y realidad administrativa de los informes, su sentido teórico-práctico, lejos de academicismos pero también de pragmatismos sin razones o de credulidades acríticas, es justamente lo que requiere y aprecia cualquier responsable de actividades administrativas y es el factor que ha hecho que los informes y estudios de la OCDE sean relevantes mundialmente y aceptables a gobiernos y altos funcionarios. Tal vez el intento más integral sobre la NGP se encuentra en el informe *Governance in Transition* (1995), que es una mirada evaluadora de 15 años de reformas, y cuya introducción es considerada explícitamente por la OCDE como su "declaración" sobre la futura AP, lo que ésta puede y debe ser.

La sustancia de la declaración OCDE se concentra en la afirmación de que "ha surgido un nuevo paradigma de la gestión pública, que se centra en la promoción de una cultura orientada al desempeño en un sector público menos centralizado" (8). *Desempeño* y *descentralización* constituyen el corazón de la reforma y del nuevo paradigma. El desempeño, que conceptual y programáticamente significa mucho más que eficiencia económica, y la descentralización, que representa un movimiento en sentido contrario a la organización burocrática tradicional, son el par de principios fundamentales de la filosofía administrativa OCDE y de su "nuevo paradigma de gestión pública", que congregan a su vez y a su alrededor numerosas otras nociones y medidas prácticas de cambio administrativo.

La reforma responde a varios factores que están presentes con mayor o menor intensidad en los países miembros y que plantean desafíos a la capacidad de los gobiernos. Los desafíos pueden ser descritos o dramatizados, pero incidirán en la calidad

del futuro social según lo que hagan o dejen de hacer los gobiernos y sus sociedades. Ya no se trata de la necesidad poscrisis de tener bajo control el gasto público y eficientar las operaciones a fin de evitar que la deuda pública y los desequilibrios financieros limiten la capacidad de acción de los gobiernos y traicionen a su pesar su misión pública. Los nuevos hechos desafiantes son la economía internacional abierta (la globalización, que no es una expresión utilizada), la creciente diferenciación e independencia política de sectores y grupos de las sociedades contemporáneas y la persistencia de agudos problemas sociales (desempleo, inseguridad, pobreza, migración...). Todas estas tendencias se traducen en demandas más diversificadas y exigentes de los ciudadanos hacia los gobiernos e implican la difícil tarea de una creativa formulación de políticas públicas en contextos turbulentos e inciertos y en un marco de restricción hacendaria. En este nuevo contexto, las estructuras administrativas y los patrones directivos tradicionales son simplemente ineficaces, por lo que se exige emprender un "cambio radical", que revise el ámbito y modo de la intervención gubernamental, mejore la calidad analítica de las decisiones de políticas, rehaga la relación costo/beneficio-efectividad de las acciones del sector público y renueve sus normas e incentivos. Concretamente, las reformas consisten en:

- Focalización de la acción pública en los resultados, conforme a criterios de eficiencia, eficacia y calidad del servicio.
- Sustitución de las estructuras organizativas jerárquicas y altamente centralizadas por entornos administrativos descentralizados, con el propósito de que las decisiones de asignación de recursos y prestación de servicios se tomen en los puntos más cercanos a la prestación del servicio y se reciba reinformación por parte de los clientes de los servicios y de otros grupos de interés para fines de autocrítica y mejora.
- Flexibilidad para explorar opciones distintas de la prestación pública directa de los servicios y de la regulación, con el propósito de que la producción de los resultados de las políticas sea más eficiente en costos.
- Focalización en la eficiencia de los servicios que el sector público provee directamente, para lo cual es necesario establecer metas de productividad y crear además entornos competitivos en y entre las organizaciones del sector público.
- Reforzamiento de las capacidades estratégicas de la alta dirección del gobierno para estar en condiciones de conducir la evolución del Estado y de responder con rapidez, flexibilidad y al menor costo a los cambios externos y a las demandas de los diversos intereses (8).

Se pueden glosar con comentarios particulares cada uno de estos principios administrativos de la NGP, que son claros en su contenido y en sus corolarios prácticos. El objetivo último del llamado nuevo paradigma OCDE es el alto desempeño de las unidades del gobierno, que para lograrse exige metas de productividad, estándares de servicio e

indicadores de desempeño y resultados (con sus sistemas de información y medición del trabajo) y de impacto social. Las condiciones o medios para alcanzar el objetivo son: *a)* la descentralización de decisiones de la estructura pública (interna, hacia dentro de la organización del gobierno, y externa, hacia el sector privado y social);[45] *b)* la dirección financiera, estratégica y de calidad (que pone el foco de atención en el punto final de la prestación del servicio, en el personal público de comunicación directa con los ciudadanos usuarios y en la satisfacción de éstos); *c)* la desregulación/rerregulación apropiada, que abarca leyes, reglamentos y procedimientos técnicos, y finalmente, *d)* la introducción de incentivos de (cuasi)mercado en la operación de la administración. En suma, la NGP, desde los ojos de la OCDE, exige alto desempeño de los programas —unidades— del personal del gobierno, que significa básicamente eficiencia económica (costo-efectividad) y robustez financiera, pero que rebasa la concepción economicista del rendimiento, al exigir también resultados mensurables de calidad, satisfacción de los usuarios, impacto social (cambios en las condiciones sociales), sintonización oportuna con los cambios sociales, rendición de cuentas.

La OCDE no escapa a un pensamiento y lenguaje en movimiento que vuelve a decir las mismas cosas con otros argumentos, expresiones y propósitos, introduciendo otros matices o alterando el orden de preferencias. Cuando entra a definir las reformas que han realizado sus países miembros, señala la existencia de "puntos en común", que expone como "las líneas centrales del cambio", las cuales son prescripciones de valor programático y son resumidas de la siguiente manera: "una focalización mayor en los resultados y en un mejor valor o rendimiento del dinero; la devolución de la autoridad y el énfasis en la flexibilidad, el fortalecimiento del control y la rendición de cuentas, la orientación al servicio y al usuario, la capacidad para desarrollar estrategias y políticas, la incorporación de la competencia y de otros componentes de mercado y el cambio de las relaciones con los otros niveles de gobierno. Todas estas reformas representan un cambio de paradigma" (25). Las líneas centrales del cambio administrativo, que representan además el capitulado del libro, son ocho, a saber: *1)* devolver la autoridad y aceptar la flexibilidad; *2)* asegurar el desempeño, el control y la rendición de cuentas; *3)* desarrollar la competencia y la elección entre opciones; *4)* ofrecer servicios públicos responsivos (que responden a las expectativas de los ciudadanos); *5)* mejorar la gestión de los recursos humanos; *6)* aprovechar la tecnología de la información; *7)* mejorar la calidad de la regulación; *8)* reforzar las funciones directivas estratégicas de la alta dirección.

La OCDE tiene también una visión del futuro de la administración pública y una agenda de reformas. La visión apunta optimistamente a que

> en las décadas por venir, el sector público será radicalmente diferente en apariencia y actuación: se involucrará cada vez menos en la prestación directa de los servicios; se concentrará más en establecer un marco flexible que favorezca las actividades económicas; regulará mejor al disponer de una

información más completa sobre los impactos de la regulación; evaluará de manera permanente la eficacia de las políticas; desarrollará funciones de planeación y liderazgo (estratégico) para dar respuesta a los desafíos futuros económicos y sociales; y tendrá un enfoque más participativo de la gobernación [10].

La agenda de la OCDE no difiere en lo esencial de las líneas de las reformas angloamericanas, pero las distribuye novedosa y finamente en cinco perspectivas o dimensiones de lo que es y debe hacer el gobierno: "el gobierno como decisor/hacedor de políticas, el gobierno como facilitador, el gobierno como reformador, el alto desempeño del gobierno y la capacidad estratégica del gobierno" (11), queriendo decir los dos puntos últimos gobierno como gerente operativo y gobierno estratega o como director estratégico. Estos cinco componentes constitutivos del gobierno como institución y como agencia pueden resumir bien las dimensiones y responsabilidades esenciales del gobierno y son de utilidad para ubicar, clasificar y distinguir los campos que se pueden seguir en las reformas.

Los principios del nuevo paradigma de gestión pública han sido posteriormente desglosados en numerosos informes específicos sobre cada una de las diversas líneas del cambio y sus componentes particulares. Pero si no se quiere perder de vista la visión integral de la OCDE, ésta consiste esencialmente en dos imperativos: el del *desempeño* y el de la *descentralización*. El imperativo del desempeño (eficiencia y resultados) del gobierno abarca asuntos financieros, presupuestarios, de control interno y gestión de personal, de revisión de reglas, procesos y procedimientos, de creación de sistemas de información, medición y evaluación... El imperativo de la descentralización abarca medidas de redistribución de la autoridad, tales como la autorización y responsabilización de las unidades de mando subalternas, la creación de agencias independientes en el marco de los organismos administrativos,[46] el "empoderamiento" de actores no gubernamentales para realizar determinadas actividades en beneficio de determinadas poblaciones; la concentración de los altos ejecutivos de gobierno en los asuntos estratégicos de la conducción de su comunidad y el dejar que las demás unidades de línea se hagan cargo de las operaciones; la incorporación de los mecanismos coordinadores de los mercados en el funcionamiento interno de las dependencias gubernamentales y en la provisión de los bienes y servicios públicos; la organización por procesos más que por funciones; la revalorización del personal de comunicación directa con los ciudadanos, etcétera.

El Consenso de Santiago

La expresión *Consenso de Santiago* fue acuñada por primera vez por el presidente del

Banco Mundial, James D. Wolfensohn, durante la Segunda Cumbre de las Américas, celebrada en Santiago en abril de 1998, y fue una expresión que hicieron suya los autores del estudio del Banco Mundial sobre las reformas institucionales requeridas en América Latina y el Caribe,[47] cuyas versiones preliminares (por ejemplo, *La larga marcha,* 1997) sirvieron probablemente de referencia a algunos gobiernos antes de la cumbre y cuya publicación posterior representó sin duda la justificación racional más rigurosa de la Declaración de Santiago del 19 de abril de 1998.[48]

Conforme al típico estilo de los organismos internacionales que recomiendan primero un conjunto de medidas ("primera generación") que terminan por mostrarse limitadas y dan paso a otra serie de recomendaciones correctivas ("segunda generación"), los autores del informe del Banco Mundial afirman con fría tranquilidad analítica que ha llegado la hora de pasar de Washington a Santiago. Una buena fórmula retórica. Reconocen que las 10 políticas del llamado Consenso de Washington (concentradas en reforma y disciplina fiscal, liberalización comercial y financiera, protección de las inversiones, desregulación de los mercados internos, privatización de las empresas estatales) tuvieron éxito suficiente en la región en lo que concierne a la obligada tarea fundamental de restaurar la estabilidad de las economías, asegurar la salud de las finanzas públicas y transformar el agotado modelo proteccionista de desarrollo interno en uno de apertura, productividad y competitividad, animado por los mercados. Sin embargo, las reformas neoliberales no han cosechado los mismos éxitos en lo que respecta a disminuir de manera significativa la pobreza, cerrar la brecha de las desigualdades y sostener el crecimiento económico.[49] Consideran que esta situación se debe en buena medida a que el Consenso de Washington ignoró el papel fundamental de los cambios institucionales para sustentar el desarrollo económico y social, cambios que ahora son ineludibles y urgentes a fin de que la primera generación de reformas económicas sea duradera, los gobiernos puedan encarar los retos y riesgos de la globalización y los regímenes democráticos se consoliden y acrediten su capacidad de solución de problemas. La Cumbre de Santiago representa el (re)descubrimiento de que "las instituciones importan en el desarrollo" y no sólo las políticas, las políticas económicas y de ajuste estructural. La conclusión es que es indispensable acordar y llevar a efecto una agenda de "reformas institucionales",[50] que se enfoquen prioritariamente al sector financiero, las instituciones judiciales, la educación y la administración pública. Programáticamente dicho, "el Consenso de Santiago… puede desempeñar el mismo papel catalizador para la agenda de reformas de la siguiente década, que el que desempeñó anteriormente el Consenso de Washington" (Burki y Perry, 1998: 8).

La reforma en el campo administrativo consiste específicamente en superar el *modelo jerárquico de la administración* y transitar a la *nueva administración pública,* que representa un nuevo paradigma administrativo que es conveniente y necesario que compartan los gobiernos, tal como lo hicieron en el pasado en los asuntos de finanzas

públicas y política económica. La necesidad de la reforma administrativa puede ser evidente, pero no así la manera de hacerla. Hasta la fecha no ha surgido un paradigma claro de reforma administrativa en la región como el que tomó forma y fue aceptado para la reforma económica del Estado latinoamericano, enfocado a asegurar una correcta política macroeconómica, a liberalizar el mercado y, en corolario, a hacer eficientes las administraciones públicas y privatizar las empresas públicas.

Para dar forma y sustentación a la propuesta de un nuevo paradigma administrativo, el informe remite primero a la concepción del Banco Mundial sobre el papel del Estado contemporáneo y a la función actual de la AP, tal como fue presentada y justificada en el famoso *Informe sobre desarrollo mundial 1997: El Estado en un mundo en transformación*,[51] que recapitula el debate de fin de siglo sobre la función del Estado en el desarrollo económico y social de los países y que pretende ofrecer el marco de referencia "para lograr un Estado eficaz", dotado "con la capacidad de emprender y promover acciones de interés colectivo en forma eficiente" (BM, 1997: 3), en el contexto de las nuevas circunstancias mundiales y nacionales. El segundo referente del informe son los conocidos teoremas neoinstitucionalistas de la "economía de costos de transacción", relativos a los problemas que enfrenta la relación entre el principal y el agente/el mandante y el mandatario en sus dos modalidades básicas, la relación de los ciudadanos votantes con sus representantes políticos y la relación de las autoridades de gobierno con sus funcionarios subalternos, aunque el estudio presta mayor atención a esta última por su carácter administrativo. El teorema neoinstitucionalista del "principal-agente" o del "mandante-mandatario" se ha convertido en gran medida en el eje teórico de la NGP y es la referencia básica para señalar y criticar la propensión a la ineficiencia e irresponsabilidad de la estructura administrativa en modo jerárquico-burocrático, así como para encontrar la respuesta teórica y práctica al problema.[52]

El diagnóstico de la AP de la región arroja logros y no sólo oscuridades. Los gobiernos fueron exitosos en la estabilización económica de sus países y en la revisión del papel que debe desempeñar el Estado en la sustentación del desarrollo, siguiendo rigurosamente los modos e instrumentos de las políticas neoliberales, bien resumidas por las prescripciones del Consenso de Washington. "La región es la única del mundo que ha revertido el crecimiento del tamaño del gobierno en los últimos años." Pero, "la impresión general es la de un conjunto de países que, con algunas excepciones, ha sido capaz de desmantelar gran parte del antiguo Estado, pero no ha contado con los recursos o la capacidad para reconstruir una administración pública apropiada para el nuevo Estado" (Burki y Perry, 1998: 142). Cualquier análisis de la AP latinoamericana pone de manifiesto que se trata de una AP "demasiado centralizada, regulada, rígida y desmotivada", con "un control excesivo" y una "excesiva centralización de la autoridad, inestabilidad de la supervisión, legalismo, comunicación inadecuada y gestión incompleta de personal" (143). A esto hay que añadir "la informalidad" de la AP latinoamericana, entendida como la diferencia que

corre entre las reglas y estructuras formales escritas, las cuales generan la impresión de que nuestros gobiernos están organizados impecablemente según el arquetipo de la burocracia weberiana, y las reglas reales no escritas que siguen los funcionarios en sus prácticas. Es común en la región que la conducta burocrática real no corresponda a las reglas formales[53] o, como refiere irónicamente el documento, es percepción corriente que "las organizaciones patrimoniales se disfracen de burocracias weberianas". En suma, "el diagnóstico indica que el enfoque tradicional de la administración pública ha fracasado. De ahí el atractivo que ejercen los nuevos enfoques basados en la flexibilidad administrativa y en el mercado" (143). Independientemente de la contundencia de las premisas y la velocidad de las conclusiones sobre los atractivos mercantiles para el quehacer administrativo público, resulta difícil estar en desacuerdo con esta fotografía de la AP latinoamericana y caribeña.

El diagnóstico señala, en consecuencia, que la causa principal de los defectos y vicios de la AP latinoamericana es su estructuración y funcionamiento según el *modelo jerárquico de la administración*. Por ser "demasiado centralizada, regulada, rígida y desmotivada", su arreglo abre fácilmente la puerta a todos los defectos de la relación entre principal y agente y, por consiguiente, condena a los gobiernos a la ineficiencia y deshonestidad. En su origen el modelo jerárquico fue la respuesta adecuada para neutralizar la interferencia política, la corrupción y la falta de profesionalismo que prevalecían prácticamente en todos los Estados del siglo XIX. Las características esenciales de este modelo clásico permanecen en gran medida intactas hasta la fecha y su supuesto consiste en que el control jerárquico centralizado es la condición necesaria de la eficiencia y honestidad de los organismos públicos. Eficiencia y control son interdependientes. En la definición "idealizada" *(sic)* de Max Weber, según el BM, el modelo jerárquico se caracteriza por su división en unidades especializadas, por el empleo del personal con base en sus méritos y conforme a reglas que definen su reclutamiento, promoción y despido, así como por el registro de las actividades administrativas conforme a protocolos codificados.[54] En general, este modelo ha funcionado bien en los países avanzados, pues ha logrado razonablemente que los políticos y funcionarios no actúen fuera del interés público y se desempeñen profesionalmente. No obstante, el modelo jerárquico se encuentra hoy bajo presión, debido a que sus condiciones actuales de operación son muy distintas de las de su origen, cuando el Estado cumplía un menor número de funciones públicas y su aparato administrativo era reducido.[55] Ahora, en cambio, las funciones del Estado se han expandido extraordinariamente y sus actividades se extienden prácticamente en un sinnúmero de actividades a lo largo y ancho de la sociedad. La consecuencia es que han aparecido "grandes organizaciones públicas difíciles de controlar y más fáciles de ser 'capturadas' por los intereses especiales. Esto ha conducido a ineficiencia e inflexibilidad, en tanto que los ciudadanos, más desconfiados del Estado que en tiempos pasados, han expresado su creciente insatisfacción" (139).

Por estas razones, los países avanzados[56] se han visto obligados a impulsar cambios en su centenario modelo jerárquico de AP. Las modificaciones particulares pueden ser varias, pero hay "dos temas específicos... uno en relación con lo que hacen los gobiernos y el otro con respecto a cómo lo hacen, (que) anuncian el surgimiento de nuevas ideas radicales que apuntan a un nuevo modelo" (140). Sustancialmente, las ideas radicales del nuevo modelo consisten *a)* en la *contestabilidad,* es decir, en la introducción de mecanismos e incentivos de mercado en la operación administrativa de los gobiernos, que llevan a delegar al mercado la operación de las actividades públicas o a crear condiciones de competencia en el sector público a través de diversos esquemas (contratación externa de proveedores y prestadores de servicio, competencia abierta o acotada entre las organizaciones del gobierno, cobros diferenciados por servicios, transferencias directas de fondos focalizados a los usuarios, etc.), y, en conexión, consiste *b)* en *el mejoramiento del desempeño,* lo que entre otras cosas lleva a poner el énfasis en el control de los productos más que en el de los insumos y a otorgar mayor discrecionalidad y responsabilidad al personal de las unidades de línea, a la vez que a exigirles transparencia en sus operaciones a través de sistemas de información... En suma, la nueva administración pública para América Latina y el Caribe recoge las mismas orientaciones de la NGP angloamericana y de las líneas de cambio de la OCDE, ahora reproducidas en función de la respuesta a la problemática de la región. Descentralización y desempeño se vuelven aquí una fórmula explícita, aunque con un tono más mercantil.

Este tono queda corroborado con la afirmación de que el modelo de la nueva administración pública se caracteriza por "cuatro líneas, cuyo punto en común es lo que toman prestado de los métodos de gestión del sector privado: *delegación de la toma de decisiones... orientación hacia el desempe-*

ño... *orientación hacia el cliente... orientación de mercado*" (140). De estas cuatro líneas principales de reforma se desprenden criterios y medidas de cambio (ya no tan mercantiles) que se orientan hacia: *a)* una formulación más estratégica de las políticas; *b)* la separación del diseño de las políticas respecto de su implementación y del financiamiento respecto de su provisión; *c)* un sistema de gestión financiera que enfatiza los resultados y que descentraliza los controles de gastos *ex ante,* y *d)* un sistema de personal descentralizado que pone mayor énfasis en la gratificación por el desempeño particular.[57]

Una idea final integradora y correcta es considerar que la nueva administración pública representa un poderoso conjunto de ideas reformadoras acerca del uso de *las jerarquías, los mercados y la voz* en la actuación de los gobiernos, después de décadas en que la jerarquía fue el recurso colectivo único o dominante en nuestros países, subordinando y distorsionando a los mercados y neutralizando o cooptando la voz crítica y demandante de los ciudadanos.[58] El uso de la "voz" para hacer eficiente y responsabilizar al sector público es aceptado mayoritariamente en la región (opinión

pública irrestricta, participación ciudadana en la elaboración e implementación de las políticas públicas, registro de "la voz del ciudadano" en sus expectativas y percepciones acerca del servicio público...), pero hay mayor resistencia al uso generalizado de los mercados en el quehacer administrativo, particularmente cuando el mercado como mecanismo de innovación, eficiencia y coordinación social toma la delantera sobre los recursos del gobierno y de la política, la jerarquía y la voz. Se acepta favorablemente en la región que el gobierno quiebre su monopolio operativo y devuelva poder de decisión y actividades al sector privado, a las organizaciones sociales y a los niveles inferiores de gobierno, a los que entran en comunicación directa con los ciudadanos, pero "en lo que respecta a la reforma del núcleo de la AP, aún no existe consenso en el nuevo modelo, en particular sobre cuánto avanzar en la 'comercialización' de las funciones y sistemas" (152). En efecto, es discutible y cuestionable la pertinencia de "la comercialización de las funciones y sistemas" de la AP, enunciada así sin acotamientos (aunque se agradece la franqueza) y resulta hiperbólico afirmar que el núcleo de la reforma consista en hacer que la acción administrativa de los gobiernos avance principal o únicamente en el empleo de los mecanismos de mercado. La unidimensionalidad es siempre propensa al error.

No se trata (espero) de transformar la jerarquía en mercado ni la acción pública en una lógica de acción privada, sino de emplear el instrumental de las empresas privadas en situaciones de competencia para la prestación eficiente de servicios de calidad. Pero aun con este matiz, es una recomendación que, para sustentarse, requiere rebasar su supuesto básico del neoinstitucionalismo económico o nueva economía política, cuyo enfoque heurístico consiste en estructurar conceptual y prácticamente las acciones y decisiones que no son de mercado a la manera de las de mercado. Requiere, en cambio, construir una teoría fuerte y mayor sobre las fallas de mercado, las fallas de Estado (y hasta las fallas del voluntariado civil y de la voz ciudadana) con sus correspondientes correcciones recíprocas, así como ofrecer evidencias relevantes sobre la real eficacia de los dispositivos de mercado en el logro de objetivos de interés y beneficio público. No es una proposición ni una propuesta simple, aunque sea necesaria y atractiva en muchas circunstancias y disponga además de evidencias a su favor en determinadas políticas. Llama la atención en el documento del BM tanto el acento privatizador, que no es ya la propuesta única o dominante de la NGP, así como el silencio sobre temas centrales y avanzados de la nueva gobernación y gestión, tales como las formas de asociación e interdependencia público-privado-social ("redes") para abordar los problemas públicos. De todos modos, el informe concluye que

> hay algunas ideas clave que dan un cierto menú idealizado de reformas para Latinoamérica. Las ideas se relacionan con la fijación de prioridades estratégicas; la reorganización de la provisión de servicios públicos; el desplazamiento hacia los sistemas de responsabilidad basados en el desempeño (o basados en los resultados) y el respaldo de tales sistemas mediante reformas de gestión financiera y de personal

[152].

De nuevo, visión estratégica del gobierno, descentralización y desempeño.

Por último, el informe hace dos consideraciones enteramente justificadas. Las reformas en los países en desarrollo deben ser graduales, pues las reglas formales deben prevalecer sobre las informales antes de que se pueda mejorar el sistema con los atributos de la descentralización y del desempeño. Es "necesario mantener y consolidar algunas características del modelo 'jerárquico' clásico de administración pública antes de que la región pueda proceder a la implementación de la nueva administración pública" (7). O, dicho de otro modo, "un cambio en las condiciones políticas que estimulan la informalidad es un requisito previo para cualquier sistema moderno de administración pública basado en las reglas y revisiones de los controles y equilibrios" (151), que hoy tiene su motor en la democratización de los regímenes, en la restauración o instauración del estado de derecho en nuestros países y que en la AP toma la forma de exigencias de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Además, deberán ser capaces de controlar insumos (recursos financieros, humanos, materiales...) antes de que se les pida controlar resultados (153). En todo caso, la velocidad, secuencia y grado de profundización de las reformas dependerá de las condiciones específicas del país en cuanto a situación política, liderazgo, focos de oportunidades y la situación de la administración pública.

El Consenso CLAD

Lo que se puede denominar Consenso CLAD se plasma en el documento que fue aprobado por las autoridades de sus 25 países miembros, el 14 de octubre de 1998, en su reunión de Madrid.[59] Distintivo de esta posición latinoamericana es el hecho de articular atinadamente propuestas de reforma administrativa con reformas institucionales, que tienen como objetivo la consolidación de la democracia y el restablecimiento del estado de derecho, y que representan el aporte latinoamericano al debate y desarrollo de la NGP. Sin embargo, a diferencia de las tesis de Santiago de Chile, suscritas por los gobiernos, que han estado más dispuestos a reconocer las posibilidades de los instrumentos de mercado en el quehacer administrativo público, el documento CLAD refleja muchas de las reticencias de algunos intelectuales y funcionarios públicos latinoamericanos frente a las tesis de gerencia empresarial que animan a la NGP, por lo que con un lenguaje atormentado y con oscilaciones conceptuales, todavía atrapadas por la dicotomía antagónica de Estado y mercado, tratan de incorporar los principios y tecnologías de la NGP y las nuevas tesis de la función del Estado, pero sin abandonar inscripciones estatistas. El documento tiene como marco de referencia la naturaleza y propósito *social* del Estado, que es un axioma irrenunciable de la filosofía política latinoamericana, por lo

que la NGP es correctamente confrontada con la obligación estatal del desarrollo de la sociedad.

El documento CLAD (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo), presentado y suscrito en Madrid es sin duda el primer manifiesto de la recepción formal de las tesis de la NGP en América Latina y el Caribe y el reconocimiento de su importancia y validez, aun si formula críticas y mejoras al gerencialismo angloamericano, particularmente cuando éste se inclina a posiciones de franco corte mercantil o neoliberal en sentido peyorativo. El núcleo del consenso CLAD consiste en la *reforma gerencial del Estado* y su propósito es "reconstruir el Estado y su capacidad de dirección", supuestamente perdida o debilitada durante el par de décadas neoliberales. La capacidad de gobernar del gobierno es necesaria para atender a los "tres grandes problemas específicos de la región, a saber: la consolidación de la democracia, la necesidad de retomar el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad social" (CLAD, 1998: 8). Y es lógico que se busque "definir la reforma gerencial que más se adapta a la realidad y a las necesidades de los países latinoamericanos" (10).

Lo distintivo de la reforma gerencial CLAD es su intento de representar "una tercera vía entre el *laissez faire* neoliberal y el antiguo modelo socialburocrático de intervención estatal" (7). Se trata de un programa ambicioso y acertado, que refleja la tensión de la interfase actual de la AP latinoamericana, atenazada entre sus arraigadas inclinaciones por el desarrollo y la justicia social mediante intervención estatal y la afirmación mundial del valor de los mercados para resolver los problemas del desarrollo. La búsqueda de una tercera solución, que supere la propensión a la rigidez burocrática y al gubernamentalismo administrativo de los Estados sociales conocidos (y a la crisis fiscal, además), pero que escape a las limitaciones y distorsiones de las reformas neoliberales, puede ser sólo una solución conceptual, verbal, pero es justificada. Las terceras vías, "los tercerismos", suelen ser conceptualmente satisfactorios, porque señalan los defectos de los caminos seguidos y reconcilian o superan las polarizaciones de las dos vías en la limpieza del concepto y del lenguaje, si bien en la práctica terminan por apoyarse en una u otra vía según las circunstancias y los problemas sociales. El reto y propósito del documento CLAD es dar precisión y productividad administrativa a la tercera vía.

El documento abre con la afirmación de que la reforma del Estado se ha convertido en "el tema central de la agenda política mundial", desde que el modelo de Estado instaurado por los países desarrollados en la posguerra entró en crisis hacia fines de los años setenta y, más gravemente, desde que el Estado latinoamericano entró en crisis fiscal, debido al agotamiento del modelo de desarrollo de la sustitución de importaciones y al crecimiento crónico de la deuda externa como un dispositivo contraproducente para sostener el modelo anacrónico. El documento podría haber complementado su enfoque económico con el señalamiento del factor político del despreciable autoritarismo de los gobiernos latinoamericanos en los años setenta (originado y mantenido en el contexto de la Guerra

Fría con sus batallas para cerrar el paso a cualquier organización socialista del continente), pero guardó prudentemente silencio. Debido a la naturaleza fiscal de la crisis, "la primera generación de reformas priorizó la dimensión financiera de la crisis del Estado" (ajuste fiscal, estabilización de la economía frente al peligro hiperinflacionario, apertura comercial, liberalización de la economía), es decir, "las reformas orientadas al mercado". Sin embargo, el conjunto de las primeras reformas, "cuyo objetivo último era disminuir el tamaño del estado, no resolvió una serie de problemas básicos de los países latinoamericanos". Por ello, "se ha venido proponiendo una serie de reformas de segunda generación con la finalidad de reconstruir el aparato estatal. El diagnóstico actual afirma que el Estado continúa siendo un instrumento fundamental para el desarrollo económico, político y social de cualquier país", aun cuando hoy deba funcionar de manera distinta de la considerada en "el patrón *nacional-desarrollista*" adoptado en América Latina y en "el modelo *social-burocrático*" de los Estados que prevaleció en el mundo desarrollado de la posguerra (7). Otra forma de aludir a su tercera vía con un diagnóstico crítico correcto.

El CLAD, como el BM, reconoce la necesidad pero la insuficiencia de las primeras reformas financieras del ajuste y de la liberalización de los mercados para poner al Estado en condiciones de cumplir con sus funciones. En primer lugar, fueron necesarias las reformas financieras que incluían obligadamente tanto el redimensionamiento del aparato administrativo del Estado como la reducción de su extensa intervención directa en los procesos económicos, pero es discutible y acaso erróneo afirmar, como lo hace el documento, que el redimensionamiento haya sido en verdad "el objetivo

último" de la primera reforma, si bien fue una condición absolutamente necesaria para cualquier "proceso de reconstrucción del Estado latinoamericano". Sin ese redimensionamiento drástico, el Estado hubiera empeorado su endémica carencia de recursos y, en consecuencia, le hubiera sido imposible cumplir con sus funciones, particularmente con las sociales, y mantener su capacidad de dirección de la sociedad. La primera generación de reformas, concentrada en las políticas de ajuste y liberalización, reproduce el meollo del después llamado Consenso de Washington, el cual jamás es mencionado en el documento, algo en lo que muchos estamos de acuerdo debido a la sobreventa de la expresión en la región, como si realmente la misteriosa reunión en Washington de 1990 hubiera representado un parteaguas histórico en la concepción del desarrollo latinoamericano y del papel del Estado y, de paso, una reafirmación del imperialismo yanqui. Demasiado radical en su superficialidad.

El CLAD, también como el BM, reconoce que estas primeras reformas no han sido suficientes para resolver los problemas sociales de nuestros países y que hay que emprender una segunda generación de reformas, cuyo objetivo es *el proceso de reconstrucción del Estado latinoamericano*. De nuevo, resulta excesivo que el CLAD en su diagnóstico acepte el supuesto de que el Estado va siendo reconstruido después de haber sido desmantelado y reducido a una entidad sin incidencia económica y social por causa

de las reformas neoliberales. Es innegable que las reformas del ajuste privaron al Estado de facultades, instrumentos y poderes de intervención directa en el ciclo económico y el desarrollo social, pero de ninguna manera nuestros Estados fueron "vaciados" de toda capacidad directiva, aunque tuvieron que practicar nuevos modos e instrumentos gubernativos para recuperar en otro nivel su capacidad de conducción social. El texto expresa más bien las ideas de respetables izquierdas socialistas o nacionalistas de nuestros países, que suelen reaccionar a todo lo que suene a mercado o represente una oportunidad para que las relaciones de mercado acrediten socialmente sus alcances y aportes al desarrollo. Es también algo desbordado pretender reconstruir al Estado desde la reforma administrativa, pero es valioso intelectual y políticamente haber colocado la reforma administrativa latinoamericana en el marco de la necesaria mayor reforma del Estado. Por eso, el documento matiza realistamente su afirmación y acota lo que se entiende por reconstrucción del Estado latinoamericano: se trata de "recuperar su capacidad de gestión" y, por ende, concierne a "la reforma gerencial". Pero en el entendido de que

ésta no ocurre en el vacío, como si la dimensión organizativa, directiva y operativa de la AP fuera una simple actividad técnica, sino que es un componente de la reforma de las instituciones políticas y es interdependiente con la redemocratización y la consolidación de la democracia en nuestros países.

Éste es un original aporte del documento CLAD, que lo distingue de las reformas angloamericanas. La reforma gerencial del Estado que propone el CLAD se enlaza con la reforma de las instituciones o, dicho en tono mayor, con la reforma del Estado.

> Muchas de las reformas dependen de la creación de nuevas instituciones, de cambios constitucionales o de modificaciones profundas en el sistema administrativo, afectando el *statu quo* de diversos grupos, algunos atrincherados desde hace décadas en el aparato estatal. Este dilema especialmente se plantea cuando se pasa de la primera generación de reformas, realizada por un pequeño grupo de técnicos y burócratas aislados dentro del Estado *(sic),*[60] a la siguiente generación, en la cual es fundamental la concreción de coaliciones democráticas que sustenten el proceso de reforma del Estado [9].

En correcta conclusión, las reformas administrativas van realizadas "en un contexto democrático, perfeccionando o creando nuevas instituciones políticas". Dos son las tesis: *a)* la reforma administrativa es componente de una reforma mayor, la del Estado, la de las instituciones políticas, que a lo mejor son innecesarias en los países angloamericanos y europeos, pero que en nuestra región son cruciales y corren juntas para reconstruir la legitimidad y eficacia del poder público y la AP; *b)* las reformas, incluida la administrativa, serán productos de procesos democráticos o simplemente no podrán realizarse. La vinculación entre la reforma administrativa y la política es condición sin la cual no se puede reconstruir la capacidad directiva del Estado, que va más allá de su simple

capacidad de gestión. No basta un Estado administrador reformado para la dirección de la sociedad.

El modelo gerencial público se inspira en las "transformaciones organizacionales ocurridas en el sector privado, las cuales modificaron la forma burocrático-piramidal de la dirección, flexibilizaron la gestión, disminuyendo los niveles jerárquicos y, por consiguiente, aumentando la autonomía de decisión de los gerentes: de ahí el nombre de gerencial" (10). El efecto fue pasar de "una estructura basada en normas centralizadas a una sustentada en la responsabilidad de administradores, avalados por los resultados efectivamente producidos" (10). Este modelo inspirado en la iniciativa privada debe adecuarse al contexto del sector público. Su premisa y reivindicación consiste en afirmar que hay una "especificidad de la organización gubernamental", que se distingue de las empresas privadas por su motivación (el interés público en lugar del privado) y por las características de su proceso decisorio, sujeto a mayores contrapesos y reglas y a una participación más diferenciada. La conclusión es que "el gobierno no puede ser una empresa, pero sí puede tornarse más empresarial", entendida la afirmación en el sentido atenuado de una administración ágil y flexible más que una que emplea incentivos de mercado o cuasimercado.

El CLAD, también como el BM, reconoce que la organización de los gobiernos latinoamericanos pretendió estructurarse en su comienzo según las características de la burocracia de los Estados modernos, tipificada conceptualmente por Weber, pero que se trató de una reforma inconclusa o distorsionada debido a numerosos factores, que van desde la politización de la AP hasta los conocidos comportamientos irregulares y oportunistas de los funcionarios. En este sentido, "la reforma gerencial presupone, completa y modifica la primera gran reforma del Estado moderno, la reforma burocrática weberiana, que instauró un servicio público profesional, impersonal y meritocrático" y que es definido correctamente en el documento como la "condición esencial para que la administración pública gerencial sustituya a la administración pública burocrática" (10). Sin construir este tipo de personal profesional, que actúa conforme a leyes, que comprobadamente posee competencia analítica o directiva y cuya permanencia y promoción se basa en méritos, la reforma no va a ningún lado. Por ello, concretar la reforma gerencial en América Latina es un desafío mayor y una tarea más complicada que la de los países europeos o de los Estados Unidos.

En esta perspectiva, la reforma del Estado latinoamericano necesita inicialmente completar la tarea del "modelo weberiano"[61] y fortalecer la existencia de un "núcleo estratégico", integrado por una burocracia profesional, "capaz de formular políticas públicas y de ejercer actividades de regulación y control del suministro de servicios públicos" (11). Al mismo tiempo, también necesita modificar el "paradigma organizacional presente en el modelo burocrático weberiano": *a)* por la flexibilidad organizacional, capaz de hacer más ágiles a los gobiernos; *b)* por el montaje de una red de relaciones más

democráticas entre la prestación de los servicios públicos y los ciudadanos consumidores; *c)* e implantar un modelo contractual y competitivo de acción estatal para aumentar la eficiencia y efectividad de las políticas (12). Flexibilidad/descentralización, reorientación de la AP hacia los ciudadanos usuarios de los servicios (inclusión de la percepción, evaluación y participación ciudadana conforme al criterio de "dirección de calidad") e incentivos de mercado (modelos contractuales y competitivos) son los componentes del modelo gerencial de la CLAD y, a pesar de sus ajustes y oscilaciones, reproduce las tesis y propuestas angloamericanas, las de la OCDE y las de Santiago, aunque trate de darles un tono estatal más amplio y no sólo gerencialista. Puede así afirmar que la reforma gerencial constituye "un nuevo contrato entre los políticos, los funcionarios públicos y la sociedad", "una modificación estructural del aparato del Estado" y que no puede confundirse con la mera implementación de nuevas formas de gestión, como las de la calidad total, ni con la creación de un extenso y detallado muestrario de reglas jurídicas y formalismos administrativos (12).

El CLAD enuncia las "características y objetivos de la reforma gerencial" en los siguientes puntos: *a)* la profesionalización de la alta burocracia es el punto de partida de la reforma. Debe existir un "núcleo estratégico", formado por una "élite burocrática" de *policymakers,* de gran capacidad técnica, encargada de la formulación y seguimiento de las políticas públicas, al abrigo del clientelismo y la politización, pero no aislada de "la necesaria supervisión democrática". La autonomía de este grupo calificado ha de ser asegurada a la francesa mediante normas de "carrera y cuerpos de Estado". Por consiguiente, *b)* la AP debe ser transparente y sus administradores han de ser responsables democráticamente ante la sociedad, por lo que se exige combatir las politizaciones clientelares y, sobre todo, la corrupción; *c)* la ejecución de los servicios públicos ha de descentralizarse hacia los gobiernos locales, situación que favorece la eficiencia y efectividad y aumenta la fiscalización y el control social de los ciudadanos sobre las políticas públicas. Sin embargo, no hay que perder de vista que la descentralización no es "el único modo de resolver los problemas de la administración pública" y que "la burocracia local latinoamericana ha sido el *locus* privilegiado del patrimonialismo", por lo que el gobierno central ha de mantener su papel de garantizar la equidad entre las regiones y localidades (14-15). De todos modos, *d)* el gobierno central debe proceder también a la desconcentración organizacional de sus actividades, delegando la ejecución de sus funciones hacia "agencias descentralizadas". Además de la descentralización externa hacia otros niveles de gobierno, existe la descentralización interna. Se reconoce entonces uno de los principios británicos de la NGP que establece la separación funcional entre las unidades responsables de la formulación de políticas públicas y las unidades descentralizadas ejecutoras de los servicios (entre "timonear" y "remar"). La dirección de las unidades administrativas descentralizadas e independientes podrá llevarse a cabo mediante el control (¿evaluación?) de los resultados obtenidos por

ellas.

En referencia a la nueva forma de dirigir una AP descentralizada, el CLAD formula otros esquemas de dirección, que reproducen los principios gerenciales angloamericanos y los de la OCDE. Por consiguiente, *e)* la AP gerencial se orienta "por el control de los resultados, contrariamente al control paso a paso de la observancia de normas y procedimientos, como se hacía en el modelo burocrático weberiano" (16), aunque no ofrece muchas ideas para entender la manera equilibrada de combinar gerencialismo y observancia de normas y procedimientos, cosa que se exige justamente "en razón de la fragilidad histórica de nuestro estado de derecho". El nuevo tipo de gerencia pública se basa en una administración de confianza en los funcionarios públicos, que en términos operativos implica definir claramente los objetivos de la organización, disponer de un sistema de evaluación del desempeño y de transformar los resultados de la evaluación en un mecanismo de aprendizaje organizacional. El nuevo esquema gerencial o directivo obliga a "la modificación de la rígida jerarquía que caracterizaba al modelo burocrático weberiano"[62] y abre la posibilidad de establecer "un modelo contractual entre el organismo central y las agencias descentralizadas", mediante los llamados "contratos de gestión", que representan "un instrumento que permite tanto una estimación más rigurosa de la eficiencia, la eficacia y la efectividad, como el aumento de la transparencia de la administración pública" (16). La sustitución de las jerarquías por los contratos es una iniciativa destinada a fallar si no se establecen sólidos sistemas de evaluación del desempeño.

Sin embargo, *f)* la mayor autonomía gerencial de las agencias debe ser completada o contrapesada con nuevas formas de control, tales como el control de resultados, realizado a partir de indicadores de desempeño estipulados en los contratos de gestión; el control contable de costos (control de gastos realizados y descubrimiento de formas más económicas y eficientes de hacer cumplir las políticas); el control por "competencia administrada" o por cuasimercados, bajo el supuesto de que la competencia interna puede mejorar la eficiencia y efectividad de las operaciones y ofrecer mejor servicio a los usuarios. Finalmente, el control social, por medio del cual los ciudadanos evaluarán los servicios públicos o participarán en la gestión de los mismos. Asimismo, la reforma gerencial del Estado debe crear instituciones que incentiven a la población para controlar el poder público y, en

última instancia, "reforzar el control judicial sobre actos ilícitos y para garantizar la uniformidad en el trato a los ciudadanos". Existe una tensión irresuelta entre el otorgamiento de autonomía a las agencias descentralizadas y la persistencia del control, aunque tenga nuevos sujetos (los ciudadanos) y materias (los resultados, los costos). En el terreno de los servicios públicos, particularmente los del área social, *g)* es necesario superar la visión dicotómica que contrapone lo estatal a lo privado, típica del modelo tradicional de administración, pero sin ir a caer en el extremo de la privatización de los

servicios.

El CLAD reconoce y propone la existencia de un tercer marco institucional, "el espacio público no estatal" (18), expresión incorrecta pero con el propósito correcto de romper la equivalencia entre AP y administración gubernamental.[63] El concepto de lo público sobrepasa el concepto de lo estatal y abarca la capacidad de la sociedad para actuar en asociación con el Estado en el suministro de los servicios públicos. El reconocimiento de formas de servicio público no gubernamentalmente monopolizadas abre institucionalmente el terreno a la participación de las organizaciones ciudadanas. Por consiguiente, el CLAD propone creativa e innovadoramente la adopción del concepto *Estado red*, "capaz de aglutinar las varias lógicas y sujetos sociales" para hacer frente a los problemas sociales que afectan a nuestros países. Con esa expresión el CLAD reconoce, a contrapelo de la tradición estadocéntrica latinoamericana, aunque no lo destaque, que la gobernación contemporánea implica más actores que el gobierno y que la función directiva del gobierno consiste básicamente en crear y coordinar redes sociales de acción en torno de asuntos públicos importantes más que de mando improductivo solitario.

Por último, *h)* la reforma gerencial se orienta al suministro de servicios hacia el ciudadano-usuario, a diferencia del antiguo modelo weberiano *i)* que es autorreferenciado, dirigido más hacia la afirmación del poder del Estado que a las demandas de los ciudadanos, y *j)* es fundamental modificar el papel de la burocracia en el marco de la democratización del poder público, por lo que hay que incrementar el grado de responsabilización del servidor público ante la sociedad, ante los políticos electos y ante los representantes formales e informales de la sociedad que actúan en el ámbito de la esfera pública no estatal.

La reforma gerencial o la NGP para América Latina del CLAD es "una reforma democrática y progresista" (20), como enuncia el título del último apartado del documento. Al cierre, después de sus diagnósticos y propuestas administrativas, el documento del CLAD alza el vuelo, toma un tono programático y hasta político-ideológico que, si no llega a contradecir sus enunciados antes expuestos, en mucho los atenúa, los reelabora, y suscita la duda de si lo antes dicho haya sido tomado en serio. En efecto, del manifiesto CLAD cuestiona al final el redimensionamiento del Estado (¿sobrevive la idea de un Estado protagónico, todo terreno?), el principio administrativo esencial de la eficiencia (¿sin eficiencia hay algún aporte significativo de la AP al gobierno democrático y a su gobernanza?), el empleo de principios del mercado o cuasimercado en la operación de la AP (¿dónde quedan entonces los propuestos "contratos de gestión", las "agencias descentralizadas" y otras recomendaciones o sugerencias del documento?) y la irreductibilidad de la AP a la administración de empresas (¿en estructura, en patrones de gestión, en instrumentos y esquemas operativos, en manejo de las finanzas, en dirección de calidad, en qué?).

El manifiesto del CLAD afirma explícitamente que se opone a la receta de la primera generación de reformas neoliberales, que enfatizó la dimisión de funcionarios, la eficiencia a cualquier costo y la identificación de la AP con el formato de la administración de empresas, reproduciendo las medidas exageradas de algunas corrientes y decisiones de la NGP. Por el contrario, "la reducción de personal no puede ser abordada como un fin en sí mismo o como una reacción ante los problemas fiscales" (21). Si no hay una planificación cuidadosa de los programas de recorte, los riesgos son el éxodo del personal más calificado, la desmoralización de los funcionarios públicos y la calidad inferior del servicio público. Tampoco debe buscarse la eficiencia a cualquier costo, en primer lugar porque la eficiencia no puede separarse de la efectividad, dado que la optimización de recursos sin ofrecer buenos servicios es incompatible con los nuevos valores administrativos, y en segundo lugar, porque el modelo gerencial latinoamericano subordina la eficiencia al criterio democrático, expresado en la voluntad popular. La reforma gerencial tampoco opta por los principios del mercado como el ordenador de los nuevos rumbos del sector público. En lugar de mecanismos o incentivos de mercado, el CLAD afirma que la modernización de la AP "pasa por la redefinición de las relaciones entre la sociedad y el Estado, con la construcción de una esfera pública que involucre de hecho a la sociedad en la gestión de las políticas públicas" (21). Finalmente, la reforma gerencial del Estado "establece una muy clara distinción entre la administración pública y la administración de empresas. Por lo tanto, no se trata de una propuesta contra los servidores públicos". "El CLAD propone una nueva burocracia y no el fin de la burocracia" (21). Es correcto y aceptable en ese nivel de generalidad, pero la nueva gestión pública es, por su propósito o por sus resultados, una propuesta integral o por lo menos selectiva de reforma de la burocracia, a menos que por ésta simplemente se quiera decir la organización que se da o tiene el gobierno y no una forma específica de organización. El documento afirma además que con nuevos estímulos en el ambiente de trabajo, dado el modelo gerencial de gestión, los funcionarios se volverán más autónomos y responsables (empoderamiento) y no serán piezas de un engranaje sin vida. De algún modo, esta consideración pro descentralización y autonomía ejecutiva de los funcionarios representa el fin de la burocracia en su sentido estricto.

La reforma gerencial tampoco es conservadora, sino una propuesta esencialmente progresista porque afirma la responsabilidad del Estado en relación con los derechos sociales; presupone que la función del Estado en el plano del empleo no es dar empleo, sino crear las condiciones favorables para el pleno empleo; busca ampliar el espacio público con la creación del concepto (cuestionable) de "lo público no estatal" y del concepto (correcto) del "Estado red"; supone que la acción colectiva entre las personas dotadas de espíritu público es posible y efectiva mediante un sistema de controles y equilibrios; y afirma que la oferta de servicios públicos a través de entidades públicas no estatales, además de ser más segura, puede ser más eficiente que la oferta privada o

inclusive estatal.

En resumen, la NGP para América Latina, enunciada en el Consenso CLAD, tiene una premisa doble: la insuficiencia de la reforma administrativa entendida como redimensionamiento del Estado (con liberalización paralela de los mercados) y el cuestionamiento de la forma burocrático-piramidal de la AP tradicional. La propuesta consiste en transitar de una estructura basada en normas centralizadas a una que se sustente en un arreglo descentralizado que acentúe la responsabilidad de los gerentes para producir más eficientemente los resultados públicos deseados, pero con la advertencia de que este modelo organizativo-gerencial, inspirado en el formato de la empresa privada, debe adecuarse al contexto del sector público en el que se inserta y debe ser contrapesado por formas de control. Fuera de sus preocupaciones por no privatizar a la AP, la propuesta del CLAD se orienta a reivindicar una AP profesional, en la que la politización y el clientelismo desaparezcan a favor de la legalidad de la actuación de autoridades y funcionarios, la transparencia y el mérito con base en desempeños probados y mensurados. Hubiera sido más coherente, para conciliar el atrevimiento de la autonomía administrativa que implica la descentralización y la medida cautelar de no perder el control, afirmar que la NGP para América Latina consiste en la propuesta de una estructura de gobierno descentralizada que es dirigida mediante sistemas de información y medición, que está obligada a rendir cuentas a la ciudadanía y que abre institucionalmente oportunidades y espacios para la participación ciudadana.

El Consenso de Santa Cruz

El más reciente capítulo del compromiso de los gobiernos latinoamericanos con las reformas administrativas ha sido la V Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado,[64] que se llevó a cabo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 26 y 27 de junio de 2003, y en la que se presentaron y debatieron

> líneas de orientación y cooperación destinadas a construir los consensos políticos y sociales para la reforma de la administración pública, con el propósito de contribuir a que los aparatos de gestión de los Estados iberoamericanos estén dotados de las capacidades necesarias para asegurar la consecución de los objetivos de desarrollo sustentable, bienestar y equidad social y gobernabilidad democrática que éstos persiguen.

Es un paso importante, porque tanto Santiago como el CLAD han reconocido que, a diferencia del consenso compartido por los gobiernos en lo relativo a la política económica poscrisis, no se ha afirmado un paradigma compartido de reforma de la administración pública. También porque Santa Cruz representa una reivindicación del

valor del aporte de la AP a los Estados sociales democráticos latinoamericanos. Santa Cruz, en continuidad con las posiciones del CLAD, reconoce y resalta la necesidad y conveniencia de buscar los consensos políticos y sociales a la hora de diseñar e implementar políticas de innovación administrativa, pues éstas, debido a que por lo general son respuestas a situaciones de crisis que han suscitado fuertes inconformidades sociales, generan resistencias y rechazos abiertos en muchos sectores dentro y fuera del gobierno. "Construir decisiones inclusivas", "construir consensos", "construir apoyos inclusivos" es la posición de Santa Cruz, que deja en claro una vez más que en América Latina la reforma administrativa no puede ser la iniciativa socialmente desvinculada de una élite técnica o de un grupo modernizador de vanguardia, sino que ha de articularse con la política nacional para encontrar sus acuerdos básicos de soporte. O la reforma cuenta con una base de consenso político y social o la reforma, por más técnicamente fundada y por más modernizadoramente deseable, no tiene futuro. Nueva gobernación, a la vista y a contrapunto de una década de reformas administrativas fallidas parcialmente, neutralizadas o simuladas, justamente por carecer de dosis de consenso.

En la busca de los consensos es imprescindible identificar a los actores (políticos, gubernamentales, económicos y sociales) que el proceso de innovación involucra, los que probable o seguramente serán afectados en sus intereses y creencias o que frente a las reformas tienen "intereses diversos entre sí y a veces adversos a ellas". Por consiguiente, "la identificación de los actores en relación con el ámbito, la naturaleza y el alcance de los procesos de reforma es fundamental para obtener con éxito el tipo de apoyo o consenso correspondiente. La experiencia demuestra que la participación ciudadana puede ser exitosamente articulada a los procesos de reforma de la administración pública". Para generar una imagen positiva de los procesos de reforma del Estado y de las administraciones públicas, que convoque a esos actores clave, han de colocarse los procesos reformadores "en una visión de país de largo plazo y en una concepción del Estado que se corresponda con dicha visión". Otra gran advertencia. La reforma administrativa hecha para salir del paso, pensada como respuesta de ajuste a la coyuntura crítica, bajo la presión de organismos internacionales o el apremio de sectores sociales o partidos políticos con particulares intereses, no tiene futuro. Debe ser entendida como un componente crucial de la visión estratégica de lo que un país quiere ser y de lo que el Estado debe ser para convertirse en un agente de éxito de su sociedad en el siglo XXI. El Consenso de Santa Cruz reivindica la privación de la política sobre la técnica y representa "el reconocimiento de que las reformas de la administración pública son de naturaleza política", en el sentido de que el consenso sobre la reforma más que su imposición vertical o externa es crucial para la aceptación y éxito de la reforma. Asimismo acentúa la visión estratégica por encima de las preocupaciones operativas, pues sólo una visión estratégica de la reforma administrativa puede lograr que ésta no sea considerada un cambio menor, forzado por las circunstancias o impulsada por iniciativas de grupos con

intereses particulares o gobiernos pasajeros. En suma, la reforma es un componente decisivo para la significación del Estado latinoamericano del futuro y, para ello, implica condiciones políticas de apoyo duradero.

El resultado más importante de la V Conferencia, a iniciativa de la División de Administración Pública y Gestión para el Desarrollo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (UNDESA), es la formulación de la *Carta iberoamericana de la función pública*. La premisa de la carta es la tesis de que la profesionalización de la función pública es condición fundamental para fortalecer la capacidad directiva del Estado y la gobernabilidad del sistema democrático. Una buena relación entre el funcionario público y el ciudadano, estructurada alrededor del trato igual, la honestidad, la transparencia y un desempeño eficiente y de calidad en los servicios, asegura un ambiente de gobernabilidad y acredita la capacidad directiva del Estado democrático. El objetivo de la carta es definir las bases que hagan posible configurar un sistema profesional y eficaz de función pública, construir un lenguaje común y un marco compartido de principios rectores, políticas y mecanismos de gestión y ser una referencia inspiradora de aplicaciones concretas en nuestras naciones iberoamericanas. "No constituye una norma, sino un referente." Y es un buen referente para la profesionalización del servicio público.

Las tesis de Santa Cruz mantienen continuidad con las tesis de Santiago y del CLAD, que habían llamado ya la atención sobre la centralidad del personal público y la necesidad de construir en América Latina un sistema administrativo que se caracterice por la competencia de los funcionarios y por su escrupulosa observancia de la legalidad: la burocracia clásica de la dominación legal-racional moderna. En esta perspectiva correcta las reformas en modo NGP deben sustentarse en ese piso de competencia profesional y observancia legal del personal gubernamental o deben construirlo y sustentarlo. Cualquier reforma de vanguardia que no aparezca en el resultado de una administración de calidad institucional y profesional será exótica e improductiva: un gerencialismo vacío, importado y destinado a marchitarse por carencia de humus. Pero hay otro punto que merece destacarse: *la centralidad del personal público*. Las reformas angloamericanas y las de los países de la OCDE llevaron a descubrir que el problema administrativo del gobierno no eran las personas sino los sistemas en los que ellas trabajaban y que condicionaban su trabajo o lo desincentivaban. De todos modos, a pesar de las muchas medidas de empoderamiento y responsabilización del personal público de la NGP, que de algún modo reconocían el valor de los empleados públicos y les mostraban confianza, la mayor parte de las reformas de vanguardia generan la percepción de que se ocupan de los cambios de los sistemas administrativos (finanzas, presupuesto, adquisiciones, servicios, información, gestión de personal...) más que de los cambios de las personas y que, demasiado optimistamente, parecen aceptar la premisa de que los cambios de los sistemas producen el cambio de los comportamientos de las personas. Una verdad a

medias, que resulta demasiado creyente de la validez de los teoremas del neoinstitucionalismo económico o de la sociología de las organizaciones, que comparten la idea de que las estructuras priman sobre las personas. Por ello, se descubre de manera más clara y se acentúa —*la tercera generación de las reformas administrativas*— que debe haber políticas explícitas dirigidas al personal público, al reconocimiento de su función y al desarrollo integral de sus capacidades. Posburocráticamente y hasta posNGP descubrimos que la real reforma, la exitosa y duradera, se ubica en el capital intelectual —capital moral—, capital cívico de las personas que trabajan en el gobierno, dedicadas a contribuir a realizar los intereses públicos. Dicho de otro modo, el corazón de la reforma administrativa latinoamericana, iberoamericana, se ubica en la creación de *la función pública*, en la tarea de crear una administración profesional, integrada por un personal competente y probado en sus capacidades, desempeño, lealtad institucional y fidelidad al cumplimiento de las normas. Sobre ese tronco la NGP podrá exitosamente injertarse y desarrollarse y podrá tener sentido.

La función pública es definida en la carta como el "[...] conjunto de arreglos institucionales mediante los que se articula y gestiona el empleo público y las personas que lo integran en una realidad nacional determinada" (CLAD/UNDESA, 2003: 4). Los llamados "arreglos institucionales" son normas, estructuras, pautas culturales, políticas, procedimientos y prácticas cuya finalidad es garantizar un manejo adecuado y transparente de los recursos humanos y asegurar que éstos se encuentren al servicio del interés general. Para Santa Cruz las notas básicas de la función pública son: *a)* "es dirigida y controlada por la política en aplicación del principio democrático, pero no patrimonializada por ésta, lo que exige preservar una esfera de independencia e imparcialidad", es decir, una AP profesional, que sigue sus propias reglas científico-técnicas y que a través de su capacidad analítica y gerencial apoya las decisiones del gobierno, pero que está sujeta a las autoridades políticas democráticamente elegidas y representativas y ha de rendir cuentas a la ciudadanía; *b)* los arreglos institucionales "no tienen por qué ser necesariamente los mismos en los distintos entornos nacionales", es decir, una sana cautela sobre las propuestas homologadoras de función pública, profesionalización del sector público o del socorrido servicio civil de carrera, que proceden normalmente de organismos internacionales, agencias de desarrollo o de países externos en busca de influencia hemisférica; *c)* "los sistemas de función pública pueden incluir uno o más tipos de relación de empleo entre las organizaciones públicas y sus empleados".

Los criterios que la carta señala para orientar la creación o reforma de la función pública son los siguientes: *la preeminencia de las personas* y, por ende, la necesidad de políticas que desarrollen al máximo el valor del capital humano disponible en el sector público; la profesionalidad como garantía de una mayor calidad de los servicios públicos; la estabilidad en el empleo y la protección de los funcionarios ante la destitución

arbitraria; la flexibilidad adaptativa del sistema de empleo público a los cambios del entorno; la observancia de principios éticos (honradez, transparencia) y constitucionales; la responsabilidad de los directivos públicos en la gestión de las personas a su cargo; la promoción de la comunicación, participación, diálogo, transacción y consenso entre empleadores y personal; y el impulso a políticas que favorezcan la igualdad y la inclusión (de género, origen social, etnia, discapacidad). "Los principios rectores de todo sistema de función pública" son, obviamente, la igualdad sin discriminación, el mérito/ desempeño y capacidad, la eficacia y eficiencia, la transparencia, objetividad e imparcialidad y el pleno sometimiento a la ley. La función pública debe ser además un sistema integrado de gestión y una idea estratégica de la gestión de los recursos humanos debe ser un rasgo esencial para ella. Esto significa que la política o el sistema de gestión de recursos humanos del sector público ha de ser coherente con las prioridades y finalidades de la organización pública a la que pertenece y ser capaz de manejar los factores situacionales internos y el entorno de la organización, propios de toda gestión estratégica. En el caso del contexto interno, es probable que la gestión del personal se vea favorecida o coartada por la estructura de la organización y por las convicciones, valores y modelos mentales que compartan sus miembros (cultura organizativa). En cuanto al entorno, factores de influencia serán el marco jurídico, el sistema político y los mercados de trabajo. Sólo si logra ajustarse a estas realidades y reconducirlas a su favor las políticas y prácticas de gestión del empleo y los recursos humanos tendrán éxito.

Diez son los requerimientos principales para que un sistema de función pública funcione:

1) La planificación de los recursos humanos, que debe sustentarse en instrumentos de información para detectar la necesidad cuantitativa y cualitativa de recursos humanos (en el corto, mediano y largo plazos) para el gobierno e identificar las acciones que deben emprenderse y que deberán cerrar la brecha entre las capacidades actuales y las requeridas en el futuro.

2) La organización del trabajo, que consiste en definir las especificaciones del puesto de trabajo y el perfil de competencias adecuado para desempeñarlo; se afirma afortunadamente la gestión de competencias en el sector público, que toma distancia de los esquemas tradicionales de función pública, ligados más bien al perfil de puesto particular y segmentado.

3) El acceso al empleo. Para gestionar apropiadamente este proceso crucial han de seguirse los pasos de una buena publicidad de las convocatorias, transparencia en los pasos del reclutamiento, selección con base en las especificaciones derivadas del perfil de competencias, calificación e imparcialidad del personal encargado del proceso, fiabilidad y validez en los instrumentos utilizados para verificar las competencias de los aspirantes, eficiencia y agilidad en el proceso, elección del mejor candidato por mérito y capacidad.

4) La evaluación del desempeño, que para ser objetiva y justa deberá disponer de

sistemas formales de información y medición, con precisos y realistas indicadores de desempeño, estándares y escalas de conducta que permitan orientar el crecimiento profesional y humano de las personas y mejorar su motivación y rendimiento en el trabajo. Algo diverso de la acostumbrada función judicial de la evaluación, que con frecuencia es discutible por la incorrección de sus indicadores. La evaluación del rendimiento requiere la implicación activa de los directivos y mecanismos que permitan a las personas inconformes manifestar y justificar su discrepancia frente a la valoración realizada.

5) La compensación, que en el marco de las restricciones presupuestarias de los gobiernos ha de tener como objetivo estimular el esfuerzo, rendimiento, aprendizaje y desarrollo de los empleados. La equidad es el principio rector, que establece una relación simétrica entre contribución y retribución, la cual debe ser competitiva hacia el exterior y tener la capacidad de atraer, motivar y retener en la AP a las personas con las competencias requeridas. El resultado será un abanico salarial equilibrado y basado en el mérito y capacidad de las personas.

6) El desarrollo del personal, que exige que existan programas basados en diagnósticos confiables de la situación de la organización y de su personal, orientados a promover el crecimiento de las competencias de los empleados públicos y responder a sus expectativas de progreso profesional, en armonía con las necesidades de la organización. En este punto se ubica el elemento clave de la carrera profesional, por lo que los empleados públicos deberán recibir capacitación adecuada para completar su formación inicial y adaptarse a la evolución de las tareas administrativas.

7) La responsabilidad laboral incluye las normas y procedimientos disciplinarios para asegurar el cumplimiento de la jornada de trabajo y las obligaciones laborales para evitar que los empleados públicos incurran en conductas incorrectas que afecten la imagen de la administración pública y para corregir con eficacia, agilidad y ejemplaridad las conductas inadecuadas de los empleados públicos.

8) La desvinculación se relaciona con las situaciones y procedimientos objetivos que regulan el despido y las rescisiones de empleo.

9) Las relaciones humanas en el empleo público, para que éste sea socialmente ejemplar, deberán incorporar el derecho de los empleados a la defensa de sus intereses, a condiciones de salud y seguridad en el trabajo, así como desarrollar prácticas de comunicación interna que valoren las iniciativas, sugerencias, opiniones y peticiones de los empleados públicos y refuercen la idea de pertenencia institucional y su implicación en los proyectos organizativos y las políticas gubernamentales.

10) La gestión de los recursos humanos, que exige que existan en el gobierno núcleos especializados y experimentados en la dirección de los recursos humanos, con el encargo de ofrecer asesoramiento, apoyo, consejo y servicios técnicos especializados al personal, así como para diseñar programas permanentes de capacitación y motivar su mayor

implicación y responsabilización en los asuntos de sus unidades administrativas.

La carta concluye con un capítulo crucial, relacionado con "la función directiva profesional". Uno de los problemas más comunes de la función pública es la incapacidad directiva de numerosas autoridades socialmente famosas y aclamadas, pero que carecen de las capacidades y motivaciones directivas o gerenciales básicas. Es proverbial el desorden y la ineficiencia de las oficinas y unidades de extraordinarios líderes políticos, así como el desinterés por atender el desempeño de su personal y sus condiciones de trabajo. Justamente uno de los puntos ganadores de la NGP ha sido llamar la atención sobre el hecho de altos directivos de gobierno que son extraordinarios políticos pero mediocres directivos y reacios a serlo,[65] con daños al cumplimiento de sus responsabilidades y funciones. La carta aborda con atención este punto de la función directiva que es entendida como "aquel segmento de cargos de dirección inmediatamente subordinado al nivel político de los gobiernos, cuya función es dirigir... las estructuras y procesos mediante los cuales se implementan las políticas públicas y se producen y proveen los servicios públicos" (27). Los criterios básicos ("arreglos institucionales") para asegurar la existencia y la operación eficiente de la alta dirección pública son: la existencia de una "esfera de delegación en la que sea factible un núcleo de discrecionalidad directiva" pero con sistemas de control y rendición de cuentas, un elenco de premios y sanciones derivados de la evaluación de resultados y un conjunto de valores comunes de referencia, en los que resaltan, dicho en lenguaje contemporáneo, "la racionalidad en el manejo de los recursos y en la creación del mayor grado de valor público". También se exigen regulaciones específicas que aseguren la competencia profesional para el desempeño de los cargos con el apoyo de medios confiables de acreditación, reglas de acceso al cargo a partir de criterios de capacidad y mérito, reglas de evaluación, reglas de permanencia que protejan frente a la destitución arbitraria e incentivos basados en los resultados.

La contribución de Santa Cruz, mantenida en bajo perfil hasta ahora en el continente, que parece cansado de reformas y promesas de mejora, es un sólido proyecto de función pública aceptable, cuya existencia o renovación o relanzamiento son necesitadas con urgencia por las administraciones públicas latinoamericanas y cuyos rasgos mantienen correctamente una sana distancia respecto de los rígidos requerimientos y sistemas de operación de los viejos sistemas civiles de carrera, que paradójicamente muchas democracias latinoamericanas ahora reclaman como solución, pero cuya historia en otros países manifiesta que se trata de un personal público estancado, adverso al cambio, autorreferido y que con frecuencia se transforma en un grupo de interés y presión más de los gobiernos democráticos. Paradójico y acaso prometedor es que el Consenso de Santa Cruz formule una propuesta de función pública para América Latina, la cual no sólo desde el mirador de la NGP se caracteriza por calificaciones reprobatorias de ineficiencia y autosuficiencia falsa. Pero indudablemente la posibilidad de dar comienzo y sustentación

a la NGP en América Latina es dar origen a un servicio profesional competente, probado en sus competencias y que opera con reglas justas, despolitizadas, de ingreso, promoción y remoción. Entre nosotros muy difícilmente se podrá dar forma a una NGP descentralizada, emprendedora, eficiente, responsiva, si no crea y sostiene un cuerpo de personal público que pueda acreditar profesionalidad en sus dirigentes, mandos medios y operadores, sin suponer que eso se alcanza con los obsoletos sistemas de función pública (o de "servicio civil de carrera"), en el fondo más interesados en la seguridad laboral del funcionario que en un desempeño público de calidad o atados a perfiles de puestos acotados, rígidos, más que a competencias analíticas y ejecutivas.

3. Los fundamentos teóricos: un comentario

La NGP para justificar sus reformas, acreditar su valía (financiera, política, administrativa) y defender sus posiciones frente a críticas razonadas o predispuestas hace referencia a teoremas. Pretende ser una propuesta estructural y directiva de gobierno y de AP con base teórica y no una situación organizativa que se afirma y propaga por la fuerza de los gobiernos o por el poder político-financiero de los organismos internacionales o porque empata con la inclinación del tiempo. La NGP no se entiende ni se afirma sólo como un hecho administrativo, sino como una forma fundada de organización pública. Para justificarse ante los cuestionamientos podría defensivamente mostrar los efectos negativos de las viejas formas organizacionales, directivas y operativas de los gobiernos democráticos o autoritarios y explotar las numerosas evidencias a su favor. Podría mostrar que el viejo paradigma administrativo naufragó en anomalías de todo tipo y con efectos sociales nocivos. Pero presenta credenciales teóricas. Sus fuentes de sustentación teórica son principalmente dos: los teoremas del neoinstitucionalismo económico y las tecnologías (más que teoremas) del gerencialismo. Por lo demás, cualquier corriente administrativa, al pretender validarse por su eficacia en la realización de los objetivos de una organización, descansa implícita o explícitamente en enunciados causales de algún tipo (modelos de conducta racional, patrones empíricos de comportamiento bajo ciertas circunstancias, historias de éxito generalizadas, estudios de caso…). En esta línea se mueve la OCDE (1998: 5) cuando afirma que la mejora en la eficacia y la eficiencia del sector público "implica un fuerte cambio cultural, por cuanto el viejo paradigma administrativo, que en gran medida era una administración que procedía conforme a reglas y procedimientos, es sustituido ahora por un nuevo paradigma que busca combinar las prácticas de la gerencia moderna con la lógica de la economía, preservando los valores centrales del servicio público". Con una alusiva mirada, casi de memorándum, se exponen los elementos básicos del neoinstitucionalismo y del gerencialismo, que han sido objeto de numerosos comentarios en libros y artículos con desarrollos robustos.

Modelar el comportamiento de los actores públicos (partidos, gobiernos, congresos, AP, electores, organizaciones voluntarias...) al modo de los actores de mercado, bajo el supuesto de que persiguen los mismos propósitos de utilidad autorreferida y que practican en sus decisiones la racionalidad instrumental, maximizadora de utilidades, ha sido uno de los giros importantes de las ciencias sociales en la segunda mitad del siglo XX. La nueva hipótesis de trabajo o el nuevo enfoque puso de manifiesto la hegemonía disciplinaria y productividad heurística que había alcanzado la ciencia económica entre las ciencias sociales. Una de sus criaturas ha sido la escuela de la elección pública, que ha servido para explicar los comportamientos negativos de la burocracia, tales como su tendencia a la hipertrofia, su "ineficiencia X", el crecimiento de su presupuesto muy por encima del óptimo social, y a partir de lo cual ha inferido atrevidamente la conclusión de que las jerarquías/burocracias van sustituidas por los mercados en el terreno de las acciones públicas distributivas de recursos. La crítica más conocida y radical de la burocracia, desde el supuesto de funcionarios concebidos como agentes maximizadores de sus intereses personales, ha sido la de W. Niskanen (1971). Pero no ha sido la ortodoxa elección pública, cuyos supuestos y modelos condujeron lógicamente a prescribir una AP mínima, reducida sólo a la provisión de los bienes públicos y a las actividades regulatorias de los intercambios, la que ha ofrecido la base a la NGP, sino la teoría económica de las organizaciones o el neoinstitucionalismo económico, particularmente en su modalidad de "costos de transacción" y/o de "asimetría de información" como una clase específica de costos o como la raíz de los costos de las transacciones.[66]

La economía de las organizaciones o neoinstitucionalismo nace alrededor de la cuestión planteada por Coase (1937) sobre la existencia y naturaleza de la empresa y, específicamente, la pregunta de por qué en determinadas situaciones los mercados fallan en coordinar los intercambios y, por ende, aparecen organizaciones que mediante jerarquía de mando se encargan de gobernarlos. ¿Por qué las organizaciones o jerarquías sustituyen a los mercados? Los mercados fallan cuando son demasiado altos los costos que implica la transacción en un determinado intercambio, "cuando hay un costo por utilizar el mecanismo de precios". Los costos de transacción son particularmente "costos de coordinación", que son los costos que la realización del intercambio implica y que se relacionan con el acoplamiento de actores independientes y especializados en sus actividades, productos y preferencias, a los que se suman los "costos de motivación" que se refieren al proceso deliberativo que lleva a los actores a decidir participar en un intercambio o cancelarlo o posponerlo. En ambos casos, para coordinar las transacciones o motivar a una transacción particular, es vital la información (sobre preferencias, recursos, tecnologías, planes, actividades y precios, atributos y funciones del producto...), que normalmente es incompleta y asimétrica, pues los participantes carecen de la

información relevante y suficiente para decidirse de una manera segura a entrar en el intercambio de un determinado producto, además de que la información está distribuida desigualmente entre los participantes en el intercambio, lo cual tensa las transacciones, encareciéndolas, dificultándolas o cancelándolas. Los costos derivan de cuatro factores o condiciones: la racionalidad limitada de los actores, la incertidumbre sobre el futuro, una situación de mercados no competitivos (un pequeño número de actores y materias en el intercambio) y el oportunismo como resultado final o premisa inicial de las partes que intervienen en la transacción. Cuando la racionalidad limitada empata con la incertidumbre y con situaciones de mercados no suficientemente competitivos el desenlace es el oportunismo de los participantes en los intercambios, que ocasionan se vuelvan prohibitivos los costos de transacción (Williamson, 1975). A este punto la solución racional al problema es dar forma a organizaciones en las que la jerarquía (una persona o un colectivo con mando) se encargue de coordinar los intercambios mediante sus reglas y órdenes.

Las transacciones se sustentan explícita o implícitamente en un acuerdo o arreglo entre las partes, que se le llama apropiadamente *contrato,* sea que posea o no formalidad jurídica. Hay costos de transacción ex ante ("motivación"), que se relacionan con la información, la negociación y la estipulación de los términos del contrato, y costos ex post, que tienen que ver con la ejecución y cumplimiento de los contratos ("coordinación"). En la magnitud de los costos juega un papel importante la información que acerca de la materia y las circunstancias de la transacción tienen los que van a participar en el intercambio, información que por ser muy probablemente incompleta y distribuida desigualmente facilitará comportamientos oportunistas de una parte en daño de la otra. Pero, más allá de la cuestión del origen de las empresas y las organizaciones públicas, que parecen resolver aceptablemente la falla del mercado libre, hay un segundo problema, relativo a la naturaleza o configuración de la organización, y que consiste en la cuestión acerca de cuál es la organización que puede reducir en mayor grado los costos de transacción y, más aún, reducir los costos de transacción que inevitablemente se presentarán dentro de ella misma, puesto que una organización privada o pública es un sitio de numerosos y cotidianos intercambios internos aunque estructurados por autoridades y normas. La sustitución del mercado mediante una organización jerárquica no significa la solución sin más de todos los problemas de los costos de transacción, que reaparecerán naturalmente en la organización debido a que hay numerosos intercambios entre los miembros directivos y los agentes operativos subordinados y en razón de que no desaparecen las circunstancias de racionalidad limitada, la incertidumbre, la especialización y el oportunismo de sus miembros, lo cual hará imposible elaborar "contratos perfectos, completos" (en los que se precisa lo que hará cada una de las partes en cada contingencia y la manera como se distribuirán los costos y los beneficios en cada circunstancia) que asegurarían una relación armónica y duradera, tan inmune como

hostil al comportamiento oportunista de alguna de las partes.

Para enfrentar este problema intraorganizacional, que se caracteriza por la relación entre un superior y un subordinado o "relación de agencia", la teoría económica de la organización ha desarrollado precisamente "la teoría de la agencia" (o de las relaciones entre el principal y el agente), que se inspira en los costos de transacción pero que ha producido sus propios conceptos y métodos de análisis. Justamente el marco de referencia de la relación principal-agente es el que se ha erguido como la base teórica de la NGP.[67] La idea central de esta relación es conocida y consiste en que una persona, el agente (mandatario, delegado…), actúa voluntariamente a nombre de o por instrucciones de otra persona, el principal (mandante, delegante…), a cambio de una remuneración. Entre el principal, que trata de realizar un determinado propósito, y el agente al que se encarga la tarea de realizarlo y que se dedica a lograrlo, existe un contrato de mutua conveniencia. El motivo para el intercambio y arreglo suele ser el hecho de que el principal no está en condiciones de realizar por si solo sus fines (por carencia de tiempo, por carencia de conocimiento experto y competencia especializada, o debido a que su principal responsabilidad es asegurar la eficiencia global de la organización…), mientras el agente posee o acredita razonablemente poseer la competencia específica para lograrlo y manifiesta estar dispuesto a dedicar todo su tiempo a hacerlo a cambio de recibir un determinado monto y tipo de remuneración.

En la relación principal-agente se hace presente la asimetría de información, que no surgiría si los dos compartieran un mismo entendimiento de los fines en todas las circunstancias, cosa que puede declamarse en el discurso pero que difícilmente tiene lugar en la práctica. La asimetría más riesgosa se presenta en el hecho de que el principal tiene menos conocimiento que el agente en lo relativo a sus reales capacidades, sus destrezas, intereses, desempeño, resultados, y que le resulta prácticamente imposible o muy costoso reunir la información para conocer y evaluar el desempeño del agente antes y después del contrato. P. Aucoin resume muy bien el planteamiento de la cuestión:

> Para entender las relaciones entre los ministros y el servicio público, la teoría de la agencia es más útil que la de la elección pública en muchos aspectos. Aun si los ministros y los servidores públicos trabajan en una estructura formal con un estatus institucionalizado de superior y subordinado, la naturaleza de este ordenamiento jerárquico oculta una importante realidad. Los ministros poseen institucionalmente la autoridad ejecutiva, pero en el desempeño de sus funciones directivas dependen de sus empleados, en tanto requieren de ellos asesoría de políticas y apoyo administrativo, particularmente debido a dos razones que son las que originan la relación "principal-agente", a saber: el tiempo limitado que el principal puede dedicar al proceso de toma de decisiones y la carencia de conocimiento especializado en las materias de decisión… (en este sentido) las relaciones entre los ministros y sus servidores públicos son esencialmente relaciones entre principales y agentes. Los ministros son principales que dependen obligadamente de sus agentes… Aunque el deber principal de un agente consiste en garantizar el interés de su principal, la discrecionalidad característica de este

> tipo de relación ofrece al agente un espacio considerable, si no ilimitado, para decidir lo que favorece el interés de su principal. Esta circunstancia es la que da pie a los teóricos de la elección pública para señalar que el agente sigue sus propios intereses. La teoría de la agencia reconoce que no necesariamente lo que el agente piensa que será en provecho del interés del principal lo sea realmente. Pero en este caso, el eventual conflicto entre el principal y el agente puede deberse no al choque de dos conjuntos de intereses en competencia, sino a dos diferentes percepciones sobre lo que es en provecho del interés del principal [1995: 35-36].

En esta perspectiva la minimización de "los costos por agencia" es el corazón de la respuesta a la cuestión de la problemática ineludible de la relación y es además el criterio que ayuda a decidir la estructura que ha de tomar la organización y su modo de gerencia a fin de disminuir las situaciones indeseadas de disconformidad del agente que llevarían a situaciones de ineficacia e incumplimiento. En la práctica, el problema de mayor cuidado consiste en averiguar la estructura que debe tener el contrato, su estructura de incentivos, a fin de motivar al agente a adoptar los comportamientos idóneos para alcanzar los objetivos del principal y promover sus intereses, sin sacrificar los suyos propios. El problema estaría teóricamente resuelto si fuera posible asegurar un equilibrio sostenido de costos y beneficios mutuos, pero en la práctica no es posible estructurar un contrato completo o perfecto que cubra todas las contingencias posibles de la relación, dado que sus requerimientos (anticipación de contingencias, descripción apropiada de los atributos de las contingencias, previsión del curso de acción que se debe seguir en la contingencia, disposición a respetar los términos del contrato en caso de imprevistos...) no pueden ser cumplidos por limitaciones de información, conocimiento y voluntad de las partes, situación que da pie a oportunismos indeseados e ineficientes.

La racionalidad limitada y la asimetría de información, que son componentes intrínsecos de la relación de agencia, ocasiona que el agente adopte comportamientos estratégicos u oportunistas antes del contrato y al momento de su ejecución, que afectarán la eficiencia de la organización. En el primer caso, como es sabido, se trata de la *selección adversa* o contraria que es resultado del oportunismo precontractual, y en el segundo, de *riesgo moral,* que es el resultado del oportunismo poscontractual, dado que en los dos casos será posible al agente esconder información importante sobre su acción y al principal le resultará muy difícil y costoso adquirirla o validarla.[68] Neutralizar estos dos posibles destinos significa encontrar formas de contrato que, por los beneficios que conlleva para el agente, lo incentiven a un desempeño alineado con los propósitos e instrucciones del principal (junto con mejoras que éste deberá hacer en sus sistemas de información y medición del desempeño del agente). Desde este enfoque la cuestión central consiste en elaborar la forma de contrato que posibilite una eficiente supervisión jerárquica en condiciones de asimetría informativa y neutralice el eventual conflicto de intereses entre directivos de la organización y operadores en sus varios niveles, por lo que además de recomendarse precisión en las especificaciones de los contratos se ponen en

juego otros mecanismos de mando y supervisión.[69]

Su inscripción en la teoría económica de la organización ha hecho que la NGP, por lo menos en ciertos círculos académicos y en ciertas reformas administrativas, se haya enfocado casi enteramente a la cuestión de los problemas de la agencia más que a los del principal y a suponer que el problema se resuelve mediante contratos precisos con los incentivos idóneos. Esta posición obliga a la NGP a construir una teoría de contratos para el sector público y a convertirla en el eje de la nueva estructura y gestión pública, así como en el pasado la AP se vio obligada a construir una teoría del derecho administrativo (leyes orgánicas, reglamentos internos). Los contratos representarían el nuevo instrumento para asegurar la previsibilidad, eficacia y coordinación de los comportamientos administrativos y fincar responsabilidades por infracciones e incumplimientos, como lo fueron en el pasado las leyes administrativas. En este enfoque el contratismo interno surge como la pieza crucial: *una administración pública contractual*. Pero, descartada la posibilidad del contrato completo, el asunto se centra entonces en determinar los contratos que minimizarán los costos de transacción y los de la asimetría informativa en las relaciones de agencia. Por consiguiente, obliga a analizar, sopesar y decidir entre los "contratos de corto plazo" o los "contratos de largo plazo",[70] y para intercambios destinados a extenderse en el tiempo (como son la mayor parte de las funciones públicas) o los "contratos relacionales" o "contratos implícitos",[71] y los "contratos de trabajo" (empleo) y los "contratos de desempeño". Será además ineludible en el sector público plantearse la pregunta acerca de cuál será el equilibrio y el vínculo entre contratos de formato civil y derecho administrativo público o, más radicalmente, si la administración pública por contratos podrá sustituir la administración por leyes públicas. La NGP inaugura entonces el campo de investigación y ejercicio profesional, centrado en el contrato, que será estudiado básicamente en los términos de teoría económica y de su relación con el derecho.

El libro de Lane (2001) es un esfuerzo primero y notable por definir qué tipo de contrato en qué función o materia es el procedente en el sector público o, dicho en grande, cuál es el diseño institucional óptimo de la AP en modo de contratos, una cuestión que tarde o temprano habrá que afrontar. El problema es central justamente porque la NGP propone preferir el empleo de la contratación mediante concursos competitivos de variado tipo y se inclina entonces por contratos limitados en el tiempo, mientras

> el contrato de largo plazo ha sido típico de las organizaciones públicas, de las unidades administrativas y las empresas públicas. El empleo era básicamente para toda la vida y el derecho administrativo ordenaba a los empleados lo que debían hacer. El tipo ideal weberiano de una burocracia racional resalta las consecuencias positivas que tiene la contratación de largo plazo, pues permite desarrollar capacidades, así como asegurar la independencia de la entidad administrativa y la vigencia de la ley. La NGP rompe con este modo de organización y sustituye los contratos de largo plazo

por los de corto [133-134].

Este enmarcamiento de la NGP se rompe, cuando la causa del problema del bajo desempeño del gobierno y su administración no se deposita unilateralmente en la conducta del agente, sino en la del *principal*. Lo específico de la teoría económica de la agencia es que el agente, no el principal, es el sujeto problematizado. El enfoque es obligado, en tanto, por definición, se da por sentada la relación de superioridad-inferioridad en la organización privada o pública, en la que el principal tiene el poder o derecho de ordenar y controlar las actividades del agente. La NGP no puede más que aceptar esta relación de subordinación de los servidores públicos a la autoridad legalmente elegida por la ciudadanía o al funcionario superior legalmente designado por la autoridad. Sin embargo, desde un enfoque de "costos *políticos* de transacción",[72] empleado para explicar la necesidad o conveniencia de que existan "instituciones no mayoritarias" en los gobiernos democráticos mayoritarios, Giandomenico Majone (2001) plantea por primera vez la cuestión desde la perspectiva del principal y, con un instrumental analítico semejante, llega a otra concepción del agente: a la del agente *fiduciario*, que supera los problemas de contrato en que se encajona una NGP vinculada ortodoxamente a la economía de las organizaciones. El problema es análogo al del origen de la empresa, planteado por Coase, pero en el terreno político-gubernamental: "¿Por qué las instituciones no mayoritarias, que por diseño no son responsables ante los votantes o ante sus representantes elegidos, aparecen en los regímenes democráticos en los que se supone que la política pública es producida por personas que son responsables ante sus electores?" (59). Y es análoga la línea de respuesta. Los costos (políticos) que las autoridades enfrentan en sus intercambios y negociaciones con otros actores al momento de decidir y ejecutar sus políticas son el factor que puede explicar por qué se ha decidido otorgar poder de decisión en ciertos campos de la política pública a determinados organismos independientes y autónomos, que toman decisiones sin sujetarse al principio de mayoría (aunque se pueda argumentar indirectamente que dicho principio se aplica en el momento de crear el organismo y definir su composición y funciones). Así como los altos costos económicos de la transacción de mercado llevan a la aparición de la empresa jerárquica y a que el empresario se convierta en el coordinador de los intercambios, así también los altos costos políticos de las transacciones entre los actores políticos de los regímenes democráticos impulsan a la aparición de organismos no mayoritarios y a que sus dirigentes sean los que coordinan políticas públicas cruciales.

La dificultad que enfrentan los políticos al mando para hacer creíble a los ciudadanos y actores económicos que sus compromisos serán sostenidos en el tiempo es la principal fuente de sus costos. "El problema del compromiso", es decir, el de la confiabilidad/credibilidad intrínseca de todo compromiso de los políticos, no es algo coyuntural o marginal, sino está inserto en la naturaleza misma del intercambio político

de la democracia que es un gobierno temporal, con un mandato limitado en el tiempo. Precisamente el límite de tiempo es el que hace que todas las políticas de un gobierno mayoritario puedan ser suprimidas o modificadas por el ascenso de una nueva mayoría con intereses diferentes o antagónicos al poder establecido. No hay modo de que los compromisos que toda política incorpora sean juzgados como compromisos duraderos debido a que la discrecionalidad decisoria anida en la temporalidad obligada de la gobernación democrática, la cual puede presentarse hasta en el mismo periodo de ejercicio de un gobierno cuando éste tiene incentivos para renunciar a sus compromisos de largo plazo y sustituirlos por compromisos coyunturales de alto beneficio. La probable inconsistencia de las políticas en el tiempo está en la base de la incredulidad, la suspicacia y la simulación de los ciudadanos y actores económicos frente a las decisiones de las autoridades, no obstante que para las políticas monetarias, las regulaciones y los proyectos de inversión, que son fundamentales para sostener el crecimiento económico, sea crucial asegurar su continuidad.[73] Se configura entonces un nuevo problema: la credibilidad del principal, que es diverso del de la obediencia del agente y es tan o más importante para la eficacia y respetabilidad del gobierno y la AP. El problema del compromiso puede ser resuelto por dos vías que neutralizan la inconsistencia de tiempo, a saber, la reputación del principal y la delegación de autoridad a un agente.

La reputación del político funciona cuando existe la posibilidad de interacciones iterativas con grupos de ciudadanos, a lo largo de las cuales va construyendo una imagen de confianza y seriedad, pero aun así siempre se podrá dudar si la parte que goza de buena reputación no vaya a sorprender y deshonre su compromiso precisamente cuando ganó la confianza de la otra parte (el famoso dilema del "último juego"). La otra vía y con mayor efectividad es la de delegar a organismos no mayoritarios, políticamente independientes, el poder de decisión en una cierta área de políticas. A primera vista, parece que la delegación reintroduce la relación entre el principal y el agente, pero no es así, dado que para resolver el problema del escepticismo social respecto de la consistencia de los compromisos del principal, el agente más que obligarse a alinear sus actividades con el principal debe justamente diferenciarse en intereses, preferencias, plazos de tiempo y estructura de incentivos. Sólo un agente que decide y actúa con independencia del político, que toma sus propias decisiones pensando no en los intereses de su político principal sino en el cumplimiento de la función pública que le fue encargada, puede aportar credibilidad y confianza social a los compromisos de larga duración que el político, el principal, hace en sus discursos, planes y políticas. Porque se trata de despertar confianza en el discurso del político, en la seriedad y sustentación de sus promesas, el agente no debe parecerse a su principal, seguir sus instrucciones. La idea de subordinación y acatamiento al principal, que es el supuesto central de la teoría de la agencia, no tiene aquí sentido, así como sería irrelevante una idea débil de delegación, sólo operativa pero no decisoria. Se trata entonces de un agente peculiar, que ha recibido

empoderamiento/ facultación de un principal, que ha de ser un delegado independiente de su principal y que detenta (no pierde) poder de decisión propio y amplio en un cierto campo de materias. Esta situación lleva a otro tipo de contrato con una hechura diferente a la de principal-agente.

La inconsistencia de una política a lo largo del tiempo no puede producir más que contratos imperfectos o incompletos, por lo que el contrato entre el principal y su delegado asumirá la forma de un "contrato relacional", cuya característica peculiar es que las partes puedan manejar las contingencias imprevistas en el sentido deseado por ellas o conforme a los propósitos que buscan. Por consiguiente, para neutralizar la desconfianza o incredulidad social ante los compromisos de los políticos, que afecta el bienestar presente y la prosperidad futura de una sociedad, "la parte a la que se delega la autoridad deba ser aquella que tiene más que perder al momento de perder reputación. Muy probablemente será el sujeto que tenga el más amplio horizonte de tiempo, el de mayor visibilidad y el que está involucrado en un campo de transacciones frecuentes: una corte o una entidad reguladora independiente más que un político electo o un burócrata anónimo" (68). Más aún, la delegación de autoridad debe preferir aquella parte que hará uso libre de sus poderes pero que "empleará la autoridad de manera imparcial y efectiva" de cara a los fines públicos deseados. Estos requisitos razonables de delegación para superar el problema de la inconsistencia política obligan a otro tipo de agente con otro perfil, un *agente fiduciario,* y a otro tipo de contrato. Al agente fiduciario se le entregan "derechos de propiedad política"[74] —poderes de decisión en una determinada materia para un determinado propósito de beneficio público— y se le entregan por razones de confianza o en mérito de que se le tiene confianza porque se considera que tiene las capacidades técnicas y morales para estar en grado de producir los objetivos deseados y, sobre todo, porque se presume que actuará con motivos diferentes al de su principal delegante (particularmente en condiciones críticas) y/o porque se crean las condiciones (institucionales, contractuales) que hacen o fomentan que sea fiel a los propósitos del encargo recibido e inmune a las presiones de los eventuales interesados en cambiar encargo y propósitos. Es una relación basada en la confianza y en una confianza racionalmente fundada en el sentido de las acciones que emprenderá.

Por la naturaleza de su encargo o mandato, el agente fiduciario está sujeto a deberes y responsabilidades abiertas y tomará decisiones conforme se presenten las circunstancias, por lo que su actividad no puede restringirse a precisas y acotadas obligaciones en materias precisas, como las del contrato del agente con su principal. Justamente la conveniencia de que asuma responsabilidades permanentes, amplias, cambiantes según se presenten las circunstancias, en conformidad con el objetivo del beneficio público a lograr, es lo que ha llevado a buscar y preferir un agente de confianza, libre de cláusulas pormenorizadas, supervisión cerrada y otorgamiento de premios por logros predeterminados, pero del que se puede razonablemente presumir que tiene los motivos

suficientes para actuar en congruencia con su mandato, que es algo que rebasa los intereses inmediatos y singulares del mandatario o principal. Se trata de un agente al que se ha seleccionado para que maneje fondos, propiedades, derechos, políticas para fines de valor público, por lo que su facultación/delegación es abierta, pero del que es presumible pensar que, por sus características y normas de acción pactadas o institucionalizadas, será leal al encargo más que desleal, traicionando la confianza pública. Hay una real transferencia de derechos de propiedad política de la autoridad al fiduciario, y Majone enumera una convincente lista de organismos no mayoritarios, pensables en formato fiduciario, como bancos centrales, agencias reguladoras independientes, instituciones supranacionales, etc., "que se entienden mucho mejor en los términos del esquema *trustee-property-duty* que en los de la relación principal-agente" (74).

Una de las conclusiones es que la relación fiduciaria trasciende a la relación de agencia, en la que mucha NGP se ha encuadrado deliberada o imitativamente, y acredita ser más productiva para el reordenamiento y la gerencia del sector público, en el que no sólo el principal tiene problemas de obediencia hacia dentro de la AP, sino problemas de mayor envergadura hacia fuera, hacia la sociedad política y económica, donde puede carecer de credibilidad, confianza. El principio fiduciario representa además una opción organizativa pública viable ante la imposibilidad práctica de elaborar contratos completos y ante la tarea frustrante de encontrar los contratos adecuados para diferentes tareas, materias y circunstancias. Parece asimismo otorgar mayor confianza (empoderamiento y apropiación de su trabajo) a los administradores públicos, creer en su capacidad y ética, que los contratos de control por parte del principal.

> La relación entre líderes que son responsables antes sus electores y decididores de política que no son elegidos ha de estructurarse según el principio fiduciario más que según los esquemas de incentivos y monitoreos, sugeridos por la teoría de la agencia, y puede dar pie para transferir derechos de propiedad política —como facultades específicas de política o hasta elementos de soberanía nacional— a una institución independiente. El desplazamiento del foco de atención desde las relaciones relativamente simples, que investiga la teoría de la agencia, hacia las situaciones donde la contratación incompleta y la mutua confianza son de la máxima importancia sugiere un nuevo programa de investigación [76].

El gerencialismo

El enfoque neoinstitucional importa porque dio asidero teórico a las innovaciones organizativas y operativas de la NGP. Pero, en el terreno práctico, en los asuntos relativos a la eficiencia de la estructura administrativa y, en consecuencia, a los patrones de gestión y operación de la AP, la NGP se inspiró en las nociones, hipótesis, problemas, técnicas y procedimientos del *management* empresarial, que se ha caracterizado por su incesante

innovación y que a partir de la segunda mitad del siglo XX protagonizó la revolución gerencial de la empresa. El gerencialismo no es una practica irreflexiva sino que está alimentada por las investigaciones y las publicaciones de los académicos de las escuelas de negocios y alta dirección, complementadas con las ideas y propuestas de empresas consultoras. Aquí sólo procede ofrecer un resumen de los cambios y tendencias que han tenido lugar en la dirección moderna. En términos amplios se puede decir que ha sido un trayecto que ha ido de la gestión burocrática-"científica" a la gestión estratégica, a la gestión de calidad y a la gestión del conocimiento y que este recorrido gerencial se ha sustentado en innovaciones notables en la gestión financiera y contable y en el control de gestión con tableros de mando cada vez más equilibrados e integrales.

En los últimos 50 años han tenido lugar de manera interdependiente varios desplazamientos (inconclusos) en las formas directivas y operativas de las organizaciones.[75] A manera de ejemplo y de manera concisa, han ocurrido los siguientes cambios:

De la gestión operativa a la estratégica

El horizonte gerencial de corto plazo, los planes operativos anuales (con sus objetivos, metas, acciones, agentes, productos...), el control de gestión basado en la programación/presupuesto anual y/o mediante la universalización de la MBO (gestión por objetivos) en todos los niveles y unidades de la organización, el énfasis exclusivo en la maximización económica, la evaluación del desempeño centrada en indicadores de exclusiva o predominante naturaleza económica... han dado paso a una gestión que presta mayor atención al futuro, al entorno y al conjunto y las personas de la organización. Por consiguiente, se trata de una gerencia que elabora visiones claras y motivadoras de futuro en las que se destacan los objetivos y procesos centrales del negocio (en tanto preservan y aseguran la excelencia-ventaja competitiva de la organización en su sector de actividad) y que además de los problemas del interno organizacional es capaz de anticipar y manejar las oportunidades y adversidades o desafíos que se presentan en el entorno. Una gerencia que sigue la lógica de acción emprendedora, practica el liderazgo ejecutivo y dirige por políticas/prioridades/"hoshin kanri" *(Management by policy/by priority),* lo que implica realizar *breaktroughs* (mejoras drásticas de las operaciones pasadas) con efectos de valor estratégico. Una gerencia que también sabe ir más allá del eficientismo económico de metas numéricas de utilidades y que concentra la atención no sólo en los "qué" sino sobre todo en los "cómos" distintivos de la organización, en su modo original y acaso único de dirigir, producir, relacionarse, prestar el servicio, el cual suele plasmarse en lineamientos y procedimientos (en políticas), que han probado ser decisivos para sustentar la productividad y competitividad duradera de una empresa.

De la gestión funcional a la de procesos

El modelo burocrático-taylorista, cuyas características distintivas fueron la jerarquización (con un número de niveles jerárquicos proporcional a la dimensión de la organización), las funciones especializadas y la proliferación de los departamentos funcionales, la reducción de la gestión al control del trabajo (tramos de control muy reducidos) o mediante el presupuesto y la programación de alcance anual, su énfasis en costos y eficiencias, la separación aguda entre dirección y operación, la preferencia por operaciones simples que provoca división del trabajo excesiva (con fenómenos de incomunicación, desafección corporativa y desaprovechamiento)... ha dado paso a una organización como "sistema de calidad", estructurada por procesos (en sentido fuerte o en el sentido débil de alineamiento de los departamentos funcionales al desarrollo de los procesos), procesos que se estructuran como "cadenas de valor" de proveedores-productores-clientes, dirigidas a satisfacer las expectativas del cliente (externo e interno) y a incrementar sus beneficios, utilidades, funciones: "generar valor", o bien ha favorecido reorganizaciones alternativas internas en forma de corresponsabilidad con los ejecutivos de línea —organizaciones M de tipo divisional o matricial— o mediante la formación de redes de unidades *(business units)* o mediante formas varias descentralizadas de "agencias independientes ejecutivas", que implican *process ownership/empowerment* (facultación y responsabilización de los niveles subalternos), la preferencia por grupos interfuncionales e interdisciplinarios de tarea, la incorporación de sistemas de tecnología de información como soporte de la producción, la gestión y el marketing (al límite, *e-business)*. Por consiguiente, formas de gestión de calidad (mejora continua, reingeniería, círculos de calidad...) y de gestión por causas/palancas de resultados más que por objetivos.

De la gestión de productos a la de servicios

A diferencia de la producción en masa o en serie de la sociedad industrial y de la gestión científica del trabajo, el servicio adquiere hoy mayor importancia que el producto en su relación con su consumidor y comprador. Además de una explícita reorientación del proceso de producción (diseño, fabricación, distribución de bienes) hacia las expectativas que el cliente expresa sobre los atributos y funciones específicos de un producto, hoy es crucial la tendencia a ofertar los productos en un formato integrado con los servicios, no sólo en el rubro de los bienes duraderos sino particularmente en los bienes de consumo básico y generalizado. La sistemática integración de producto-servicio es clave para generar valor al cliente y para sostener la ventaja competitiva o la excelencia de la organización en su campo de actividad o negocio. La funcionalización del producto hacia

el servicio ha estimulado las tendencias recientes de la manufactura y de la industria de los servicios hacia la *Customerization* y ha dado lugar a la *Prosumership*, al papel más activo que ejerce ya el consumidor en el diseño, la elaboración y la provisión de los productos y servicios. Obviamente el peso de los servicios implica gestión de calidad (organización por procesos, mejora continua, reingeniería, *breaktroughs)* y toda una serie de medidas antes, durante y después de la venta de los productos, así como facilidades (crediticias, entre otras) para su adquisición.

De la gestión del interno a la gestión del entorno

La gestión endógena, micro, centrada en el funcionamiento de la organización ("la vida sin clientes", "la administración pública sin público"), con o sin pretensiones de autosuficiencia o superioridad imbatible, se ha desplegado hacia la gestión exógena, centrada en la visión de la organización, en la orientación explícita de sus productos y servicios centrales hacia las expectativas y satisfacción de los clientes, atenta a la dinámica de los competidores, a las capacidades de los proveedores y a las contingencias de los entornos económicos-sociales-políticos, que son cada vez más abiertos, globales, con comunicación en tiempo real, y que influyen cada vez más determinantemente en el modo de operar de las organizaciones y en su supervivencia. A esta tendencia pertenecen también los crecientes fenómenos de *outsourcing, contracting out* entre las organizaciones para fines de eficiencia económica y calidad de sus insumos o servicios, o los fenómenos de asociacionismo interorganizacional, en el que destaca el enfoque lineal de la creación de "cadenas productivas" o "cadenas de proveedores" y, de cara al futuro, la configuración de "redes de organizaciones virtuales", en la que cada organización está consciente y dispuesta a integrarse con sus peculiares capacidades productivas y competitivas a diversos y cambiantes sistemas y redes de negocios, que generan valor y utilidades que le serían prácticamente inaccesibles si permaneciera autocontenida.

De la gestión de activos a la gestión de competencias/conocimiento

Comienza a introducirse una nueva línea gerencial que, a raíz de los requerimientos de la gestión estratégica y de calidad, ha revalorizado las competencias de las personas (características personales que son básicas para un desempeño exitoso en un puesto de trabajo) como factores fundamentales para la ventaja competitiva y la excelencia de los productos-resultados, y que ahora se ha desplegado hacia la dirección del conocimiento *(Knowledge Management),* debido a la importancia crucial que tienen hoy los sistemas/tecnologías de información en la operación de las organizaciones, a la necesidad

de la innovación tecnológica para sostener e incrementar las ventajas en la competencia, el desarrollo de un país y la generación de valor para consumidores y ciudadanos. A lo que se agrega la conciencia de que el "capital intelectual" es hoy el recurso clave para la productividad-competitividad-rentabilidad de las organizaciones y los países en las condiciones actuales (⇒ nueva economía).

Las reformas actuales de la AP dejan ver trazos y trazas de los supuestos, métodos, técnicas de la revolución gerencial ocurrida en el sector privado en el momento en que la competencia entre las empresas y la diferenciación social de personas y localidades se expresó en diversas y más exigentes expectativas sobre los bienes y servicios de las empresas, sometió a éstas a la presión de la eficiencia económica, la productividad, la calidad, la ventaja competitiva, la generación de valor. La agenda de la gobernación contemporánea y la agenda político-administrativa de tener gobiernos eficientes con servicios de calidad y alto desempeño, descentralizados, profesionales, responsables, públicos, agentes de futuro... es una caja de resonancia de los supuestos y métodos de gestión estratégica, gestión de calidad, gestión financiera y control de gestión que se han desarrollado en el sector privado.

La mayor parte de los gobiernos ha sido lo suficientemente inteligente para seleccionar los conceptos y los métodos gerenciales del sector privado al emplearlos en el tratamiento de los problemas públicos. Pero no faltan los gobiernos precipitados que imitan acríticamente los modos gerenciales del sector privado y hasta los consideran la panacea, cosa que suele ocurrir cuando, a resultas de las alternancias democráticas de estos tiempos, sus ejecutivos son primerizos en la AP y vienen con frecuencia de las filas de la administración de negocios. En estos casos se corre el peligro de que valiosas reformas administrativas (como la articulación entre programas operativos y visión estratégica, la certificación de procesos de servicio o la gestión de competencias laborales), debido a su débil fundamentación institucional y a su elemental o impuesta aplicación a las condiciones del quehacer público, terminen por ser pasajeras y contraproducentes, una suerte de moda o una simulación resignada frente al gobierno en turno. El resultado será desacreditar los beneficios y alcances de la NGP, que es la alternativa a las prácticas administrativas de gobiernos inerciales, de inconfesada vocación de mando más que de eficacia y calidad de sus productos y cuyos modos de operar y tristes resultados han sido demasiado vistos.

[1] Desde mi punto de vista, obras relevantes para conocer las reformas administrativas que han tenido lugar en numerosos países son Ch. Pollitt y Geert Bouckaert (2000) y Donald E. Kettl (2000), un texto conciso pero útil. Obviamente son numerosos los buenos estudios sobre las reformas específicas de cada país en particular. En mi opinión, dos libros ejemplares sobre experiencias de reformas administrativas nacionales son el de P. Aucoin (1995) y el de A. Schick (1996). Fundamentales son también todos los documentos producidos por el PUMA (Public Management Committee) de la OCDE, ocupando un lugar central el estudio-informe (1995), que exponía y ordenaba las reformas administrativas emprendidas por los gobiernos, hasta llegar a sus últimos productos, cada vez más específicos sobre gestión de calidad en el servicio, presupuesto por resultados, auditoría y control de gestión, gestión del desempeño, ejercicio público profesional, agencias públicas independientes... etcétera.

[2] No es algo cuestionable que la AP esté "politizada", si por ello se entiende correctamente que la administración es el proceso analítico, gerencial y operativo mediante el cual se llevan a efecto los objetivos públicos decididos por autoridades legítimas. En cambio es algo cuestionable y destructivo aquella politización indeseable, que ocurre cuando, por meras razones políticas —en el sentido menor de obtener, mantener e incrementar el poder de un partido o grupo—, los políticos interfieren en el *análisis* y la *gestión* administrativa y alteran arbitrariamente su ejercicio y resultados, distorsionando el análisis que sustenta las decisiones y desordenando el proceso de gestión que se encarga de llevar a efecto las decisiones, con el resultado de ocasionar daños sociales.

[3] En la experiencia de numerosos países, el ajuste ocurrió fundamental o principalmente por el lado de la contención de los egresos públicos, del gasto, más que por el lado del incremento de los ingresos, por el lado de las contribuciones o impuestos. El ajuste no quiso o no pudo llegar al punto de realizar reformas fiscales fuertes y congruentes, debido a previsibles razones políticas de inconformidad social y castigo electoral, sino que prefirió echar mano de medidas de recorte presupuestario, privatizaciones de las empresas públicas e incremento de precios en los servicios públicos, que han resuelto sólo pasajeramente la inclinación a la crisis fiscal de nuestros Estados desarrolladores y han debilitado su ámbito e incidencia de acción. Hasta la fecha sigue pendiente en muchos países la reforma de la hacienda pública, uno de los puntos decisivos para que se pueda hablar en sentido propio de reforma del Estado y asegurar la consolidación de las democracias.

[4] Muchas de estas medidas reformadoras fueron decisiones del poder ejecutivo del Estado y en muchos Estados se tomaron sin mayores problemas debido al peso político y amplias facultades que gozaban sus poderes Ejecutivos con la simpatía de numerosos grupos sociales afectados en patrimonios, capitales y oportunidades de trabajo durante la crisis. Pero otras medidas requirieron reformas constitucionales y legales que, con o sin aguerridos debates legislativos y negociaciones con los opositores, tuvieron en muchos países el efecto colateral de debilitar el autoritarismo, acelerar la liberalización de la política, democratizar el régimen y restablecer la iniciativa de los mercados.

[5] Hay consenso en reconocer que el término *nueva gestión* o *nueva gerencia pública* fue acuñado por el investigador británico Christopher Hood, crítico de las reformas británicas, en un artículo multicitado (1989), "A Public Management for all Seasons?", que fue después desarrollado por él y M. Jackson en un libro (1991).

[6] El término que buscó denotar conceptualmente el viraje administrativo que empezó a ocurrir a fines de los ochenta y, en consecuencia, los cambios políticos e institucionales que las reformas administrativas ocasionaban, expresaban o instrumentaban, osciló por varios años entre *governance* y *management*. Una mirada a los libros y artículos (y nuevas revistas) de los años noventa muestran que el sentido,

proceso y efectos de la reforma administrativa eran inestablemente definidos con el término de *gobernanza* o con el de *gestión,* a los que se añadía el adjetivo *nueva*. Aunque el término *gobernanza/gobernación* debería destacar más los cambios que ocurrían en las relaciones entre gobierno y sociedad y, por ende, las nuevas formas de conducción social que el gobierno comenzaba a practicar, *gestión* destacaba más bien los cambios de estructura, instrumental y operación de la AP. Pero las distinciones eran permeables y con frecuencia imprecisas, hasta el punto que aún hoy es común en la literatura angloamericana encontrar autores que usan indistintamente gobernanza y (nueva) gestión pública o no logran establecer con precisión sus diferencias.

[7] Se discute, de manera conceptual o nominalista, sobre la equivalencia o diferencia entre *gestión* y *gerencia*. En términos conceptuales y lingüísticos no creo que exista una distinción, en tanto las desinencias *-ción* y *-ncia/nza* denotan en sustantivo la acción y efecto del verbo transitivo. La distinción eventual sería de matices probablemente significativos, en tanto *gerencia* denotaría la instancia o sujeto (personal o colegiado) que lleva a cabo la gestión y es de ella responsable, mientras que *gestión* denotaría justamente el proceso de gestión, sus acciones, instrumentos, modos y prácticas.

[8] En términos generales pero pertinentes se puede decir que la NGP angloamericana ha sido en el plano teórico y práctico más gerencial que gubernativa o político-gubernativa, dando por supuesto que su sistema de instituciones políticas (Westminster o presidencial) o sistema de gobierno es fundamentalmente correcto y eficaz. Su premisa es que las instituciones políticas y el proceso de gobernación funcionan, no así la estructura y funcionamiento de la AP. Algunos, como Pollitt y Bouckaert (2000), al tomar en consideración el sistema político en su modelo de análisis comparativo de las reformas, y explícitamente D. Kettl (2000), enmarcan la reforma administrativa en el sistema político y la gobernación, independientemente de la corrección del concepto que de ésta tienen. Por ejemplo, Kettl afirma: "La primera generación de reformas nos enseñan una lección importante: las estrategias de reforma de la gestión, para tener éxito, deben encajar en el sistema de gobernación de un país y ser apuntaladas por el sistema político" (32). Algo que no es tan obvio para muchos.

[9] La definición de *reinvención* del gobierno, conforme a su propósito radical, es "la transformación fundamental de las organizaciones y sistemas públicos a fin de cambiar a fondo su eficacia, eficiencia, adaptabilidad y capacidad de innovación. La transformación se logra al cambiar el propósito, los incentivos, la responsabilidad, la estructura de poder y la cultura de las organizaciones públicas" (Osborne y Plastrik, 1997: 13-14).

[10] Hood vincula el surgimiento de la NGP con otras cuatro "megacorrientes" históricas que ocurren al final del siglo: primero, la tendencia a detener o revertir el crecimiento de los gobiernos; segundo, los cambios tendientes hacia la privatización y la subsidiariedad de los servicios públicos; tercero, el desarrollo de los procesos de automatización y la extensión de las tecnologías de la información que tienen impactos relevantes en las actividades administrativas; cuarto, el impulso a una agenda internacional de las políticas públicas. Crítico de la NGP, Hood cuestiona que se le presente como un enfoque general de aplicabilidad universal, una "administración pública para todas las estaciones", que ofrece soluciones similares para todas las situaciones organizacionales (y políticas). Esta idea universalista refleja una pretensión de neutralidad técnica cuestionable, puesto que la NGP representa más bien una corriente específica de ideas y valores administrativos, una cultura administrativa históricamente formada y situada, cuya aplicación tiene implicaciones administrativas (y políticas). La NGP representa precisamente los *core values* de la eficacia/eficiencia del desempeño (grupo "sigma"), que son propios de la cultura administrativa angloamericana y que se encumbran en varios países como el valor administrativo superior, superior a los valores de la legalidad, honestidad y rectitud de la

actuación pública que asegura certidumbre a los ciudadanos sobre la actuación de los gobiernos (grupo "theta"), que son los valores propios de las administraciones de la Europa continental, o superior al de la flexibilidad de respuesta frente a las contingencias de la vida asociada (grupo "lambda").

[11] Aucoin (1995: 2-3).

[12] Es pionero su libro (Barzelay, 1992). Ahora, en su reciente libro (Barzelay, 2001), de corte más académico, se dedica al análisis comparado de las políticas de gestión pública, con el propósito intermedio de mejorar la investigación y estructurar el diálogo intelectual entre los estudiosos, y con el objetivo final de dar origen a un nuevo campo de la política pública, el de "la política de la gestión pública", que en su opinión es fundamental para sostener las reformas de la gestión administrativa pública.

[13] A manera de ejemplo, la tensión frecuente en la AP entre desempeño y observancia de reglas suele arrojar inconsistencias, *trade-offs* (intercambios de un valor administrativo por otro, con los pros y contras de preferir un valor en vez del otro) y hasta suscitar contradicciones en la práctica administrativa. Por un lado, se exige alto desempeño económico a las unidades y al personal y se les invita a orientarse por el logro de resultados más que por la observancia de reglas y, por el otro, en los países con tradiciones y convicciones fuertes de derecho administrativo público o en los países que viven procesos de consolidación democrática, se exige al personal cumplimiento riguroso de leyes, reglamentos y procedimientos, en correspondencia con los valores de la legalidad, la igualdad de trato, la certidumbre jurídica y la rendición de cuentas.

[14] El modelo de Pollitt y Bouckaert, a pesar de ser el más estructurado, no resulta empero muy elegante, puesto que hay que tomar en consideración un gran número de factores, sin ponderación alguna entre ellos. Representa un marco de referencia que recapitula una puntillosa investigación narrativa sobre las reformas administrativas ocurridas en 10 países: Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, EUA, Francia, Alemania y tres nórdicos, Finlandia, Holanda y Suecia, reformas que son resumidas y clasificadas con claridad (en su Apéndice final, *Country Files),* aunque no son explicadas con referencia a las 12 variables propuestas por su "modelo de reforma de la gestión pública". Fuera de su sesgo nórdico y angloamericano, el libro es útil por la recapitulación y catalogación que ofrece de las reformas realizadas en esos 10 países, pero está por probarse su productividad teórica, dada la multiplicidad de variables en juego. Su principal mérito reside en que permite analizar las reformas ocurridas conforme a un mismo marco de referencia.

[15] El modelo de Flynn tampoco resulta elegante, por cuanto que al especificar los tres contextos y los tres factores determinantes inmediatos que explican la aparición, diferencias y resultados de las reformas listan un número demasiado extenso (47) de variables singulares para ser consideradas y ponderadas.

[16] El estudio empírico de validación heurística del modelo aborda deliberadamente cuatro países: Australia, Nueva Zelanda, Noruega y Suecia, por cuanto los dos primeros son referencias exitosas de la NGP con efectos de transformación notables y socialmente aceptados, mientras los dos escandinavos se han distinguido por ser reticentes a la NGP o por haber implementado las reformas parcialmente y sin grandes cambios en el sistema administrativo y estilo de gobernación. El estudio mostrará que, no obstante que los cuatro países son de tradición estatista, comparten semejantes niveles de bienestar y estilos corporativos de gobierno y que las reformas fueron impulsadas por partidos socialdemócratas; las diferencias se deben a diversos factores de entorno y a diversos sistemas políticos (modelo Westminster y de estado de derecho continental) y administrativos.

[17] Conde Martínez (en Olías de Lima, 2001: 371-395) clasifica y expone cuatro modelos de reforma: el modelo anglosajón, el modelo europeo continental, el modelo europeo septentrional (países escandinavos y países bajos) y los países en transición (de la Europa oriental).

[18] Las reformas administrativas decisivas para dar forma a la NGP, que impulsaron Margaret Thatcher y John Major, fueron: la creación de la Efficiency Unit (1979), la Financial Management Initiative (1982), las reformas administrativas del Improving Management in Government: The Next Steps (1988), Competing for Quality (1992) y The Citizen's Charter (1992), que se expanden al Commonwealth, con particular éxito en Australia y Nueva Zelanda. En este país paradigmático de la NGP son momentos clave *The State Sector Act* (1988) y The Public Finance Act (1989). En los Estados Unidos comienza el movimiento de reforma con la National Performance Review: Creating a Government that Works Better and Costs Less (1993), bajo el liderazgo del vicepresidente Al Gore, y con la aprobación de la ley Government Performance and Results Act (aprobada en 1993 para entrar en vigencia en 1999).

[19] Ch. Pollitt y G. Bouckaert (2000: 273) dividen en tres momentos las reformas del Reino Unido: *a)* 1979-1982-1983 son las reformas dirigidas a la eliminación del desperdicio en las organizaciones del gobierno y al ahorro de recursos; *b)* 1982-1987 son las reformas orientadas a la mejora de la gestión financiera del conjunto del gobierno y, en consecuencia, a la mejora de la eficiencia económica; *c)* 1988 en adelante son las reformas liberadas del estricto enfoque financiero, que profundizan la descentralización, introducen incentivos de mercado en la práctica administrativa y orientan la AP hacia las expectativas de los ciudadanos.

[20] En este texto se presta atención sólo a la estructura administrativa y su eficientización más que al redimensionamiento de la administración, que es también un componente esencial de la reforma, o a la creación de instituciones (llamadas "instituciones no mayoritarias") independientes del poder y del juego político, como las bancas centrales. Por consiguiente, no se destaca el tema de la privatización de las empresas públicas británicas (por ejemplo, British Telecom, 1984 o British Gas, 1986), aunque sí el de la privatización en el sentido de *outsourcing* y *contracting out,* relativos a la adquisición de insumos y a la provisión de bienes y servicios mediante empresas privadas y organismos no gubernamentales no lucrativos.

[21] El libro que describe y analiza con detalle esta primera fase de reformas del gobierno británico y que es referencia obligada es el de L. Metcalfe y S. Richards (1987). Otro libro que relata las primeras reformas británicas (M. Thatcher) y también norteamericanas (R. Reagan), con particular atención a su impacto en los servicios públicos de educación y salud de un Estado social es el Ch. Pollit (1990). El libro mantiene una perspectiva crítica a las reformas NGP angloamericanas que adscribe a lo que llama "gerencialismo neotaylorista", con críticas acertadas y otras francamente prejuzgadas.

[22] Para ese fin, desde 1979 se introdujo el MINIS (Management Information System for Ministers), que va a adquirir una importancia notable en el FMI. El sistema está diseñado para que el ministro, que ahora debe asumirse como el ejecutivo o *manager* de su ministerio, disponga de la información relevante que le permita estar en condiciones de conducir (decidir, monitorear, evaluar, corregir) las operaciones de su ministerio, prestando atención a la eficiencia en la asignación y ejecución del gasto en relación con la realización de los objetivos claros y mensurables de los programas. En la práctica el sistema se alimentaba de la evaluación anual de los resultados alcanzados y los recursos utilizados para ello por los departamentos de cada ministerio y por las divisiones o unidades que integran cada departamento.

[23] La FMI 1982 tiene tres principios básicos: "promover en cada departamento una organización y un

sistema en el que los directivos de todos los niveles tengan *a)* una clara definición de sus objetivos y medios para evaluar y, en lo posible, medir las actividades y los resultados en relación con estos objetivos; *b)* una responsabilidad bien definida por hacer el mejor uso de los recursos, incluyendo la evaluación crítica de los resultados y del valor obtenido a cambio del gasto; *c)* la información (especialmente sobre costes), la formación y el acceso a la asesoría de los expertos que sean necesarios para ejercer su trabajo con eficacia" (Metcalfe y Richards, 1989: 266)

[24] La tesis es revolucionaria, pues tanto la dominación racional de Weber como la gestión científica del trabajo o como la "departamentalización funcional", que fue emblemática de la AP del siglo XX, comparten la tesis de que la organización asegura eficacia y eficiencia en la realización de sus fines en tanto posee una estructura jerárquica y centralizada, "verticalmente integrada". En su visión los dos problemas esenciales de toda organización, la coordinación de sus actores y la eficacia-eficiencia (técnica y económica) de sus acciones, es favorecida por la centralización del mando a través de una escala de jerarquías o una línea de mando con responsabilidades específicas y ámbitos de control precisos y limitados y en conexión con una integración funcional progresiva de todas las actividades en superiores conglomerados de acción y resultados. En contraste, la NGP británica lanza la tesis de que la descentralización, la organización pública descentralizada, es la que favorece la coordinación y la eficiencia de sus miembros y la capacidad de respuesta flexible y oportuna tanto a cambios del entorno como a demandas de ciudadanos. Va de suyo que esta tesis no es un invento de los funcionarios sino que se ha ido configurando y probando a partir de los desarrollos de la teoría/sociología de la organización y la gestión desde los años sesenta.

[25] Algo muy diferente al comportamiento de nuestros gobiernos en el que el enfoque de finanzas públicas, vigilado e impuesto por nuestros econócratas, no ha llegado ni siquiera a hacer eficiente (acaso ahorrar recursos) el modelo administrativo tradicional, tanto menos a propiciar su reordenamiento hacia la calidad del servicio público. Uno de los agentes que han impedido la valorización de la NGP en nuestro medio, reduciéndola sólo a gerencia financiera eficientista de servicios, han sido nuestros economistas, que prestan atención principal o únicamente a asegurar el sostenido equilibrio financiero del Estado. Algo indudablemente necesario, meritorio, pero insuficiente y hasta fuera de tiempo con el tiempo del país. En efecto, comenzamos a vivir en algunos países la paradoja de un Estado fiscalmente saludable y una sociedad de defectuosa productividad, competitividad, con predominantemente malos servicios públicos. Por lo demás, la lectura de las reformas mundiales muestra que las reformas han tenido dos tipos de ministerios/Secretarías de tesoro, finanzas, hacienda. Hay los que, por su claridad de visión y su convicción en la necesidad de que el Estado sea factor de éxito de su sociedad, rehicieron las bases financieras del Estado y, sobre esa base, hicieron más eficiente el desempeño público; reordenaron la administración y la orientaron directamente al servicio de la ciudadanía. En contraste, en otros países, hay altos funcionarios de visión menor que no han salido ni mental ni políticamente de los imperativos y cálculos de ajuste financiero como el criterio supremo de toda la actuación gubernamental. Peor aún, las reformas se tensan político-burocráticamente y terminan en desastres y pérdidas de tiempo cuando se encarga en paralelo la reforma administrativa a los ministerios de finanzas o hacienda y a otros ministerios de varios nombres como función pública, desarrollo administrativo, reforma del Estado. De estas tensiones improductivas sobran casos en América Latina.

[26] El ministerio británico del Tesoro solicitó a todos los departamentos que integran los ministerios que revisaran las funciones que llevaban a cabo y los resultados que obtenían, para que, después de una autoevaluación institucional honesta, decidieran entre cinco opciones de reorganización: *cierre, privatización, operación mediante contratos externos, transformación en agencia ejecutiva* y

mantenimiento sin cambio.

[27] Cabe recordar el artículo pionero de M. Landau y R. Stout (1979), escrito años antes del movimiento de la nueva gestión pública.

[28] Mucha tinta y tiempo se han gastado en la discusión sobre la corrección del término y concepto del ciudadano *"cliente",* puesto que se consideraba que su aceptación significaría la capitulación de la filosofía política fundadora del Estado moderno a las tesis groseras del gerencialismo privado. El dramatismo conceptual es explicable por cuanto es una categorización del ciudadano en sentido contrario al lenguaje común y saber convencional de la AP y por cuanto la reproducción precipitada de conceptos, provenientes de la gerencia privada, sin someterlos a prueba y resignificación desde los principios y valores de la filosofía política del Estado (o de las "teorías" consagradas de la ciencia política y la AP) provoca más problemas que los que quiere resolver. Mi posición en este punto es recordar que así como el Estado no puede ser reducido a una instancia de servicios públicos, pues tiene más y superiores tareas que la simple prestación de servicios, así también el ciudadano del Estado no puede reducirse a un cliente o usuario de servicios, pues su ciudadanía contiene más y superiores cualidades como la de titular de derechos y obligaciones, elector, contribuyente, participante en la esfera pública, respetuoso de la ley, corresponsable de su comunidad política, etc. Sin embargo, en la dimensión estrictamente administrativa, en la que el ciudadano es usuario de específicos servicios públicos, puede ser entendido como cliente en el sentido de que es un demandante o usuario permanente, habitual, asiduo o periódico de los servicios públicos y en el sentido de que (sin cancelar su derecho a exigirlos y recibirlos) recibe los servicios a cambio de sus contribuciones fiscales personales (y/o de las contribuciones del conjunto de su comunidad) y a cambio del cumplimiento de sus obligaciones legales. Hay una suerte de intercambio entre contribución fiscal y observancia de la ley en sociedades con ciudadanos que, por la precariedad de sus condiciones de vida, están imposibilitados de pagar impuestos. Es su aporte a la estabilidad de la realidad pública. Un artículo sensato es el de S. Richards (1994).

[29] La prueba del mercado ha tenido muchas variantes en su aplicación. La más practicada en muchos de nuestros países ha seguido los siguientes pasos con el apoyo de preguntas sobre la actividad que realiza una específica unidad administrativa, sea una organización en su conjunto o unidades específicas o programas...: *1) ¿Debemos hacer* lo que estamos haciendo, es decir, estamos constitucional-legalmente obligados a realizar las funciones y los objetivos que estamos realizando? En caso de respuesta negativa, la opción de mercado (privatizar o contratar a externos) es recomendable o exigida y hay que examinar su viabilidad en las condiciones del país o la localidad. En caso de respuesta positiva, porque existe un imperativo constitucional o legal que vincula al gobierno, se procede a la cuestión *2) ¿Tenemos que hacer* lo que estamos haciendo, tenemos que hacerlo nosotros mismos o podemos hacerlo mediante otras organizaciones, privadas o sociales, dispuestas y capacitadas para hacerlo? En caso de respuesta negativa, la opción de mercado es recomendable o exigida y se procede a contrataciones competitivas entre empresas y ONG. En caso de respuesta positiva, porque se tienen razones para que el gobierno siga actuando en el campo, se procede a la cuestión *3) ¿Lo hacemos mejor* que las organizaciones privadas o sociales en términos de eficiencia y/o calidad o podemos mejorar nuestros procesos y hacerlos más eficientes? En caso de respuesta negativa, la opción de mercado sigue abierta o representa una referencia emuladora *(bench marking)* de cómo hacer mejor las cosas.

[30] "Se reconoció en la *citizens's charter* el significado simbólico del concepto de cliente. El gobierno central escogió una posición de defensor de cada cliente frente a las grandes unidades de productores de los servicios públicos de tipo monopolista. Ya que el cliente no era capaz de defender sus intereses en

cualquier circunstancia, la carta le proporcionaba el marco general a partir del que podía hacer oír su voz, creando unos mínimos de rendimiento de cada servicio... Las 'cartas' son, pues, otra evidencia más en apoyo del argumento de que la gestión orientada hacia el cliente ha ido alcanzando un desarrollo en nada despreciable" (Richards, 1994: 9).

[31] Citado por D. Kettl (2000: 14) haciendo referencia al artículo de S. Borins (1997).

[32] Véase D. Osborne y P. Plastrik (1998).

[33] Abundan informes y análisis sobre la reforma neozelandesa. Los estudios más citados e influyentes sobre Nueva Zelanda son dos obras colectivas de J. Boston, J. Martin, J. Pallot y P. Walsh (1991 y 1996). Otro estudio es el multicitado de A. Schick (1996).

[34] Un buen resumen de las reformas neozelandesas (aplicables a y aplicadas en otros países) se encuentra en Pollitt y Bouckaert (2000: 254), basados en los resultados de J. Boston, (1996: 81-82): *a)* preferencia al sector privado sobre el público en los campos donde sea posible; *b)* preferir las organizaciones no departamentales (agencias ejecutivas) para la implementación de las políticas; *c)* preferir las pequeñas organizaciones; *d)* preferir organizaciones enfocadas en un solo propósito/objetivo más que las de objetivos múltiples; *e)* preferir una estructura administrativa multiforme más que uniforme; *f)* separar la formulación de la política respecto de su operación; *g)* separar el financiamiento de la adquisición y ésta de las actividades de provisión de bienes y servicios; *h)* separar la regulación de la operación; *i)* separar las actividades de provisión respecto de las operaciones de control interno y auditoría; *j)* preferir una provisión multiforme más que uniforme; *k)* preferir organizaciones delgadas, ligeras, más que de muchos niveles jerárquicos; *e)* preferencia por responsabilidades directas y precisas en vez de difusas entre varias autoridades; *m*) preferencia por la descentralización en todos los campos donde sea posible.

[35] La dirección estratégica en el sector público tiene su primer asomo, que sacude los predominantes estilos públicos de dirección y planeación de los gobiernos, más operativos o de corto plazo, debido a los inexorables cortes anuales de presupuestación y control legislativo y a los términos electorales del periodo de gobierno. El efecto práctico de la dirección estratégica fue distinguir entre "áreas de resultados estratégicos" *(strategic results areas [SRA]),* que eran las grandes metas o prioridades del gobierno, y "áreas de resultados clave" *(key results areas [KRA]),* que eran los objetivos y metas particulares de los departamentos o agencias, que se establecían en congruencia con los enunciados genéricos de la agenda directiva del gobierno y que se traducían en estrategias específicas (políticas, programas, servicios), que definían las especificaciones de los productos y resultados, así como los tiempos en que las áreas debían mostrar resultados. Los objetivos, entendidos como resultados estratégicos esperados, definen los objetivos/resultados programáticos clave y éstos la presupuestación (anual o multianual) y la actividad de las diversas unidades administrativas que componen un gobierno. De esta manera se genera orden financiero y administrativo en la actuación del gobierno, pero el orden está en función de llevar a efecto la cadena de objetivos programáticos-estratégicos, relativos a los valores que la sociedad busca.

[36] Técnicamente por *accrual accounting* o *accrual basis of accounting* se entiende que se reportan los ingresos/utilidades y los gastos en el momento en que respectivamente se obtienen o se comprometen, aunque sólo posteriormente (por ejemplo, el año entrante) se vaya a recibir el dinero efectivo o a pagar en efectivo. Este criterio contable permite tener una apreciación más integrada de la relación global entre los ingresos y los gastos de una organización y del valor contable de sus operaciones. En los términos de la OCDE (1995: 101), "la contabilidad integral *(accrual accounting)* busca relacionar los

costos en los que se ha incurrido durante un periodo contable establecido con los beneficios recibidos, así como relacionar las utilidades obtenidas con los bienes y servicios producidos. La relación de gastos y utilidades permite determinar la ganancia en el caso de los negocios y establecer en las organizaciones no lucrativas el costo neto de la provisión de sus servicios. La base integrada del informe es útil para tener información en temas tales como los recursos que realmente maneja una entidad, el costo total de la provisión de un servicio y la valoración de la eficiencia o economía de ciertas operaciones. Es asimismo esencial para medir el desempeño del proveedor y comparar sus costos con los de los proveedores del sector privado".

37 Para el caso de Canadá el libro ejemplar, por sus atinados planteamientos de problemas y análisis comparativos más que por la información que arroja sobre las reformas, es el de P. Aucoin (1995). Otro libro estudiado y citado es el de D. J. Savoie (1994).

38 "Se cambió el foco del cambio organizacional y de la devolución (de poderes y facultades) se pasó a las fusiones de numerosos departamentos y al redimensionamiento del personal y los gastos de todos los departamentos. Sin embargo, la consolidación de las estructuras departamentales y de otras entidades del portafolio ministerial, combinada con la operación del Sistema de Gestión del Gasto del gobierno liberal, representan posiblemente un marco organizacional y decisorio en el que puede aumentar la desregulación de los controles de las agencias centrales y aumentar la delegación de autoridad" (Aucoin, 1995: 133).

39 La primera iniciativa fue de 1962, relacionada con la introducción del Sistema de Presupuesto por Programas (PPBS, por sus siglas en inglés), como sucedió en varios países. La segunda fue el Policy and Expenditure Management System (PEMS), en 1972, que trataba de poner orden y disciplina en el gasto público sujetando las estimaciones de gasto de las políticas y programas de un crecido y disperso aparato gubernamental a la aprobación y control de agencias centrales y comités ministeriales, que hicieron más burocrático y tenso el proceso.

40 Ejemplos de racionalización, austeridad y control burocrático fueron la puesta en práctica de la Presupuestación por Programa (el famoso PPBS: Planning, Programming, Budgeting System), combinada con la Gestión por Objetivos (MBO), la Presupuestación Base Cero (ZBB) o los esfuerzos por introducir la Gestión de Calidad Total (TQM). Merece mención la Civil Service Reform Act (1978) del presidente J. Carter, ley en la que se crea el Senior Executive Service, que va a integrar a más o menos 8 000 servidores públicos de alto nivel y antigüedad e introduce formalmente por primera vez la evaluación del desempeño de los altos ejecutivos del gobierno, establece el pago con base en el mérito y trata de acercar los sueldos de los ejecutivos públicos al de los privados. Pero la iniciativa más citada fue la Grace Commission, creada en 1982, en la presidencia de R. Reagan. Se trató de una comisión presidencial para la "evaluación del sector privado sobre el control de costos", integrada por personas y compañías del sector privado, que habían recibido el encargo de identificar las ineficiencias y desperdicios de la burocracia y presentar recomendaciones para combatir sus causas. La comisión presentó cientos de recomendaciones para eliminar gastos innecesarios y hacer economías importantes, aunque en los hechos no modificaron ni las estructuras administrativas ni los comportamientos de las burocracias ni el patrón de abundante gasto público, que creció en el periodo de Reagan hasta elevar la deuda del gobierno federal a la ingente cantidad de cuatro trillones de dólares.

41 El NPR inicial de 1993 fue una iniciativa de examen y evaluación de seis meses, llevada a cabo por grupos de empleados federales previamente seleccionados y entrenados que revisaron el comportamiento de las diversas unidades del gobierno y el funcionamiento de sistemas administrativos

comunes, como presupuestación, adquisiciones y gestión del personal. Se crearon adicionalmente "grupos de reinvención" y "laboratorios de reinvención" en los diversos departamentos del gobierno federal. El informe de 1993 es el titulado *Crear un gobierno que funcione mejor y cueste menos,* que hizo 384 recomendaciones, presentó propuestas de ahorros equivalentes a 108 billones de dólares y una reducción de 252 000 personas, particularmente en *staffs* de analistas y estructuras de control, "que no sólo bloquean la creatividad de los trabajadores y directivos de línea, sino que consumen cada año billones en salarios, beneficios y costos administrativos" (1993: IIII). El informe tiene cuatro capítulos que resumen la filosofía y propósito de la reforma: *1)* cortar *the red tape* (los numerosos trámites oficiales de supervisión y autorización, rígidos y pormenorizados en sus requerimientos, con múltiples formas y firmas, que provocan ineficiencias y afectan a los ciudadanos); *2)* dar prioridad a los ciudadanos usuarios; *3)* empoderar a los empleados para que logren resultados; *4)* recortar hasta la médula.

[42] En un libro posterior de Osborne, escrito con un nuevo socio, P. Plastrik (1998) retoman de manera más programática el tema de la reforma de la AP en un sentido emprendedor y gerencial con la fórmula de sus cinco "c" o cinco estrategias "para cambiar el ADN del gobierno": *Core, Consequences, Customer, Control, Culture Strategies* (Osborne y Plastrik, 1998: 38-48), que constituyen la espina dorsal del libro. La estrategia Central de las organizaciones y sistemas de la AP alude a la necesidad de revisar lo que se hace y reconstruir la claridad de propósito, rol y dirección del gobierno y la AP. La estrategia Consecuencias o efectos/resultados significa revisar y reconstruir los incentivos de la AP a fin de fomentar y asegurar la competencia, el desempeño y el talante emprendedor en y entre las organizaciones y sus directivos, que llevarán a producir mayores y mejores consecuencias públicas. La estrategia Consumidor o cliente se concentra en el aspecto de la responsabilidad/rendición de cuentas de los organismos públicos y promueve la orientación directa de la AP hacia el ciudadano usuario de los servicios, con una gestión que asegure la calidad del servicio y abra la oportunidad a los ciudadanos de elegir entre opciones competitivas de servicio público, en contrapunto a la homologación y la inercia. La estrategia Control hace referencia a la distribución de la autoridad o del poder de decisión en la AP y, en sustitución de la jerarquía burocrática, apunta como necesario el fomento del empoderamiento/facultación de las organizaciones, del personal público y de la misma comunidad, exterior al gobierno. Es el tema de la descentralización como carácter distintivo de la NGP. Por último, la estrategia Cultura plantea que para la aparición y consolidación de la NGP exige una nueva cultura organizacional y de servicio público que implica "romper hábitos, mover corazones y ganar las mentes" de autoridades y funcionarios. En conexión, el nuevo ADN gubernamental está integrado por "propósito, incentivos, responsabilidad, poder y cultura".

[43] "En los años recientes, nuestros líderes respondieron a las crisis con la medicina tradicional. Echaron la culpa a los burócratas, tronaron contra "el fraude, el desperdicio y el abuso" y establecieron más controles sobre la burocracia para atajar esos males. El resultado es que ya no se puede distinguir la medicina de la enfermedad. El problema no se ubica en la flojera e incompetencia de la gente, sino en el *red tape* y la regulación asfixiante que elimina cualquier onza de creatividad. El gobierno federal está integrado por gente buena atrapada en sistemas malos: los de presupuesto, de personal, de adquisiciones, de finanzas, de información. Cuando nos quejamos de la gente y le imponemos más controles, el resultado es empeorar el funcionamiento de los sistemas" (A. Gore, 1993: 2).

[44] "La clave para entender la estructura funcional de la AP norteamericana es la siguiente: la tendencia de la gestión pública a lo largo del tiempo ha sido seguir el paradigma prevaleciente de la gestión privada. Los años treinta no fueron excepción. El Comité de Roosevelt y las dos posteriores comisiones de Hoover

recomendaron una estructura modelada en gran medida a la manera de las corporaciones más importantes de los años treinta. En cierto sentido, ellos llevaron el modelo GM de organización al gobierno. Pero en los años ochenta la GM reconoció que ese modelo había dejado de funcionar. Cuando crearon su división Saturno, la primera en 67 años, la GM abrazó otro modelo... una organización más emprendedora, con pocos niveles jerárquicos, pocas reglas y empleados facultados para hacer lo necesario para satisfacer al consumidor. De cara al real peligro de quiebra, las mayores corporaciones norteamericanas revolucionaron el modo como hacían sus negocios. Y el gobierno del presidente Clinton, enfrentado al doble déficit de presupuesto y de desempeño, que minan la confianza pública en el gobierno, ha decidido hacer lo mismo" (A. Gore, 1993: 9).

45 Incrementar la autonomía y flexibilidad en el uso de los recursos es fundamental para desarrollar una cultura orientada al desempeño. La devolución de las decisiones sobre la asignación de recursos —de los cuerpos de la alta dirección central a los departamentos y agencias de línea, de los niveles altos a los inferiores del gobierno, desde el sector público al sector privado de subcontratistas— se ha vuelto una práctica extendida entre los países miembros. El propósito consiste en motivar a los directivos a enfocarse en los resultados, otorgándoles flexibilidad y autonomía en el uso de los recursos financieros y humanos. El *quid pro quo* de la autonomía adicional es asumir una mayor responsabilidad/rendición de cuentas por el desempeño" (8).

46 En el pensamiento de la OCDE las agencias ejecutivas independientes, a la manera de la vertiente angloamericana, fueron objeto de seguimiento más que de recomendación. Es previsible la reacción de incomodidad de las administraciones continentales clásicas. Sin embargo, recientemente, se ha involucrado en el tema. De hecho, hoy, el informe-estudio más acabado sobre estos órganos descentralizados e independientes es el *Distributed Public Governance: Agencies, Authorities and other Government Bodies* (2002).

47 S. J. Burki y G. E. Perry (1998).

48 La Declaración de Santiago, como bien resume el informe del Banco Mundial (BM), "comienza con metas ambiciosas para la educación, seguidas por el apoyo explícito a las reformas del sector financiero, judicial y público" (8). El libro de Burki y Perry justamente aborda los temas de la reforma financiera (capítulos 3 y 4), educativa (capítulo 5), judicial (capítulo 6) y de la administración pública (capítulo 7), que es el que nos concierne.

49 Éxitos y limitaciones son reconocidos en la Declaración de Santiago. "Hemos alcanzado beneficios económicos reales en las Américas como resultado de un mayor grado de apertura comercial, de transparencia en las reglamentaciones económicas, de políticas económicas sólidas consistentes con una economía de mercado, además de los esfuerzos efectuados por el sector privado para aumentar su competitividad. Aun cuando algunos países de la región han sido afectados por presiones financieras y otras dificultades económicas... la tendencia general en las Américas ha estado marcada por un crecimiento económico más rápido, menores índices de inflación, mayores oportunidades y confianza al insertarse en el mercado globalizado. Pero, "la superación de la pobreza sigue siendo el reto más grande al que se enfrenta nuestro Hemisferio. Estamos conscientes de que el crecimiento positivo observado en las Américas en los últimos años no ha solucionado todavía los problemas de inequidad y exclusión".

50 Todo el informe mantiene como referencia el neoinstitucionalismo económico, que suele caracterizar los análisis y recomendaciones del Banco Mundial en temas de Estados, políticas públicas y administración pública. En su definición, las instituciones son "las normas formales e informales y los

mecanismos para asegurar su cumplimiento, que configuran el comportamiento de individuos y organizaciones dentro de una sociedad" (11), en el entendido de que las normas representan o establecen los incentivos que configuran el comportamiento de las organizaciones y los individuos. Las instituciones son cuerpos de normas que por lo que prohíben y permiten en las relaciones sociales generan incentivos para realizar o inhibir ciertos comportamientos.

[51] Tesis y propuestas del excelente informe de 1997 son: la necesidad de Estado pero la exigencia de un Estado eficaz, la distinción entre lo que el Estado produce y la manera como lo produce (funciones e instrumentos, objetivos y procesos), *la doble estrategia* para lograr que el Estado participe de manera eficaz en el proceso de desarrollo, que son *a)* acomodar la función del Estado a su capacidad y *b)* revitalizar las instituciones estatales. El ajuste de la función a la capacidad implica cinco funciones esenciales: establecimiento de un ordenamiento jurídico básico, mantenimiento de un entorno de políticas no distorsionador, inversión en servicios sociales básicos e infraestructura, protección de grupos vulnerables y defensa del medio ambiente. La revitalización de las instituciones estatales se centra en la creación de incentivos que mejoren el rendimiento de los funcionarios públicos y mantenga a raya sus posibles arbitrariedades mediante normas y controles eficaces, un sistema de contratación y ascenso basado en los méritos con remuneración suficiente, introducción de la competencia, consulta y participación ciudadana.

[52] Véase más adelante en este capítulo el apartado "El neoinstitucionalismo económico".

[53] La informalidad de la AP latinoamericana es un tema merecedor de un largo estudio descriptivo y explicativo, en el entendido de que los factores a los que la informalidad debe su aparición y validación son múltiples y de viejas raíces históricas. A decir verdad, ningún teórico de las organizaciones se extrañaría de la presencia de estructuras informales que cohabitan en una organización con las formales y que normalmente aportan muchos beneficios (véase Chester I. Barnard). El problema surge cuando la informalidad se separa de la formalidad reglamentaria a tal punto que se convierte en una estructura paralela, con una lógica de acción autónoma (aunque tolerada o aceptada por gobiernos y ciudadanos), cuyo efecto final real o probable es la ineficacia, ineficiencia, mala calidad y, en el sector público, la corrupción y la ilegalidad. En respuesta a esta situación no faltan voces que apuntan razonadamente que, antes de explorar el territorio de la NGP, procede construir formalmente la dominación legalracional de la burocracia clásica, precisamente ahora que nuestros países están dedicados a (re)construir el estado de derecho y a consolidar el régimen democrático.

[54] Llama la atención que el informe del BM, en el que reivindica las instituciones, no ponga el acento en la ley, en la exigencia de que los funcionarios públicos procedan en su actuación conforme a las prescripciones de las leyes, siendo que la AP de modelo jerárquico, en la definición típico-ideal de Weber, no es sólo un esquema de acción que asegura la racionalidad o eficacia de la acción sino también la legalidad de la actuación del poder público: la "dominación legal-racional (burocrática)", que es característica del Estado moderno.

[55] Se reitera que el control es una herramienta directiva eficaz cuando se trata de grupos reducidos de personal, en sintonía con el reducido "tramo o ámbito de control" de la gestión científica del trabajo. En cambio, la posibilidad de dirección mediante supervisión directa se vuelve prácticamente nula cuando crece el número y la diferencia de unidades, personal y actividades.

[56] La referencia constante en el libro a "los países avanzados" denota una vieja idea de desarrollo en la que los países "atrasados, rezagados" deben progresar hacia las situaciones (en este caso, "instituciones y organizaciones" administrativas) de las sociedades europeas y angloamericanas, que representan las

formas sociales de convivencia ejemplares y no sólo preferibles. Esta postura es constante en el libro del BM. Sin embargo, es conveniente afirmar que la nueva administración pública de los gobiernos latinoamericanos y del Caribe, aunque pueda emular las iniciativas emprendidas por los países avanzados mediante métodos de *benchmarking* o de análisis comparado, tendrá valor en nuestro medio a condición de que ofrezcan un instrumental idóneo para resolver nuestros problemas de gobierno y sociedad. La prueba de validación de una propuesta o tecnología administrativa consiste en registrar si su uso arroja o no resultados para una organización o sociedad. Lo característico de los teoremas y las tecnologías administrativas es su baja universalidad, su dificultad de reproducirse universalmente sin variaciones, a diferencia de las creencias universalistas de los economistas, basadas en sus modelos de comportamiento racional. Esta característica de las proposiciones y propuestas administrativas es algo que no percibe o comparte el estudio del BM, en conformidad con su tradición de reelaborar los problemas sociales en modo económico, que en este caso significa reducir el comportamiento administrativo a uno económico, aunque neoinstitucionalistaeconómico.

57 En opinión correcta del informe, los países que más han avanzado en la implementación de este modelo son el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda (el ejemplar), aunque Chile, Suecia y Singapur también han emprendido reformas en esa dirección y otros más en nuestra región. En cambio, entre los países más escépticos frente a los nuevos enfoques se encuentran Japón, Alemania y Francia, que "han mantenido la tradición jerárquica, aduciendo que es necesario mantener una ética de servicio público, administración equitativa conforme a derecho y la política fiscal, gestión eficiente del servicio y control del tamaño y de las finanzas del sector público" (142).

58 Estas tesis remiten al famoso libro de A. Hirschmann, maestro reconocido de muchos funcionarios e intelectuales latinoamericanos: *Exit, Voice and Loyalty* (1969; trad. esp. FCE, 1977). Conviene llamar la atención acerca de que mientras el debate mundial sobre la gobernación y la AP se concentra en dos vertientes, las jerarquías y los mercados, o se introducen las *redes* como una tercera opción respecto de los otros dos mecanismos de coordinación social, el Consenso de Santiago introduce una prometedora tercera vertiente de debate, las jerarquías, los mercados y la *voz*, que remite a los dispositivos de las instituciones políticas democráticas, articula la NGP con la (nueva) gobernación y rebasa el enfoque gerencialista dominante. Un aporte latinoamericano. Sin embargo, la opción reformadora del BM parece inclinarse por los mercados.

59 *Una nueva gestión pública para América Latina,* CLAD, 1998. Este documento, como dicen las autoridades del consejo, "fue preparado por el Consejo Científico del CLAD y aprobado en su sesión del día 14 de octubre por el Consejo Directivo del CLAD, el cual está compuesto por las máximas autoridades gubernamentales responsables de la modernización de la administración pública y de la Reforma del Estado de los 25 países miembros". Más realistamente dicho, su validación y aprobación protocolaria en la reunión del CLAD en Madrid no significa más que un documento que recoge posiciones y recomendaciones de intelectuales y funcionarios relevantes, pero que por sus resultados parece que no puede ser considerado objeto de un compromiso serio de los gobiernos de la región.

60 Éste es un ejemplo de los muchos juicios de valor que con frecuencia se cuelan en la redacción del documento CLAD. Es excesiva la afirmación de que las reformas financieras-fiscales ocurridas en el primer momento poscrisis hayan sido producto de un grupo de tecnócratas sin control ni representatividad. En muchos países la reforma financiera-fiscal del Estado desarrollador fue una clamorosa demanda social, después de la destrucción ocurrida de la economía nacional, y fue el motor de la democratización. La posición del CLAD es una tesis con partido tomado, que reproduce las consideraciones de ciertos políticos, funcionarios e intelectuales, que tal vez eran "los atrincherados

desde décadas en el aparato estatal" y a los que las reformas del ajuste y la liberalización debilitaron y hasta exhibieron. Me refiero a los nacional-desarrollistas y a los social-burócratas, para parafrasear al CLAD y pronunciarme valorativamente. La reactivación de la administración pública comienza justamente con ese cuestionamiento liberal al protagonismo desbordado de un Estado cuyos gobernantes, gerentes y analistas no entendieron la declinación de la economía política del desarrollismo ISI y la creciente debilidad del forzudo dirigismo gubernamental (más que estatal).

[61] El CLAD fuerza las cosas al presentar la burocracia como un "modelo weberiano" o como "paradigma organizacional presente en el modelo burocrático weberiano". Puede ser que se trate simplemente de una cuestión de aclaración de términos acerca de lo que se entiende por "modelo" o "paradigma organizacional presente en el modelo", pero conviene afirmar o recordar que no hay tal cosa como "un modelo weberiano", ni conceptualmente, porque los "tipos ideales" no son paradigmas o modelos, ni prácticamente, porque no ha sido una propuesta o una prescripción de organización administrativa. Lo real es que se fue históricamente formando en los Estados europeos modernos del siglo XIX una organización del gobierno, que mostró responsabilidad política y eficacia administrativa y que Weber conceptualizó con la definición típico-ideal de "burocracia" y la presentó como factor esencial de la "dominación racional" del Estado moderno. Modelos, en el sentido de formas de organización ejemplares, necesarias, idóneas o convenientes para la realización de los fines de la organización, son en cambio la "gestión científica del trabajo", hoy la NGP o en su tiempo el modelo directivo de las relaciones humanas ("teoría Y") y la burocracia clásica misma, que obviamente no fue una propuesta organizativa de Weber a los gobiernos sino una criatura de los gobiernos, históricamente situada. El CLAD debería recordar, más bien, que ha sido el guardián por lo menos nominal de otro modelo, el de la "administración del o para el desarrollo" *(Development Administration),* que dio origen al consejo, modelo del que no hace mención ni caracteriza y que justamente, con la crisis del desarrollo y del estatismo (de los "nacional-desarrollistas" y los "social-burócratas"), representa un modelo llamado a ser corregido y superado en áreas vitales por la NGP. Ese modelo organizacional de administración del desarrollo tiene sus raíces no en Max Weber sino en los principios científicos de la gestión del trabajo, que fueron introducidos en la AP en el momento del reordenamiento progresista de la administración roosveltiana a través de L. Gulick y L. Urwick (1937), y que más tarde, a partir de los años cincuenta, en los tiempos de la posguerra y del lanzamiento de nuestro desarrollo ISI, inspiraron el modelo de la administración de/para el desarrollo, con el apoyo de la ONU (CEPAL). Toda un historia administrativa por escribir. El adversario intelectual más que Max Weber debería ser F. Taylor, vía L. Gulick y L. Urwick, con su cauda de epígonos académicos y consultores internacionales de entonces.

[62] El "hombre de paja" del documento del CLAD es "el modelo burocrático weberiano", que resulta ser repetidamente el blanco de su crítica. Más de 10 veces es contrapuesto el nuevo modelo gerencial con el weberiano, como si Weber hubiera construido un modelo para promoverlo entre los gobiernos de su tiempo, como suelen hacerlo hoy algunas agencias internacionales o intelectuales y consultores globales. Simplificaciones aparte de las ideas de Weber, el blanco del CLAD debería ser la manera como a principios del siglo XX "el modelo de gestión científica del trabajo" penetró en la AP europea, estadunidense y latinoamericana y las restructuró, a saber: proliferación de niveles jerárquicos o de instancias en la línea de mando, excesiva división del trabajo hasta llegar a la simplificación de tareas... en nombre de una dirección entendida como equivalente a control, del control entendido como garantía de eficiencia de la organización y de un "tramo de control" reducido. Confrontar al difunto Weber me parece una manera elegante de esquivar la crítica a la configuración de la AP latinoamericana del siglo XX que, como he dicho antes, se basó en los supuestos y métodos de la "administración de/para el desarrollo" propia del "patrón nacional-desarrollista" (como bien afirma el

CLAD), además de algunas otras características impresentables.

63 La incorrección de la expresión resulta de la imposible comprensión de un espacio público no estatal, no referido al Estado y contenido en el Estado, a menos que alguien confunda Estado con gobierno. Si por espacio público se entiende el espacio más o menos formalmente institucionalizado de la valoración y deliberación de los ciudadanos (en interlocución con los poderes públicos) sobre los asuntos públicos, la agenda de gobierno, las leyes, las políticas públicas, los presupuestos y los resultados de la acción del gobierno y de los poderes públicos, este espacio es por definición uno de carácter estatal, que tiene su lugar dentro del Estado y cuya referencia esencial es el funcionamiento y desenvolvimiento del Estado en circunstancias sociales dadas. La esfera pública o el espacio público es una realidad constitutiva del Estado moderno republicano-liberal-democrático, como lo es la sociedad civil y la sociedad política que en el espacio público se manifiestan, actúan y enlazan. Lo que procede decir es que, a raíz de la liberalización política y la democratización, ha surgido o resucitado en nuestros países un *espacio público "no gubernamental"*, no ocupado o controlado por el poder público, particularmente por los poderosos ejecutivos latinoamericanos, y en el que toman parte e influyen ciudadanos, organizaciones ciudadanas, civiles, empresas privadas y empresas de comunicación... El surgimiento de este espacio es uno de los factores que hizo posible romper la ecuación de la AP como administración exclusiva gubernamental y dar cabida a formas de definición conjunta (público-privado, gubernamental-socio civil/ciudadana) de los problemas públicos y de las políticas públicas, así como a formas de cumplimiento de funciones y de prestación de servicios públicos mediante diversas formas asociativas entre agencias de gobierno y organizaciones privadas o sociales o mediante formas de autorización gubernamental a ciertas organizaciones privadas y sociales que han acreditado profesionalismo y responsabilidad a fin de que se hagan cargo de ciertos programas, en ciertas circunstancias y para ciertos grupos.

64 La conferencia fue promovida por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) con el apoyo del Ministerio de Hacienda de Bolivia y el Servicio Nacional de Administración de Personal (SNAP) también de Bolivia, junto con el Ministerio de las Administraciones Públicas de España, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y la Fundación Internacional e Iberoamericana para la Administración y las Políticas Públicas (FIIAP).

65 Es correcto el principio e imperativo práctico de la NGP que exige "dejar a los directivos dirigir y hacerlos que dirijan" *(let and make managers manage).* Espectáculo habitual de la AP es ver a directivos que disfrutan del estatus del cargo pero que no se dedican a dirigir o no les motiva hacerlo, con la consecuencia de unidades administrativas a la deriva e ineficientes. En cambio, hay otros directivos o personal en rangos menores que tienen la habilidad y la motivación para dirigir, pero que esquemas centralizados o politizados les impiden ascender o desplegar sus capacidades.

66 La literatura de la teoría económica de las organizaciones es abundante y refinada, pero el libro de P. Milgrom y J. Roberts (1992) es uno de los que mejor resume y explica su trayectoria, temas, conceptos y modelos, cuyo recorrido comienza con los trabajos pioneros de J. Commons y R. Coase, en los años treinta, y se extiende hasta los contemporáneos H. Simon, O. Williamson, A. Alchian, D. North, A. Hirschmann, G. Stigler, para mencionar a los más conocidos en nuestro medio.

67 Entre muchos otros autores, el más sistemático en el enfoque de la agencia en la AP es J. E. Lane (2000), quien lo convierte en el argumento de validación de la NGP, a la que caracteriza como una reorganización de la administración pública *a través de contratos*, precisamente para neutralizar las desviaciones del agente: "la nueva gestión pública no sustituye viejos marcos teóricos, sino que añade

un nuevo enfoque a la dirección del sector público: el contractualismo" (Lane, 2000: 3), proposición que desarrolla del capítulo 7 al 11 de su libro hasta llegar a proponer de manera tan sugerente como desafiante *the contracting state*, entendido éste como el Estado que por su estructura institucional y modo de gobernación contractualista anticipa, neutraliza o disminuye "los riesgos de fallas organizativas" y favorece la existencia de una organización pública eficiente y responsable. Las reformas neozelandesas anclaron también en la teoría de la agencia. Aucoin, el agudo investigador canadiense, fue uno de los primeros autores que declararon explícitamente que "las relaciones entre los ministros y los funcionarios públicos son esencialmente relaciones entre principales y agentes" (Aucoin, 1995: 35). M. Barzelay (2001: 99-133), siguiendo su modelo de argumentación administrativa para incentivar la investigación y mejorar el diseño de las reformas de la gestión pública, reconstruye la argumentación de Aucoin, la formaliza y la critica puntillosamente, pero no cuestiona el marco teórico de referencia de principal-agente, aunque para la comprensión de la NGP introduce ideas de gerencia estratégica y de contabilidad y control, que no desplazan sino reproducen la referencia del principal y agente, que es incancelable mientras en la AP existan relaciones institucionales jerárquicas.

68 La "selección adversa" es el resultado de no poder observar ni verificar las informaciones, las capacidades y valores en los que los eventuales agentes basan sus decisiones antes de elaborar y suscribir el contrato. Sobran los ejemplos de contrataciones de personal que afectan al contratante. Obviamente ocurre también lo contrario (selección adversa del principal), cuando uno se contrata con empresas, ministerios y dirigentes que van a estar por debajo de sus discursos y compromisos. El "riesgo moral" es el resultado de no poder observar y verificar el desempeño efectivo de los agentes seleccionados en las situaciones posteriores a la estipulación del contrato, los que justamente por tener la seguridad del contrato podrán tener comportamientos disconformes con lo estipulado en el contrato, por excesos o defectos de actuación.

69 En la NGP, además del énfasis que se pone en la elaboración de contratos satisfactorios que destaquen los resultados de la acción del agente, se recomiendan adicionalmente la aplicación de prescripciones legales, contar con sistemas de información, medición y evaluación más focalizados al rendimiento (especificaciones de actuación, producto e impacto), así como el empleo del escrutinio social que mediante denuncias y quejas de los ciudadanos puede ayudar a contrarrestar las asimetrías de información y dar elementos al principal para cerrar la eventual brecha entre los resultados efectuados por el agente y los resultados esperados por el principal (ciudadanos y autoridades). En lo que respecta a los contratos se recomienda particularmente ser claros y precisos (sin ambigüedades) en la redacción del contrato a fin de impedir conflictos por discrecionalidad derivada de interpretaciones posibles del clausulado, por lo que se suelen preferir contratos muy focalizados en campos de acción específicos y hasta singulares, que incluyen acciones y resultados susceptibles de medición. El probable efecto no previsto de esta contratación de especificaciones minuciosas es caer en la fragmentación del trabajo que dificulta la comunicación y la coordinación.

70 Desde Williamson (1975), en situaciones donde la racionalidad limitada se suma a la incertidumbre de futuro, lo que procede racionalmente es evitar "contratos de largo plazo", pues es imposible anticipar y describir las contingencias y las respuestas apropiadas a las mismas, a la vez que habrá que promover condiciones organizativas de flexibilidad, ajuste, aprendizaje, que permitan manejar la incertidumbre o reducir sus costos. En situaciones donde las situaciones no competitivas de pequeños números se combinan con oportunismo, lo que procede es evitar la reiteración de "contratos de corto plazo", que fomentará el oportunismo del agente y procede, en cambio, utilizar al máximo la capacidad instalada de la organización.

[71] P. Milgrom y J. Roberts (1992: 131-132), en lo relativo a contratos que comportan transacciones complejas y que se extienden en el tiempo (diferentes de los llamados "contratos *spot*"), introdujeron el "contrato relacional", en el que las partes no acuerdan planes detallados de acción sino objetivos y principios generales, los criterios que se deben seguir para decidir qué hacer en contingencias imprevistas, quién tendrá el poder de decidir lo que hay que hacer en ese momento y qué clase de acciones se pueden decidir y que además contengan mecanismos de resolución de eventuales disputas.

[72] Por tales se entiende "el costo de emplear el proceso político y, particularmente, el costo de alcanzar acuerdos políticos y de hacer que se cumplan" (59).

[73] El problema de la probable inconsistencia/discontinuidad de políticas que se consideran decisivas para ciertos fines públicos y, por ende, el bajo compromiso de los ciudadanos o los actores económicos con ellas ha sido formulado entre nosotros con la exigencia de "políticas de estado", una expresión grandilocuente y errónea pero que denota que las políticas de los gobiernos no tienen un sustento institucional en el que afiancen su permanencia y las haga confiables, debido a la caducidad temporal de todo gobierno democrático.

[74] El derecho a ejercer la autoridad pública en específicos campos de la vida asociada es pensado por algunos como una clase específica de "derechos de propiedad": los derechos de propiedad política. La analogía es defendible con referencia a la teoría económica de las organizaciones cuyo tripié conceptual son los derechos de propiedad, los costos de transacción/ asimetrías de información y la agencia.

[75] Entre el exceso de biblografía, el agudo libro de G. Merli (1999) es una muy buena referencia para entender los cambios que han tenido lugar en las formas de organización y gerencia en el mundo empresarial en la era de la globalización y de la hipercompetencia.